DELIBERATIONS

(Délibérations du CONSEIL)

CONSEIL du 20/12/2024

Le présent document regroupe l'ensemble des délibérations accompagnées de leur(s) annexe(s), classés par élus rapporteur et par compétences.

SOMMAIRE

Elu rapporteur : SKYRONKA Eric

Sports

24-C-0448 - RONCHIN - LESQUIN - LEZENNES - Equipement sportif d'intérêt métropolitain - Golf Lille Métropole 4

24-C-0449 - TOURCOING - ROUBAIX - Projet de piscine "Union" - Reconnaissance de l'intérêt métropolitain 7

24-C-0450 - Budget participatif métropolitain - Reconnaissance de l'intérêt métropolitain - lancement d'un appel à manifestation d'intérêt 11

24-C-0451 - Politique de soutien et de promotion des clubs sportifs de haut niveau - Saison sportive 2024/2025 - Lille Métropole Athlétisme 14

24-C-0452 - VILLENEUVE D'ASCQ - Décathlon Arena - Stade Pierre Mauroy - Contrat de partenariat - Rapport annuel 2023 16

Déport de délibérations

24-C-0453 - Soutien aux Offices de tourisme associatifs - Premier trimestre 2025 18

24-C-0454 - Office de tourisme du Val de Deûle et Lys - Modification des conditions générales de vente et d'utilisation 21

24-C-0456 - Groupement d'intérêt public - Office de tourisme de la MEL - Soutien 2025 27

Elu rapporteur : GERARD Bernard

Voiries

24-C-0350 - Travaux d'effacement des réseaux aériens - Accords-cadres à bons de commande (2 lots) - Appel d'offres ouvert - Autorisation de signature 30

Domanialité publique

24-C-0351 - Modification du règlement de voirie - Modalités de réalisation des accès riverains 32

24-C-0352 - Utilisation partagée des installations du domaine public routier et non routier de la MEL - Secteur FTTO - Société Ouréa - Protocoles - Autorisation de signature 98

Elu rapporteur : CAUDRON Gérard

Aménagement (hors parc d'activité)

24-C-0353 - BONDUES - ZAC C#ur de bourg - Concession d'aménagement - Protocole de fin de contrat 117

24-C-0354 - BONDUES - ZAC Coeur de Bourg - Suppression 120

24-C-0355 - BONDUES - ZAC C#ur de Bourg - Concession d'aménagement - CRAC 2023 128

24-C-0356 - LILLE - ZAC Euralille 2 - Suppression 132

24-C-0357 - LILLE - ZAC Euralille 2 - Concession d'aménagement - CRAC 2023 141

24-C-0359 - QUESNOY-SUR-DEULE - ZAC Ange Gardien - Concession d'aménagement - Protocole de fin de contrat 146

24-C-0360 - ROUBAIX - Aménagement Campus Gare - Avenant n° 5 de prolongation et protocole transactionnel de fin de contrat 161

24-C-0362 - LILLE - ZAC Fives Cail - Concession d'aménagement - CRAC 2023 171

24-C-0363 - LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - Rives de la Hautes Deûle - ZAC du premier secteur opérationnel - Concession d'aménagement - CRAC 2023 175

Ville Renouvelée (hors géographie prioritaire)

24-C-0364 - Approbation de la création et du projet de statuts de la Société Publique Locale (SPL) Ville Renouvelée 180

Elu rapporteur : LEPRETRE Sébastien

Transports publics

24-C-0365 - Concession de service public des transports urbains de personnes de la métropole européenne de Lille - ILEVIA - Avenant n° 9 - Autorisation de signature 225

24-C-0366 - Concession de service public pour l'exploitation du service public de transports urbains de personnes - Société KEOLIS LILLE METROPOLE - Examen du rapport annuel du concessionnaire relatif à l'année 2023 231

24-C-0367 - Programme d'investissement et de renouvellement - Renouvellement des rames de métro de la ligne 1 - Procédure de marché de fournitures négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables - Autorisation de signature 243

24-C-0368 - Programme d'investissement et de renouvellement - Renouvellement des rames de tramway du réseau des transports en commun de la MEL - ALSTOM - Avenant n° 1 - Augmentation du montant du marché - Autorisation de signature 265

24-C-0369 - LILLE - Extramobile - Marché de maîtrise d'#uvre pour le projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne - Lot n° 1 - Procédure avec négociation - Autorisation de signature 267

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115081-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0448

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

RONCHIN - LESQUIN - LEZENNES -

EQUIPEMENT SPORTIF D'INTERET METROPOLITAIN - GOLF LILLE METROPOLE

Vu l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;

I. Exposé des motifs

L'article susvisé prévoit que la Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences de construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain.

L'objet de la présente délibération est de reconnaitre l'intérêt métropolitain du Golf Lille Métropole situé à Ronchin.

Cet équipement est implanté sur des terrains propriétés de la Métropole européenne de Lille (MEL) donné à bail jusqu'au 31 décembre 2024 au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du « camp français » regroupant les villes de Lille, Lesquin, Ronchin et Lezennes, créé en 1991. Il a pour objet, l'étude, la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de loisirs public avec pour mission principale la pratique du golf et de l'équitation.

La déclaration d'intérêt métropolitain aura pour effet de substituer la MEL au SIVU pour les droits et obligations liés à la gestion de l'équipement Golf Lille Métropole dont la convention de concession de service public court jusqu'au 1er avril 2028.

Ce dernier est le seul golf public au sein de la Métropole qui compte sept golfs.
Quatre sont constitués sous forme associative :

- le golf de Bondues,
- le golf club des Flandres à Marcq-en-Baroeul,
- le golf du Sart,
- le golf de Brigode à Villeneuve d'Ascq.

Deux sont des golfs commerciaux :

- Inesis Park à Marcq-en-Baroeul,
- le golf du Vert Parc à Illies.

Le caractère "public" de ces golfs signifie qu'il permet l'égal accès des citoyens à la pratique du golf. Un large public, débutant ou confirmé, peut donc y être accueilli, sans conditions d'adhésion, de cooptation ou de statut particulier. Il permet également de faire découvrir la pratique du golf au plus grand nombre, quels que

soient le niveau ou l'âge s'adressant aussi aux scolaires des écoles, collèges et lycées et accueille les universités. Il développe ainsi la promotion de la pratique auprès des différents publics.

Ce golf n'est pas réservé à une élite, en témoigne la mise en place des initiations gratuites le week-end mais également sa politique tarifaire. En effet, les tarifs pratiqués au sein de l'équipement sont parmi les moins élevés de la métropole pour un golf de 18 trous. Ainsi, aussi bien en termes de politique tarifaire que de conditions d'accès, le Golf Lille Métropole assure un égal accès aux usagers.

En termes de rayonnement et d'impact médiatique, cet équipement, de par son caractère unique dans la Métropole, propose une offre unique le territoire métropolitain. Comme évoqué, il rayonne ainsi grâce à son objectif de faire découvrir et de faire pratiquer la discipline au plus grand nombre.

Il peut également accueillir des compétitions de niveau régional ou national.

L'équipement présente également l'intérêt d'être très proche de la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy et une synergie entre les équipements est envisageable, notamment dans son accessibilité, son offre de parkings ou encore dans l'organisation d'événements complémentaires.

La reprise du site par la Métropole européenne de Lille permettra notamment au golf de développer sa fréquentation touristique en mettant à disposition les outils de la MEL et également la synergie avec les autres équipements sportifs et culturels du territoire. Il contribuera ainsi au développement de son territoire et des communes de la Métropole.

Afin de garantir la continuité de l’activité du golf, le transfert effectif de l’équipement d’intérêt métropolitain Golf Lille Métropole à la MEL prendra effet à l’échéance du bail, soit le 1er janvier 2025.

À cette date, les contrats attachés à la gestion du Golf Lille Métropole seront transférés à la MEL, qui aura donc la compétence sur cet équipement.

Le contrat de délégation de service public, comme l’ensemble des contrats attachés à cet équipement, sera automatiquement transféré à cette date à la MEL.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. de reconnaitre l'intérêt métropolitain du Golf Lille Métropole à Ronchin ;
2. d’acter le transfert de l’équipement Golf Lille Métropole au 1er janvier 2025 ;

3. de saisir la Commission d’évaluation des transferts de charges ;
4. d’autoriser la signature d’un avenant de transfert du contrat de DSP avec le délégataire ;
5. d'autoriser M. le Président à signer le procès-verbal de transfert de l’équipement Golf Lille Métropole, ainsi que tous actes et documents relatifs à ce transfert à la MEL.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
M. Patrick GEENENS n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115082-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0449

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

TOURCOING - ROUBAIX -

PROJET DE PISCINE "UNION" - RECONNAISSANCE DE L'INTERET METROPOLITAIN

I. Exposé des motifs

Par délibération n° 5 C du 20 novembre 2000, la communauté urbaine de Lille a déclaré que l'intérêt communautaire de la compétence en matière « d'équipements et réseaux d'équipements sportifs » « repose sur la valeur ajoutée apportée par la communauté urbaine et sur l'importance des équipements et réseaux d'équipement pour le rayonnement et pour l'accès de tous les citoyens aux équipements ».

L'intervention originelle dans cette compétence repose ainsi sur la capacité de l'intercommunalité à apporter une valeur ajoutée par rapport à la gestion communale en favorisant un égal accès aux équipements (mise en réseau), diminuant les charges de centralité pour les communes et en promouvant la métropole et son rayonnement.

La communauté urbaine a défini les principes directeurs de mise en œuvre de cette compétence et décidé, par délibération n° 03 C 0351 du 10 octobre 2003, de contribuer « à la construction de nouveaux équipements et à la rénovation des piscines existantes selon une stratégie d'extension et de rénovation des piscines, l'objectif étant de proposer un maillage du territoire à partir d'équipements existants ».

Elle a ainsi accentué ses efforts financiers sur le réseau des piscines et centres aquatiques de la métropole, dans le double objectif de favoriser l'égal accès des enfants scolarisés à l'apprentissage de la natation, et de contribuer à son rayonnement. Par délibération n° 05 C 0567 du 25 novembre 2005, créant le "Plan Piscines", la MEL a mis en place un fonds de concours destiné à soutenir les projets de rénovation d'équipements communaux, souvent menacés d'obsolescence.

Par délibérations 16 C0846 du 2 décembre 2016 et 20 C0008 du 21 juillet 2020, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille s'est prononcé sur l'existence d'un intérêt métropolitain dans le cadre de la compétence « équipements sportifs » en application de l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales. À cette occasion, les piscines des Weppes à Herlies et la future piscine olympique de Lille ont été retenues d'intérêt métropolitain.

II. Objet de la délibération

Plan Piscines 2 : construction de nouvelles piscines d'intérêt métropolitain

Vingt ans après la mise en œuvre de la compétence en matière de réseau et équipements sportifs et la première étude diagnostiquant et analysant les besoins de l'ensemble de la population (scolaires, grand public, sportifs), la MEL a pris la décision de missionner le groupement de bureau d'études AMEXIA/ISC afin de proposer des stratégies d'actions sur la base d'un diagnostic des piscines publiques recensées sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille et d'une analyse des besoins de la population.

Cette étude a souligné à nouveau un accès inégal des scolaires de la Métropole à la natation ainsi que des temps de déplacements importants. Par ailleurs, deux tiers des piscines ont plus de 30 ans et ne répondent plus aux critères de performance énergétique et de confort modernes.

Ainsi, par délibération n° 22 C0460 du 16 décembre 2022 créant le Plan Piscines 2, faisant suite au premier Plan Piscines et au regard de l'état des lieux mené, mettant en exergue une disparité à l'échelle des territoires, le Conseil Métropolitain a décidé de poursuivre le soutien aux projets de rénovation de piscines existantes en maintenant et renforçant le dispositif fonds de concours mis en œuvre depuis la délibération n° 05 C0567 du 25 novembre 2005 créant le Plan Piscines.

Le Conseil métropolitain s'est également fixé comme objectif de construire des piscines pouvant accueillir les clubs de haut niveau métropolitains et participant avec les communes, à la politique d'apprentissage de la natation pour les scolaires. La MEL assurera à cet effet la construction et l'exploitation d'une ou plusieurs nouvelles piscines. L'intervention de la MEL doit ainsi permettre d'accélérer la constitution, à l'œuvre depuis une vingtaine d'année, d'un réseau de piscines accessibles, permettant aux établissements scolaires de se trouver à une distance raisonnable pour permettre aux élèves de suivre des cours de natation et d'accroitre la proposition de créneaux d'entrainement pour les clubs sportifs.

La constitution de ce maillage participera également au rayonnement de la MEL et à son attractivité en améliorant l'offre en équipements sportifs proposée sur le territoire. Depuis cette délibération du 16 décembre 2022, plusieurs projets de piscines ont ainsi été déclarés d'intérêt métropolitain : Lille-Fives-Hellemmes (délibération 23 C 0197 du 30 juin 2023), Roncq (délibération 23 C 0315 du 20 octobre 2023), Wattrelos (délibération 23 C 0451 du 15 décembre 2023) et Bords de Deûle (délibération 24 C 0319 du 18 octobre 2024).

Reconnaissance de l'intérêt métropolitain de la future piscine de « l'Union »

Dans le cadre du Plan Piscines 2, le Conseil a invité les communes à faire valoir leur intérêt à accueillir un équipement métropolitain et à mutualiser avec la MEL leurs besoins en termes de bassins.

Par délibérations du 09 octobre 2023 et du 22 février 2024, les villes de Tourcoing et Roubaix ont respectivement confirmé à la MEL, leur intérêt à s'inscrire dans l'appel à manifestation d'intérêt du Plan Piscines 2, en identifiant plus précisément le site dit « Arena » de la ZAC de l'Union, comme potentiel lieu d'implantation. Les villes mettent en avant le besoin de disposer d'un équipement adapté pour le club de haut niveau du territoire (Les Enfants de Neptune Tourcoing-Lille Métropole). Elles précisent que le foncier envisagé est maîtrisé par les villes ou la MEL et compatible avec la destination du projet. Elles rappellent également que la création d'un équipement en capacité de favoriser l'apprentissage de la natation des scolaires participerait à combler le déficit de plan d'eaux identifié dans le secteur.

De fleuron industriel durant la période prospère de l'ère textile, le territoire de l'Union est à présent devenu un pôle d'excellence (Plaine Images, Centre Européen des Textiles Innovants, ruche d'entreprises innovantes, installation d'entreprise d'envergures internationales) porté par une forte volonté politique. Au cœur d'un urbanisme œuvrant en faveur d'une ville durable (labellisé éco-quartier étape 2), un équipement sportif innovant et accueillant un public élargi (scolaires, famille, clubs sportifs y compris tenue de compétitions) sera un tremplin complémentaire dans la définition de cette vision dynamique soutenue par les collectivités territoriales.

Le site d'implantation envisagé est à proximité immédiate du canal de Roubaix, d'un parc urbain de 10 hectares, de l'ancienne friche Terken, dont la requalification se poursuit…

L'ambition de cette piscine métropolitaine (sur la base d'un bassin de 50 mètres, de bassins d'apprentissage et ludiques, d'activités multisports et différenciantes à même de participer au rayonnement de l'équipement métropolitain) permettra de soutenir l'apprentissage de la natation, d'accueillir les compétitions sportives des clubs de haut niveau en résidence ainsi que celles de portée internationale et ainsi de faire rayonner le territoire métropolitain en accompagnement du renouvellement urbain opéré dans le secteur. Les études de faisabilité ont été lancées par la MEL.

Par sa situation, ce futur équipement aura vocation à renforcer le maillage territorial des piscines métropolitaines. Au regard de ses principales caractéristiques, un tel équipement contribuera à l'amélioration de l'offre pour les usages scolaires, périscolaires ou familiaux et au rayonnement de la MEL en permettant l'accueil de compétitions, justifiant l'intervention de la MEL au regard de l'intérêt métropolitain qui s'y attache.

Il est donc proposé au Conseil Métropolitain de reconnaître l'intérêt métropolitain de la future piscine métropolitaine de « l'Union ». Une convention financière entre la MEL, qui sera le principal contributeur, et les villes de Roubaix et Tourcoing, sera établie pour préciser le montant effectif des participations réciproques, en termes d'investissement et de fonctionnement, conformément aux dispositions du Plan Piscines 2 délibéré le 16 décembre 2022, sur la base des études de programmation à venir.

III. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'adopter les dispositions qui précèdent ;
2) De déclarer d'intérêt métropolitain le projet d'une piscine de « l'Union », en application de l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
3) D'approuver la poursuite des études préalables et la réalisation des travaux visant à la construction d'une future piscine métropolitaine de « l'Union » ;
4) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la convention financière en investissement et en fonctionnement à venir entre la MEL et les villes de Roubaix et Tourcoing ;
5) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, quelles que soit leurs montants.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115083-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0450

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET PARTICIPATIF METROPOLITAIN - RECONNAISSANCE DE L'INTERET METROPOLITAIN - LANCEMENT D'UN APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

Vu l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 5 C du 20 novembre 2000 et l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 ;

Vu la délibération n° 23-C-0305 du 20 octobre 2023 relative au Budget Participatif Métropolitain - Thématique : Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

I. Exposé des motifs

Afin d'encourager la participation citoyenne, le projet de mandat 2020-2026 prévoyait la mise en place d'un budget participatif métropolitain. Si la MEL était d'ores et déjà engagée en faveur de la participation citoyenne en accompagnant les communes dans la mise en œuvre de budgets participatifs communaux, elle souhaitait aller plus loin.

Au moment où la Métropole se préparait à accueillir 52 matchs de basket ball et de handball à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, la MEL a ainsi lancé son tout premier budget participatif métropolitain doté d'un budget d'1,2 million d'euros. L'objectif : permettre aux métropolitains de proposer des projets innovants qui constitueront un héritage innovant et inclusif, issu de la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le territoire. Au total, 205 projets ont été déposés, parmi lesquels 3 projets ont été retenus.

Le premier projet retenu est un arbre à paniers de basket, proposé par le conseil municipal des enfants de Sailly-lez-Lannoy. Cet équipement constitué de paniers montés en arborescence et à différentes hauteurs permettra de pratiquer le basket de manière collective, ludique et inclusive. Ce projet est duplicable et l'arbre pourrait être installé dans différentes communes du territoire qui le souhaiteraient et seraient prêtes à accueillir techniquement l'équipement dans les conditions fixées par l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).

Deuxième projet retenu : un fronton de One Wall. Le One Wall est un jeu qui repose sur un concept simple : faire rebondir une balle en mousse ou en caoutchouc sur un mur peint. Cousin de la pelote basque ou du squash, ce sport commence à se démocratiser et se joue en individuel ou en équipe. Chaque joueur à son tour frappe la balle à la main. Ce projet est issu d'une proposition de la commune d'Armentières.

Ce projet est également duplicable et peut être proposé dans différentes communes de la métropole.

Le troisième projet retenu, non duplicable, a été proposé par les élèves du collège Jean-Jaurès de Lomme ; il s'agit d'un kiosque conçu pour accueillir les danseurs urbains (hip-hop, breaking …) équipé d'un dispositif de sonorisation et d'un sol adapté, protégeant les pratiquant des conditions météorologiques et suffisamment éloigné des habitations pour ne pas gêner les riverains. Ce projet colle à l'air du temps et relève le challenge de l'héritage JO. Le kiosque met, en effet, en valeur le breaking, nouvelle discipline des Jeux de Paris 2024, très appréciée du grand public.

1- Reconnaissance de l'intérêt métropolitain des projets déployés sur le territoire.

Il est proposé au Conseil Métropolitain de reconnaître l'intérêt métropolitain des projets d'équipements sportifs validés dans le cadre du BPM 2024.

Ces équipements, propriétés de la MEL, doivent permettre de poursuivre le développement de la politique sportive de la MEL au profit des métropolitains mais également permettre le déploiement des idées citoyennes sur le territoire métropolitain.
Par leur localisation, avec la volonté de renforcer le maillage sur l'ensemble du territoire métropolitain, ces équipements doivent participer à l'animation sportive du territoire et ainsi contribuer à l'objectif métropolitain de favoriser l'accès au sport pour tous.
Enfin, ces équipements constituent un héritage innovant et inclusif, issu de la dynamique JOP 2024 permettant de faire rayonner la MEL en s'inscrivant dans la dynamique Jeux Olympiques et Paralympiques.

2- Lancement d'un AMI en vue de dupliquer deux des projets retenus à l'échelle du territoire métropolitain.

Dans le cadre de cet objectif, la MEL assurera le financement, l'installation de deux équipements duplicables : l'arbre à paniers de basket et le fronton de One wall.

Pour l'arbre à paniers de basket, les communes mettront à disposition un espace plat permettant d'accueillir la structure.

Concernant les One wall, les communes devront mettre à disposition un espace comprenant : un mur de 4,90 m de haut que la balle devra toujours toucher ainsi qu'un terrain rectangulaire au sol de 6,10 m de large sur 10,40 m de long. Le mur sera apprêté « prêt à peindre » ainsi que le sol lissé afin de permettre le marquage des lignes courtes, repères de service et lignes de fond.
La MEL prendra à sa charge la réalisation des fresques murales et le marquage au sol. Des esquisses seront présentées aux communes pour validation avant d'être réalisées.

Leur entretien sera assuré par la commune accueillant le dispositif, au travers d'une convention.

L'enjeu est d'assurer un véritable maillage territorial. Pour l'ensemble des projets sera proposée une cohérence graphique et visuelle, permettant de souligner à minima l'enjeu d'identification métropolitaine des réalisations.

Pour atteindre ces objectifs, il est proposé de mettre en œuvre un appel à manifestation d'intérêt à travers lequel les communes pourront faire valoir leur intérêt à accueillir l'un des projets retenus dans le BPM. Les communes ne peuvent candidater que pour l'accueil d'un seul équipement.

Cette délibération vaut lancement d'un appel à manifestation d'intérêt, les communes intéressées pouvant faire candidature à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 1er mars 2025.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De déclarer d'intérêt métropolitain le kiosque de danse urbaine de Lomme ;

2) De déclarer d'intérêt métropolitain les arbres à paniers de basket et les frontons de One Wall, constituant l'héritage des Jeux Olympiques de 2024 et validés dans le cadre du BPM 2024 ;

3) D'adopter les modalités de l'appel à manifestation d'intérêts et son lancement ;

4) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout document utile à cet appel à manifestation d'intérêt.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115084-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0451

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

POLITIQUE DE SOUTIEN ET DE PROMOTION DES CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - SAISON SPORTIVE 2024/2025 - LILLE METROPOLE ATHLETISME

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'association ou le club s'engage à la signature de la convention à respecter le contrat d'engagement républicain ;

Vu l'article L 113-2 du Code du sport prévoyant que "pour des missions d'intérêt général", les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques ;

Vu les délibérations n° 07 C du 20 novembre 2000 et n° 01 C 321 du 21 décembre 2001 pour le soutien aux clubs sportifs de haut niveau et l'émergence de clubs de niveau national.

I. Exposé des motifs

a. Description des objectifs

Dans le cadre des délibérations susvisées, la Métropole Européenne de Lille a notamment décidé d'établir des partenariats solides avec les principaux clubs sportifs qui se situent au tout premier niveau national, mais également de soutenir les clubs émergents de 2ème et 3ème niveau. En favorisant cette élite, dans les principales disciplines les plus médiatisées, son ambition est de diffuser une image sportive positive et dynamique de la métropole.

b. Modalités du partenariat

Les actions élaborées par les clubs sportifs au cours de leur saison sportive s'inscrivent dans le respect des critères fixés par les délibérations précitées du Conseil de la Métropole :

- Mener une véritable politique d'animation locale ;
- Favoriser l'intercommunalité dans et par le sport ;
- Mener une politique de formation des jeunes ;
- Rechercher l'excellence ;

- Respecter les valeurs du sport, notamment encourager la lutte contre le dopage ;
- Organiser des évènements de qualité ;
- Mener un travail en commun avec d'autres structures sportives ;
- Favoriser l'accessibilité des publics et l'émulation sportive.

Ces actions répondent à des missions d'intérêt général, notamment la formation des jeunes, l'animation locale, mais également l'accessibilité au plus large public et le développement de « l'esprit sportif ».

Suite à la sollicitation du club, un partenariat proposé avec le LMA (Lille Métropole Athlétisme) pour la saison sportive 2024/2025 s'élève à un montant global maximal de 215 000 €, à l'identique de la saison dernière.

Ainsi, le versement sera étalé pour ce club de la façon suivante :

- 90 % à la notification de la convention, au début de l'année 2025 ;
- 10 % à la remise des justificatifs demandés dans la convention.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De soutenir le projet "Saison sportive 2024/2025" pour le Lille Métropole Athlétisme ;

2) D'accorder une subvention d'un montant global maximal de 215 000 € pour soutenir le projet repris à l'alinéa précédent ;

3) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention à intervenir avec le Lille Métropole Athlétisme ;

4) D'imputer les dépenses d'un montant global maximal de 215 000 € aux crédits inscrits au budget général en section fonctionnement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115085-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0452

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

VILLENEUVE D'ASCQ -

DECATHLON ARENA - STADE PIERRE MAUROY - CONTRAT DE PARTENARIAT - RAPPORT ANNUEL 2023

I. Exposé des motifs

Par délibération n° 08 C 0442 du 25 septembre 2008, le Conseil de Communauté de Lille Métropole, renommé Conseil métropolitain de la Métropole Européenne de Lille (MEL) au 1er janvier 2015, a autorisé la signature avec la société ELISA, société dédiée d'Eiffage, d'un contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la construction, à l'entretien, à la maintenance et à l'exploitation du Grand Stade, depuis renommé "Décathon Arena - Stade Pierre Mauroy".

En application de cette délibération, ledit contrat de partenariat et l'ensemble de ses annexes ont été signés le 15 octobre 2008 puis notifiés à la société ELISA le 16 octobre 2008, date à laquelle il est entré en vigueur. La mise à disposition effective du stade, et son acceptation avec réserves par la MEL ont eu lieu le 26 octobre 2012, et précédées d'une période de droit d'usage au profit de la MEL ayant permis au LOSC de débuter le championnat de Ligue 1 de football à compter du 17 août 2012.

Conformément à l'article L.2234-1 du Code de la Commande Publique et au contrat de partenariat, ELISA a transmis un rapport annuel pour l'année 2023, qui permet de suivre l'exécution du contrat pour cette neuvième année d'exploitation complète impactée en partie par un contexte de pandémie et de crise sanitaire.

Ce rapport, dont la synthèse est jointe en annexe à la présente délibération, a été mis à disposition de l'ensemble des élus métropolitains sur le Flash Conseil. La délibération ne constitue qu'une communication du rapport annuel et de sa synthèse et non une validation de ces derniers.

Le rapport est présenté au Conseil de la Métropole, conformément à l'article L.2234-3 du Code de la commande publique. Ce rapport a préalablement été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De prendre acte du rapport annuel d'activité 2023 mis à disposition auprès de la Direction des sports ainsi que sur le Portail numérique des élus.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
M. Alexandre GARCIN n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115086-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0453

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

SOUTIEN AUX OFFICES DE TOURISME ASSOCIATIFS - PREMIER TRIMESTRE 2025

La loi de la Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé en 2015 la Métropole Européenne de Lille et a élargi ses compétences, notamment en lui transférant celle de la promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme.

Le projet de la MEL présenté par le Président Damien Castelain affiche une ambition de rayonnement national et international de la destination et exprime l'enjeu de conforter les retombées du tourisme au bénéfice du tissu local.

I. Exposé des motifs

a. Description des objectifs

Avec la promotion du tourisme, la MEL est chargée d'une politique qui est reconnue comme un levier de son rayonnement national et international.

3 décisions ont marqué cette prise de compétence et l'engagement de la MEL dans les axes stratégiques de développement touristique :

- la délibération 15 C 06 46 adoptée par le Conseil le 19 juin 2015 sur la mise en œuvre de la compétence et les moyens transférés des communes vers la MEL ;
- la délibération 15 C 13 93 adoptée par le Conseil le 18 décembre 2015 relative à la concertation " Voix et voies du tourisme " ;
- la délibération 17 C 06 52 adoptée par le Conseil du 1er juin 2017 relative à la stratégie touristique métropolitaine, " les défis de la destination Lille 2017/2025 " de la destination Lille.

Depuis 2018, plusieurs décisions ont fait évoluer l'organisation des acteurs du tourisme :

- conformément à la délibération 18 C 1178, adoptée par le Conseil le 14 décembre 2018, l'agence d'attractivité métropolitaine Hello Lille a été créée le 26 février 2019 afin de renforcer les actions de promotion territoriale, notamment en matière de tourisme ;
- courant 2020, l'office de tourisme des Weppes a été dissous et absorbé au sein de l'office de tourisme de l'Armentiérois et des Weppes. Aussi, conformément au traité de fusion, l'office de tourisme de l'Armentiérois et des Weppes assure depuis le 1er juin 2019 les missions précédemment assurées par les 2 structures ;

- depuis 2020, la promotion " tourisme d'affaires " auparavant assurée par l'office de tourisme de Lille est à présent assurée par l'Agence d'attractivité Hello Lille ; le soutien de la MEL a donc été ajusté en conséquence et en accord avec les deux associations ;
- enfin le Conseil métropolitain du 16 décembre 2022 a lancé la création d'un Office de tourisme métropolitain. Deux autres délibérations, celle du 28 juin 2024 qui pose les contours et le statut, celui d'un Groupement d'Intérêt Public, le « GIP Office de tourisme de la MEL », et celle du 18 octobre 2024 qui approuve la convention constitutive du GIP OTM et désigne les élus métropolitains pour y représenter notre ECPI, ont engagé l'Exécutif métropolitain dans la création d'un Office de tourisme métropolitain dès le 1er janvier 2025 et un fonctionnement effectif à compter du 1er avril 2025.

b. Modalités du partenariat

Le calendrier de mise en œuvre du GIP "Office de tourisme de la MEL" vise à sa pleine opérationnalité au 1er avril 2025. Il est donc nécessaire d'apporter aux offices de tourisme associatifs conformément à leurs demandes de subvention un soutien de la MEL pour le premier trimestre 2025 : il représentera un quart de la subvention de N-1, correspondant à la liste ci-dessous :

- Office de tourisme de l'Armentiérois et des Weppes, 169 843 € /4 = 42 460 €
- Office de tourisme de Lille, 1 608 924 € /4 = 402 231 €
- Office de tourisme de Roubaix, 462 257 € /4 = 115 564 €
- Office de tourisme de Seclin et environs, 113 060 € /4 = 28 265 €
- Office de tourisme de Tourcoing, 165 474 € /4 = 41 368 €
- Office de tourisme de Villeneuve d'Ascq, 150 064 € = 37 516 €
- Office de tourisme de Wasquehal, 68 828 € = 17 207 €
- Office de tourisme de Wattrelos, 86 434 € /4 = 21 608 €
- Office de tourisme de Lille, au titre des actions mutualisées du réseau des offices de tourisme, 50 000 € /4 = 12 500 €

Eu égard au transfert attendu de l'activité de promotion du tourisme au GIP office de tourisme métropolitain, les Offices de tourisme sont en train de prendre toutes les dispositions pour conforter les Fonds propres du futur OTM :

- pour les associations dissoutes, elles prévoient de verser au GIP OTM leur boni de liquidation en regard du transfert de leur activité de promotion du tourisme et de leur personnel au GIP,
- pour les associations transformées, elles prévoient de verser la part de fonds de roulement qui reviendrait au GIP au titre de la compétence promotion du tourisme suite à leur évolution de statut.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'autoriser le versement d'une subvention aux offices de tourisme associatifs pour le premier trimestre 2025 ;

2) D'accorder des subventions d'un montant total de 718 719 € pour soutenir le projet repris à l'alinéa précédent ;

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la convention à intervenir avec Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes des associations offices de tourisme ;

4) D'imputer les dépenses d'un montant de 718 719 € aux crédits inscrits au budget général en section fonctionnement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Mmes Nadia BELGACEM, Dominique GANTIEZ, Violette MASSIEZ, Sylvie MAZZOLINI et Catherine OSSON ainsi que MM Michel DELEPAUL, Damien BRAURE, Sébastien FITAMANT, Alexis HOUSET, Frédéric MINARD et Olivier TURPIN n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115087-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0454

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE DEULE ET LYS - MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9 et L. 5211-10 ;

Vu la délibération n° 22-C-0068 du 29 avril 2022, modifiée par la délibération n° 22-C-0362 du 16 décembre 2022, portant délégation des attributions du Conseil au Président et autorisant leur délégation de signature aux Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu'aux membres de la direction générale ;

Vu l'arrêté n° 22-A-0465 du 20 décembre 2022 portant délégation de fonctions aux membres de l'exécutif ;

Vu l'arrêté n° 22-A-0466 du 20 décembre 2022, modifié par l'arrêté n° 23-A-0097 du 23 mars 2023, portant délégation de signature des attributions du Conseil, déléguées au Président, aux Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu l'arrêté n° 23-A-0098 du 23 mars 2023 portant définition des modalités de signature en cas d'absence ou d'empêchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 15-C-0646 du Conseil métropolitain en date du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la compétence promotion du tourisme ;

Vu la délibération n°21-C-0374 adoptant les conditions générales de vente et d'utilisation de l'office de tourisme du Val de Deûle et Lys

Vu la décision direct n°23-DD-0436 portant sur la mise à jour de la grille tarifaire des produits en vente à l'office de tourisme ;

I. Exposé des motifs

L'office de tourisme du Val de Deûle et Lys est fermé pour travaux. Il est proposé de nouvelles modalités de fonctionnement de l'office permettant la réservation en ligne

pour la commercialisation de l’offre de visite guidée, jusqu'à la création de l'Office de tourisme métropolitain.

Il convient de mettre à jour les conditions générales de vente et d’utilisation qui régissent les rapports entre la MEL et le visiteur acheteur pour cette nouvelle solution de paiement.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'adopter les présentes conditions générales de vente et d’utilisation jointes en annexe

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
M. Michel DELEPAUL n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

La prestation, objet des présentes conditions générales de vente et d'utilisation (CGVU), est réalisée pour l'acheteur, en sa qualité de visiteur, sur :

- le site de la billetterie en ligne de l'office de tourisme du Val de Deûle et Lys (OT VDD), domicilié sur le site Internet disponible à l'adresse www.valdedeule-tourisme.fr

dans le cadre du dispositif de vente de visite guidée dont le gestionnaire est la Métropole Européenne de Lille (MEL), Établissement Public de Coopération Intercommunale qui est situé au 2 boulevard des cités Unies - 59040 LILLE.

PARTIE 1 – LA VENTE

ARTICLE 1.1 : CHAMP D'APPLICATION

Les présentes CGVU s'appliquent de plein droit à toute vente d'une prestation de visite guidée proposée par l'OT VDD et liée à sa régie. Elles déterminent les droits et obligations des parties dans ce cadre. Tout achat implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes CGVU.

La vente d'une prestation suppose l'adhésion sans restriction ni réserve de l'acheteur aux présentes CGVU, lesquelles sont visibles et consultables sur le site valdedeule-tourisme.fr.

La MEL se réserve à tout moment la possibilité d'adapter ou de modifier ces conditions. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les CGVU en vigueur au jour de la validation de la vente.

ARTICLE 1.2 : DESCRIPTION DE L'OFFRE

1.2.1 Présentation

Les prestations proposées sont destinées aux visiteurs acheteurs non commerçants. L'offre correspond à une prestation de visite guidée.

L'acheteur est toute personne physique, majeure et capable juridiquement de contracter.

L'acheteur peut être ou non le bénéficiaire de la prestation. S'il n'en est pas le bénéficiaire, il lui appartient de s'assurer de la capacité de chacun des bénéficiaires à participer à la prestation avant toute commande et paiement. Il lui appartient de garantir la véracité des informations fournies par ses soins et s'engage personnellement pour les bénéficiaires.

Le bénéficiaire, quant à lui, désigne la ou les personne(s) indiquée(s) comme étant l'utilisateur final de la prestation au moment de la commande.

1.2.2 Prestations

Les prestations achetées en ligne donnent droit à une prestation de guidage sur les 10 communes du territoire : Comines, Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem, Wambrechies. La prestation est valable à titre individuel et non groupé.

Il appartient au visiteur acheteur de vérifier le contenu précis des prestations ou produits proposés à la vente. Les notions de durée sont données à titre indicatif. En aucun cas, il ne saurait se prévaloir d'une variation de cette durée liée à la nature des activités et/ou les circonstances dans lesquelles elles ont été pratiquées. Les descriptions données s'efforcent d'être les plus fidèles possibles cependant les prestations ou produits peuvent être sujets de modifications qui seront notifiées au visiteur dès que possible. Les photos ne sont jamais contractuelles. Les prestations ou produits n'incluent pas l'acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous.

1.2.3 Durée de validité

Chaque visite guidée n'est valable que pour la date et l'horaire indiqué sur la confirmation que le visiteur acheteur aura reçu par mail. Chaque confirmation donne droit à une prestation unique pour une personne. Toute interruption de visite guidée de la part du visiteur est définitive et n'ouvre pas droit à une autre visite même à une date ultérieure.

1.2.4 Tarifs applicables

Les tarifs sont indiqués en euros (€) et toutes taxes comprises (TTC) et correspondent aux tarifs applicables au jour de la commande. L'office de tourisme se réserve toutefois le droit de faire évoluer sa grille tarifaire à tout moment.

Les tarifs sont ceux délibérés. Le visiteur acheteur reconnaît avoir pris connaissance des réductions auxquelles il peut prétendre pour sa visite. Le justificatif accordant la réduction sera demandé lors du contrôle de la confirmation et devra être en cours de validité à la date de la visite. Les tarifs sont assujettis au taux de TVA en vigueur applicable en France. Ils sont, ainsi que les présentes CGVU associées consultables en ligne à l'adresse suivante : www.valdedeule-tourisme.fr.

Concernant les visites guidées dont le point de rendez-vous est fixé en dehors de l'enceinte de l'OT, les frais de transport vers le lieu de rendez-vous sont à la charge du client, sauf prestations incluant un mode de transport.

ARTICLE 1.3 : PROCEDURE DE VENTE

1.3.1 Commande

Le visiteur passe sa commande d'un ou plusieurs billets présenté(s) à la vente sur le site internet www.valdedeule-tourisme.fr.

La procédure de passation de commande en ligne comporte les étapes suivantes :

1/ Le visiteur sélectionne la prestation de son choix : s'il choisit une visite guidée, il sélectionne le jour, l'heure et le nombre d'entrées souhaitées par tarifs en fonction des places disponibles. Le visiteur est informé, en temps réel, lors de la passation de sa commande, de la disponibilité des billets souhaités.

2/ Le visiteur crée son compte personnel en renseignant les informations nécessaires et obligatoires au traitement de la future commande : nom, prénom, date de naissance et adresse e-mail.

3/ Le récapitulatif reprenant l'ensemble de la commande s'affiche. Après avoir vérifié sa commande et confirmé avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente, le visiteur effectue alors le paiement en ligne de sa commande en communiquant de façon sécurisée ses coordonnées bancaires

(numéros, date de validité de la carte et cryptogramme). En cas de refus par le centre de paiement concerné, la commande est automatiquement annulée. Tout achat est ferme et définitif sauf conditions énumérées à l'article 2-4 des présentes conditions générales de vente.

4/ Les billets commandés sur ce site pourront être imprimés soit immédiatement après acceptation de votre paiement, soit ultérieurement à partir d'un lien envoyé par courriel à l'adresse e-mail de votre choix. Il est de la responsabilité du visiteur acheteur de s'assurer que les coordonnées communiquées lors de la réservation sont correctes. Ils pourront également être présentés sur tablette ou smartphone.

1.3.2 Modalités de règlement

Le paiement des prestations commandées par le visiteur s'effectue exclusivement en Euro, et par carte bancaire.

1.3.3 Paiement

Aucun paiement auprès du guide conférencier le jour de la visite ne peut être accepté.

Le compte bancaire du visiteur est débité du montant de la commande dès l'acceptation de la transaction par le centre de paiement.

Le débit de la carte bancaire est indépendant de la délivrance des billets.

1.3.4 Facture

Aussitôt la transaction effectuée, (le visiteur en est informé au moment du paiement), le visiteur a la possibilité d'imprimer un justificatif de paiement et reçoit un e-mail de confirmation d'achat.

L'OT remettra dans les meilleurs délais à l'usager par mail une facture justifiant l'achat et ses billets.

1.3.5 Sécurisation des paiements

Pour tout paiement effectué pour la commande de billet(s) sur www.valdedeule-tourisme.fr, l'OT utilise AwoO un outil de gestion commerciale qui recourt au service de PayZen un système de paiement en ligne sécurisé permettant de crypter le numéro de carte bancaire du visiteur. La MEL garantit que les moyens et prestations de cryptologie utilisés pour sécuriser les transactions ont fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application de la législation en vigueur.

1.3.6 Confirmation de commande

Dès confirmation du paiement de la commande par le centre de paiement, le visiteur reçoit un e-mail de confirmation de sa commande en provenance du site de billetterie en ligne de l'OT. L'e-mail de confirmation accuse réception de la commande et contient les informations suivantes:

- les caractéristiques essentielles du ou des billet(s) vendu(s)

- le numéro de transaction unique

- le montant total de la commande

- les modalités de contact du Service Clients

- le lien internet pour réimprimer le(s) billet(s)

- les identifiants de l'acheteur

1.3.7 Délivrance des billets

L'impression de la page de confirmation ou du courriel de confirmation d'achat envoyé par l'OT au visiteur ne constitue pas un billet. Ce document ne peut en aucun cas servir de billet et permettre l'accès aux visites guidées.

Les billets sont envoyés avec le mail de confirmation de la commande. Les billets sont au format « HTML ». Ils peuvent être présentés sur un support numérique (smartphone ou tablette) ou être imprimés à partir de n'importe quel navigateur. Les billets téléchargeables présentés sur support numérique sont acceptés.

Le visiteur peut imprimer ses billets jusqu'à sa date de visite en cliquant sur le lien figurant dans le courriel de confirmation d'achat ou dans le compte personnel du visiteur, accessible depuis le site https://client.awoo.fr. Pour être valable, le billet devra être imprimé en un exemplaire sur du papier blanc A4, vierge recto et verso sans modification de la taille d'impression. Chaque billet est muni d'un QR codes permettant l'accès aux visites.

Une bonne qualité d'impression est nécessaire. Pour vérifier la bonne qualité d'impression, le visiteur doit s'assurer que les informations inscrites sur le billet ainsi que le QR codes soient bien lisibles. Le visiteur devra, avant toute commande, s'assurer qu'il dispose de la configuration logicielle et matérielle requise pour imprimer. Aucun dispositif ne permet au visiteur d'imprimer sur place, le jour de la visite, un billet. Le visiteur doit ainsi se présenter au contrôle d'accès soit avec un billet imprimé au préalable soit avec un support numérique (tablette, smartphone). Un duplicata est toutefois possible sous conditions énumérées à l'article 2.3.2 des présentes CGVU.

PARTIE 2 – L'UTILISATION
ARTICLE 2.1 : ACCES AU SERVICE PROPOSE

2.1.1 Accès

Le service final, soit la participation à la visite guidée, est réalisé par un guide conférencier.

La prestation réservée sera systématiquement contrôlée avant le début de la visite soit :

- à l'aide du fichier de réservation remis par l'OT au guide conférencier avant la visite ;
- soit sur présentation au guide du billet imprimé ou sur smartphone ou tablette.

Uniquement les visiteurs ayant reçu une confirmation seront acceptés lors de la visite guidée. Les visiteurs ne pouvant fournir de confirmation ne pourront être acceptés. Toute confirmation comportant un tarif réduit doit être présentée avec un justificatif en cours de validité. La MEL se réserve le droit de demander une pièce d'identité.

La durée de chaque prestation est celle stipulée sur la confirmation. Compte-tenu de sa nature déterminée, elle ne pourra en aucun cas être prolongée après la date d'échéance, passée cette date, le bénéfice du service sera perdu.

Le client doit se présenter le jour précisé et à l'heure mentionnée sur la confirmation.

2.1.2 Départ

Pour la bonne réalisation de la prestation, il est recommandé aux participants de se présenter 10 minutes avant l'heure de début de visite afin de régler les derniers détails administratifs (vérification des confirmations).

2.1.3 Retard

En cas de retard du participant, les prestations seront écourtées voire annulées, sans pour autant que cela puisse justifier quelque réduction de prix ou de remboursement.

Le client s'engage à avertir l'OT par téléphone au +33 (0)3 59 50 74 49 aux horaires d'ouverture (horaires consultables sur le site www.valdedeule-tourisme.fr) ou par mail à valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr.

ARTICLE 2.2 : BENEFICIAIRE DU SERVICE

L'acheteur, en sa qualité de visiteur, déclare qu'il ne se procure pas ou n'utilise pas les avantages du service rendu pour des besoins autres que ceux définis dans la commande.

L'acheteur devra s'assurer, se porter fort et être garant que tout utilisateur final aura pris pleinement connaissance des présentes CGVU, d'éventuels règlements intérieurs et qu'il accepte de s'y soumettre.

Toute revente non prévue dans la commande en vue d'en tirer un quelconque bénéfice et ce par quelque moyen que ce soit est interdite.

Tout acheteur ou utilisateur final, sous peine d'éventuelles poursuites judiciaires, s'interdit d'utiliser ou de tenter d'utiliser le service à des fins notamment promotionnelles, publicitaires, commerciales quelles qu'elles soient notamment dans le cadre de jeux concours, loterie, vente aux enchères sans l'accord préalable de la MEL.

Si le service était utilisé en contravention aux dispositions ci-dessus sans autorisation écrite préalable de la MEL, celui-ci perdrait sa validité et pourrait être annulé par la MEL à sa seule discrétion ou à la demande d'un de ses partenaires sans qu'un quelconque remboursement ou qu'aucune indemnité ne soit due à l'acheteur ou à l'utilisateur final.

ARTICLE 2.3 : UTILISATION FRAUDULEUSE - PERTE - VOL

2.3.1 Utilisation frauduleuse

La MEL refusera l'accès à une visite guidée à tout porteur de confirmation d'une visite passée.

2.3.2 Perte et vol de billets

La MEL décline toute responsabilité en cas de perte ou vol des billets des prestations commandées ou du reçu, y compris dans l'enceinte de l'OT. En revanche, la personne pourra être retrouvée dans le fichier de réservation sur présentation d'une pièce d'identité à partir des informations fournies lors de la commande (nom, prénom, mail, etc…) et proposé sous forme de duplicata, sous réserve que le billet n'ait pas été utilisé.

ARTICLE 2.4: CONDITIONS D'ANNULATION ET D'ECHANGE DES BILLETS

2.4.1 Délais de rétractation

En application de l'article L.221-28 du code de la consommation, le visiteur ne bénéficie pas du droit de rétractation d'un délai de 14 jours prévu par l'article L.221-18 du même code.

2.4.2 Échange et annulation

Toute visite guidée payée ne pourra être remboursée.

En cas d'annulation de la prestation figurant sur la confirmation du fait de l'OT, il contactera l'usager au plus vite par les moyens communiqués lors de la réservation pour l'en informer et lui proposer :

- soit, si possible, le report de la prestation concernée à un jour et/ou à une heure différent(e) en précisant les modalités de la nouvelle prestation ;

- soit un remboursement.

En cas d'annulation de la commande du fait de l'acheteur, l'OT pourra proposer, à l'usager si possible, le report de la prestation concernée à un jour et/ou à une heure différent(e) en précisant les modalités de la nouvelle prestation.

Pour justifier d'un remboursement le visiteur acheteur devra impérativement soumettre le reçu de paiement fourni par l'OT au moment de la commande, sans quoi le remboursement ne pourra être effectué.

En ce qui concerne la visite guidée d'églises, l'intérieur ne pourra nullement être visité le dimanche matin en raison des offices. De même, si du fait d'une cérémonie religieuse non planifiée, une église ne peut être visitée de l'intérieur, l'OT ne pourra être tenu pour responsable de la non-réalisation de la prestation, cette circonstance étant considérée comme un cas fortuit.

2.2.3 Retard

En cas de retard du guide conférencier au-delà de 15 minutes, l'OT contactera l'usager au plus vite par les moyens communiqués lors de la réservation pour l'en informer et lui proposer :

- soit, si possible, le report de la prestation concernée à un jour et/ou à une heure différent(e) en précisant les modalités de la nouvelle prestation ;

- soit un remboursement.

PARTIE 3 – LES RECOURS

ARTICLE 3.1 : RESPONSABILITES

3.1.1 Pour les prestations

Conformément à l'article L. 221-15 du Code de la consommation, la MEL ne saurait en aucun cas voire sa responsabilité engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution des prestations commandées qui seraient imputables au fait du visiteur, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, ou à un cas de force majeure tel que défini à l'article 3.5 des présentes conditions générales de vente et d'utilisation.

3.1.2 Pour la délivrance de la confirmation

La MEL ne pourra être tenue responsable des anomalies pouvant survenir en cours de réception, de téléchargement ou d'impression de la confirmation, et qui seraient notamment imputables au fait du client, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la prestation, ou à un cas de force majeure tel que défini à l'article 3.5 des présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 3.2 : ASSURANCES

3.2.1 Assurance annulation

L'office de tourisme ne dispose pas d'une assurance annulation et n'en propose pas. En cas de besoin, l'acheteur fait son affaire de la souscription d'une telle assurance.

3.2.2 Assurance de responsabilité

La Métropole Européenne de Lille est assurée dans le cadre d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels.

ARTICLE 3.3 : RECLAMATIONS

ARTICLE 3.4 : REGLEMENT DES LITIGES

Les présentes CGVU constituent l'intégralité de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur. Si, pour une raison quelconque, l'une des clauses précédentes devait être déclarée inapplicable en vertu du droit français, elle serait réputée non écrite sans pour autant entraîner la nullité des autres clauses. Les présentes CGVU sont régies par la loi française. En cas de litige, une solution amiable pourra être recherchée auprès du médiateur de la MEL avant tout recours judiciaire (par mail: mediateur@lillemetropole.fr ou par courrier : médiateur de la Métropole Européenne de Lille, 2, boulevard des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille Cedex).

ARTICLE 3.5 : FORCE MAJEURE

La MEL ne saurait être tenue responsable de toute inexécution des prestations décrites dans les présentes CGVU qui auraient pour origine un cas de force majeure considéré comme tel par la jurisprudence des cours et tribunaux français (liste non limitative : catastrophe naturelle ou climatique, grève, mesures de fermetures ou de confinement décidées par les autorités nationales…)

On entend par force majeure, conformément à l'article 1218 du Code civil, tout évènement extérieur aux parties présentant un caractère imprévisible, extérieur et insurmontable qui empêche l'exécution d'une prestation ou une des obligations prévues par le contrat.

ARTICLE 3.6 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

L'OT VDD de la MEL met en place un traitement des données à caractère personnel (DCP) ayant pour finalité :

- La gestion des prestations de visite guidée, sur la base de l'articles 6.1.b du RGPD (gestion des visites, commande, facturation et paiement) du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD).

Les données concernées par ce traitement sont les suivantes :

- Nom
- Prénom
- Courriel
- Date de naissance (vérification pour réduction tarifaire)
- Informations nécessaires au paiement
- Traces informatiques

- Dépôt de commentaire optionnel, sur la base de l'article 6.1.a (avis sur la prestation) du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD). Ces commentaires peuvent être fournis de façon anonyme.

Les données concernées par ce traitement sont les suivantes :

- Nom (optionnel)
- Prénom (optionnel)
- Avis
- Traces informatiques

Les destinataires habilités à recevoir la communication des données à caractère personnel sont les services de la MEL et du trésor public habilités à traiter les paiements des prestations de visite guidée, ainsi que les prestataires :

- Partner Talent (pour la solution AwoO)

- Lyra (pour la solution PayZen)

Et ce dans la limite stricte des nécessités du traitement.

La durée de conservation des données à caractère personnel du visiteur est de 12 mois.

La MEL a désigné un Délégué à la Protection des Données à Caractère Personnel (Protectdonneesperso@lillemetropole.fr).

Conformément au RGPD et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données ainsi recueillies peuvent donner lieu à un droit d'accès par le visiteur, de rectification et d'effacement des données le concernant, de définir des directives relatives au sort de celles-ci après son décès et de limitation du traitement et au retrait de son consentement, auprès de la MEL :

- Par envoi d'un simple courrier à l'adresse suivante : 2, boulevard des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille Cedex
- Par envoi d'un mail de demande à : valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr.

Le visiteur est en droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle en suivant ce lien :

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115089-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0456

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - OFFICE DE TOURISME DE LA MEL - SOUTIEN 2025

La loi de la Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé en 2015 la Métropole Européenne de Lille et lui a attribué la compétence de promotion du tourisme.

Par délibérations 24-C-0217 du CM du 28 juin 2024 et 24-C-0321 du 18 octobre 2024, la MEL a décidé de se doter d'un Office de tourisme de plein exercice, de statut Groupement d'Intérêt Public.

I. Exposé des motifs

a. Description des objectifs

Avec la promotion du tourisme, la MEL est chargée d'une politique qui est reconnue comme un levier de son rayonnement national et international.

Cette compétence était jusqu'à présent exercée par neuf offices de tourisme. Elle sera en début d'année 2025 reprise par le GIP « Office de tourisme de la MEL ». Il s'agit ici de délibérer de la contribution de la MEL à son financement.

b. Modalités du partenariat

Cette délibération sollicite l'accord du Conseil métropolitain pour apporter au GIP une contribution financière et éventuellement des moyens matériels et en ingénierie, dès sa création par arrêté préfectoral prévue au début de l'année 2025 afin :

- D'engager des actes administratifs, juridiques, de réunir ses instances, de procéder aux premiers recrutements à des postes stratégiques tels que celui de la Direction générale ;
- De lui apporter de la visibilité sur ses moyens d'actions pour 2025 pour que l'OTM puisse payer ses salariés, engager les actions touristiques habituelles et sécuriser ses prestataires et contrats ;
- D'assurer la continuité de fonctionnement de service des Offices de tourisme dès le 1er avril 2025 lorsque ceux-ci n'assumeront plus la compétence promotion touristique.

Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20241220-lmc100000115089-DE - Envoi préfecture le 23/12/2024

Le budget élaboré sur la base des éléments détaillés de chaque office de tourisme amène à un budget prévisionnel pour l'année 2025 qui se fonde sur :

- La reprise des moyens de la MEL affectés jusqu'à présent au fonctionnement des Offices de tourisme ;
- Le besoin de porter à un niveau homogène les services, les outils, les lieux d'accueil afin d'apporter tant aux personnels des offices qu'à ses usagers - visiteur, agent de voyages, tour opérateur, ou socio professionnel- des outils et une offre de services uniformes ;
- la nécessité de doter l'OTM de moyens d'actions complémentaires pour assurer un service qui se déploiera sur l'ensemble des 95 communes, en lien avec les socio-professionnels du territoire et qui permettra l'exploitation de 5 lieux d'accueil des visiteurs ;
- Le besoin de développer une stratégie et des outils de marketing et de promotion visant à favoriser le tourisme d'agrément et ciblant les touristes du Nord-Ouest Européen, avec un axe numérique ambitieux. Ce travail doit permettre de valoriser à une échelle métropolitaine les possibilités de séjour et de découverte que permettent nos territoires tant pour un métropolitain que pour un touriste ;
- Le développement de labels de qualité, et la montée en puissance de l'office sur la récente labélisation Destination Innovante et Durable de notre métropole.

L'ensemble de ces actions conduisent à situer l'effort de la MEL à 4,5 M € de contribution en année pleine sur un budget global de l'OTM estimé à 6,4 M €. Le solde correspond essentiellement aux recettes propres de l'OTM (vente de prestations, de produits touristiques).

L'aide de la MEL sera, cette année, retranchée des moyens versés aux OT pour le premier trimestre (718 000 €, demandés en Conseil métropolitain du 20 décembre 2024) et se montera ainsi en 2025 à 3,8 M € pour le fonctionnement du GIP.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Rayonnement de la Métropole, Culture, Sport, Tourisme, Jeunesse consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'autoriser le versement de 3 800 000 € TTC au GIP Office de Tourisme de la MEL à compter de sa création administrative en 2025 ;

2) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les documents mettant en œuvre cette décision ;

3) D’imputer les dépenses d’un montant de 3 800 000 € TTC aux crédits inscrits au budget général en section fonctionnement ;

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115053-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0350

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

TRAVAUX D'EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS - ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE (2 LOTS) - APPEL D'OFFRES OUVERT - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 permettant à la MEL de disposer, depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles compétences en particulier la compétence d'établissement, d'exploitation, d'acquisition et de mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunication, y compris dans le cadre d'opérations d'effacement de réseaux aériens ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2224-35 et L2224-36 concernant les travaux d'effacement coordonné des réseaux aériens ;

Vu les articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique relatifs aux accords-cadres ;

Vu la délibération n° 22-B-0476 du 25 novembre 2022 autorisant le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la réalisation de travaux d'effacement de réseaux aériens (2 lots) ;

Vu la notification des accords-cadres à bons de commande correspondants en date du 8 juin 2023 pour un montant minimum de 500 000 € HT et un montant maximum de 2 650 000 € HT sur 4 ans pour chaque lot ;

I. Exposé des motifs

Le montant maximum des marchés affectés aux travaux d'effacement des réseaux sur les territoires étant, pour chacun des deux lots, quasiment atteint suite à une suractivité desdits travaux, il convient de prévoir leur renouvellement.

Un appel d'offres ouvert, prévoyant la décomposition des prestations en 2 lots géographiques, a ainsi été lancé le 9 octobre 2024 avec une date limite de remise des offres fixée au 13 novembre 2024.

3 offres ont été reçues et analysées pour le lot n° 1 et 3 pour le lot n° 2.

Les deux lots ont été attribués comme suit par la Commission d'Appel d'Offres lors de sa réunion du 4 décembre 2024 :

- lot n° 1 - Travaux d'effacement des réseaux aériens sur le territoire des Unités Territoriales de Lille - Seclin (UTLS) et de Marcq-en-Barœul - La Bassée (UTML) au groupement CITEOS LILLE-SANTERNE NORD PICARDIE / T.N.R.V pour une durée de 4 ans, pour un montant minimum quadriennal de 500 000 € HT et un montant maximum quadriennal de 12 000 000 € HT ;

- lot n° 2 - Travaux d'effacement des réseaux aériens sur le territoire des Unités Territoriales de Roubaix - Villeneuve d'Ascq (UTRV) et de Tourcoing - Armentières (UTTA) au groupement SATELEC / SPIE CITYNETWORKS / BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES pour une durée de 4 ans, pour un montant minimum quadriennal de 500 000 € HT et un montant maximum quadriennal de 12 000 000 € HT.

Chaque lot donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire et sera exécuté par l'émission de bons de commande, dans la limite de 400 000 € HT (inclus) pour une opération considérée, dont le montant quadriennal est estimé à 10 000 000 € HT pour chaque lot.

Chaque lot prévoit la mise en œuvre d'une clause d'insertion sociale.

La dépense est considérée comme neutre au titre de "l'adaptation au changement climatique".

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Espaces publics, Voirie, Vidéo-surveillance consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les marchés pour la réalisation des travaux d'effacement des réseaux aériens avec le groupement CITEOS LILLE-SANTERNE NORD PICARDIE / T.N.R.V pour le lot n° 1 et avec le groupement SATELEC / SPIE CITYNETWORKS / BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES pour le lot n° 2 ;

2) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget général en section d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115054-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0351

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

MODIFICATION DU REGLEMENT DE VOIRIE - MODALITES DE REALISATION DES ACCES RIVERAINS

Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 transférant la compétence voirie et signalisation aux communautés urbaines ;

Vu l'article R141-14 du Code de la voirie routière fixant les modalités d'établissement du règlement de voirie ;

Vu la délibération n° 07 C 0371 du 29 juin 2007 approuvant le règlement général de voirie communautaire révisé ;

Vu l'arrêté n° 07 V 146 du 30 juillet 2007 décidant l'entrée en application du règlement de voirie le 1er octobre 2007 ;

Vu l'avis favorable de la commission consultative du 8 octobre 2024 prévue à l'article R. 141-14 du Code de la voirie routière et réunissant des représentants des permissionnaires, concessionnaires, affectataires et autres occupants de droit des voies métropolitaines ;

I. Exposé des motifs

L'article 2.4.7 du règlement de voirie dispose que l'accès est un droit de riveraineté soumis à autorisation, s'il affecte le domaine public routier, sous forme de permission de voirie délivrée par le service gestionnaire de la voirie. À l'heure actuelle, les riverains concernés sont donc autorisés par ce biais à réaliser les travaux modifiant l'espace public, à leurs frais exclusifs.

Cette situation n'est pas pleinement satisfaisante :

- d'un côté, les riverains n'ont en général pas l'expertise suffisante pour commander puis réceptionner des travaux sur le domaine public ; en outre, ils peuvent rencontrer des difficultés à trouver des entreprises intéressées par ces chantiers très ponctuels, à des prix "raisonnables" ; enfin, ils sont amenés à modifier des aménagements utilisés par d'autres usagers, constitutifs d'ouvrages publics ;

- les services métropolitains constatent des malfaçons qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la sécurité des autres usagers du domaine public ou son bon fonctionnement.

Dès lors et à l'image d'autres agglomérations (Toulouse Métropole, la Communauté Urbaine de Dunkerque, etc.), il est envisagé que la métropole européenne de Lille (MEL) prenne désormais matériellement en charge ces travaux. Des exceptions resteront possibles, par exemple lorsque les travaux consistent à créer ou à modifier des aménagements utilisés exclusivement ou quasi exclusivement par le demandeur ou lorsque le demandeur est amené à réaliser des travaux importants sur sa parcelle rendant opportun qu'il prenne en charge matériellement les travaux sur l'espace public.

S'agissant de la prise en charge financière des travaux réalisés par la MEL et considérant que ces travaux sont jusqu'à présent entièrement à la charge des demandeurs, la formule de calcul présentée en annexe a été élaborée afin de maintenir une participation majoritaire des riverains (sans prendre en compte la diversité des matériaux rencontrés). Cette formule a également l'avantage de s'adapter à un grand nombre de configurations. Pour des cas exceptionnels entrainant des dépenses non couvertes par la formule, il sera possible d'y déroger sur la base d'une estimation précise du coût des travaux.

La nouvelle organisation ayant vocation à être mise en place dès le 1er janvier 2025, il est prévu une évaluation de l'ensemble du dispositif au plus tard en fin d'année 2026. L'évaluation portera notamment sur les délais de prise en charge des demandes, sur la soutenabilité de la charge de travail supplémentaire demandée aux services, sur la couverture financière du nouveau service et sur la satisfaction des demandeurs.

Enfin, à l'occasion de la réédition du règlement de voirie, le nouveau nom de la MEL est pris en compte et le règlement général de voirie communautaire est renommé règlement de voirie métropolitain.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Espaces publics, Voirie, Vidéo-surveillance consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'adopter le règlement de voirie métropolitain modifié, annexé à la présente délibération, avec une date effective d'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 ;

2) d'approuver les conditions tarifaires relatives à la réalisation par la MEL des accès riverains ci-annexées ;

3) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout acte nécessaire à la réalisation des accès riverains ;

4) d'imputer les dépenses et recettes correspondantes aux crédits inscrits au budget général en section d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Règlement de voirie Métropolitain

⟶ **Entrée en vigueur le 1er janvier 2025**

ANNEXE 1

MEL les éditions ■ Collection **Rapport**

SOMMAIRE

P. 6 **PRÉSENTATION DU DOCUMENT**

P. 9 **DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES**

P. 10 **Dispositions**

P. 10 1.1 - Champ d'application

P. 10 1.2 - Obligations

P. 11 1.3 - Respect des textes législatifs et réglementaires

P. 11 1.4 - Prescriptions administratives générales

P. 11 1.5 - Prescriptions techniques générales

P. 12 1.6 - Garanties

P. 12 1.7 - Intervention d'office et réfection définitive différée

P. 13 1.8 - Droits des tiers et responsabilités

P. 13 1.9 - Exécution du règlement

P. 14 **Dispositions administratives**

P. 14 2.1 - Principes d'intervention sur la voirie

P. 14 2.2 - Permission de voirie

P. 15 2.3 - L'accord technique préalable

P. 17 2.4 - Les régimes spéciaux d'intervention

P. 24 2.5 - L'arrêté temporaire de circulation et de stationnement

P. 25 2.6 - Avis préalable de démarrage des travaux

P. 25 2.7 - Avis d'interruption et de fin de travaux

P. 25 2.8 - Réception des travaux

P. 25 2.9 - Récolement

P. 27 **DISPOSITIONS TECHNIQUES**
P. 28 **Dispositions applicables aux interventions sur réseaux**
P. 28 3.1 - Nature des ouvrages
P. 28 3.2 - Règles d'implantation
P. 28 3.3 - Profondeur des réseaux et branchements
P. 29 3.4 - Conduites de réseau et branchements
P. 29 3.5 - Infrastructures comprenant des réseaux
P. 29 3.6 - Facilité d'exploitation, entretien et maintenance des ouvrages
P. 29 3.7 - Réseaux hors d'usage
P. 30 3.8 - Déplacement, mise à niveau, enfouissement des installations aériennes et souterraines
P. 31 **Exécution des travaux de voirie**
P. 31 4.1 - Information du public – Panneaux de chantiers
P. 31 4.2 - Signalisation – Sécurité
P. 31 4.3 - Clôture des chantiers
P. 32 4.4 - Matériels utilisés
P. 32 4.5 - Protection des voies
P. 32 4.6 - Écoulement des eaux et accès des riverains
P. 32 4.7 - Signalisation tricolore
P. 32 4.8 - Protection du mobilier
P. 32 4.9 - Protection des arbres et des plantations
P. 32 4.10 - Ouvrages des autres gestionnaires
P. 32 4.11 - Travaux préparatoires
P. 33 4.12 - Ouvertures de fouilles, dimensions
P. 33 4.13 - Déblais
P. 33 4.14 - Fouilles horizontales
P. 33 4.15 - Protection des fouilles
P. 34 4.16 - Découverte d'objets
P. 34 4.17 - Dispositif avertisseur
P. 34 4.18 - Remblais et corps de voirie

P. 35 **Réfections des revêtements de voirie**
P. 35 5.1 - Prescriptions générales
P. 35 5.2 - Règles des réfections de revêtements
P. 36 5.3 - Cas particulier d'une réfection provisoire suivie d'une réfection définitive
P. 36 5.4 - Signalisations horizontale et verticale
P. 37 **Contrôle des travaux exécutés**
P. 37 6.1- Principe des contrôles
P. 37 6.2 - Opération de contrôle de qualité
P. 37 6.3 - Contrôle des réfections
P. 38 **Récolement des ouvrages réalisés**
P. 38 7.1 - Obligations de l'intervenant
P. 38 7.2 - Consistance des travaux
P. 38 7.3 - Travaux préalables aux levés
P. 38 7.4 - Exécution des levés
P. 39 7.5 - Fourniture des documents
P. 41 **ANNEXES – DOCUMENTAIRES**
P. 42 **Annexes**
P. 42 Annexe A : Liste limitative des interventions pouvant faire l'objet de travaux sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de cinq ans
P. 43 Annexe B : Modèle de demande d'accord technique préalable
P. 44 Annexe C : Accord technique préalable fixant les conditions d'exécution des travaux
P. 45 Annexe D : Catalogue de prescriptions types pour le remblaiement des fouilles et tranchées sur voirie métropolitaine
P. 52 Annexe E : Dimensions des saillies
P. 54 **Textes de référence**
P. 55 **Lexique thématique**
P. 58 **Index alphabétique**

PRÉSENTATION DU DOCUMENT

Le présent règlement a été approuvé par délibération du conseil de la Métropole en date du 20/12/2024 après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R141-14 du Code de la voirie routière.

L'objet de la modification du précédent règlement a porté sur deux points :

- nouveau mode opératoire de réalisation des accès riverains (article 2.4.7) ;
- mise à jour de l'entité Lille Métropole par la Métropole Européenne de Lille et adoption d'un nouveau titre : « Règlement de voirie Métropolitain ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS

1.1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement de voirie définit, en application du Code de la voirie routière et des politiques métropolitains en vigueur, les règles et modalités administratives et techniques d'intervention auxquelles sont soumis l'occupation et les travaux ou ouvrages exécutés sur le domaine public routier de la Métropole Européenne de Lille, c'est-à-dire sur ses voies, ouvrages et espaces publics, leurs dépendances et leurs accessoires.

Le présent règlement est également applicable aux parties de domaine public non métropolitaines sur lesquelles la Métropole Européenne de Lille, affectataire, bénéficie d'une affectation de voirie.

Ces travaux ou ouvrages seront dénommés « travaux ». Ces travaux concernent notamment la pose en tranchées ou en aérien de fourreaux, canalisations, câbles ; la mise en place de mobiliers tels que cabines téléphoniques, coffrets, panneaux d'affichage ; généralement toute occupation au sol, en sous-sol ou en aérien du domaine public routier de la Métropole Européenne de Lille.

Les travaux sont regroupés en trois catégories :

- les travaux programmables, qui comprennent tous les travaux prévisibles au moment de l'établissement du calendrier des travaux tel que prévu à l'article L. 115-1 du Code de la voirie routière ;
- les travaux non prévisibles, qui comprennent les travaux inconnus au moment de l'établissement du calendrier précité, notamment les travaux de raccordement et de branchement d'immeubles ;
- les travaux urgents, qui comprennent les travaux rendus nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des biens et des personnes.

Les personnes morales ou physiques pour le compte desquelles seront réalisés ces travaux seront dénommées « intervenants ». Sous cette appellation seront notamment regroupés les différents affectataires, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit. Ils sont les seuls habilités à solliciter les autorisations administratives décrites dans le présent règlement.

Les entreprises ou services chargés de leur réalisation seront dénommés « exécutants ».

1.2 - OBLIGATIONS

Tout intervenant ne disposant pas d'un droit permanent à occuper la voirie doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le maire de la commune concernée en l'absence d'emprise, par le président de la Métropole Européenne de Lille dans le cas contraire.

Tout intervenant exécutant un ouvrage ou un travail sur le domaine public routier doit être titulaire d'un accord technique préalable, délivré par la Métropole Européenne de Lille.

Sauf circonstances particulières, il n'est pas autorisé à établir, à remplacer ou à réparer les marches, entrées de cave et tous ouvrages dont la saillie sur le domaine public excède les dimensions rappelées à l'annexe E, exception faite pour ceux des ouvrages qui sont la conséquence de changements apportés au niveau de la voie.

De même, sauf circonstances exceptionnelles, les rampes et ouvrages d'accès pour handicapés sont installés en domaine privé.

Toute occupation ou exécution d'ouvrage réalisée sans autorisation constitue une contravention de voirie pouvant entraîner la poursuite de leurs auteurs.

1.3 - RESPECT DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

L'intervenant est tenu de respecter l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en rapport avec son intervention et notamment (sans que cette liste soit exhaustive) :

- les codes de la route et de la voirie routière et notamment, pour ce second code, les dispositions du titre I, chapitre 9, de la partie réglementaire concernant les normes et spécifications des équipements routiers ;
- les clauses de l'arrêté municipal de coordination de travaux ou, à défaut, celles de la délibération du conseil municipal qui le remplace ;
- le présent règlement de voirie ainsi que le règlement d'assainissement en vigueur ;
- les dispositions réglementaires résultant des politiques métropolitaines en vigueur, adoptées en matière d'urbanisme (PLU), de déplacements urbains (PDU), de qualité des espaces publics et d'Agenda 21, ainsi que les prescriptions réglementaires y annexées ou associées ;
- les normes et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique.

L'intervenant est également tenu de respecter les dispositions relatives à l'exécution des travaux au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains tels que canalisations et câbles dépendant de divers gestionnaires de réseaux. Ces dispositions sont notamment la demande de renseignement (DR) et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) conformément aux textes en vigueur.

1.4 - PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

L'intervenant est responsable de son intervention conformément au présent règlement.

Il doit transmettre copie de l'accord technique à son exécutant, ainsi que copie du présent règlement de voirie.

Avant le démarrage des travaux, l'intervenant peut, à son initiative, organiser une réunion de chantier afin de mettre au point les modalités d'intervention et d'établir un état des lieux préalable contradictoirement avec les services métropolitains. En l'absence de l'une des parties aux jour et heure convenus, ce constat est établi par la partie présente qui le notifie à l'autre, laquelle a quinze jours, dès réception, pour le réfuter.

À défaut d'état des lieux préalable contradictoire, les parties de voirie concernées par les travaux seront considérées en bon état et les réfections exigées en conséquence, sans qu'aucune contestation ne soit admise par la suite.

1.5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et règles techniques en vigueur.

Les accords techniques seront délivrés sur la base des annexes au présent règlement de voirie qui définissent les prescriptions types, en fonction des matériaux de revêtement, des trafics et de la localisation des travaux.

Toutefois, l'accord technique pourra comprendre des prescriptions spécifiques en fonction de la nature des travaux à réaliser, des parties de voirie concernées. Ainsi font l'objet de telles prescriptions les travaux à réaliser dans les zones « bleues » des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PER/PPR) et notamment aux abords des carrières sous télésurveillance métropolitaine.

Pour les parties de voirie reconstruites depuis moins de cinq ans, aucune intervention n'est autorisée sauf dérogation particulière accordée au cas par cas et assortie de prescriptions spécifiques. Ces dernières peuvent comprendre une reprise des revêtements beaucoup plus importante en surface que la zone concernée.

Les travaux sont contrôlés par le service concerné, à son initiative. Toute observation concernant la qualité des travaux et leur organisation sera transmise par écrit à l'intervenant, à charge pour ce dernier de prendre les mesures nécessaires à la prise en compte de ces observations.

Le service concerné peut participer à la réception des travaux organisée par l'intervenant et ses

exécutants, et y formuler d'éventuelles réserves sur la qualité des travaux, à charge pour l'intervenant de prendre les mesures nécessaires à la levée de ces réserves.

À la suite de cette réception, l'intervenant demeure responsable des désordres occasionnés à la voie et à ses équipements et des inconvénients qui pourraient en résulter jusqu'au terme des délais de garantie précisés à l'article 1.6.

Toutes les fonctions des voies concernées par l'occupation et les travaux devront être maintenues.

Cela s'appliquera particulièrement à :

- l'accès des riverains (habitations, commerces, entreprises, etc.) ;
- la circulation des piétons, pour des occupations et travaux en trottoir ;
- l'écoulement des eaux pluviales ;
- la collecte des ordures ménagères ;
- la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

1.6 - GARANTIES

Le service gestionnaire est informé par écrit de la fin des travaux conformément aux modalités administratives précisées à l'article 2.7.

L'intervenant demeure responsable des désordres occasionnés à la voie et à ses équipements, et des inconvénients qui pourraient en résulter pendant un délai de deux ans à compter de la réception de l'avis de fin de travaux (à l'exception des cas où la garantie décennale est applicable ou de vices cachés).

1.7 - INTERVENTION D'OFFICE ET RÉFECTION DÉFINITIVE DIFFÉRÉE

1.7.1. Intervention d'office

L'intervention d'office est mise en œuvre lorsque la Métropole Européenne de Lille réalise les travaux en lieu et place de l'intervenant, et à ses frais, et particulièrement :

En cas de travaux mal exécutés

Dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés selon l'accord délivré, ou avec des malfaçons évidentes, le service concerné mettra en demeure l'intervenant de procéder à la reprise des travaux mal exécutés.

Cette mise en demeure sera faite au moyen d'un courrier en recommandé avec accusé de réception, qui fera mention notamment d'un délai raisonnable d'intervention.
Au cas où le courrier resterait sans effet au terme du délai, les travaux nécessaires de reprise pourront être réalisés d'office par la Métropole Européenne de Lille, sans autre rappel.

En cas d'urgence

Dans le cas où les travaux exécutés nécessitent de la part de la Métropole Européenne de Lille une intervention présentant un caractère d'urgence avérée pour le maintien de la sécurité, celle-ci pourra intervenir, dans le respect des règles inhérentes aux risques constatés, sans mise en demeure préalable, après en avoir informé l'intervenant ou, à défaut, l'exécutant si ceux-ci sont identifiables sur le chantier.

1.7.2. – Réfection définitive différée

Le service gestionnaire de la voirie pourra prescrire, dans le cadre de la procédure d'accord technique, des réfections provisoires réalisées par l'intervenant et réaliser les réfections définitives avec mise en recouvrement, dans les cas suivants :

1/ travaux réalisés sur une voirie de moins de 5 ans d'âge ou en cours de reconstruction ;

2/ travaux nécessitant des réfections en matériaux spécifiques (pavés en pierre naturelle, pavés en mosaïque, dalles spécifiques, etc.) ;

3/ intervention d'un ou plusieurs intervenants dont l'importance des travaux peut permettre ou nécessiter une réfection ou une reconstruction de tout ou partie d'une voie.

1.7.3. – Frais engagés

Le montant des travaux réclamé à l'intervenant sera établi d'après les prix constatés dans les marchés de travaux passés par la Métropole Européenne de Lille pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département. Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la Métropole Européenne de Lille, le prix réclamé à l'intervenant ne pourra excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.

Dans le cadre des réfections définitives différées, ce montant pourra, à la demande de l'intervenant, lui être communiqué au préalable.

Conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et de la délibération 102 en date du 21 décembre 1990, les frais d'intervention d'office seront majorés, pour frais généraux et de contrôle, de :

- 20 % des travaux, hors taxes, pour la tranche comprise entre 0,15 € et 2 286,74 € ;
- 15 % des travaux, hors taxes, pour la tranche comprise entre 2 286,75 € et 7 622,45 € ;
- 10 % des travaux, hors taxes, pour la tranche supérieure à 7 622,45 €.

1.7.4 – Recouvrement des sommes

Les sommes dues par l'intervenant seront recouvrées en réglant l'avis de paiement émis par le trésorier principal, auquel seront jointes les pièces justificatives.

1.8 - DROITS DES TIERS ET RESPONSABILITÉS

Les accords techniques sont délivrés sous réserve des droits des tiers.

1.9 - EXÉCUTION DU RÈGLEMENT

Le président de la Métropole Européenne de Lille et le trésorier principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement général de voirie.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1 - PRINCIPES D'INTERVENTION SUR LA VOIRIE

Afin de pouvoir intervenir sur le domaine public routier, l'intervenant doit satisfaire successivement aux dispositions suivantes :

1/ disposer d'un droit d'occuper le domaine public ou, dans le cadre du présent règlement, d'une permission de voirie, laquelle fixe les modalités d'occupation du domaine public ;

2/ disposer d'un accord technique préalable, établi par le service gestionnaire de la voirie, lequel fixe les modalités d'intervention ;

3/ disposer des réponses et/ou des récépissés, valides et complets, délivrés par les autres occupants concernés aux demandes de renseignement (DR) et aux déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) faites conformément à la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages souterrains et aériens ;

4/ disposer d'un arrêté temporaire de circulation et de stationnement, délivré par le maire de la commune concernée ou l'autorité compétente, lequel validera la possibilité de réaliser les travaux conformément aux dispositions précédentes ;

5/ établir un document d'avis d'ouverture, ou organiser une réunion de démarrage des travaux ;

6/ signaler toute interruption de travaux ;

7/ avertir la fin des travaux.

2.2 - PERMISSION DE VOIRIE

2.2.1 – Principe

La permission de voirie est une autorisation donnée à une personne physique ou morale d'effectuer des travaux comportant occupation et emprise sur le domaine public routier. Ce type d'autorisation est toujours délivré selon les modalités d'application fixées au présent règlement, unilatéralement, à titre rigoureusement personnel et est toujours précaire et révocable en raison du principe de l'indisponibilité du domaine public.

L'occupation autorisée est assujettie à des droits de voirie conformément aux tarifs en vigueur. À défaut de tarif réglementaire, le montant de la redevance est fixé par délibération du conseil.

Ne sont pas soumis à cette formalité, ou partiellement, les concessionnaires, occupants de droit, affectataires et autres titulaires de droits permanents à occuper la voirie.

Les opérateurs de télécommunications disposent d'un droit (administratif) de passage sur la voirie dont l'exercice est toutefois subordonné à la délivrance d'une permission de voirie.

2.2.2 – Procédure de délivrance

a1) Forme de la demande

La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire de la voie au moins deux mois avant l'ouverture du chantier.

Cette demande doit préciser pour pouvoir être instruite :

- le nom du pétitionnaire ou sa raison sociale ;
- sa qualité ;
- son domicile (ou son siège social) ;
- la nature et la localisation exacte de l'occupation et des travaux envisagés, reportés sur un plan de situation au 1/5 000 et un extrait cadastral ;
- la date et le délai envisagés pour l'exécution des travaux.

Le service instructeur peut solliciter la production de renseignements et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, notamment un projet détaillé et coté de l'ouvrage à réaliser établi sur un plan régulier à l'échelle de 1/500 ou 1/200.

a2)

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public et déclarés à l'ARCEP, au sens et dans les conditions du Code des postes et communications électroniques, disposent d'un droit (administratif) de passage sur la voirie dont l'exercice est toutefois subordonné à la demande et à la délivrance d'une permission de voirie.

b) Délivrance de l'autorisation

La permission de voirie est délivrée sous forme d'un arrêté, notifié au pétitionnaire par lettre recommandée (dont éventuellement copie au maire, s'il n'est pas lui-même le signataire de cet arrêté). Elle inclut les conditions techniques d'occupation conformément aux dispositions du présent règlement.

À défaut de notification de l'autorisation sollicitée dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la réception par le service gestionnaire des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, cette dernière est réputée refusée, sauf dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur.

Sur demande expresse du pétitionnaire, la décision de refus peut lui être notifiée dans les mêmes formes que l'autorisation.

c) Conditions de la délivrance

L'autorisation est accordée sous réserve expresse du droit des tiers.

Elle doit être utilisée dans le délai imparti et, en tout état de cause, dans le délai d'un an à compter de la date de sa délivrance.

Elle est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

Elle fixe la durée de l'occupation qui ne peut pas être prorogée par tacite reconduction.

Son renouvellement doit être sollicité trois mois avant la date de son échéance. Il est instruit dans les mêmes conditions que sa délivrance.

Le permissionnaire reste en tout état de cause responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter, pour les usagers ou les tiers, de son autorisation d'occupation du domaine public.

La délivrance de la permission de voirie ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation d'obtenir une autorisation d'entreprendre les travaux (et un arrêté de circulation, le cas échéant) et de respecter les règlements en vigueur, notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou d'installations classées.

À l'expiration de cette occupation, les travaux de remise en état de la voirie publique et de ses dépendances devront être réalisés conformément aux dispositions inscrites au présent Règlement de voirie.

2.3 - L'ACCORD TECHNIQUE PRÉALABLE

2.3.1 – Principe

Toute intervention sur le domaine public routier de la Métropole Européenne de Lille est subordonnée à la délivrance d'un accord technique préalable de la part du service gestionnaire de la voirie.

Cet accord est indépendant du droit permanent d'occuper le domaine concerné ou de la permission.

Il est également à séparer de l'autorisation effective de démarrer les travaux, qui est délivrée par l'autorité chargée du pouvoir de la police de la circulation et dans le cadre de la coordination des travaux.

2.3.2 – Conditions de délivrance

La délivrance de l'accord technique est subordonnée au respect des principes suivants :

- implantation compatible avec l'affectation et l'occupation du domaine public ;
- mise en œuvre de prescriptions techniques conformes au présent règlement ;
- étude de fondation préalable pour les ouvrages nécessitant un ancrage ;
- maintien de zones de visibilité suffisantes ;
- lisibilité du jalonnement et de la signalisation verticale et lumineuse ;
- aucune intervention autorisée, sauf dérogation exceptionnelle figurant en annexe A, dans les voies neuves ou renforcées depuis moins de cinq ans (à l'exception des travaux rendus urgents pour raison de sécurité publique).

MEL METROPOLE

2.3.3 – L'instruction de la demande d'accord technique préalable

La demande d'accord technique est faite par l'intervenant, en fonction de la catégorie des travaux.

Considérant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, la demande doit parvenir au service concerné :

- deux mois avant cette date pour les travaux programmables et non prévisibles. La réponse sera faite sous un délai de deux mois ;
- quinze jours avant cette date pour les travaux non prévisibles de raccordements et de branchements d'immeubles. La réponse sera faite sous un délai de quinze jours.

À noter que pour les travaux urgents, l'intervenant devra informer immédiatement le service concerné par téléphone ou télécopie et adresser au moins sous quarante-huit heures une déclaration par courrier. La demande doit être faite sur un imprimé compatible avec les modèles joints en annexe B à ce règlement.

Pour les travaux programmables et non prévisibles, cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant :

- les noms et coordonnées de l'intervenant et de son chargé d'affaires ;
- le motif et la nature des travaux ;
- l'énumération de l'ensemble des voies concernées par le projet ;
- la localisation précise de l'intervention à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200). Ces plans doivent être conformes, le cas échéant, au système cartographique de la Métropole Européenne de Lille. Ces plans doivent faire figurer les noms de rues, les tracés des chaussées, trottoirs, les numéros et limites à front à rue (façades, clôtures, etc.) des propriétés riveraines ;
- la date de démarrage prévisionnelle et la durée nécessaire des travaux ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des exécutants chargés de tout ou partie des travaux ;
- la nature et la provenance des matériaux qui seront utilisés, y compris tous documents justificatifs de leur qualité.

Pour les travaux urgents, la déclaration d'intervention doit comprendre :

- les noms et coordonnées de l'intervenant et de son chargé d'affaires ;– le motif et la nature des travaux ;
- leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200). Ces plans doivent être conformes, le cas échéant, au système cartographique de la Métropole Européenne de Lille (systèmes d'information géographique, banques de données) ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des exécutants chargés de tout ou partie des travaux ;
- la nature et la provenance des matériaux qui seront utilisés, y compris tous documents justificatifs de leur qualité.

2.3.4 – Portée de l'accord

L'accord délivré est limitatif en ce sens que les travaux qui n'y sont pas spécifiés ne sont pas autorisés.

Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions supplémentaires, lesquelles peuvent entraîner des délais supplémentaires d'instruction.

Tout accord mentionnera sa durée de validité, sans pouvoir dépasser une durée de six mois. Passé ce délai, une demande de renouvellement doit être formulée.

2.4 - LES RÉGIMES SPÉCIAUX D'INTERVENTION

2.4.1 – Principes

Certaines interventions ci-après décrites peuvent être considérées comme soumises à des régimes spéciaux, parce que les dispositions qui s'y appliquent sont différentes de celles vues précédemment, notamment en matière de permission de voirie et d'accord technique préalable.

2.4.2 – Les ouvrages des bénéficiaires d'une occupation de droit

Les occupants de droit sont essentiellement sur le territoire de la Métropole, outre la Défense nationale, les communes membres pour leurs propres installations et celles des services d'intérêt général dont elles ont la charge.

Dans ce cadre, leurs interventions, par marché, concession, convention ou contrat et délégation de service public, ne sont pas soumises à délivrance d'une permission de voirie.

Par contre, les dispositions relatives à l'accord technique préalable restent en vigueur.

2.4.3 – Le transport et la distribution d'électricité

a) Les réseaux publics de transport et de distribution

Le droit d'occupation du domaine public routier, pour le transport et la distribution d'électricité, est inscrit dans les textes législatifs et réglementaires qui le régissent.

Les maîtres d'ouvrage assurant le transport et la distribution d'électricité sont soumis à des procédures spéciales qui doivent être menées selon les dispositions des articles 49, 50 et 55 du décret du 29 juillet 1927.

Toutefois, les maîtres d'ouvrage assurant le transport et la distribution d'électricité demeurent soumis aux dispositions du présent règlement de voirie et au régime de l'accord technique préalable.

b) Les réseaux indépendants

Les réseaux indépendants et/ou les lignes particulières de transport et de distribution d'électricité sont soumis au régime de la permission de voirie et de l'accord technique préalable.

2.4.4 – Le transport et la distribution de gaz

a) Les réseaux publics de transport et de distribution

Le droit d'occupation du domaine public routier, pour le transport et la distribution de gaz est inscrit dans les textes législatifs et réglementaires qui le régissent.

Toutefois, les maîtres d'ouvrage assurant le transport et la distribution de gaz demeurent soumis aux dispositions du présent règlement de voirie et au régime de l'accord technique préalable.

b) Les réseaux indépendants de transport et de distribution

Les réseaux indépendants et/ou les canalisations particulières de transport et de distribution de gaz sont soumis au régime de la permission de voirie et de l'accord technique préalable.

2.4.5 – Les réseaux de communications électroniques

a) Les réseaux ouverts au public

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public et déclarés à l'ARCEP, au sens et dans les conditions du Code des postes et des communications électroniques, disposent d'un droit (administratif) de passage sur la voirie dont l'exercice est toutefois subordonné à la demande et à la délivrance d'une permission de voirie.

La permission de voirie délivrée à cet effet établira, dans l'intérêt du domaine occupé, l'assiette du droit de passage et la durée de l'occupation autorisée, étant entendu que cette durée pourra être inférieure à la durée d'exploitation déclarée mais en aucun cas supérieure à celle-ci.

La demande de permission vaudra demande d'accord technique préalable.

b) Les réseaux indépendants

L'installation de réseaux indépendants de communications électroniques sera instruite selon les modalités décrites par le Code des postes et des communications électroniques. Ces réseaux sont soumis au régime de la permission de voirie et de l'accord technique préalable.

c) Dispositions communes à tous les réseaux de communications électroniques

Dans un premier temps, les pétitionnaires peuvent être invités à se rapprocher des gestionnaires de réseaux et notamment des opérateurs de communications électroniques disposant d'infrastructures existantes, ou susceptibles de répondre au besoin exprimé.

En cas d'échec, la permission de voirie délivrée sera assortie de conditions particulières d'occupation.

2.4.6 – Le transport et la distribution de chaleur

Le droit d'occupation du domaine public routier pour le transport et la distribution de chaleur est inscrit dans les textes législatifs et réglementaires qui le régissent.

Toutefois, les maîtres d'ouvrage assurant le transport et la distribution de chaleur demeurent soumis aux dispositions du présent règlement de voirie et au régime de l'accord technique préalable.

2.4.7 – Aménagement des accès

a) Principes généraux

Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique (à l'exception des autoroutes, des routes express, des contournements

d'agglomération, des places piétonnes et des promenades publiques) ont le droit d'accéder librement à leur propriété et notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.

Le droit d'accès est un droit de riveraineté obligatoirement assujetti à une instruction préalable permettant au gestionnaire de la voie concernée de vérifier sa faisabilité au regard des conditions de circulation de la voie publique (nature et intensité du trafic, visibilité, largeur de la voie, etc.) et des impératifs de conservation du domaine public. Ainsi certaines demandes d'accès et/ou modes d'accès pourront être refusés s'ils se situent par exemple dans la zone de dégagement de visibilité d'un carrefour et particulièrement de ceux équipés de feux tricolores, d'un virage réputé dangereux, etc. Il est également possible d'imposer l'adaptation de la demande ou de refuser une demande d'accès supplémentaire, dans l'intérêt du domaine public, pour préserver des usages existants (ex. le stationnement ou la présence de noues d'infiltration) ou futurs (ex. végétalisation).

Conformément au règlement du PLU, le nombre d'accès carrossables autorisés par voie, pour toute nouvelle opération, se doit d'être limité et les mutualisations d'accès doivent être privilégiées.

Par ailleurs, toute demande d'accès spécifique ou supplémentaire sur une même unité foncière sera refusée sauf cas particulier dûment justifié.

Tout projet de création ou modification d'accès sur le domaine public routier métropolitain nécessite donc une instruction préalable même si le projet n'est pas soumis à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. A l'inverse, il est rappelé qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter l'accord du gestionnaire de voirie pour la réalisation d'accès.

Toute modification du domaine public routier rendue nécessaire par la réalisation d'un accès est par principe à la charge financière exclusive du bénéficiaire (création du nouvel accès y compris modification ou déplacement d'éléments occupant préalablement l'espace public mais aussi, le cas échéant, suppression de l'accès préexistant).

Enfin, il est rappelé qu'il est strictement interdit d'intervenir sur le domaine public routier sans y être dûment et préalablement autorisé. À défaut, de telles interventions sont constitutives de contraventions de voirie et pourront faire l'objet de travaux exécutés d'office par les services de la Métropole Européenne de Lille avec mises en recouvrement, conformément aux modalités détaillées à l'article 1.7.1.

b) Modalités de réalisation des travaux et entretien des ouvrages

Les modalités de réalisation des travaux répondront aux principes généraux suivants :

- Les travaux susceptibles de créer ou de modifier des aménagements couramment utilisés par d'autres usagers que le demandeur seront réalisés par la Métropole Européenne de Lille avec une participation financière de ce dernier (dans les conditions financières délibérées). C'est en général le cas pour des accès modifiant des trottoirs en agglomération afin de créer des abaissés de bordures.
- Les travaux consistant à créer ou modifier des aménagements utilisés exclusivement ou quasi exclusivement par le demandeur seront réalisés par celui-ci dans le cadre d'une permission de voirie. Le demandeur assurera leur entretien ultérieur.
- Dans le cadre d'opérations d'ensemble de type lotissement ou permis groupés, les travaux d'accès ont vocation à être réalisés par l'aménageur dans le cadre d'une permission de voirie ou d'un conventionnement. L'entretien ultérieur des aménagements réalisés ne sera assuré par la Métropole Européenne de Lille que lorsqu'ils ont vocation à être couramment utilisés par d'autres usagers que ceux desservis par l'opération.

Par exception, dès lors que les travaux sont conséquents ou s'ils constituent une opportunité d'intervention plus large sur l'espace public, la Métropole Européenne de Lille peut décider de réaliser elle-même les travaux sans que cela modifie les principes de participation financière à la création de l'accès privatif proprement dit. De même, la Métropole Européenne de Lille peut décider d'autoriser la réalisation des travaux d'accès par le riverain, par permission de voirie, y compris s'agissant d'aménagements couramment utilisés par d'autres usagers, pour des questions d'opportunité, notamment lorsque le riverain a prévu la réalisation de travaux de voirie au sein de son unité foncière.

Le coût correspondant à la réfection définitive des revêtements qui pourraient être dégradés dans le cadre du chantier du riverain fera l'objet,

le cas échéant, d'une procédure en recouvrement distincte suivant les dispositions de l'article 1.7.

Les conséquences de la présence éventuelle de réseaux et de leurs émergences ou installations diverses dont le déplacement ou la modification serait rendu nécessaire par la réalisation de l'accès sont assumées financièrement par le demandeur à qui il appartient de prendre contact avec les gestionnaires concernés. De manière dérogatoire et exceptionnelle, la Métropole Européenne de Lille pourra participer à la coordination de ces travaux.

c) Réalisation des travaux par les riverains

Lorsque les travaux seront accomplis par le riverain au titre d'une permission de voirie établie conformément aux dispositions de l'article 2.2 ou d'un conventionnement, celui-ci ou l'entreprise qu'il aura mandatée devra au préalable avoir obtenu un arrêté de circulation auprès de l'autorité compétente, ainsi que les récépissés DT/DICT.

Les intervenants prendront toutes les dispositions de sécurité adéquates notamment vis-à-vis de la présence éventuelle de réseaux sensibles tels que le gaz.

La permission de voirie pourra inclure une autorisation de raccordement à un ouvrage existant dédié à la circulation des modes doux, dans les limites de l'unité foncière du demandeur.

d) Contraintes techniques

Le projet d'accès doit répondre au règlement du PLU en vigueur (Livre I – Titre 3 – Section II : « Dispositions relatives aux conditions d'accès ») et aux dispositions ci-après :

- lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;
- pour toute nouvelle opération d'aménagement le nombre d'accès devra être limité et dans certains cas ceux-ci devront être mutualisés ;
- le dimensionnement de l'accès doit être adapté aux trafic et usages projetés (la structure du trottoir sera notamment renforcée en cas d'accès lourds).

<u>Cheminement piéton</u>

De manière générale, les accès ne peuvent être considérés comme des voies routières et ne sont pas prioritaires sur les cheminements piétons.

Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la voie et les propriétés riveraines doivent toujours être réalisées de manière à préserver la continuité des cheminements piétons, plus particulièrement vis-à-vis des personnes à mobilité réduite. L'aménagement respectera les règles d'accessibilité PMR en vigueur.

Le niveau de la crête du trottoir pourra dans certains cas être abaissé ou relevé pour respecter cette réglementation ou améliorer le profil du domaine public.

<u>Gestion des eaux pluviales</u>

Il incombe aux riverains, conformément aux prescriptions du Plan Local d'Urbanisme (Livre 1- Titre 3 - Section 3 « Dispositions relatives à la desserte par les réseaux »), de gérer les eaux pluviales à la parcelle et de les gérer prioritairement à la source avec les principes de rétention et d'infiltration. Par dérogation, la Métropole Européenne de Lille peut autoriser le propriétaire à rejeter la part non infiltrable de ses eaux pluviales au réseau de collecte, dans les conditions précisées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme et le règlement d'assainissement, si et seulement si le non-recours à l'infiltration totale est justifié, charge au riverain de réaliser les ouvrages de gestion des eaux sur sa parcelle.

<u>Maintien des plantations</u>

Dans les voies plantées d'arbres, les accès doivent être placés au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs et à une distance de 1,50 m minimum du tronc des arbres, aucun arbre ne devant être supprimé, ni déplacé. En cas d'impossibilité préalablement constatée, le pétitionnaire se rapprochera du gestionnaire d'espaces verts qui pourra demander une transplantation de l'arbre ou son remplacement aux frais du demandeur.

<u>Stationnement</u>

L'établissement d'un accès ne donne en aucun cas le droit de faire stationner les véhicules dessus.

<u>Aqueducs et ponceaux sur fossés</u>

L'autorisation pour l'établissement, par les propriétaires riverains, d'aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies métropolitaines précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages, les matériaux à employer, les conditions de leur entretien et éventuellement le

30
30

nombre de regards de visite et de nettoyage à implanter.

Ils devront être construits suivant des dispositions constructives ne présentant aucun danger pour les usagers ni pour les exploitants chargés de leur entretien.

Quel que soit le montage mis en place, la MEL reste seule compétente pour procéder aux opérations de curage afin de maintenir la continuité hydraulique de l'ouvrage franchi.

2.4.8 – Clôtures

a) Principe

Le droit de clôturer est le corollaire du droit de propriété.

Toute personne qui désire établir une clôture en bordure d'une voie publique est tenue de requérir la délivrance d'un arrêté d'alignement auprès du service gestionnaire de la voirie. Cet alignement est la détermination par l'administration de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.

La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire de la voie. Cette demande doit préciser :

- le nom du pétitionnaire ou sa raison sociale ;
- sa qualité ;
- l'accord du propriétaire s'il n'est pas le demandeur ;
- son domicile ou son siège social ;
- la désignation exacte de l'immeuble et de la voie, reportée sur un plan au 1/2 000 ou au 1/1 000 ;
- la nature des travaux projetés.

b) Implantation de la clôture

Les haies sèches, clôtures, palissades et barrières doivent être établies suivant l'alignement, sous réserve des servitudes de visibilité et ne pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales.

Les clôtures électriques ou en ronces artificielles et les haies vives doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cet alignement. Elles doivent être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur l'alignement.

c) Hauteur des clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 m maximum, sous réserve des dispositions du règlement du Plan local d'urbanisme en vigueur.

Aux embranchements routiers, à l'approche de traversées de voies ferrées ou de virages réputés dangereux, cette hauteur ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces carrefours, embranchements, bifurcations, courbes ou passages à niveau.

La même hauteur doit être observée sur tout le développement des courbes du côté intérieur et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant ce qui précède, il peut toujours être recommandé de limiter à moins de 1 m la hauteur des clôtures bordant certaines parties du domaine public routier lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

Lorsque la clôture est constituée par une haie vive, si celle-ci a été plantée après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles fixées ci-dessus, elle peut être conservée, mais ne peut être renouvelée qu'à la condition de respecter cette distance.

2.4.9 – Plantations riveraines

a) Hauteur des plantations

Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu'à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est mesurée entre la limite de l'emprise et l'axe de l'arbre pris à 1 m au-dessus du niveau de l'accotement ou du trottoir.

Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espalier, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.

Lorsque le domaine public routier est emprunté par une ligne de distribution d'énergie électrique régulièrement autorisée, toute plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains riverains de la voie qu'à la distance de 3 m minimum pour

les plantations dont la hauteur ne dépasse pas 7 m, cette distance étant augmentée de 1 jusqu'à 10 m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 m. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d'énergie, soit par le propriétaire, rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.

Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la condition d'observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés.

b) Plantations sur façades

À la demande des services de la commune concernée, les plantations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une procédure d'accord technique préalable instruite par le service gestionnaire de la voirie, après passation d'une convention entre la ville et le demandeur.

c) Abattage – Élagage

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier doivent être coupés à l'aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires. Aux embranchements, carrefours et bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires, élagués sur une hauteur de 4 m à partir du sol, dans un rayon de 50 m comptés du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet situés à moins de 4 m de la limite du domaine public routier sur tout le développement du tracé des courbes du côté intérieur et sur une longueur de 30 m dans des alignements droits adjacents.

2.4.10 – Écoulement des eaux

a) Définitions

Sont dénommées :

- eaux usées domestiques : les eaux ménagères, les eaux-vannes et les eaux de lavage de locaux vide-ordures ;
- eaux industrielles : tous les rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique ;
- eaux pluviales : celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Seront assimilées à des eaux pluviales les eaux de source et de lavage des voies publiques et privées ;
- eaux d'arrosage : les eaux distribuées par un organisme, association syndicale ou autres, dans un but strictement limité à l'arrosage des plantations.

b) Écoulement des eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être conduites au collecteur, au caniveau ou dans les fossés, sous réserve de l'avis favorable du service gestionnaire de la voie et que ces eaux n'entraînent aucune nuisance pour le voisinage.

Cet avis est délivré sous forme de permission de voirie.

c) Écoulement des eaux usées

L'écoulement sur la voie publique des eaux usées, insalubres, domestiques ou industrielles provenant des propriétés riveraines n'est pas autorisé.

d) Écoulement des eaux d'arrosage

Les eaux d'arrosage ne pourront en aucun cas se répandre sur la voie publique.

La collecte et le transit des eaux d'arrosage dans les fossés de la voirie publique sont soumis à autorisation préalable.

2.4.11 – Immeubles riverains

a) Ouvrages en saillie

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions reprises dans l'annexe E.

b) Portes et fenêtres

Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voirie.

Les châssis basculants ne peuvent être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 m au moins, l'arête inférieure du châssis ne devant jamais être à moins de 3 m de hauteur au-dessus du trottoir.

c) Constructions en recul d'alignement

Toutes constructions ou modifications de bâti en recul de l'alignement nécessitent de la part de leurs propriétaires la pose d'une frise de délimitation entre le domaine public et le domaine privé.

d) Excavation à proximité du domaine public routier

Il est interdit de pratiquer en bordure de la voirie publique des excavations de quelque nature que ce soit, sans accord préalable délivré par le service gestionnaire de la voirie.

Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier peut être tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à prévenir tous dangers pour les usagers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution de textes sur les mines, minières et carrières.

2.4.12 – Les stationnements autorisés

Les occupations superficielles du domaine public routier autorisées par les maires des communes de la Métropole Européenne de Lille ne sont pas soumises à accord technique préalable.

Toutefois les dégradations provoquées par ces occupations feront l'objet de procédures d'intervention d'office prévues au présent règlement.

2.5 - L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

2.5.1 – Principe

Les éventuelles mesures de police de circulation à adopter en fonction de la réalisation des travaux r ésultent d'un arrêté de police que l'intervenant, détenteur d'une permission de voirie et/ou d'un accord technique préalable, est tenu de solliciter auprès du maire de la ville concernée.

2.5.2 – Prescriptions spécifiques à certaines autorisations

Les échafaudages, les dépôts de matériaux et bennes à gravats ou les clôtures de chantier nécessaires à l'exécution des travaux peuvent être installés sur la voie aux conditions prescrites par les services municipaux après qu'un état des lieux a été dressé avec le gestionnaire de la voirie concernée.

En l'absence d'un état des lieux, les parties de voirie concernées par ces installations seront considérées en bon état.

a) Échafaudages

Les échafaudages nécessaires à l'exécution de travaux en bordure de la voirie ne doivent pas être ancrés dans la voirie.

Ils doivent être obligatoirement signalés par des feux de stationnement nettement visibles de nuit et des dispositifs réfléchissants.

Leur saillie sur la voie ne peut excéder 2 m et comprend un passage de largeur suffisante aménagé pour les piétons.

Les échafaudages ne doivent en aucun cas entraver le libre écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances.

Si l'échafaudage empiète sur la chaussée, il doit être couvert par une signalisation adaptée et conforme à la réglementation en la matière.

b) Dépôts de matériaux et bennes à gravats

Il est interdit d'embarrasser la voirie en y déposant sans nécessité des matériaux et objets quelconques susceptibles d'empêcher ou de diminuer la liberté et la sûreté du passage.

Pour l'exécution de travaux régulièrement autorisés, les matériaux, provenant des immeubles riverains ou destinés à leur réparation ou à leur construction, pourront être déposés sur la voirie

dans l'hypothèse où il serait impossible de le faire sur la propriété privée.

La confection de matériaux salissants, tel le mortier ou le béton, est interdite sur la chaussée. Elle peut être tolérée sur les accotements et dépendances de la voie à la condition d'être pratiquée sur une auge appropriée. Les gravats doivent obligatoirement être collectés dans des bennes.

Le dépôt de matériaux et les bennes à gravats sur la voie publique ne peuvent être autorisés pour une durée supérieure à celle du chantier.

Le stationnement des bennes ne doit jamais entraver le libre écoulement des eaux, ni porter atteinte à la sécurité du passage des piétons. Les bennes et le dépôt de matériaux doivent être protégés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, par des feux de stationnement nettement visibles de nuit et des dispositifs réfléchissants.

Toutes dispositions doivent être prises pour que la voirie ne puisse être détériorée par le dépôt de matériaux ou les bennes.

La réfection des dégradations occasionnées à la voirie et à ses équipements sera assurée par le titulaire de l'autorisation de stationnement et à ses frais. À défaut, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office dans les conditions fixées à l'article 1.7.

c) Clôtures de chantier

Pour les travaux de construction et de surélévation de bâtiments en bordure des voies, les chantiers doivent être obligatoirement clôturés par une palissade dans les conditions des b) et c) de l'article 2.4.8.

Lorsque la palissade empiète sur la chaussée, un plancher de largeur suffisante muni d'une main courante est établi pour les piétons. Cette installation provisoire est signalée par des feux de stationnement nettement visibles de nuit et des dispositifs réfléchissants. Les clôtures ne doivent en aucun cas entraver le libre écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances.

Si la clôture est établie en saillie, elle doit être couverte par une signalisation adaptée.

Les clôtures ne doivent pas être ancrées dans la voirie, sauf accord préalable du service gestionnaire de la voirie. Dans ces conditions, les réfections seront assurées par l'intervenant, y compris l'enlèvement des matériaux d'ancrage mis en œuvre. À défaut, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office dans les conditions fixées à l'article 1.7.

2.6 - AVIS PRÉALABLE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Une fois les formalités décrites ci-avant respectées, l'intervenant préviendra du démarrage des travaux au moyen :

- d'un avis d'ouverture préalable, lequel précisera notamment les dates réelles d'intervention
- d'une réunion de démarrage établie à sa diligence, à laquelle seront conviés l'exécutant, les services gestionnaires concernés. Cette réunion aura pour objet principal de vérifier les mesures qui seront mises en œuvre telles qu'imposées dans la permission de voirie, l'accord technique préalable, ou l'arrêté temporaire de circulation.

Pour les travaux urgents, l'avis de démarrage sera transmis par tout moyen dans un délai de vingt-quatre heures aux services gestionnaires concernés.

2.7 - AVIS D'INTERRUPTION ET DE FIN DE TRAVAUX

Les interruptions de travaux doivent être signalées dans les vingt-quatre heures aux services concernés, lorsqu'il est prévisible que les arrêts dépassent cinq jours.

La fin des travaux sera confirmée par un avis de fin de travaux dans un délai de cinq jours ouvrables après la clôture du chantier.

Le chantier sera considéré comme clos en fonction des modalités détaillées au chapitre 5.

2.8 - RÉCEPTION DES TRAVAUX

À l'issue des travaux, l'intervenant organise la réception des travaux avec son ou ses exécutants.

À la demande de l'intervenant, mais de façon indépendante de cette réception, le service gestionnaire de la voirie pourra émettre les avis nécessaires aux opérations préalables à la réception.

Ces avis ne seront opposables qu'aux seuls intervenants et ne vaudront pas réception de travaux.

2.9 - RÉCOLEMENT

À compter de l'avis de fin de travaux, l'intervenant devra fournir dans un délai de trois mois les plans de récolement des travaux exécutés, conformément aux dispositions reprises au chapitre 7.

DISPOSITIONS TECHNIQUES

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENTIONS SUR RÉSEAUX

3.1 - NATURE DES OUVRAGES

Les réseaux comprennent de manière indissociable :

3.1.1 – Les conduites principales

Il peut être installé, dans l'emprise des voies publiques ou privées et de leurs dépendances, des conduites et canalisations protégées réglementairement contre les agressions extérieures et la corrosion, en fonte ductile, en acier, en cuivre, en polyéthylène ou en toute autre matière reconnue propre à cet usage et selon les instructions techniques en vigueur agréées par les autorités compétentes.

3.1.2 – Les branchements et dispositifs de protection

Les branchements de distribution, depuis la conduite principale jusqu'aux dispositifs de coupure desservant les clients, doivent être établis avec des matériaux adéquats tels que fonte, acier, polyéthylène, etc., conformément aux règles en vigueur.

Des dispositifs de protection (raccords isolants, matériaux isolants, etc.) sont prévus en cas de besoin pour préserver la canalisation contre la corrosion électrolytique (courants vagabonds, effet de pile, etc.), lorsque la nature des matériaux le nécessite.

3.1.3 – Les émergences

Les émergences de toute nature : regards, tampons, chambres de tirage, compteurs et autres ouvrages, tels que armoires, sous-répartiteurs, coffrets divers, etc., nécessaires aux réseaux, constituent des éléments indissociables des conduites principales et branchements et doivent être établies avec des matériaux adéquats conformément aux règles en vigueur.

Elles doivent porter mention de l'identité du gestionnaire d'ouvrage enterré auquel elles appartiennent.

En règle générale, les émergences sont implantées en limite de domaine public et, le cas échéant, doivent être enterrées.

3.2 - RÈGLES D'IMPLANTATION

L'implantation des réseaux et ouvrages est déterminée en fonction des éléments suivants :

- des dispositions du présent règlement ;
- des règles d'urbanisme et d'aménagement et de sécurité ;
- de l'affectation et du statut des voies ;
- des espaces disponibles adjacents (accotements, parkings, trottoirs, contre-allées) ;
- des prescriptions administratives et réglementaires des gestionnaires de réseaux ;
- des prescriptions techniques des réseaux de transport et de distribution ;
- de l'environnement et des plantations.

3.3 - PROFONDEUR DES RÉSEAUX ET BRANCHEMENTS

Les profondeurs de réseaux et branchements sont comptées de la génératrice supérieure de la canalisation ou de l'ouvrage jusqu'à la surface du sol.

Les réseaux et branchements sont établis à une profondeur minimale de :

- 1 m sous chaussées à trafic très lourd (classe d'agressivité A0) ;

- 0,80 m sous chaussées à trafics lourd, moyen et léger (classes d'agressivité A1, A2 et A3) ;
- 0,60 m sous trottoirs, pistes cyclables, stationnements en trottoirs et parkings « véhicules légers ».

En cas d'impossibilité technique ou d'encombrement manifeste du sous-sol, constatés contradictoirement avec le service gestionnaire de la voirie, l'intervenant devra garantir la protection de ses ouvrages de manière à assurer la sécurité.

Tout câble ou conduite de quelque nature que ce soit doit être muni, conformément aux textes en vigueur, d'un dispositif avertisseur (treillis ou bande plastique) d'une couleur caractéristique pour chaque réseau.

3.4 - CONDUITES DE RÉSEAU ET BRANCHEMENTS

Les conduites et branchements et tous dispositifs relatifs au réseau sont normalement placés hors chaussée sous les trottoirs ou les accotements, et le plus éloignés possible de la chaussée, sauf avis contraire du gestionnaire de la voie souhaitant réserver ces emprises pour la réalisation d'aménagements futurs.

Ils peuvent également emprunter, sous réserve des accords à obtenir, les façades, terrasses, couloirs de circulation dans les caves, sous-sols, parties communes des immeubles ou galeries techniques, conformément à la réglementation en vigueur, lorsque ces lieux présentent les garanties d'accessibilité et de sécurité requises.

L'intervenant est tenu d'opérer à ses frais le renforcement de la structure support et de ses appuis souterrains pour les rendre aptes à accueillir en toute sécurité ses travaux dès lors que la structure support et/ou ses appuis souterrains sont fragilisés par la mise au jour de cavités ou de carrières souterraines, connues ou inconnues, réglementées ou non, dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PER/PPR).

Les conduites parallèles à l'axe de circulation des voies ne peuvent être placées sous les bordures de trottoirs ou les caniveaux, sauf empêchement technique majeur.

La pose à l'intérieur des ouvrages d'assainissement est interdite.

Dans les voies de largeur importante et/ou lorsque la nécessité s'en fait sentir, afin d'éviter les traversées de chaussées intempestives, il pourra être demandé par l'autorité compétente la pose d'une deuxième conduite pour les réseaux de distribution.

Dans les voies piétonnes, aux fins de sécurité, la totalité des organes de coupure devra être accessible en permanence.

D'une manière générale, toute intervention d'urgence doit demeurer possible sur l'ensemble des réseaux de distribution.

3.5 - INFRASTRUCTURES COMPRENANT DES RÉSEAUX

Les réseaux peuvent être compris dans des infrastructures telles que galeries techniques, caniveaux ou simplement fourreaux.

L'occupation de ces infrastructures sera soumise à accord technique préalable des services qui en assurent la gestion.

3.6 - FACILITÉ D'EXPLOITATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES OUVRAGES

En complément des contraintes d'implantation entre réseaux et règles de voisinage, les canalisations longitudinales nécessitant des ouvrages enterrés visitables doivent être implantées de façon à ce que les interventions nécessitées, pour quelque cause que ce soit, ne perturbent pas les conditions d'exploitation de la chaussée.

L'organisation de la coordination des réseaux doit également prendre en compte l'accessibilité aux organes de coupure de fluides sous pression.

Il est interdit de couper un réseau existant sans l'accord du gestionnaire et/ou de l'exploitant de ce réseau.

3.7 - RÉSEAUX HORS D'USAGE

Lorsqu'une canalisation, ou un ouvrage, est mise hors exploitation, son gestionnaire doit en informer le service gestionnaire de la voirie.

Le gestionnaire du réseau pourra :

1 – soit l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur ;

2 – soit l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l'objet d'une surveillance particulière de la part du gestionnaire.

Si, dans un délai d'un an, la canalisation n'a pas été réutilisée, elle sera considérée comme abandonnée définitivement et devra être soumise aux dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 ;

3 – soit en transférer la propriété à un autre gestionnaire de réseau ;

4 – soit l'abandonner définitivement dans le sol. Dans ce cas, le gestionnaire doit respecter les dispositions techniques en vigueur destinées à supprimer tout risque ultérieur. À l'occasion du premier chantier dans la zone considérée, ce réseau sera retiré du sous-sol par son gestionnaire et à ses frais. À défaut, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office dans les conditions fixées à l'article 1.7. Dans l'attente, le réseau restera sous la responsabilité du gestionnaire de réseau concerné ;

5 – soit le déposer à ses frais.

Ces dispositions 1 à 5 seront mises en œuvre au cas par cas après consultation du gestionnaire du réseau concerné.

3.8 - DÉPLACEMENT, MISE À NIVEAU, ENFOUISSEMENT DES INSTALLATIONS AÉRIENNES ET SOUTERRAINES

a) Déplacement et mise à niveau d'installations aériennes ou souterraines

L'intervenant est tenu d'opérer à ses frais, sur demande préalable du service gestionnaire de la voirie, le déplacement et la mise à niveau de ses installations concernées par des travaux entrepris (cas général) dans l'intérêt du domaine routier et conformes à la destination de celui-ci, ou, dans les cas prévus par le Code de la voirie routière, dans l'intérêt de la sécurité routière.

Cette demande préalable sera notifiée au gestionnaire des installations aériennes ou souterraines concernées six mois au moins avant le démarrage des travaux de voirie ; ce délai pourra être ramené à deux mois en cas de nécessité avérée.

En cas de non-déplacement ou de non-mise à niveau au terme de ce délai, une mise en demeure sera adressée au gestionnaire et, le cas échéant, une procédure de référé conservatoire introduite à son encontre devant le tribunal administratif.

b) Enfouissement des installations aériennes

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, tout opérateur de communications électroniques occupant un réseau public de distribution d'électricité doit procéder à son enfouissement dans le cas où le gestionnaire de la voirie demanderait le remplacement de la ligne électrique aérienne en question par une ligne souterraine.

CHAPITRE 4

EXÉCUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE

4.1 - INFORMATION DU PUBLIC – PANNEAUX DE CHANTIERS

L'organisation de chantier devra être conforme à l'arrêté de travaux délivré par l'autorité compétente. L'intervenant veillera notamment à informer les usagers de la voirie par des panneaux d'informations indiquant notamment la nature, le but, les dates de début et d'achèvement des travaux ainsi que les nom et raison sociale, adresse et téléphone du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des exécutants.

Ces panneaux sont disposés convenablement, en nombre suffisant, à proximité des chantiers et d'un modèle réglementaire, si possible conforme à la demande de l'autorité compétente. Ils sont constamment maintenus en place pendant toute la durée des travaux.

Les riverains des chantiers doivent être destinataires d'une information spécifique des travaux projetés, par avis affiché ou lettre individualisée préalable.

4.2 - SIGNALISATION – SÉCURITÉ

L'intervenant doit se conformer à la réglementation en vigueur en vue d'assurer, ou de faire assurer, la signalisation et la sécurité suffisantes du chantier et se soumettre aux demandes spécifiques réglementaires de l'autorité compétente.

En particulier, il met en place ou donne instruction à ses sous-traitants de mettre en place préalablement à l'ouverture des chantiers une présignalisation et une signalisation de position, réglementaires, suffisantes et efficaces tenant compte des conditions spécifiques locales.

Les dispositifs utilisés ne doivent en aucun cas masquer la signalisation de la voie en place. La signalisation provisoire doit être maintenue tout au long du chantier jusqu'au rétablissement de la signalisation définitive conformément à l'article 5.4.

Le responsable de l'exécution des travaux assure, de jour comme de nuit, la surveillance et la maintenance de la signalisation du chantier et de la signalisation provisoire, et se soumet aux prescriptions réglementaires édictées par l'autorité compétente.

La circulation des piétons, des cycles et des véhicules ne peut en aucun cas être interrompue.

Toutes les dispositions nécessaires à cet effet, demandées par l'autorité compétente, doivent être respectées. Il en est de même pour le stationnement.

4.3 - CLÔTURE DES CHANTIERS

L'intervenant sera tenu de requérir toutes les autorisations préalables nécessaires à la mise en place des clôtures de ses chantiers auprès des autorités compétentes.

Quelle que soit leur durée, les chantiers sont isolés en permanence des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules.

Cette disposition s'applique également aux installations annexes : abris, bungalows, etc., dépôts de matériel et produits divers accompagnant l'exécution des chantiers.

De manière générale, les travaux devront être clôturés dans les conditions des b) et c) de l'article 2.4.8, par un dispositif matériel s'opposant efficacement aux chutes de personnes, ceci excluant formellement l'usage d'un simple ruban multicolore.

4.4 - MATÉRIELS UTILISÉS

Les matériels utilisés lors des travaux devront être adaptés à l'environnement urbain. En particulier les compresseurs devront respecter les normes en vigueur. Les engins doivent respecter le principe de protection des voies précisé à l'article 4.5.

4.5 - PROTECTION DES VOIES

L'intervenant devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des voies et de leurs équipements.

Tous les engins (chenilles, pelles, appareils de levage, etc.) susceptibles d'endommager les chaussées ou les trottoirs devront être équipés de protections. Toutes les surfaces dégradées du fait des travaux devront être reprises dans le cadre des réfections.

4.6 - ÉCOULEMENT DES EAUX ET ACCÈS DES RIVERAINS

L'écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances devra être constamment assuré. De même, l'accès des riverains devra être constamment assuré sauf pendant les périodes nécessaires à l'exécution des travaux et dûment portées, en temps opportun, à la connaissance des riverains concernés.

Des ponts provisoires munis de garde-corps ou d'autres systèmes assurant la sécurité devront être placés autant que de besoin au-dessus des tranchées pour les accès riverains : automobiles, deux- roues et piétons.

4.7 - SIGNALISATION TRICOLORE

L'intervenant se trouvant en présence d'une installation de signalisation tricolore, notamment enterrée (boucles de détection en chaussée), devra automatiquement prévenir le gestionnaire concerné.

En cas d'endommagement par l'intervenant, la réfection sera alors effectuée par le service gestionnaire selon les modalités reprises à l'article 1.7.

4.8 - PROTECTION DU MOBILIER

Le mobilier urbain, implanté dans la zone d'intervention, sera en accord avec le gestionnaire :

- démonté et entreposé avec soin ;
- ou protégé physiquement de toute dégradation.

Tout élément détérioré du fait des travaux devra être remplacé par l'intervenant, à ses frais.

4.9 - PROTECTION DES ARBRES ET DES PLANTATIONS

L'intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte aux arbres et plantations situés sur le domaine public.

En toutes circonstances, les plantations d'alignement devront être protégées du choc des outils ou des engins mécaniques.

Il est interdit de planter des clous et des broches dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques.

L'intervenant est tenu de respecter les normes en vigueur en matière d'ouverture de fouilles ou de travaux divers à proximité des arbres d'alignement et/ou d'ornement.

En aucun cas, les ouvertures de fouille à moins de 2 m de la périphérie du tronc ne seront autorisées, et aucune des racines rencontrées lors des fouilles ou des travaux ne devra être sectionnée sans autorisation préalable des services compétents des communes membres lorsqu'ils existent, ou de professionnels qualifiés dûment mandatés par les communes membres en leur absence.

4.10 - OUVRAGES DES AUTRES GESTIONNAIRES

Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution, tels que bouches à clefs, siphons, chambres de tirage, bouches d'incendie, regards..., doivent rester visibles et visitables pendant toute la durée de l'occupation des lieux.

Il est interdit d'abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouches à clef, etc., afin de ne pas perturber la détection magnétique ultérieure qui pourrait éventuellement s'avérer nécessaire. Les aqueducs, canalisations et ouvrages quelconques sont, en cas de détérioration, rétablis avec soin et sans délai, par ou aux frais de l'intervenant, en suppléant éventuellement par du matériel neuf et de bonne qualité à la défaillance du matériel démonté.

Aucune modification ne pourra être apportée aux ouvrages existants, sans l'accord préalable des gestionnaires ou propriétaires concernés.

4.11 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Au démarrage des travaux, les bords de la zone d'intervention sont préalablement entaillés par

tout moyen permettant d'éviter la détérioration de la structure et du revêtement en dehors de l'emprise de la fouille et permettant d'obtenir une découpe franche et rectiligne, notamment dans le cas de revêtements non modulaires.

Pour les matériaux modulaires, il sera procédé à un démontage soigné des matériaux et à leur stockage sous la responsabilité de l'intervenant.

Dans les zones où les matériaux ne sont pas d'un usage courant, l'intervenant devra prendre les dispositions lui assurant, au besoin, la fourniture en quantité suffisante, des matériaux susceptibles d'être détériorés au démontage. Le service gestionnaire de la voirie pourra lui demander la preuve que cette disposition est mise en œuvre avant d'autoriser le démarrage des travaux.

4.12 - OUVERTURES DE FOUILLES, DIMENSIONS

Dans la mesure du possible, les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose des conduites, sur une longueur maximale de 100 m.

De même, les tranchées transversales ne seront ouvertes que par demi-chaussée.

Lorsque la disposition des lieux, l'encombrement du sous-sol et la nature des terrains le permettent, le fonçage horizontal pour la traversée des chaussées peut être exigé.

Les tranchées sont creusées verticalement ; leur profondeur, outre les contraintes d'implantation liées aux raccordements des réseaux sur l'existant et aux croisements de canalisations, doit respecter les conditions de couverture inscrites dans les normes et règlements en vigueur.

4.13 - DÉBLAIS

Les déblais issus des tranchées et ouvertures seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans stockage sur la voirie.

Les matériaux réutilisables seront stockés, en dehors de la voirie, sous la responsabilité de l'intervenant, éventuellement dans un dépôt désigné par le service concerné.

Les matériaux récupérables et non réutilisés seront nettoyés, triés et stockés, par l'intervenant, dans un dépôt désigné par le service concerné.

Tous les matériaux manquants ou dégradés du fait de l'intervenant seront remplacés par lui-même, ou à défaut par le service gestionnaire de la voirie selon les modalités reprises à l'article 1.7.

Les matériaux non triés, souillés ou ne se trouvant pas sur le lieu du dépôt indiqué seront considérés comme manquants.

4.14 - FOUILLES HORIZONTALES

Il est interdit de creuser le sol en forme de galerie souterraine, à l'exception des techniques de fonçage, de tunnelier, de forage.

Le travail en sous-œuvre, au droit des ouvrages annexes de voirie tels bordures, caniveaux, gargouilles, etc., est également interdit.

4.15 - PROTECTION DES FOUILLES

Les fouilles et ouvertures seront talutées, étayées dans des conditions suffisantes, afin de donner au personnel qui devra intervenir ultérieurement les meilleures garanties de sécurité. Au besoin, le choix du matériel de blindage résultera d'une étude particulière, prenant en compte la nature des terrains, la présence de nappe phréatique, les surcharges de toutes natures, les risques inhérents à une éventuelle décompression des terrains. Les blindages sont retirés au fur et à mesure du remblayage, les vides laissés après le retrait des blindages sont soigneusement comblés. Dans le cas où les blindages devraient être abandonnés en fouilles, avec accord préalable des services gestionnaires de la voirie, ceux-ci seront recépés à un niveau inférieur à celui de la couche de fondation de la chaussée.

Une banquette de 0,40 m au minimum est aménagée en surface le long de la fouille pour assurer la circulation du personnel et éviter la chute de matériaux dans la tranchée.

En cas d'affouillement latéral accidentel, une nouvelle découpe du revêtement et une reprise des terrassements à bord vertical seront réalisées afin de faciliter le compactage des matériaux de remblai.

En présence d'eau dans les fouilles, les tranchées seront réalisées avec assèchement de la fouille. Une étude particulière doit être menée pour déterminer le mode et les matériels de pompage et de blindage à employer, ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour prendre en compte les éventuelles perturbations des caractéristiques géotechniques du sol.

Le fond de fouille est dressé suivant le profil du projet selon les contraintes propres au réseau à implanter, de façon à assurer une portance

suffisante pour la mise en place des réseaux et des remblais et pour la circulation du personnel et des matériels de chantier.

4.16 - DÉCOUVERTE D'OBJETS

L'intervenant devra respecter les dispositions relatives aux fouilles archéologiques et à la découverte d'objets trouvés lors des fouilles.

Les objets mis au jour appartiendront, sauf preuve du contraire, au propriétaire de la voie. Ils devront être déclarés sans délai au maire de la commune concernée et remis, si besoin est dans le cadre de la réglementation en vigueur, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

4.17 - DISPOSITIF AVERTISSEUR

Pour avertir l'exécutant et identifier les réseaux lors de futures ouvertures de fouilles, un dispositif avertisseur, de couleur et de largeur conformes aux normes en vigueur, sera obligatoirement mis en place dans la tranchée en cours de remblayage.

4.18 - REMBLAIS ET CORPS DE VOIRIE

Les matériaux utilisés, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, doivent être déclarés dans la demande d'accord technique préalable et soumis à l'agrément du service gestionnaire de la voirie, avant toute utilisation.

Pour tous nouveaux matériaux, un protocole d'accord devra être établi avant toute utilisation avec le gestionnaire de voirie, sur la base d'un plan d'assurance qualité relatif à la fabrication du matériau, les conditions et principes de mise en œuvre, ainsi que les moyens et l'organisation des contrôles.

Les réfections de structures sont réalisées conformément aux prescriptions de l'accord technique et à défaut conformément au catalogue de prescriptions types détaillées en annexe D.

Sous réserve d'accord préalable du service gestionnaire de la voirie, les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés en remblai, s'ils ont fait l'objet d'un traitement et d'une étude préalable les rendant effectivement compactables et permettant d'obtenir l'objectif de densification retenu. Le remblayage doit garantir la stabilité du réseau enterré et celle des terrains adjacents non excavés et permettre ainsi la réfection de la surface sans délai.

Le remblayage s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le remblai est mis en place par couches successives, régulières et compactées à l'aide d'engins mécaniques appropriés.

Les contrôles d'épaisseur et de compactage devront être réalisés conformément à l'article 6.2 et les résultats transmis au service concerné, avant la réalisation des réfections.

En cas de doute, la Métropole Européenne de Lille pourra également procéder à des essais.

Tout défaut de mise en œuvre nécessitera une reprise de la zone concernée par l'intervenant et à ses frais. À défaut, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office dans les conditions fixées à l'article 1.7.1.

En aucun cas, les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblai :

- les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs tels que tourbes, vases, silts, argiles ou ordures ménagères non incinérées ;
- les matériaux combustibles ;
- les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d'être dissous ou lessivés, ou d'endommager les réseaux, ou d'altérer la qualité des ressources en eau ;
- les matériaux évolutifs ;
- les sols gelés.

CHAPITRE 5

RÉFECTIONS DES REVÊTEMENTS DE VOIRIE

5.1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le revêtement de réfection doit former une surface plane régulière et se raccorder sans discontinuité au revêtement en place, tout en respectant le calepinage existant.

Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants, sans accord préalable du gestionnaire de la voirie.

À la demande du gestionnaire de voirie, il pourra être exigé, lors de travaux de réfection, la mise en accessibilité du domaine public aux personnes handicapées.

Sauf stipulation contraire de l'accord technique, les réfections seront réalisées suivant les règles suivantes :

- toutes les surfaces ayant subi des dégradations du fait des travaux seront incluses dans la réfection définitive (notion de périmètre des dégradations), de façon à n'obtenir que des lignes droites ou brisées composant des figures géométriques simples (rectangles, carrés, triangles), à l'exclusion de toutes courbes ou portions de courbes ;
- réfection de la totalité de la chaussée ou du trottoir, lorsque les travaux intéressent la moitié ou plus de leur largeur revêtue, et cela sur la longueur des travaux réalisés ;
- réfection des parties restantes des revêtements existants, de largeur inférieure à 0,40 m, après découpe intégrant les débords de 0,10 m de chaque côté de la fouille, le long des façades des bordures et des joints de tranchées antérieures aux travaux, ainsi qu'à la rencontre des ouvrages de surface, tels que regards de visite, bouches d'égout, etc.

Tous les travaux dans un revêtement de moins de 5 ans d'âge, ou dans des zones particulières, pourront entraîner une réfection définitive plus importante.

5.2 - RÈGLES DES RÉFECTIONS DE REVÊTEMENTS

En règle générale, suite au constat préalable de qualité des remblaiements et de reconstruction de structures tel que précisé à l'article 4.18, les réfections définitives des revêtements consistent à remettre en parfait état par l'intervenant la zone concernée par ses travaux, dès l'achèvement des remblais et la reconstruction de structure, et avant tout rétablissement de la circulation, même en demi-chaussée, en cas de traversée de la voie en deux temps.

Tous les équipements de la voie doivent être rétablis à la charge de l'intervenant, à la fin des travaux conformément aux règles de l'art.

La signalisation horizontale et verticale doit être rétablie conformément aux dispositions de l'article 5.4.

Après opérations de contrôle conformes au chapitre 6, le chantier sera considéré pour l'intervenant comme clos.

Toutefois, le service gestionnaire de la voirie, s'il le désire, pourra, dans les cas particuliers listés ci-après, exiger de l'intervenant des réfections provisoires et réaliser les réfections définitives aux frais de l'intervenant conformément aux dispositions reprises dans l'article 5.3. Cette modalité sera précisée dans l'accord technique préalable aux travaux délivré conformément aux procédures administratives détaillées au chapitre 2.

5.3 - CAS PARTICULIER D'UNE RÉFECTION PROVISOIRE SUIVIE D'UNE RÉFECTION DÉFINITIVE

Conformément à l'article 5.2, le service gestionnaire de la voirie pourra, dans les cas suivants, prescrire dans le cadre de la procédure d'accord technique des réfections provisoires réalisées par l'intervenant et réaliser les réfections définitives avec mise en recouvrement selon les modalités détaillées à l'article 1.7 :

1/ travaux réalisés sur une voirie de moins de 5 ans d'âge ou en cours de reconstruction ;

2/ travaux nécessitant des réfections en matériaux spécifiques (pavés en pierre naturelle, pavés mosaïque, dalles spécifiques, etc.) ;

3/ intervention d'un ou plusieurs intervenants dont l'importance des travaux peut permettre ou nécessiter une réfection ou une reconstruction de tout ou partie d'une voie.

5.3.1 – La réfection provisoire des revêtements

Les réfections provisoires des revêtements seront réalisées en béton bitumineux à froid ou à chaud, conformément aux prescriptions types définies dans les annexes au présent règlement, ou aux prescriptions spécifiques délivrées dans l'accord technique préalable.

Celles-ci devront former une surface plane, régulière, et se raccorder sans dénivellation au domaine adjacent. Elles devront supporter le trafic des voies concernées.

Les signalisations horizontales et verticales devront être rétablies dans les plus brefs délais. L'intervenant sera responsable de l'entretien de ses réfections, dans l'attente des réfections définitives.

Il devra intervenir immédiatement dès leur connaissance, pour tout problème de tassements, nids-de-poule, ou déformations pouvant être causes de danger ou d'insécurité pour les usagers et riverains des voies concernées.

5.3.2 – La réfection définitive des revêtements

La réfection définitive des revêtements sera effectuée par le service gestionnaire de la voirie. Son exécution doit obligatoirement être précédée d'un constat préalable par le service gestionnaire de la voirie, de la qualité de la réfection provisoire.

Un métré des surfaces à réfectionner sera établi par le gestionnaire de la voirie contradictoirement avec l'intervenant. Le montant de la réfection définitive correspondant au métré préétabli sera mis en recouvrement auprès de l'intervenant selon les modalités reprises à l'article 1.7.

Dès lors, le chantier sera considéré pour l'intervenant comme clos.

5.4 - SIGNALISATIONS HORIZONTALE ET VERTICALE

La signalisation provisoire devra être maintenue jusqu'au rétablissement de la signalisation définitive, conformément à l'article 4.2.

Après la pose du revêtement définitif, la signalisation horizontale devra être immédiatement remise en place à l'identique. Elle s'étend à toutes les parties disparues ou détériorées consécutivement aux travaux afin de permettre un bon raccordement.

Il en sera de même pour tout élément de signalisation verticale ou de jalonnement ayant été démonté ou détérioré dans le cadre des travaux. À défaut, le service gestionnaire pourra rétablir la signalisation nécessaire selon les modalités détaillées à l'article 1.7.

CHAPITRE 6

CONTRÔLE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

6.1 - PRINCIPE DES CONTRÔLES

Les contrôles des travaux de réfection, quelles que soient les quantités de matériaux mises en œuvre, seront faits par l'intervenant lui-même et communiqués au gestionnaire de la voirie.

Ils pourront être réalisés par pénétromètre, gammadensimètre, ou tout autre matériel de mesure à sa convenance.

Des contrôles pourront être également effectués par le gestionnaire de la voirie. Ces derniers seront mis en recouvrement auprès de l'intervenant, si les résultats mesurés ne sont pas conformes à une bonne réalisation des travaux.

6.2 - OPÉRATION DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

Les vérifications suivantes doivent être effectuées :

- épaisseur de mise en œuvre des différentes couches de matériaux ;
- séparation des matériaux nécessitant des compactages différents ;
- emploi de matériel de compactage adapté ;
- respect du nombre de passes du matériel de compactage sur chacune des couches ;
- interdiction de toute circulation d'engin ou de stockage des déblais sur la tranchée en cours de remblayage pour éviter un compactage inégal ;
- vérification périodique de la teneur en eau des matériaux à la mise en œuvre et de la masse volumique résultante après compactage ;
- uni de surface après réfection du revêtement ;
- collage des revêtements enrobés ;
- joints d'émulsion en chaussée.

Les niveaux de qualité de compactage sont vérifiés à l'aide de matériels appropriés (pénétromètre, gammadensimètre, etc.), lorsque la totalité ou une partie du linéaire est remblayée, et avant réfection du corps de chaussée ou de trottoir.

6.3 - CONTRÔLE DES RÉFECTIONS

Les matériaux, quelles que soient les quantités mises en œuvre, nécessaires à la reconstruction des chaussées, trottoirs et accotements stabilisés, tant en couche d'assise traitée ou non qu'en couche de surface, sont conformes aux normes correspondantes et assurent la circulation de la même classe de trafic. En aucune manière les caractéristiques mécaniques et la durabilité des chaussées, trottoirs ou accotements refaits ne doivent être perturbées ou diminuées.

Les réfections des revêtements doivent être conformes au chapitre 5 du présent règlement.

CHAPITRE 7

RÉCOLEMENT DES OUVRAGES RÉALISÉS

7.1 - OBLIGATIONS DE L'INTERVENANT

Les plans de récolement des travaux exécutés devront être transmis au service concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception des travaux.

Ces plans devront être conformes au format cartographique de la Métropole Européenne de Lille.

En cas de non-production de ces plans, les services concernés de la Métropole Européenne de Lille pourront les faire exécuter d'office avec mise en recouvrement, conformément aux modalités détaillées à l'article 1.7.1.

7.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter par l'intervenant dans la zone d'intervention comprennent :

- la mise en place de sommets de polygonale de détail devant servir aux levés ;
- l'exécution des levés de récolement ;
- la fourniture de fichiers compatibles avec les bases de données de la Métropole Européenne de Lille.

7.3 - TRAVAUX PRÉALABLES AUX LEVÉS

Dans la mesure du possible, l'intervenant établira un réseau de polygonales principales dont les sommets seront visibles entre eux.

Il fournira :

- un plan de polygonation du secteur géographique à lever ;
- les fiches de repérages des stations ;
- les coordonnées X, Y et Z des sommets ;
- les repères de nivellement IGN présents dans le secteur.

L'intervenant complétera ce réseau de manière à obtenir le nombre de sommets nécessaires à l'exécution de son levé en sachant que tout point de la zone à lever doit être visible au moins d'une station.

La polygonale de détail sera mise en place préalablement à l'exécution de tout levé. Les altitudes IGN 69 de ces nouveaux points seront déterminées par la méthode du nivellement direct à partir des altitudes de la polygonale principale ou des repères de nivellement IGN présents dans le secteur.

À défaut de pouvoir disposer d'un réseau principal voisin de la zone des travaux, l'intervenant établira sa polygonale de détail dans un système de coordonnées locales indépendantes.

Les sommets implantés seront matérialisés de façon durable par tout moyen à la convenance de l'intervenant (clou, spit, gravure) et seront repérés par au minimum trois cotes de rattachement.

À l'issue des travaux, l'intervenant fournira le plan de polygonation du secteur complété avec tous les nouveaux points implantés, les croquis de repérage de toutes les stations nouvelles, les coordonnées X, Y et Z de celles-ci.

7.4 - EXÉCUTION DES LEVÉS

Les zones à lever concerneront l'ensemble des modifications apportées par les travaux à l'état initial, dont le plan sera remis à l'entreprise sur disquette au format compatible avec le système informatique de la Métropole Européenne de Lille.

À l'intérieur des limites fixées ci-dessus, l'ensemble des éléments visibles sera à lever à

l'exception des poteaux de signalisation non lumineux et des affleurements de réseaux correspondants manifestement à des branchements particuliers.

Des points fixes (au minimum quatre par station), communs à l'état initial, seront également relevés pour contrôle.

La méthode de levé des points de détail est laissée à l'initiative de l'intervenant, mais elle devra permettre le dessin d'un plan topographique régulier dont la précision sera compatible avec le système informatique de la Métropole Européenne de Lille.

7.4.1 – Prescriptions techniques

Réseaux

Les ouvrages souterrains découverts, abandonnés ou en service, ainsi que ceux nouvellement créés feront l'objet d'un levé de récolement fractionné pendant la durée du chantier. Le levé s'effectue à fouille ouverte, par des mesures régulières. Un levé unique de récolement portant sur l'ensemble du chantier pourra éventuellement être effectué.

Les points levés seront pris sur la génératrice supérieure du réseau, au moins deux points par réseau sur un tronçon ne présentant pas de changement de direction ou de pente.

En cas de réseau nouvellement créé, les raccords sur l'ancienne conduite seront obligatoirement levés. Dans le cas de conduite de section rectangulaire (ou carrée), les bords gauche et droit de l'ouvrage seront levés.

Dans un tableau annexé aux documents remis seront reprises les caractéristiques générales des réseaux : diamètre, largeur, hauteur, nature.

Surface

Les aménagements de surface feront l'objet d'un levé régulier, numérisé, fractionné ou non, selon l'importance du chantier, et ce toujours avec l'accord du maître d'œuvre, et le cas échéant du service gestionnaire de la voirie.

7.5 - FOURNITURE DES DOCUMENTS

À l'issue des levés, l'intervenant fournira :

- les documents concernant le réseau polygonal ;
- un fichier informatique du levé de récolement au format DXF, trois dimensions X, Y et Z ou dans un format compatible avec le système informatique de la Métropole Européenne de Lille.

Les documents repris ci-dessus seront établis par un professionnel désigné avant le début des travaux. Les nom (ou raison sociale) et adresse seront indiqués sur les documents remis. Avec les documents informatiques, il sera fourni un plan sur papier à une échelle définie par l'intervenant en fonction du chantier.

Si l'une de ces opérations fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non conforme aux règles de l'art, les travaux défectueux seront à rectifier par l'intervenant à ses frais, dans le cadre contractuel de sa mission, ou par intervention des services de la Métropole Européenne de Lille avec mise en recouvrement conformément aux modalités détaillées à l'article 1.7.1.

ANNEXES – DOCUMENTAIRES

ANNEXES

ANNEXE A : LISTE LIMITATIVE DES INTERVENTIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE TRAVAUX SUR VOIRIE NEUVE OU RENFORCÉE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS

- Branchement suite à changement de locataire ou de propriétaire.
- Branchement suite à changement d'affectation d'immeubles.
- Branchement suite à nouvelle construction d'immeubles.
- Sécurité des tiers.
- Faible importance des travaux intéressant la voirie neuve ou renforcée depuis moins de cinq ans par rapport à une opération d'ensemble intéressant des voiries adjacentes plus anciennes.

Ces interventions dérogeant à la règle des cinq ans, l'accord technique préalable de la Métropole Européenne de Lille ne peut être donné qu'à titre exceptionnel au vu d'une demande motivée dont les services métropolitains vérifient la pertinence.

ANNEXE B : MODÈLE DE DEMANDE D'ACCORD TECHNIQUE PRÉALABLE

À remplir par le maître d'ouvrage et à adresser à la Métropole Européenne de Lille – Direction Voirie Espaces publics 2 bd des Cités-Unies – CS 70043 – 59040 LILLE CEDEX

Maître d'ouvrage :
(Nom et adresse)

Chargé d'affaires :
(Nom, N° de téléphone et de télécopie)

Références du dossier :
(Références du demandeur)

Commune(s) :
(Nom des communes concernées par le projet)

Voie(s) :
(Ensemble des voies concernées par le projet, y compris les voies adjacentes)

Motif et nature des travaux :
(Préciser le motif et la nature des travaux)

Type de travaux :

Travaux programmables	Travaux de raccordements	Travaux urgents
(Délais 2 mois)	(Délais 15 jours)	(sous 48 heures)

Zones concernées :

Travaux aériens

Travaux en sol ou en sous-sol

Chaussée Trottoirs Stationnement Pistes cyclables Accotements

Entreprise(s) chargée(s) des travaux :
(Nom de toutes les entreprises intervenantes, leurs missions, leurs adresses, les noms et N° de téléphone de leurs correspondants)

Date de démarrage des travaux : **/ /** . Durée estimée : jours.

Nature des matériaux mis en œuvre :
(Nature, provenance et descriptif des matériaux mis en œuvre)

Date :
(Date d'envoi)

Signature :
(Signature du représentant du maître d'ouvrage)

Pièces jointes :

- Plan de situation
- Plan d'exécution (échelle 1/500 ou 1/200) avec mise en évidence du projet à réaliser *(Couleurs et légendes)*

ANNEXE C : ACCORD TECHNIQUE PRÉALABLE FIXANT LES CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

**À remplir par la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE –
Direction Voirie Espaces publics, et à adresser au maître d'ouvrage**

Service :
(Nom du service MEL concerné)

Chargé d'affaires :
(Nom, N° de téléphone et de télécopie du chargé d'affaires MEL)

Date de réception :
(Date d'arrivée de la demande dans les services de la MEL)

Références du dossier :
(Références MEL)

Vos références :
(Références du demandeur)

Commune(s) :
(Nom des communes concernées par le projet)

Voie(s) :
(Ensemble des voies concernées par le projet, y compris les voies adjacentes)

Domanialité(s) :
(Domanialité de toutes les voies concernées)

Trafic(s) :
(Agressivité du trafic pour toutes voies concernées)

Prescriptions générales :

Les réfections seront conformes au règlement général de voirie métropolitain en ses annexes D1 à D6 et aux prescriptions spécifiques ci-après. Elles correspondront en chaussée au(x) trafic(s) tel(s) que précisé(s) dans ce courrier.

Enfin, en cas de domanialités autres que métropolitains, vous devrez informer les organismes, personnes ou administrations concernés :

- pour le domaine public départemental, le Conseil général ;
- pour le domaine communal, la mairie de la commune concernée ;
- pour le domaine privé, les riverains, propriétaires ou copropriétaires.

Prescriptions spécifiques :
(Prescriptions éventuelles relatives à la nature et les épaisseurs de matériaux à mettre en œuvre, à la technique à employer ou aux matériels à utiliser)

Observations :
(Remarques et observations éventuelles)

Date :
(Date d'envoi)

Signature :
(Signature du représentant de la MEL)

ANNEXE D : CATALOGUE DE PRESCRIPTIONS TYPES POUR LE REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET TRANCHÉES SUR VOIRIE MÉTROPOLITAINE

D1 : Profondeur des réseaux
D2 : Qualité des matériaux de remblais
D3 : Classement des trafics
D4 : Matériaux de corps de voirie
D5 : Prescriptions types
D6 : Qualité de compactage
D7 : Grille d'analyse qualitative sur tranchée

ANNEXE D1 : PROFONDEUR DES RÉSEAUX

Les profondeurs des réseaux et branchements sont comptées de la génératrice supérieure de la canalisation ou de l'ouvrage jusqu'à la surface du sol.

Les réseaux et branchements sont établis à une profondeur minimale de :

- 1 m sous chaussées à trafic très lourd (classe d'agressivité A0) ;
- 0,80 m sous chaussées à trafics lourd, moyen et léger (classes d'agressivité A1, A2 et A3) ;
- 0,60 m sous trottoirs, pistes cyclables, stationnements en trottoirs et parkings « véhicules légers ».

En cas d'impossibilité technique ou d'encombrement manifeste du sous-sol, constaté contradictoirement avec le service gestionnaire de la voirie, l'intervenant devra garantir la protection de ses ouvrages de manière à assurer la sécurité.

ANNEXE D2 : QUALITÉ DES MATÉRIAUX DE REMBLAIS

Ce sont des matériaux de qualités B1, B2, B3, D1 et D2 de la classification « Guide des terrassements routiers (GTR) ».

Classe et dénomination	Critères caractéristiques	Sous-classe			
B		Tamisat à 80 µ de 5 à 12 %	Refus à 2 mm inférieur à 30 %	ES > 35	**B1**
Sols sableux et graveleux avec fines	D < 50 mm Tamisat à 80 µ entre 5 et 35 %			ES < 35	**B2**
			Refus à 2 mm supérieur à 30 %	ES > 35	**B3**
D		D < 50 mm	Refus à 2 mm inférieur à 30 %		**D1**
Sols et roches insensibles à l'eau	Tamisat à 80 µ < 5 %		Refus à 2 mm supérieur à 30 %		**D2**

ANNEXE D3 : CLASSEMENT DES TRAFICS

Un standard des sollicitations dues au trafic des poids lourds sur les voies métropolitaines a été retenu dans un souci de simplification.

Ce standard valable sans distinction entre l'urbain et l'interurbain s'appuie sur un principe constaté : sur les voies métropolitaines, plus le nombre de poids lourds est important, plus ces poids lourds sont chargés.

Il correspond à la typologie suivante :

– **Voie avec peu de poids lourds**
Poids lourds peu chargés *(transport de volumes)*.

– **Voie avec plus de poids lourds**
Poids lourds moyennement chargés *(correspondance trafic/importance de la charge)*.

Pour répondre à cette identification, chaque classe de trafic poids lourds s'est vu attribuer une agressivité ajustée à partir de mesures expérimentales.

L'agressivité correspond aux dommages provoqués par le passage d'un essieu de charge P par rapport aux dommages dus à un passage de l'essieu isolé de référence de charge 13 tonnes.

Il en résulte le tableau de classement des trafics ci-après.

Les voies ayant un trafic poids lourds supérieur à 300 PL/j feront l'objet de prescriptions spécifiques.

Tableau de classement des trafics

	Classe de trafic	Typologie	NB de PL/jour sur la voie la plus chargée	Prescriptions de remblaiement
A3	Voie de desserte	Circulation réduite, absence de bus, secteur résidentiel, vie locale importante, présence de commerces, bennes de ramassage des ordures ménagères, livraisons occasionnelles	< 25 PL peu chargés/j/voie	
A2	Voie de distribution	Liaisons entre quartiers, peu de trafics de transit, quelques bus	< 100 PL moyennement chargés/j/voie	Annexe D5
A1	Voie artérielle	Avenues, boulevards, pénétrantes, voies supportant partiellement du trafic de transit, des PL et des bus	< 300 PL chargés/j/voie	

ANNEXE D4 : MATÉRIAUX DE CORPS DE VOIRIE

I – MATÉRIAUX DE SURFACE : BÉTON BITUMINEUX

- **En chaussée et parking :** 0/10 porphyre.
- **Piste cyclable :** 0/6 porphyre.
- **En trottoir et stationnement en trottoir :** 0/4 ou 0/6 porphyre selon l'état initial des lieux.

RAPPEL : Les revêtements qui, par leur nature ou leur localisation, présentent un caractère particulier font l'objet de prescriptions spécifiques.

II – MATÉRIAUX DE COUCHE DE BASE

Par souci de simplification, ce catalogue de prescriptions types regroupe les couches de fondation et de base en une seule couche dénommée couche de base.

Deux types de traitement sont retenus :

- **Grave, laitier, cendres volantes**

Mélange de granulats (Grave 0/20 : 84 %, de laitier vitrifié de haut-fourneau et cendres volantes silico-alumineuses (15 %, de chaux (/1%) et d'eau.

- **Grave, laitier, cendres volantes MRD**

Mélange de granulats recyclés (Grave 0/20 : 84 %, de laitier vitrifié de haut-fourneau et cendres volantes silico-alumineuses (15 %), de chaux (1%) et d'eau.

RAPPEL : Les matériaux de couche de base qui, par leur nature ou leur localisation, présentent un caractère particulier font l'objet de prescriptions spécifiques.

ANNEXE D5

PRESCRIPTIONS - TYPES

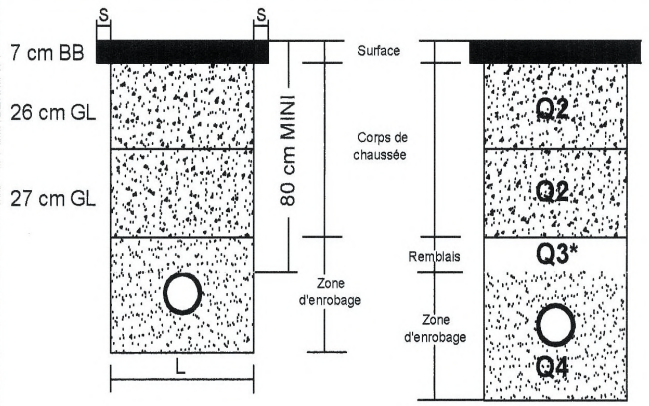
COUCHE DE BASE :

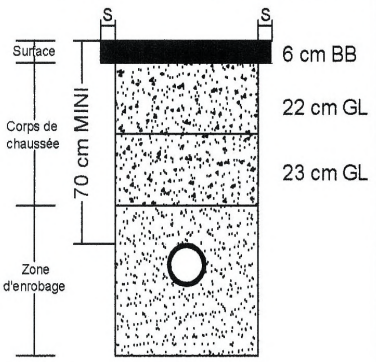
Grave Laitier Cendres Volantes

ou Grave Laitier Cendres Volantes M.R.D

(Matériaux Recyclés de Démolition)

Sous chaussée





TRAFIC LOURD
A1

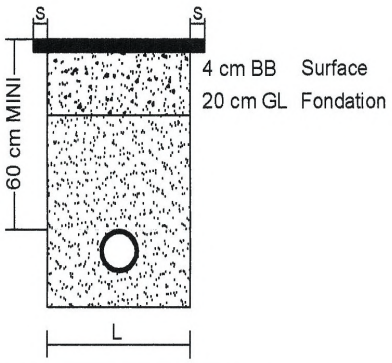
TRAFIC MOYEN/LEGER
A2/A3

S = 10 cm si L > 30 cm

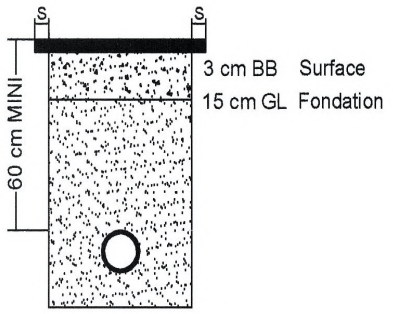
S = 5 cm si L =< 30 cm

* **Remarque :** Si l'implantation des ouvrages nécessite une mise en profondeur supérieure aux maximas requis dans la présente annexe, la zone de remblais sera telle que ;
⩽ 0,15 m ; materiaux identiques au corps de chaussée, répondant à la qualité de compactage Q2.
> 0,15 m ; matériaux de type remblais pour le gestionnaire de voirie, répondant à la qualité de compactage Q3.

Sous stationnement en trottoir



Sous trottoir et piste cyclable



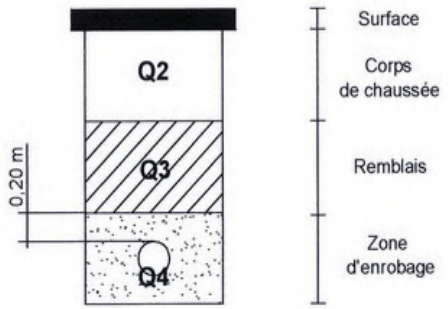
ANNEXE D6

QUALITE DE COMPACTAGE

Les niveaux de qualité de compactage Q2, Q3, Q4 sont conformes à la note technique de compactage des remblais de tranchées du Ministère des Transports

Sous chaussée, trottoir circulé par essieux lourds

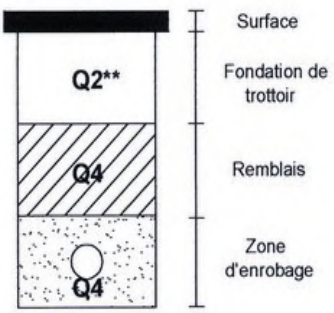
Stationnement en trottoir, parking "véhicules légers"



TRAFIC A1,A2,A3

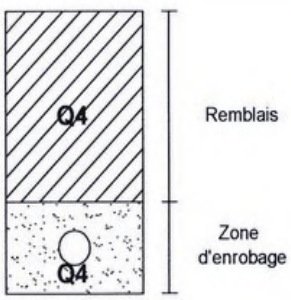
Sous piste cyclable

Trottoir non circulé par essieux lourds



Sous trottoir non construit

Accotement



** Pour un trottoir en schistes, la qualités de compactage du corps de trottoir sera Q3

ANNEXE D7 : GRILLE D'ANALYSE QUALITATIVE SUR TRANCHÉE

Système de notation

1) Uni de surface (aspect visuel) et linéarité des joints

Aspect	Bon	Moyen	Mauvais
Notation	0	1	3

2) Joint de chaussée

Joint	Oui	Non
Notation	0	2

3) Épaisseur des enrobés et grave traitée

Épaisseur manquante	< 10 %	10 % < Ep < 20 %	> 20 %
Notation	1	2	3

4) Prise de la grave traitée

% de liaison	90 < % < 100	80 < % < 90	50 < % < 80	< 50 %
% de non liée	maxi 10 %	entre 10 et 20 %	entre 20 et 50 %	supérieur à 50 %
Notation	0	1	2	3

5) Collage des enrobés sur la grave traitée

Collage	Oui	Non
Notation	0	2

6) Mesure de densités sur grave traitée

Qualité Q2	Oui	Non
Notation	0	2

7) Conformité des matériaux utilisés en remblai de tranchée

Conforme	Oui	Non
Notation	0	3

Sables B1 à B5 et matériaux D1

8) Compacité des remblais (essais au pénétromètre)

Défaut de gravité	Conforme / Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Notation	0	1	2	3

Critères/Notations	0	1	2	3
Uni de surface				
Joint de chaussée			ZONE 2	
Épaisseurs des enrobés et grave traitée				ZONE 3
Prise de la grave traitée	ZONE 1			
Collage des enrobés sur grave traitée				
Mesure de densités sur grave traitée				
Conformité des matériaux				
Compacité des remblais			ZONE 2	

: Notation non retenue pour ce critère

Commentaires :

Nombre de prélèvements par carottage et/ou essai au pénétromètre :

- Au minimum 3 unités sur des tronçons inférieurs ou égaux à 150 m.
- Pour les tronçons supérieurs à 150 m : 1 prélèvement tous les 50 m.

Chantier :

Concessionnaire :

Dossier :

Date :

Nombre de prélèvements :

Résultats :

- Zone 1 : résultats conformes aux prescriptions de l'ATP.
- Zone 2 : résultats non conformes aux prescriptions de l'ATP justifiant que le gestionnaire demande le démontage partiel ou total de la tranchée.
- Zone 3 : résultats non conformes aux prescriptions de l'ATP nécessitant le démontage partiel ou total de la tranchée.

ANNEXE E : DIMENSIONS DES SAILLIES

(Réf. : Circulaires ministérielles n° 79.98 du 16.10.1979 et n° 89.47 du 1.08.1989 – Voirie nationale)

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées ci-dessous :

1 – SOUBASSEMENTS.....**0,05 m**

2 – COLONNES, PILASTRES, FERRURES DE PORTES ET FENÊTRES, JALOUSIES, PERSIENNES, CONTREVENTS, APPUIS DE CROISÉES, BARRES DE SUPPORT, PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES SUR UNE FAÇADE À L'ALIGNEMENT.....**0,10 m**

3 – TUYAUX ET CUVETTES.....**0,16 m**

REVÊTEMENTS ISOLANTS sur façades de bâtiments existants

DEVANTURES DE BOUTIQUES (y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,30 m, grilles, rideaux et autres clôtures)

CORNICHES où il n'existe pas de trottoir

ENSEIGNES LUMINEUSES OU NON LUMINEUSES ET TOUS ATTRIBUTS ET ORNEMENTS quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6b ci-après

GRILLES DES FENÊTRES DU REZ-DE-CHAUSSÉE

4 – SOCLES DE DEVANTURES DE BOUTIQUES.....**0,20 m**

5 – ENCORBELLEMENT OU ORIEL

Toutes les constructions bâties et fermées en surplomb du domaine public sont interdites.

6 – PETITS BALCONS DE CROISÉES

au-dessus du rez-de-chaussée.....**0,22 m**

7 – A) GRANDS BALCONS ET SAILLIES DE TOITURES 0,80 M

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu'au minimum de 3,50 m.

7 – B) LANTERNES, ENSEIGNES LUMINEUSES OU NON LUMINEUSES, ATTRIBUTS

La saillie ne peut excéder le dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique :

– dans la limite de 0,80 m, si les dispositifs sont placés à 2,80 m au-dessus du sol et en retrait de 0,80 m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs ;

– dans la limite de 2 m, si les dispositifs sont situés à une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol et en retrait de 0,50 m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs ;– dans la limite de 2 m, si les dispositifs sont placés à une hauteur supérieure à 4,30 m et en retrait de 0,20 m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs.

Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent l'administration à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation.

8 – AUVENTS ET MARQUISES.....**0,80 m**

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d'au moins 1,30 m de largeur.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir.

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.

Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m. Le titre d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.

Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent s'écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d'arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.

9 – BANNES

Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.

Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine, et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du trottoir. Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.

10 – CORNICHES D'ENTABLEMENT, CORNICHES DE DEVANTURES ET TABLEAUX SOUS CORNICHES, y compris tous ornements pouvant être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir :

a) ouvrages en plâtre
dans tous les cas, la saillie est limitée à.....**0,16 m**

b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :

- jusqu'à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir.....**0,16 m**
- entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir.....**0,50 m**
- à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir.....**0,80 m**

le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.

11 – PANNEAUX MURAUX PUBLICITAIRES.....**0,10 m**

Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade et au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.

Celles, d'autre part, de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons, les toitures, etc., ne sont pas applicables lorsqu'un document d'urbanisme a prévu les règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

A – TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

(Textes en vigueur)

- Code de la voirie routière
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation
- Code des postes et des communications électroniques
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière
- Circulaires ministérielles n° 79.99 du 16.10.1979 et 89.47 du 01.08.1989 relatives à l'occupation du domaine public routier national

B – DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ET DU BUREAU

- n° 240 du 27.04.1990 relative aux conditions d'implantation sur le domaine public routier communautaire de la signalétique commerciale
- n° 167 du 15.06.1990 – Délibération – cadre relative au règlement général de voirie communautaire
- n° 65 du 19.10.1990 relative aux kiosques à journaux
- n° 102 du 21.12.1990 relative au règlement général de voirie communautaire fixant notamment comment sont calculés les frais exigibles en cas d'intervention d'office
- n° 133 du 20.12.1991 – Révision des Conventions d'exécution de tranchées dans le sol des voies communautaires (concerne EDF-GDF, France Télécom, SIDEN, SEN et Région Câble)
- n° 202 du 17.12.1993 relative au règlement général de voirie communautaire – Voies et ouvrages privés à construire – 4e partie – Adoption
- n° 02 C 32 du 01.03.2002 – Voirie communautaire – Conditions d'exécution des travaux – Convention de partenariat EDF-GDF
- n° 02 B 425 du 05.07.2002 – Réfection des revêtements et travaux urgents sur la Voirie communautaire dans le cadre des interventions d'office prévues dans le règlement général de voirie communautaire
- n° 04 C 0337 du 08.10.2004 approuvant le plan local d'urbanisme de Lille métropole
- n° 06 C 0223 du 07.04.2006 relative à la Charte des espaces publics métropolitains
- n° 24-C-0165 du 28 juin 2024 approuvant la révision générale du Plan Local d'Urbanisme dit PLU 3.

C – GUIDES – CATALOGUES – FASCICULES – CHARTES…

- Guide technique de remblayage de tranchées et réfection des chaussées (SETRA – LCPC)
- Guides techniques régionaux relatifs à la valorisation des déchets et coproduits (PREDIS)
- Guide des terrassements routiers (GTR)
- Catalogues LMCU des structures et des matériaux de voirie et d'espaces publics
- Fascicules insérés au CCTG « Marchés de travaux »
- Chartes, protocoles, cahiers (tels les CRAUP inclus au PLU), etc., adoptés en application des délibérations susvisées

LEXIQUE THÉMATIQUE

AFFECTATAIRES (DE VOIRIE)

Les bénéficiaires d'une affectation de voirie.

Généralement la Métropole Européenne de Lille utilise elle-même les voies faisant partie de son domaine public. Dans ce cas, le propriétaire et l'**affectataire** constituent une seule et même personne.

Il n'en est pas de même lorsque la Métropole met (affecte) tout ou partie de ses biens, dont elle reste propriétaire, à la disposition d'un tiers (**affectataire**) pour lui permettre d'assurer le fonctionnement d'un service public. L'acte d'affectation définissant les modalités de cet usage peut revêtir diverses formes comme la convention d'occupation (ou d'utilisation) du domaine public routier.

AUTORISATION DE VOIRIE (TITRE D'OCCUPATION)

Le Code de la voirie routière stipule, en son article L. 113-2, que « l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet d'une **permission de voirie** dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un **permis de stationnement** (ou de dépôt) dans les autres cas ».

Il en est ainsi notamment lorsque l'occupation privative est superficielle ou minime sans incorporation au sol.

Cette distinction (permission de voirie, permis de stationnement ou de dépôt), d'une application délicate en raison du critère matériel d'emprise, est importante sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille puisque la première de ces deux autorisations de voirie est délivrée par arrêté du président de la Métropole Européenne de Lille, la seconde par le maire en raison de la dualité des compétences.

CONCESSIONNAIRES

Les bénéficiaires d'une concession.

La concession de travail public (sur la voirie) est le contrat par lequel une personne morale ou physique, publique ou privée, s'engage vis-à-vis d'un organisme public à construire et à exploiter un ouvrage public. Les exemples les plus communs de concession comportant la construction d'ouvrages publics et l'exploitation d'un service public sont l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage urbain…

Il existe aussi des concessions de travail public sans service public (Exemple : transport de gaz industriel par canalisation…).

Seules ces deux premières catégories de concessions relèvent du présent Règlement de voirie. Il existe en effet une troisième catégorie de concession : celle relative aux concessions de service public sans travail public (concessions de transports routiers, etc.) qui, ne nécessitant pas la construction ou l'entretien d'ouvrages publics sur la voirie, échappent aux dispositions du présent règlement.

COORDINATION DE TRAVAUX ET RÈGLEMENT DE VOIRIE

La voirie métropolitaine est un espace de communication et d'activité. Elle constitue également le support technique d'un ensemble d'équipements et de réseaux, relevant de régimes juridiques différents, et dont l'installation, la maintenance

et le développement engendrent de nombreuses perturbations qu'il importe de réduire.

Pour ce faire, le Code de la voirie routière permet la mise en œuvre de deux **dispositifs réglementaires d'application locale** : une procédure de coordination des travaux (article R. 115-1 et suivants) et un Règlement de voirie (article R.

La procédure de coordination des travaux, liée au pouvoir de police de la circulation, a pour but d'éviter, par une meilleure synchronisation des chantiers dans le temps et dans l'espace, l'ouverture de fouilles successives sur chaussée ou trottoir. Elle est également l'occasion de rechercher avec les intervenants et exécutants une meilleure tenue et propreté des chantiers, et une meilleure information des usagers et riverains.

Le règlement de voirie, lié au pouvoir de police de la conservation, obligatoirement établi après avis d'une commission comprenant les représentants des intervenants, fixe, conformément aux spécifications techniques et aux règles de l'art, les modalités d'exécution des travaux. Il vise ainsi à garantir l'intégrité physique et la pérennité de la voirie.

Compte tenu de ce qui précède et en raison de la dualité des compétences maires (circulation) – président de la Métropole Européenne de Lille (conservation) s'exerçant sur le domaine public routier métropolitain, il est rappelé que le présent document n'instaure aucune procédure de coordination mais un **règlement de voirie** applicable aux seules voies métropolitaines.

Pouvoirs réglementaires Tableau synoptique
Réf. : Code de la voirie routière

		Le maire		Le président de la Métropole Européenne de Lille
		Procédure de coordination		**Règlement de voirie**
Statut domanial		En agglomération	Hors agglomération	En et hors agglomération
Domaine public	Routes nationales		Non	Arrêté préfectoral
	Routes départementales		Non	Article R. 131.5
	Voies métropolitaines			Articles R. 141.13 et suivants
Domaine privé	Chemins ruraux	Articles R. 115.1 et suivants		Article R. 161.2
	Voies privées ouvertes à la circulation publique			Non
	Voies privées non ouvertes à la circulation publique	Non	Non	Non

OCCUPANTS DE DROIT (DE LA VOIRIE)

Les bénéficiaires d'une occupation de droit.

Ce sont essentiellement en Métropole Européenne de Lille, les communes membres pour leurs propres installations (équipements divers, statues, mobilier urbain, arbres, espaces verts, éclairage, etc.).

Ce sont ensuite quelques services publics désignés par un texte spécial comme la Défense nationale.

Ce sont aussi diverses personnes physiques ou morales ayant acquis, pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec l'exploitation de la voirie, un droit d'occupation en raison de servitudes préexistant à la décision de classement en voirie publique (exemple : les réseaux d'antennes collectives de télévision dans certains lotissements).

PERMISSIONNAIRES (DE LA VOIRIE)

Les bénéficiaires d'une permission de voirie.

Les permissions de voirie sont des autorisations données à une personne physique ou morale d'effectuer des travaux comportant occupation et emprise sur le domaine public routier. Ce type d'autorisation est toujours délivré unilatéralement à titre rigoureusement personnel et est toujours précaire et révocable en raison du principe de l'indisponibilité du domaine public.

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PER/PPR)

Élaborés et mis en application par l'État, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent

des servitudes d'utilité publique, déterminent les zones exposées et les techniques de prévention à mettre en œuvre par les propriétaires et les collectivités locales. Ils s'appliquent également aux équipements de communications électroniques, de transport d'énergie, enterrés ou aériens, aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées.

En territoire métropolitain, les PER/PPR, annexés au PLU en vigueur, prennent essentiellement en

compte le risque « mouvement de terrain » lié aux anciennes carrières souterraines de craie.

TRAVAUX PROGRAMMABLES

Tous travaux prévisibles au moment de l'établissement du calendrier des travaux tel que prévu à l'article L. 115-1 du Code de la voirie routière.

TRAVAUX NON PRÉVISIBLES

Tous travaux inconnus au moment de l'établissement du calendrier, notamment les travaux de raccordement et de branchement d'immeubles.

TRAVAUX URGENTS

Interventions suite à des incidents mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Articles du règlement

A

ACCÈS 2.4.7
ACCORD TECHNIQUE PRÉALABLE..... 2.3
AFFECTATAIRE .....1.1 et 2.2.1
ALIGNEMENT 2.4.8
ANCRAGE 2.5.2
AQUEDUCS 2.4.7
AUTORISATION DE VOIRIE..... 2.2.1

B

BLINDAGE 4.15

C

CATALOGUE
de prescriptions types 4.18
CHALEUR
transport et distribution..... 2.4.6
CLÔTURES..... 2.4.8
CLÔTURES DE CHANTIER.....2.5.2 et 4.3
CONCESSIONNAIRE .....1.1 et 2.2.1
CONTRÔLE
principe..... 6.1
COORDINATION DES TRAVAUX.....Lexique
CORPS DE VOIRIE 4.18

D

DÉBLAIS..... 4.13
DÉCOUVERTE D'OBJET..... 4.16
DÉBLAIS
exécution..... 2.3.4
garantie 1.6
DÉPÔT DE MATÉRIAUX 2.5.2

Articles du règlement

DÉROGATION À LA RÈGLE
DES CINQ ANS.....Annexe A
DOMAINE PUBLIC ROUTIER 1.1
DROITS DE VOIRIE 2.2.1

E

EAUX
écoulement 2.4.10
pluviales.....1.5, 2.4.7 et 2.4.8
ÉCHAFAUDAGES..... 2.5.2
ÉLECTRICITÉ
réseau public de distribution 3.8
transport et distribution 2.4.3
ÉMERGENCES..... 3.1.3
EMPRISE 1.2
EXCAVATION 2.4.11
EXÉCUTANT
définition 1.1

F

FOUILLES
horizontales 4.14
ouvertures..... 4.12
protection..... 4.15
FRAIS ENGAGÉS 1.7.3

G

GARANTIES 1.6
GAZ
transport et distribution 2.4.4
IMMEUBLES RIVERAINS..... 2.4.11 et 2.5.2
INTERVENANT
définition 1.1
INTERVENTION
d'office..... 1.7.1

Articles du règlement

M

MISE MOBILIER ..... 1.7.1 et 3.8
EN DEMEUREURBAIN 4.8

N

NIVELLEMENT 7.3

O

OBLIGATIONS
- de l'intervenant 7.1
- de l'intervenant et de l'exécutant 1.2
- du bénéficiaire de la permission de voirie 2.2.2

OCCUPANTS DE DROIT
- définition 1.1
- ouvrages 2.4.2
- permission de voirie 2.2.1

OUVRAGES
- des autres gestionnaires 4.10
- en saillie 2.4.11
- réseaux 3.1

P

PANNEAUX DE CHANTIER 4.1

PERMISSION DE VOIRIE
- principe 2.2.1
- procédure de délivrance 2.2.2

PERMISSIONNAIRE 1.1

PLANTATIONS RIVERAINES 2.4.9

PRESCRIPTIONS
- administratives générales 1.4
- spécifiques 2.5.2
- techniques générales 1.5

PRINCIPES
- d'intervention sur la voirie 2.1

R

RÉCOLEMENT
- plan ..... 2.9 et 7.1
- levé ..... 7.2, 7.4.1 et 7.5

Articles du règlement

REDEVANCE 2.2.1

RÉFECTION
- provisoire des revêtements 5.3.1
- définitive des revêtements 5.3.2
- définitive différée 1.7.2

REMBLAIS 4.18

RÉSEAUX
- de communications électroniques 2.4.5
- hors d'usage 3.7
- profondeur 3.3

REVÊTEMENT
- de réfection 5.1

S

SAILLIES
- dimensions ..... Annexe E

SIGNALISATION
- chantier 4.2
- horizontale et verticale 5.4
- tricolore 4.7

T

TRANCHÉES 1.1

TRAVAUX
- définition 1.1
- non prévisibles 1.1
- programmables 1.1
- urgents 1.1

TROTTOIRS 2.4.7

TIERS
- droits ..... 1.8 et 2.2.2
- responsabilités 2.2.2

V

VOIE
- définition 1.1
- protection 4.5

CONTACT

Pour toute information ou rendez-vous

03 20 21 22 23

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

2 boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 Lille Cedex

T. +33 (0)3 20 21 22 23

■ **lillemetropole.fr**

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

RÈGLEMENT DE VOIRIE MÉTROPOLITAIN

-

RÉALISATION DES ACCÈS RIVERAINS

-

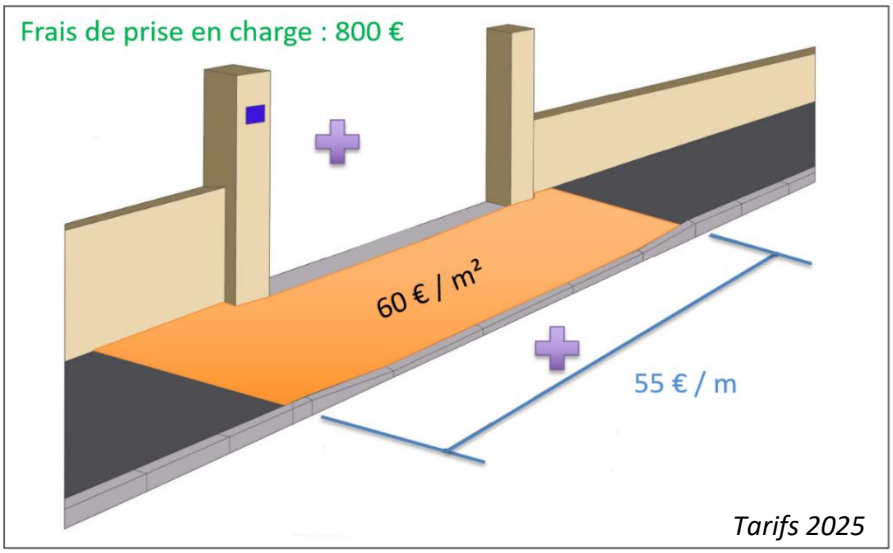
ANNEXE 2 - CONDITIONS TARIFAIRES

Le règlement de voirie métropolitain adopté par délibération du Conseil de la Métropole du 20 décembre 2024 prévoit, dans la plupart des cas, une prise en charge matérielle par la MEL des travaux de réalisation des accès riverains avec une participation financière de ces derniers. La présente annexe à la délibération précitée précise les modalités tarifaires correspondantes.

ACCÈS	PARTICIPATION FINANCIÈRE DES RIVERAINS
CONFIGURATION COURANTE	Forfait de prise en charge : 800 € + linéaire de borduration : 55 € / m + surface : 60 € / m² (*)
CONFIGURATION EXCEPTIONNELLE	Chiffrage spécifique basé sur les prix unitaires des marchés de travaux

(*) Les éléments constitutifs de la formule de calcul constituent la base applicable à compter du 1er janvier 2025 et pour l'ensemble de l'année. Ils seront ensuite :

- actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP08 du mois d'octobre précédent par rapport à sa valeur d'octobre 2024 (non connue au moment de la rédaction de la présente annexe) ;
- révisés, le cas échéant, en fonction des bilans financiers réguliers du dispositif.



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115055-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0352

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

UTILISATION PARTAGEE DES INSTALLATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON ROUTIER DE LA MEL - SECTEUR FTTO - SOCIETE OUREA - PROTOCOLES - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu la délibération n° 120 du Conseil de communauté du 11 octobre 1996 créant un partenariat avec les opérateurs de communications électroniques permettant une utilisation partagée des infrastructures du domaine public routier et non routier communautaire ;

Vu les délibérations n° 06 C 0722 du 21 décembre 2006 et n° 14 C 0087 du 21 février 2014 fixant les tarifs d'occupation du domaine public métropolitain ;

Vu la conclusion d'un protocole relatif à l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non routier métropolitain entre la métropole européenne de Lille (MEL) et la société Covage Networks signé en date du 15 juin 2016 ;

Vu la délibération n° 20 C 0037 du 21 juillet 2020 ajustant les tarifs d'occupation du domaine public métropolitain ;

I. Exposé des motifs

Le protocole de 2016 permettait notamment à la société Covage Networks d'utiliser les installations métropolitaines existantes pour déployer son réseau de communications électroniques FTTH (« Fiber to the Home ») et FTTO (« Fiber to the Office »).

Suite aux opérations de cession intervenues, les actifs relatifs au secteur FTTH ont été transférés à la société XPFIBRE Network et ceux relatifs au secteur FTTO à la société Ouréa.

Afin de régulariser les redevances dues par Covage Networks entre 2017 et 2022 pour le secteur FFTO, il convient d'autoriser la signature d'un protocole transactionnel avec la société Ouréa pour permettre le versement d'un montant total de 241 381, 21 € en application du protocole d'accord signé en 2016.

La mise en recouvrement des redevances dues à compter de 2023 s'opèrera sur la base des permissions de voirie délivrées et des infrastructures effectivement réalisées.

Il convient par ailleurs d'autoriser la signature d'un nouveau protocole d'accord sur l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non routier de la MEL avec la société Ouréa pour le secteur FFTO.

Ces deux projets de protocole sont annexés à la présente délibération.

Concernant le secteur FFTH, un acte ultérieur sera pris suite à la finalisation des échanges avec la société XP FIBRE Network.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Espaces publics, Voirie, Vidéo-surveillance consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'autoriser la signature du protocole transactionnel entre la MEL et la société Ouréa annexé à la présente délibération, afin de permettre le recouvrement des redevances dues entre 2017 et 2022 ;

2) d'autoriser la signature d'un nouveau protocole d'accord entre la MEL et la société Ouréa sur l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non routier de la MEL annexé à la présente délibération ;

3) d'imputer les recettes correspondantes aux crédits inscrits au budget général en section de fonctionnement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

OUREA

PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'UTILISATION PARTAGÉE DES INSTALLATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON ROUTIER METROPOLITAIN.

CONCLU DANS LE CADRE DES DÉLIBERATIONS N° 20 C 0001 ET N° 20 C 0003 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

EN DATE DU 9 JUILLET 2020

PROJET

PROTOCOLE D'ACCORD CADRE SUR L'UTILISATION PARTAGEE DES INSTALLATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON ROUTIER METROPOLITAIN

Entre

La Métropole Européenne de Lille,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé **2, boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille Cedex**), représentée par son président Monsieur Damien Castelain en application de la délibération n° 22-C-0068 du Conseil en date du 29 avril 2022, modifiée par les délibérations n° 23-C-0114 du 30 juin 2023, n° 23-C-0361 du 15 décembre 2023 et n° 24-C-0055 du 19 avril 2024, portant délégation des attributions du Conseil au Président et autorisant leur délégation de signature aux Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu'aux membres de la direction générale
, ci-après désignée « **Métropole Européenne de Lille** » ou la « **MEL** »,

et

La Société OUREA,
Société par actions simplifiée, au capital de 11 283 895,40 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92 000) sous le n°894 568 724, dont le siège social est situé 1B Place de la Défense – Tour Trinity à Courbevoie (92 400), représentée par sa Directeur Général, Monsieur Aymeric De Cardes, dûment habilité à l'effet des présentes, ci-après désignée « ***Société***. »

La MEL et la Société étant parfois ci-après dénommés, individuellement, une « **Partie** » et, collectivement, les « **Parties** ».

☞ **Il a d'abord été exposé ce qui suit :**

Dans le cadre de la délibération n°120 du conseil de communauté du 11 octobre 1996, la MEL et la société Covage Networks, filiale de la société Covage, ont conclu un protocole d'accord sur l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non routier métropolitain en date du 15 juin 2016. Ce protocole d'accord cadre permettant pour :

- la MEL de mettre à disposition les installations métropolitaines existantes,
- Covage Networks d'utiliser les installations métropolitaines existantes.

Le 8 décembre 2020, la société Covage a été acquise par la société XPFIBRE Network, à la suite de l'examen d'acquisition opéré par la Commission européenne au titre des contrôles des concentrations. Cette acquisition a été acceptée par la Commission Européenne en contrepartie de certains engagements des actionnaires de XPFIBRE Network, notamment, la cession à un tiers acquéreur de certains actifs détenus par Covage et Covage Networks (« **l'Engagement de Cession** »). Les actifs cédés concernent principalement le secteur FTTO (« *Fiber to the Office »).* Les actifs relatifs au secteur FTTH (« *Fiber to the Home »)* contenants une partie des infrastructures de la Mel sont conservés par XPFIBRE Network.

Afin de permettre la mise en œuvre de l'Engagement de Cession, un reclassement interne du groupe Covage a été réalisé pour regrouper l'ensemble des actifs compris dans l'Engagement de Cession au sein de la société Tutor filiale à 100% de Covage, via un apport partiel d'actifs (le « **Reclassement** »). Le Reclassement a été réalisé le 27 septembre 2021.

Une fois le Reclassement réalisé, le 30 septembre 2021, 100% des titres de la société Tutor ont été cédés à la société Hestia filiale d'Altitude Infra. Ces titres ont ensuite été cédés le 1er janvier 2022, à la société Auxo filiale indirecte d'Altitude Infrastructure Holding (société de tête du groupe Altitude Infra) renommée le 26 avril 2022 Covage Infra.

Le périmètre relatif à l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non-routier métropolitain de la MEL est repris par OUREA, société affiliée à Covage Infra.

Au regard des différentes opérations de restructuration de la Société et afin de régulariser la séparation du périmètre FTTO repris par la Société, du périmètre FTTH conservé par XPFIBRE Networks, les Parties ont convenu de signer le présent protocole.

☞ **Ceci exposé, il est ci-après convenu**

PROJET

ARTICLE 1 – Mise à disposition

En tant que de besoin, et ce dans la limite de leurs capacités techniques et d'éventuelles incompatibilités d'usage, la Métropole Européenne de Lille met à la disposition de la Société les installations de son domaine public, routier ou non routier situées :

- sur le réseau FTTO de la Société déjà réalisé décrits à l'annexe 4
- sur les lieux où la Société envisage de réaliser des réseaux FTTO.

Les installations métropolitaines sont mises à disposition de la Société après instruction de demandes conformément aux dispositions des articles R.20-46 à R.20-48 du Code des postes et des communications électroniques.

Des autorisations de travaux et d'occupation seront accordées par la Métropole Européenne de Lille. Elles préciseront, par nature d'ouvrages métropolitains concernés, les conditions administratives et techniques (cahiers des charges) de cette mise à disposition.

Ces autorisations valent titre d'occupation.

A défaut d'installations métropolitaines utilisables, l'ouverture de nouvelles fouilles et tranchées demeure possible sous le régime de la permission de voirie. Cette permission précisera, en application du Règlement Général de Voirie Communautaire en vigueur, les prescriptions techniques nécessaires à la conservation de la voirie.

Les encadrés ci-après rappellent les modalités de ces interventions en voirie publique métropolitaine.

ARTICLE 2 - Responsabilités et Assurances

2.1 Responsabilités

La Métropole Européenne de Lille coordonne les interventions des différents occupants de ses installations et assume les responsabilités qui en découlent.

Responsabilité de la Société

La Société sera responsable de son réseau fixe et de son personnel dans les conditions de droit commun. Elle prendra toute précaution pour éviter de dégrader les installations métropolitaines ou en perturber l'exploitation. Elle sera tenue responsable, tant à l'égard de la MEL que des tiers, de tous les dommages, incidents et accidents inhérents aux interventions et travaux qu'elle exécutera au titre la présente convention.

La Société est responsable, vis-à-vis de la Métropole Européenne de Lille, de tous dommages matériels directs qui pourraient résulter du déploiement et/ou de l'exploitation de ses équipements et des dégâts matériels qu'il pourrait occasionner aux installations appartenant à la Métropole Européenne de Lille.

2.2 Assurances

Chacune des Parties s'engage à contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances représentées en France, une ou plusieurs polices d'assurances valables pendant toute la durée de la présente convention, et garantissant :
- sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses équipements techniques, de son personnel ;
- les dommages subis par ses propres équipements techniques.

Les attestations d'assurances correspondantes devront être fournies par chaque Partie à la signature de la présente convention et à chaque demande faite par l'autre Partie, sous trente (30) jours ouvrés, en cours d'exécution de la présente convention.

En l'absence d'assurance, la Collectivité devra attester qu'elle est son propre assureur.

La société souscrira pendant toute la durée de la convention, une police d'assurance permettant de garantir les installations et équipements qui lui appartiennent et/ou dont il a la garde.

Pendant toute la durée du contrat, les garanties et montants des garanties sont en rapport avec les obligations prescrites à la Société au titre du présent protocole.

La présentation des attestations d'assurances ainsi que les garanties effectivement souscrites ne modifie en rien l'étendue des responsabilités assumées par le titulaire. Cette communication n'engage en rien la responsabilité de la Collectivité pour le cas où, à l'occasion

PROJET

d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.

2.3. - Gestion des sinistres

Chaque Partie s'engage à informer l'autre Partie de tout sinistre ou dégradation s'étant produit sur les Installations louées ou sur les équipements, dès qu'il en a connaissance et à procéder à toute déclaration auprès de ses assureurs et à procéder aux réparations avec diligence dans les plus brefs délais.

ARTICLE 3 – Conditions techniques

Les conditions d'intervention sur les différents sites Tramway – Métro et ouvrages de signalisation sont définies en amont de la phase travaux par les cahiers des charges fixant les conditions d'utilisation partagée des infrastructures du métro et du tramway, puis des ouvrages de signalisation de la Métropole Européenne de Lille annexés au présent protocole.

Les autorisations d'occupation comporteront les prescriptions techniques à respecter en raison des spécificités de chaque site.

ARTICLE 4 – Conditions financières

Il est convenu que la Société versera à la Métropole Européenne de Lille, le 31 décembre de chaque année, une redevance calculée après récolement du linéaire de réseau fixe occupant les installations métropolitaines.

Les tarifs de base sont ceux fixés dans les conditions de la délibération n°06 C 0722 du Conseil de Communauté réuni le 21 décembre 2006 modifiée par les délibérations n°14 C 0087 du 21 février 2014 et n° 17 C 0440 du 1er juin 2017. Ils sont révisés au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (TP01).

L'acquittement du tarif de base exonère la Société, à l'égard de la Métropole Européenne de Lille uniquement, de tout droit de voirie complémentaire lorsque l'installation utilisée (gaines, égouts …) emprunte la voirie publique métropolitaine.

Le paiement s'effectue trente jours après présentation par la Trésorerie de la Métropole Européenne de Lille d'un avis de sommes à payer adressé par courrier à :

OUREA
Service comptabilité
Tour Trinity
1B Place de la Défense
92 400 Courbevoie

Et par email à : Covage-demat-facture@covage.com

PROJET

Toute somme non payée à l'échéance et non contestée donne lieu au paiement de pénalités de retard, calculée sur la base d'un coefficient égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Ces pénalités courent à compter du trente et unième jour suivant l'échéance de paiement jusqu'au jour du paiement effectif.

ARTICLE 5 –Cession des infrastructures de communications électroniques

La Société est propriétaire du réseau fixe qu'elle construit. Elle s'engage, en cas de cession de ce réseau à un autre opérateur à le présenter à la Métropole Européenne de Lille. Dans un premier temps, ce nouvel opérateur devra déclarer expressément prendre en charge toutes les obligations de la Société envers la Métropole Européenne de Lille telles qu'elles résultent du présent protocole. De plus, le nouvel opérateur aura l'obligation de solliciter, à son nom, la conclusion d'un nouveau protocole d'accord ainsi que la délivrance de nouvelles autorisations d'occupation.

ARTICLE 6 – Déplacement du réseau

La Société devra déplacer, sans indemnité, son réseau fixe chaque fois que la Métropole Européenne de Lille réalisera des travaux urgents, dans l'intérêt de son domaine et en conformité avec sa destination, rendant nécessaires de tels déplacements.

Si dces travaux sur une installation métropolitaine mise à disposition de la Société entraînent l'interruption de cette mise à disposition, les Parties se rapprochent afin de définir toute mesure provisoire permettant d'assurer la continuité des services fournis par la Société. Dans cette hypothèse, les Parties se concertent pour trouver une possibilité de basculer les installations concernées vers d'autres installations disponibles. A défaut d'accord, la Société peut résilier la partie de convention portant sur le tronçon de fourreau concerné sans application du préavis de six mois et sans que cela donne droit à une indemnité pour la Métropole Européenne de Lille ou pour la Société.

Dans le cas de déplacements ou de modifications requis hors intérêt du domaine occupé et conformément à sa destination, les déplacements des équipements de la Société sont indemnisés par la Métropole Européenne de Lille.

Hors cas d'urgence, la Métropole Européenne de Lille doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser la Société, au moins six mois à l'avance, de la nécessité de ce déplacement et/ou de ces modifications, en précisant les éléments calendaires et techniques en sa possession.

ARTICLE 7 – Fin d'une utilisation partagée

Si la Société entend ne plus utiliser une installation métropolitaine, elle devra prévenir la Métropole Européenne de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'au moins six mois. Elle devra alors assurer le démontage et l'évacuation de son réseau fixe dans l'année qui suit la fin de son exploitation, à moins que la Métropole Européenne de Lille décide d'en récupérer la propriété, en tout ou partie, moyennant une juste et préalable indemnité.

PROJET

(Extrait du Règlement Général de Voirie Communautaire)
Article 3.7 – Réseaux hors d'usage.

« Lorsqu'une canalisation, ou un ouvrage, est mise hors exploitation, son gestionnaire doit en informer le service gestionnaire de la voirie.
Le gestionnaire du réseau pourra :
1° - soit l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur,
2° - soit l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l'objet d'une surveillance particulière de la part du gestionnaire.
Si dans un délai de 1 an, la canalisation n'a pas été réutilisée, elle sera considérée comme abandonnée définitivement et devra être soumise aux dispositions du § 4° ou du § 5°,
3° - soit en transférer la propriété à un autre gestionnaire de réseau,
4° - soit l'abandonner définitivement dans le sol. Dans ce cas, le gestionnaire doit respecter les dispositions techniques en vigueur destinées à supprimer tout risque ultérieur.
A l'occasion du premier chantier dans la zone considérée, ce réseau sera retiré du sous-sol par son gestionnaire et à ses frais. A défaut, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office dans les conditions fixées à l'article 1.7.
Dans l'attente, le réseau restera sous la responsabilité du gestionnaire de réseau concerné,
5° - soit le déposer à ses frais.
Ces dispositions 1° à 5° seront mises en œuvre au cas par cas après consultation du gestionnaire du réseau concerné. »

ARTICLE 8 – Litiges - Différends

En cas de litige relatif à l'exécution du présent protocole d'accord et avant de saisir les juridictions compétentes, les Parties s'engagent à porter leur différend devant Monsieur le Préfet du Nord qui s'efforcera de concilier les points de vue.

A défaut d'accord, le litige sera soumis au Tribunal administratif de Lille.

ARTICLE 9 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La Société ne pourra se prévaloir du présent protocole d'accord pour porter un préjudice quelconque à ces droits.

ARTICLE 10 – Durée du protocole d'accord – Résiliation

10.1 Durée

La durée du présent protocole d'accord est fixée pour une période de 12 ans exception faite de tout changement ayant trait au statut d'opérateur que détient la Société en application du

PROJET

Code précité.

La Métropole Européenne de Lille se réserve également le droit d'écourter la durée du présent protocole dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des protocoles conclus entre l'Etablissement et les occupants. Un nouveau protocole, respectant et reprenant les règles communes aux occupants du patrimoine métropolitain, sera conclu entrainant ainsi l'abrogation du protocole en cours d'exécution.

Deux mois avant le terme du présent protocole, la Société peut par lettre recommandée avec accusé de réception en demander la reconduction par avenant auprès de la Métropole Européenne de Lille. Le cas échéant, cette reconduction ne pourra être qu'expresse.

10.2 Résiliation du protocole par la Métropole Européenne de Lille

10.2.1 Résiliation pour faute et perte de qualité d'opérateur

Le présent protocole sera résilié d'office si la Société perdait pour quelque raison que ce soit sa qualité d'opérateur. Il sera résilié également de plein droit *trente jours calendaires* après mise en demeure de la Métropole Européenne de Lille demeuré sans effet si la Société manquait gravement et substantiellement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Métropole Européenne de Lille. Cette résiliation prononcée par le représentant de la Métropole Européenne de Lille doit être notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.

10.2.2 Résiliation par la Métropole Européenne de Lille dans l'intérêt du domaine occupé ou dans l'intérêt général

La Métropole Européenne de Lille peut résilier le présent protocole pour les nécessités de l'utilisation ou de la préservation des dépendances du domaine public ou pour des motifs tenant à l'intérêt général dûment justifiés.

Dans les cas susvisés, la résiliation est prononcée par le représentant de la Métropole Européenne de Lille et est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le représentant de la Métropole Européenne de Lille est tenu d'en aviser la Société dans un délai de six *mois* avant sa date de prise d'effet.

10.3 Résiliation du protocole par la Société

La Société peut résilier de plein droit et à tout moment, le présent protocole, sous réserve d'en informer la Métropole Européenne de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins *six mois* à l'avance.

La Société peut en cours d'exécution du protocole, y mettre un terme à tout moment, en cas de non-respect par la Métropole Européenne de Lille de ses obligations conventionnelles et après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de *trente jours calendaires*.

Dans le cas susvisé, la résiliation est prononcée par le représentant de la Société et doit être notifiée à la Métropole Européenne de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception.

PROJET

10.4 Terme du protocole et sorts des équipements

Au terme du protocole, pour quelque cause que ce soit, la Métropole Européenne de Lille pourra décider le démontage et l'évacuation du réseau fixe aux frais de la Société dans un délai déterminé par la Collectivité et qui ne saurait être inférieur à *trois mois* et les lieux remis en leur état désigné par le procès-verbal de réception.

Au moins *dix jours ouvrables* avant la date souhaitée pour les travaux, la Société contacte l'interlocuteur technique de la Métropole Européenne de Lille pour convenir de la date du début des travaux de dépose.

Cette prestation est à la charge de la Société. Le procès-verbal contradictoire, établi et signé par les deux Parties, précise :
- les réserves de la Métropole Européenne de Lille sur les désordres éventuellement constatés ;
- la date et heure de début et de fin d'intervention de la Société.

Si la Société ne satisfait pas à cette obligation, la Métropole Européenne de Lille lui notifiera son obligation de dépose par lettre recommandée avec accusé réception. Faute de quoi la Métropole Européenne de Lille pourra unilatéralement se substituer à la Société pour retirer les équipements en cause aux frais de la Société après mise en demeure restée sans effet dans un délai de *deux mois* suivant la notification susvisée.

La Métropole Européenne de Lille peut prendre en toute hypothèse l'attache de la Société, pour la dispenser de procéder à l'enlèvement de tout ou partie de ses équipements. Dans cette hypothèse, la Métropole Européenne de Lille pourra également en conserver la propriété moyennant une juste et préalable indemnité déterminée par un accord des Parties.

ARTICLE 11 – Confidentialité

Les Parties s'engagent, après s'être accordées sur leur contenu, à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application de la présente lorsqu'elles relèvent du secret des affaires.

Ces informations peuvent en tout état de cause être circonscrites comme étant celles dont la divulgation ou la transmission à des tiers peuvent gravement léser les intérêts de la partie qu'elles concernent.

Cet engagement doit être respecté pendant toute la durée du protocole et pendant une durée de *dix-huit mois* après qu'il sera venu à échéance.

ARTICLE 12 – Enregistrement

Les Parties ont convenu de ne pas soumettre à l'enregistrement le présent protocole d'accord.

PROJET

ARTICLE 13 – Date d'effet

Le présent protocole d'accord prend effet à la date de sa signature.

Fait à LILLE, le

(en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties concernées).

Pour la Société OUREA,	**Pour la Métropole Européenne de Lille,**
le Directeur Général	**le Vice-Président**
Monsieur Aymeric De Cardes	**Monsieur Bernard Gérard**

PROJET

ANNEXES

✧ (Pour mémoire) Code des postes et des communications électroniques (art. L.33 à L.33-5 ; art. L.45-9 à L.53 ; art. R.20-45 à R.20-54)
✧ (Pour référence) Délibération n° 06 C 0722 du Conseil de Communauté réuni le 21 déc. 2006 fixant les tarifs annuels des droits et redevances de voirie.
✧ (Pour référence) Délibération n°14 C 0087 du Conseil de Communauté réuni le 28 février 2014 modifiant la délibération n° 06 C 0722.

✧ Annexe 1 : Délibération n° 20 C001 et C003 du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 9 juillet 2020 : Patrimoine communautaire – Application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Protocole d'accord cadre sur l'utilisation partagée des installations du domaine routier et non routier de la Communauté Urbaine.

✧ Annexe 2 : Certificat d'assurance de responsabilité civile couvrant également la qualité du Maître d'ouvrage.

✧ Annexe 3 : Cahier des charges fixant les conditions d'utilisation partagée des infrastructures du métro et du tramway de Lille Métropole Communauté Urbaine – édition 2.

✧ Annexe 4 : Tracé du réseau FTTO de la Société.

PROJET

P..S. : Seuls les documents repris en caractère gras ci-dessus sont effectivement annexés ci-après.

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

ET

OUREA

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

PROJET

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Entre

La Métropole Européenne de Lille,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé **2, boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille Cedex**), représentée par son président Monsieur Damien Castelain en application de la délibération n° 22-C-0068 du Conseil en date du 29 avril 2022, modifiée par les délibérations n° 23-C-0114 du 30 juin 2023, n° 23-C-0361 du 15 décembre 2023 et n° 24-C-0055 du 19 avril 2024, portant délégation des attributions du Conseil au Président et autorisant leur délégation de signature aux Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu'aux membres de la direction générale, ci-après désignée « **Métropole Européenne de Lille** » ou la « **MEL** »,

et

La Société OUREA,
Société par actions simplifiée, au capital de 11 283 895,40 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92 000) sous le n°894 568 724, dont le siège social est situé 1B Place de la Défense – Tour Trinity à Courbevoie (92 400), représentée par sa présidente, Covage Infra, société par actions simplifiée, au capital de 37 000 000 d'euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92 000) sous le n°894 565 431 dont le siège social est situé 1B Place de la Défense – Tour Trinity à Courbevoie (92 400), elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur Aymeric De Cardes, dûment habilité à l'effet des présentes, ci-après désignée « ***Société***. »

La MEL et la Société étant parfois ci-après dénommés, individuellement, une « **Partie** » et, collectivement, les « **Parties** ».

PROJET

☞ **Il a d'abord été exposé ce qui suit :**

Dans le cadre de la délibération n°120 du conseil de communauté du 11 octobre 1996, la MEL et la société Covage Networks, filiale de la société Covage, ont conclu un protocole d'accord sur l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non-routier métropolitain en date du 15 juin 2016 (« **l'Accord** »). Cet Accord permettant pour :

- la MEL de mettre à disposition les installations métropolitaines existantes,
- Covage Networks d'utiliser les installations métropolitaines existantes.

Le 8 décembre 2020, la société Covage a été acquise par la société XPFIBRE Network, à la suite de l'examen d'acquisition opéré par la Commission européenne au titre des contrôles des concentrations. Cette acquisition a été acceptée par la Commission Européenne en contrepartie de certains engagements des actionnaires de XPFIBRE Network, notamment, la cession à un tiers acquéreur de certains actifs détenus par Covage et Covage Networks (« **l'Engagement de Cession** »). Les actifs cédés concernent principalement le secteur FTTO (« *Fiber to the Office »).* Les actifs relatifs au secteur FTTH (« *Fiber to the Home »)* contenants une partie des infrastructures de la Mel sont conservés par XPFIBRE Network.

Afin de permettre la mise en œuvre de l'Engagement de Cession, un reclassement interne du groupe Covage a été réalisé pour regrouper l'ensemble des actifs compris dans l'Engagement de Cession au sein de la société Tutor filiale à 100% de Covage, via un apport partiel d'actifs (le « **Reclassement** »). Le Reclassement a été réalisé le 27 septembre 2021.

Une fois le Reclassement réalisé, le 30 septembre 2021, 100% des titres de la société Tutor ont été cédés à la société Hestia filiale d'Altitude Infra. Ces titres ont ensuite été cédés le 1er janvier 2022, à la société Auxo, filiale indirecte d'Altitude Infrastructure Holding (société de tête du groupe Altitude Infra) renommée le 26 avril 2022 Covage Infra.

Le périmètre relatif à l'utilisation partagée des installations du domaine public routier et non-routier métropolitain de la MEL est repris par OUREA, société affiliée à Covage Infra.

Les Parties se sont rapprochées afin (i) de mettre en œuvre la séparation du périmètre FTTO repris par la Société, du périmètre FTTH conservé par XPFIBRE Networks et (ii) de régulariser l'absence de facturation sur le FTTO de 2017 à ce jour.

A ce titre, les Parties ont décidé de conclure le présent protocole.

☞ **Ceci exposé, il est ci-après convenu**

PROJET

ARTICLE 1 – OBLIGATIONS RECIPROQUES

1.1 Obligations de la Société

La Société s'engage à régler à la MEL dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la signature du présent protocole, la somme de deux-cent quarante et un mille trois cent quatre-vingt-un euros et vingt et un centimes (241 381,21 €) détaillée en annexe 1, relative à la redevance d'occupation du domaine public métropolitain depuis 2017 jusque 2022 sur le périmètre FTTO (« **la Somme** »), à l'exclusion de toute somme relative au périmètre FTTH, ce dont la MEL, sous réserve de bon encaissement de la Somme, lui donne bonne et valable quittance.

1.2 Obligations de la MEL

La MEL, en contrepartie de l'engagement de la Société de procéder au versement de la Somme selon les conditions déterminées dans le présent protocole, renonce à toute action, prétention et instance née ou à naître sur le périmètre FTTH qui ne relève pas de la Société et sur la Somme exception faite d'une erreur dans le mode de calcul de plus de 15% qui serait détectée par l'une des Parties dans les six mois (6) suivants la signature du présent protocole.

ARTICLE 2 – EXECUTION DES OBLIGATIONS

Sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole, les Parties reconnaissent qu'elles se sont consenties des obligations réciproques de façon libre et éclairée.

Les Parties conviennent expressément de soumettre le protocole aux articles 2044 et suivants du Code civil, notamment à l'article 2052, de telle sorte qu'il ne peut être révoqué ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris à l'article 1 « Obligations réciproque », les Parties s'estiment pleinement remplies de leurs droits et prétentions respectives et considèrent les obligations réciproques qu'elles se sont mutuellement consenties comme valables et raisonnables.

Le présent protocole vaut en conséquence renonciation réciproque par les Parties à tout droit, action et prétention relatifs à son objet et a, entre les Parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Les Parties conviennent que le présent protocole revêt un caractère confidentiel, et s'interdisent dès lors d'en faire état en toute circonstance, sauf afin de répondre à la demande d'une autorité habilitée à cette fin et sauf à en informer leur assureur respectif en toute confidentialité.

ARTICLE 3 – EXECUTION DES OBLIGATIONS

Le Protocole est soumis à la loi française.

Toute contestation relative à l'interprétation, l'exécution, ou la résiliation du Protocole sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre.

PROJET

Fait à , le

Pour la Société OUREA,
Le Directeur Général
Monsieur Aymeric De Cardes

Pour la Métropole Européenne de Lille,
le Vice-Président
Monsieur Bernard Gérard

PROJET

ANNEXES 1 : TABLEAU DESCRIPTIF DE LA SOMME

FTTO		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		U	tarif (€)	rodp annuelle (€)	U	rodp	rodp	U	tarif	rodp	U	tarif	rodp	U	tarif	rodp	U	tarif	rodp
linéaire créé (km)		1,32	38,05	50,22	3	39,29	117,87	4,2	40,73	171,06	4,52	41,66	188,3	4,88	41,3	201,54	6,53	42,65	278,5
linéaire part	entre 0 et 50	6,76	1 268,45	8 574,72	30,4	1 309,73	39 815,80	32,6	1 357,90	44 267,54	32,7	1 388,87	45 416,05	33,7	1376,67	46393,78	34,08	1421,71	48451,88
	50 < ≤ 100	0	761,17	0	0	785,94	0	0	814,85	0	0	833,43	0	0	826,11	0	0	853,14	0
Armoire		0	25,36	0	0	26,18	0	0	27,15	0	0	27,77	0	0	27,52	0	0	28,42	0
NRO		18m²) + 1(15r	25,36	836,88	1(18m²) + 1 (15m²)	26,18	863,94	1(18m²) + 1 (15m²)	27,15	895,95	1(18m²) + 2 (15m²)	27,77	1332,96	1(18m²) + 3 (15m²)	27,52	1733,76	1(18m²) + 3 (15m²)	28,42	1790,46
				9 461,82			40 797,61			45 334,55			46 937,31			48329,08			50520,84

PROJET

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115036-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0353

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

BONDUES -

ZAC CŒUR DE BOURG - CONCESSION D'AMENAGEMENT - PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT

Vu la délibération n°13 C 0608 du Conseil en date du 22 novembre 2013 créant la ZAC ;

Vu la délibération n°19 C 0025 du Conseil en date du 5 avril 2019 approuvant la signature de la concession d'aménagement avec le groupement Bouygues Immobilier - Projectim - Notre Logis - Logis Métropole pour la réalisation de l'aménagement relatif à la requalification du Centre-Ville « Cœur de bourg », pour une durée d'exécution de 8 ans, année de clôture comprise ;

Vu la délibération n°20 C 0114 du Conseil en date du 21 juillet 2020 autorisant la signature de l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement ayant pour objet de caractériser la société dédiée « SAS Bondues – Cœur de bourg » créée le 8 juin 2020, comme titulaire de la concession d'aménagement ;

Vu la délibération de la commune de Bondues du 17 octobre 2024 approuvant la suppression de la ZAC Cœur de bourg ;

Vu la délibération de suppression de la ZAC de Bondues Cœur de bourg passant à ce même conseil ;

I. Exposé des motifs

Rappel du contexte

La ZAC Cœur de bourg prévoyait la réalisation d'environ 24 000 m² de surface de plancher sur 4 hectares et prévoyait notamment la construction de 230 logements, la réalisation d'une salle polyvalente, de commerces et d'activités diverses.

Les trois quarts des terrains n'étant pas maitrisés et appartenant à des propriétaires privés, le projet a été déclaré d'Utilité Publique (DUP) par le Préfet du Nord le 31 juillet 2015, au profit de l'EPF Hauts de France. Cette DUP a été renouvelée pour une durée de 5 ans. À ce titre, l'EPF était fondé à lancer la procédure d'expropriation des terrains nécessaires au projet.

La Métropole européenne de Lille (MEL) ayant ensuite conclu un contrat de concession d'aménagement avec la SAS Bondues Cœur de bourg, société dont les

principaux actionnaires sont Bouygues Immobilier, Projectim, Notre Logis, et Logis Métropole, le bénéfice de la DUP a été transféré à la SAS concessionnaire par arrêté préfectoral du 11 février 2021.

En parallèle, la SAS avait décidé d'anticiper la procédure d'indemnisations des propriétaires identifiés à exproprier pour les besoins de l'opération selon les montants d'indemnités fixés par 4 jugements du 14 avril 2023 par le juge de l'Expropriation du Nord. Ces montants ne pouvaient qu'être versés qu'après la délivrance de l'ordonnance d'expropriation. Néanmoins, les dépenses liées à ces acquisitions faisaient peser un risque financier important au bilan de l'opération avec un surcoût prévisionnel de 3 760 051 € HT par rapport au bilan initial de concession. Pour mémoire, le bilan prévisionnel initial de la concession était de 12 619 958,05 € HT pour les dépenses et de 12 620 400,00 € HT pour les recettes.

Aucune participation de la MEL était prévue.

En conséquence, le concessionnaire ne s'est pas rendu propriétaire des terrains et n'a pas démarré le programme de travaux dans le temps restant de la concession. Aussi, les deux parties ont accepté d'un commun accord d'établir un protocole de fin de concession qui met un terme à l'opération.

L'arrêté de cessibilité n'ayant pas été pris en conséquence par Monsieur le Préfet, l'ordonnance d'expropriation n'a pas pu été délivrée, et les transferts de propriété n'ont pas eu lieu. Ainsi, les différents propriétaires n'ont perdu ni la propriété, ni la jouissance de leurs biens inscrits dans le périmètre de la ZAC.

Aucun aménagement prévu au contrat de concession d'aménagement n'a été réalisé et aucune commercialisation n'a eu lieu.

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d'autoriser la résiliation amiable de la concession d'aménagement, conformément à l'article 22.3 du traité de concession, en autorisant la signature d'un protocole transactionnel. La résiliation prend effet dès l'entrée en vigueur de la présente publication et la notification du protocole à la SAS (annexé).

À ce titre, la SAS consent notamment à la résiliation du contrat de concession et à ne percevoir aucune indemnisation de toute dépense et indemnité résultant de celle-ci tout en prenant en charge l'entièreté du déficit d'exploitation. En contrepartie, la MEL consent notamment à la résiliation du contrat de concession et donc à la non réalisation des équipements publics initialement prévus, à la non récupération des études réalisées et à ne pas mettre en œuvre sa faculté de rachat des biens de reprises. Il n'existe aucun bien de retour dans le cadre de la présente concession.

En application des articles 2044 à 2052 du code civil, le protocole transactionnel met un terme au litige né et à venir entre la SAS susmentionnée et la MEL.

A - État des dépenses réglées et des recettes perçues sur l'opération

Sur la concession d'aménagement, à ce jour, les dépenses effectivement réglées par le concessionnaire sont estimées à 1 438 302 € HT. Ces dépenses concernent le foncier acquis auprès de l'Établissement Public Foncier, les frais d'études (pollution, géotechnique), les honoraires techniques et les frais divers liés notamment à la procédure de DUP.

Il n'y a eu aucune recette d'opération.

B - Conséquences techniques, juridiques et financières de la clôture de la concession pour la MEL et la SAS Cœur de Bourg

Le traité de concession stipule les conséquences juridiques et financières de l'expiration du contrat de concession.

La résiliation avec le concessionnaire SAS "Cœur de Bourg", sera mise en œuvre sans indemnisation à la clôture de la concession.

En parallèle de ce dossier et afin de compléter la procédure, une délibération relative à la suppression de la ZAC est présentée au même Conseil et qui a pour conséquence d'inscrire la suppression de la ZAC au PLU et de rétablir la taxe d'aménagement.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De prononcer la fin de la concession d'aménagement relative à la ZAC « Cœur de bourg » de Bondues ;

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le protocole de fin de contrat de la concession d'aménagement et l'ensemble des actes à intervenir à cet effet.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
MM Pierre CANESSE, Jean-Christophe DESTAILLEUR, Alexandre GARCIN et Alexis HOUSET n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115056-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

Pour rendu exécutoire

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

24-C-0354

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

BONDUES -

ZAC COEUR DE BOURG - SUPPRESSION

Vu l'article R311-12 du code de l'urbanisme ;

Vu la délibération n°13 C 0608 du Conseil en date du 22 novembre 2013 créant la ZAC Cœur de bourg ;

Vu les délibérations n° 11C 0634 du Conseil en date du 21 octobre 2011 et n° 20 C 0097 du Conseil en date du 21 juillet 2020 relatives à la taxe d'aménagement ;

Vu la délibération n° 19 C 0025 du Conseil en date du 5 avril 2019 approuvant la signature de la concession d'aménagement avec le groupement Bouygues Immobilier - Projectim - Notre Logis - Logis Métropole pour la réalisation de l'aménagement relatif à la requalification du Centre-Ville « Cœur de bourg, pour une durée d'exécution de 8 ans, année de clôture comprise ;

Vu la délibération n° 20 C 0114 du Conseil en date du 21 juillet 2020 autorisant la signature de l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement ayant pour objet de caractériser la société dédiée « SAS Bondues – Cœur de bourg" créée le 08/06/2020, comme titulaire de la concession d'aménagement ;

Vu la délibération n°24-3-5 de la commune de Bondues du 17 octobre 2024 approuvant la suppression de la ZAC.

I. Exposé des motifs

A) Contexte

La ZAC Cœur de bourg prévoyait la réalisation d'environ 24 000 m² de Surface de Plancher sur 4 hectares et prévoyait notamment la construction de 230 logements, la réalisation d'une salle polyvalente, de commerces et d'activités diverses.

Les trois quarts des terrains appartenant à des propriétaires privés, le projet a été déclaré d'Utilité Publique (DUP) par le Préfet du Nord le 31 juillet 2015, au profit de l'EPF Hauts de France. Cette DUP a été renouvelée pour une durée de 5 ans. À ce titre, l'EPF était fondé à lancer la procédure d'expropriation des terrains nécessaires au projet.

La MEL ayant ensuite conclu un contrat de concession d'aménagement avec la SAS Bondues Cœur de bourg, société dont les principaux actionnaires sont Bouygues Immobilier, Projectim, Notre Logis, et Logis Métropole, le bénéfice de la DUP a été transféré à la SAS concessionnaire par arrêté préfectoral du 11 février 2021.

L'arrêté de cessibilité n'a pas été pris, de sorte que l'ordonnance d'expropriation n'a pas été délivrée, et les transferts de propriété n'ont pas eu lieu.

Le concessionnaire n'a donc pas la maîtrise foncière de l'ensemble du site de la ZAC. Cependant, le concessionnaire avait décidé d'anticiper la procédure d'indemnisations des propriétaires identifiés pour les besoins de l'opération. Par 4 jugements du 14 avril 2023, le juge de l'Expropriation du Nord a fixé le montant des indemnités, lesquelles ne pourraient être versées qu'après délivrance de l'ordonnance d'expropriation.

Aucun aménagement n'a été réalisé. Aucune commercialisation n'a eu lieu.

Ainsi, les différents propriétaires n'ont perdu ni la propriété, ni la jouissance de leurs biens inscrits dans le périmètre de la ZAC.

Au regard des circonstances particulières de l'opération, des difficultés matérielles, financières, juridiques et contentieuses, rencontrées dans le cadre de la maîtrise foncière par l'aménageur, et de l 'incapacité à mettre en œuvre le projet de la ZAC, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de la ZAC.

B) Conséquences quant à la clôture de la ZAC

La clôture de la ZAC a pour conséquence d'abroger l'acte de création.

Ainsi, les terrains situés dans le périmètre de la ZAC seront soumis au droit commun, à savoir la taxe d'aménagement pour la fiscalité de l'urbanisme, et aux règles du PLU en vigueur concernant les autorisations d'urbanisme.

Il est, dès lors, proposé de supprimer la ZAC et de rétablir la taxe d'aménagement.

Le taux, les exonérations et tarifs applicables sont fixés par la délibération n° 11 C 0634 du 21 octobre 2011 et par la délibération n°20 C 0097 du 21 juillet 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021.

Le rapport de présentation joint à la présente délibération démontre de la non réalisation du projet.

Considérant l'avis favorable de la commune de Bondues sur le projet de délibération.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De supprimer la ZAC dénommée Cœur de bourg conformément à l'article R311-12 du code de l'urbanisme ;

2) De faire mention de la suppression dans les obligations diverses du PLU ;

3) De rétablir la taxe d'aménagement selon les dispositions adoptées par les délibérations n° 11C 0634 du 21 octobre 2011 et n° 20 C 0097 du 21 juillet 2020 ;

4) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout document faisant suite à cette délibération et procéder à toutes les formalités de publicité conformément à l'article R311-5 du code de l'urbanisme.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
MM Pierre CANESSE, Jean-Christophe DESTAILLEUR, Alexandre GARCIN et Alexis HOUSET n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

ZAC BONDUES CENTRE BOURG – SUPPRESSION DE LA ZAC

Rapport de présentation relatif à la délibération sur la suppression de la ZAC CENTRE BOURG à BONDUES

1 Présentation de la ville et du contexte

Bondues est une commune située au Nord de la métropole lilloise. Ville à la campagne, elle présente un certain équilibre territorial et une réelle attractivité. Le site du projet situé dans la continuité immédiate du centre-ville, s'inscrit à l'articulation de ce qui a généré l'agglomération de la commune de Bondues : l'avenue de Gaulle, axe majeur de la commune, la rue du Bosquiel et le réseau de venelles et chemins. Ces trois éléments structurants confèrent encore au bourg son identité et son caractère actuel.

2 Origine du projet :

Confrontées à des interrogations sur le développement communal à long terme au regard notamment des documents de planification, la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la Ville de Bondues ont conjointement piloté une étude de planification et de stratégie urbaine qui a proposé un schéma d'aménagement et de développement durable à l'échelle de la commune. Dans ce schéma, le site du projet, d'une superficie d'environ 4 hectares, comprenant aujourd'hui pour l'essentiel des entrepôts commerciaux et un terrain de football, s'est avéré être un site stratégique en terme de création de logements au regard de sa centralité.

Il est par ailleurs précisé que par délibération n°12 C 0130 du 23 mars 2012, le Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine avait sollicité une déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du PLU ainsi qu'une enquête parcellaire, en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet de requalification du centre ville « cœur de bourg » de Bondues.

Par cette même délibération, le conseil métropolitain avait autorisé l'Établissement Public Foncier (EPF) à être le futur titulaire de la DUP. En effet, ce site était concerné par un conventionnement opérationnel MEL/EPF depuis 2011. Dans le cadre de ce partenariat, l'EPF a eu la charge d'acquérir, de réaliser des travaux de gestion des biens puis de les céder en fonction du projet.

Il en va de même pour le droit de préemption délégué à ce dernier via la délibération du Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine n°11 C 0791 du 08 décembre 2011.

3 Présentation du projet :

Ainsi, les enjeux du projet de requalification du centre-ville de Bondues sont d'une part de répondre aux besoins en matière de logements diversifiés, notamment sociaux, de la commune, et d'autre part aux besoins de renforcement de la centralité de la commune qui

passe par la requalification des activités commerciales et des services mais aussi par la création de nouveaux équipements d'intérêt communal.

Le programme envisagé comprend ainsi des logements, des commerces, des équipements et des espaces publics.

Les grands objectifs d'aménagement de ce projet de requalification sont :

- Affirmer l'identité de la commune en tant que « petite ville à la campagne » dans l'organisation, l'architecture et les fonctionnalités du projet (bourg rural au développement à maitriser dans le respect des espaces agricoles et de loisirs et de son identité villageoise caractérisant fortement son centre historique) ;
- Promouvoir une offre diversifiée de logements (locatifs sociaux, en accession sociale maîtrisée et en accession libre) qui permettra notamment de répondre aux objectifs de mixité sociale, de création d'une capacité de parcours résidentiel complet, de rajeunissement de la population, d'évolutivité des familles ;
- Promouvoir une mixité fonctionnelle en proposant en plus de cette offre de logements, des commerces et équipements. Un front commercial renouvelé sera créé en façade de l'avenue de Gaulle (notre chaussée du Ferrain) faisant le lien et non barrière avec les quartiers est de la commune ; un équipement municipal multifonctionnel sera construit par la commune dans l'emprise du projet ;
- Les éventuelles offres d'accueil de professions libérales dans les immeubles d'habitation devront faire l'objet d'une attention particulière en création de parking-accès-voisinage ;
- Assurer une évidente liaison avec le centre historique de la ville situé place de la mairie et voies adjacentes ;
- S'inscrire dans une démarche de développement durable ; avec une sensibilité particulière pour la gestion des eaux, du bruit, de l'éclairage, la végétalisation du bâti et de ses abords l'évolutivité des logements dans le temps favorisant le maintien à domicile ;
- Assurer le stationnement résidentiel en sous-sol et prévoir la capacité complémentaire adaptée
- aux autres usages bien intégrée dans un quartier convivial et paisible ;
- Assurer une fluidité de circulation apaisée et discrète ;
- Dans le cadre de la requalification de la RD617 par la MEL, le prolongement de la rue Fouquet Lelong pourra être étudié.
- S'assurer de l'intégration et de la complémentarité des projets voisins du périmètre de ZAC (propriétés Braems et Delannoy en particulier).

Pour ce faire, il a été décidé de réaliser le projet dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).

Par délibérations n°13 C 0608 et n°13 C 0609 en date du 15 novembre 2013, le Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé d'approuver le dossier de création de la ZAC et de lancer la procédure de désignation du concessionnaire.

Le Comité d'Engagement budgétaire « Aménagement » ayant acté que la MEL ne pourrait pas participer financièrement au déficit de l'opération, la procédure d'aménagement engagée a été déclarée sans suite au Conseil métropolitain d'avril 2016 et une nouvelle procédure de mise en concurrence est relancée par délibération n°16 C 0039 à ce même Conseil. Cette nouvelle procédure devra prendre en compte les contraintes budgétaires de la MEL.

La Métropole Européenne de Lille a décidé par délibération n°19 C 0025 du 5 avril 2019, conformément aux dispositions des articles L 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, de confier la réalisation dans le cadre d'une concession de l'aménagement du site « Cœur de Bourg » au groupement composé de Bouygues immobilier, Projectim, Notre Logis, Logis Métropole . Une SAS a été constituée à cette fin, la société Bondues Cœur de Bourg, au capital de 40.000 €, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°884 063 355.

La concession d'aménagement est menée aux frais et risques du concessionnaire, dans les limites et conditions définies au traité de concession, et dans le respect des principes y figurant.

Le bénéfice de la DUP a été transféré à la SAS concessionnaire par arrêté préfectoral du 11 février 2021.

Le projet prévoit la réalisation d'environ 24 000 m² de Surface de Plancher (SDP) conformément au programme prévisionnel des constructions du dossier de réalisation de la ZAC, répartis de la façon suivante :

- Logements : 20 000 m² de SP
- Equipements : 2350 m² de SP qui pourraient être dédiés à une salle polyvalente et à un lieu multi-associatif
- Commerces : 1150 m² de SP
- Activités-Tertiaire : 400 m² de SP

4 Difficultés de mise en œuvre du projet :

L'arrêté de cessibilité n'a pas encore été pris, de sorte que l'ordonnance d'expropriation n'a pas encore été délivrée, et le transfert de propriété n'a pas eu lieu. Ainsi l'aménageur ne maîtrise qu'une partie mineure du périmètre de la ZAC.

L'essentiel des parcelles nécessaires au projet demeure propriété de deux indivisions : l'indivision BRAEMS et l'indivision DESBONNETS.

La SAS a notifié ses offres d'indemnisation aux profit de l'indivision DESBONNETS, et des consorts BRAEMS. Le juge de l'expropriation saisi d'une procédure indemnitaire, a fixé les indemnités par 4 jugements du 14 avril 2023. Les montants des indemnités sont supérieurs aux évaluations domaniales.

Les consorts BRAEMS et DESBONNETS ont toutefois interjeté appel afin d'obtenir des indemnisations plus conséquentes encore.

D'ores et déjà, le bilan de l'opération pourrait s'avérer fortement déficitaire pour le concessionnaire. En outre, la commercialisation pourrait s'avérer complexe eu égard aux conditions actuelles du marché de l'immobilier et de la construction.

Il est donc d'intérêt général de supprimer la ZAC Cœur de Bourg à Bondues.

5 Motifs et conséquences de la suppression de la ZAC

La concession d'aménagement doit arriver à échéance le 18 septembre 2027 alors que le programme de la ZAC ne pourra être que très partiellement réalisé. À ce jour, aucun équipement n'a été réalisé.

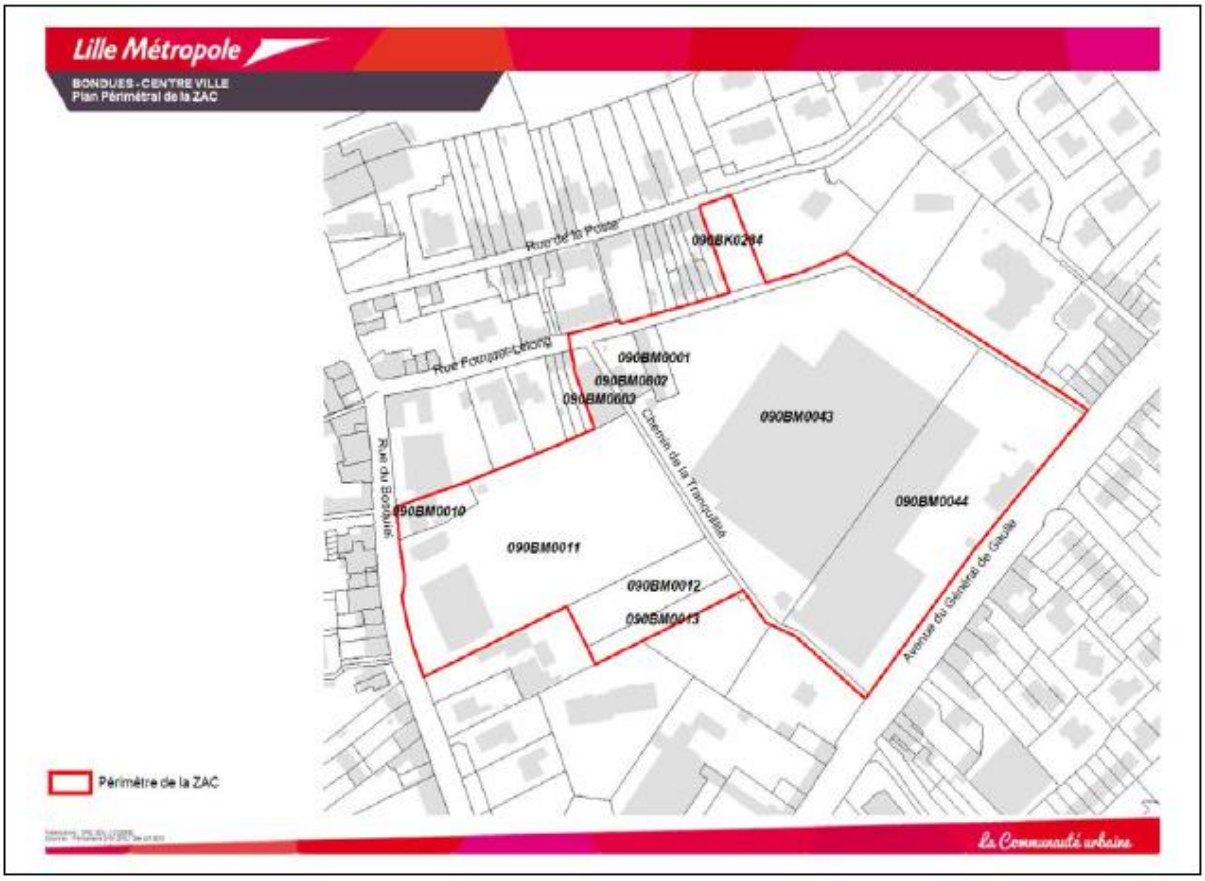
Eu égard au caractère déficitaire de la ZAC, sa réalisation dans des conditions acceptables pour chaque partie apparaît problématique.

Compte tenu de cette situation et de l'état d'avancement du projet, l'outil de la ZAC n'est pas opérant pour réaliser l'opération. Il paraît donc opportun de la supprimer. Le cadre réglementaire applicable au périmètre sera désormais celui de la zone.

Sur le plan de la concession, la MEL et le concessionnaire devront, conformément au contrat qui les lie, conclure une convention organisant notamment le sort des biens.

Annexes :

- **Périmètre de la ZAC**
- **CRAC 2023**


Lille Métropole
BONDUES - CENTRE VILLE
Plan Périmétral de la ZAC
Rue de la Poste
090BK0284
Rue Fourmy-Léonie
090BM0001
090BM0002
090BM0003
090BM0043
Chemin de la Tranquillité
Rue du Bosquet
090BM0010
090BM0011
090BM0012
090BM0013
090BM0044
Avenue du Général de Gaulle
Périmètre de la ZAC
La Communauté urbaine

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115057-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0355

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

BONDUES -

ZAC CŒUR DE BOURG - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CRAC 2023

Vu l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme ;

Vu la délibération n° 19 C 0025 du Conseil du 5 avril 2019, approuvant la signature de la concession d'aménagement avec le groupement Bouygues Immobilier - Projectim - Notre Logis - Logis Métropole pour la réalisation de l'aménagement relatif à la requalification du Centre-Ville « Cœur de bourg » à Bondues, pour une durée de 8 ans ;

Vu la délibération n° 20 C 0114 du Conseil du 21 juillet 2020, autorisant la signature de l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement qui a pour objet de caractériser la société dédiée "SAS Bondues – Cœur de bourg" comme titulaire de la concession d'aménagement ;

Vu la délibération 22-C-0256 du Conseil du 11 octobre 2022, prenant acte du compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2021 pour cette opération ;

Vu la délibération 23-C-0249 du Conseil du 20 octobre 2023, prenant acte du compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2022 pour cette opération.

I. Exposé des motifs

Sur le site dit « Cœur de bourg» dans le centre-ville de la commune de Bondues, la Métropole européenne de Lille projette d'aménager environ 4 hectares qui comprennent aujourd'hui pour l'essentiel des entrepôts commerciaux, une salle de sport, un terrain de football et quelques habitations privées.

Ce secteur est stratégique en terme de création de logements au regard de sa centralité. Il a été décidé en conséquence de réaliser une opération dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) et de lancer une procédure de désignation du futur concessionnaire de cette concession d'aménagement "Cœur de bourg" de Bondues.

Le projet prévoit la réalisation d'environ 24 000 m² de Surface de Plancher (SDP) conformément au programme prévisionnel des constructions du dossier de création de la ZAC, répartis de la façon suivante :

- Logements : 20 000 m² de SDP ;
- Équipement : 2 000 m² de SDP dédiés à une salle polyvalente ;

- Commerces : 1150 m² de SDP ;
- Activités-Tertiaire : 400 m² de SDP

La concession d'aménagement arrivant dans sa phase opérationnelle, le groupement concessionnaire Bouygues Immobilier - Projectim - Notre Logis - Logis Métropole a souhaité créer une structure d'aménagement dédiée à la réalisation de cette opération sous la forme d'une Société par Actions Simplifiées, SAS composée de Bouygues Immobilier, Projectim, Sogeprom, Notre Logis et Logis Métropole.

A - Faits marquants en 2023

L'année 2023 a permis la poursuite de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) conformément à l'arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2020, transféré de la MEL à la SAS Bondues - Cœur de Bourg par arrêté préfectoral en date 11 février 2021.

Une estimation des parcelles privées Desbonnets et Braems en l'état, a été sollicitée auprès de la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) en date du 4 octobre 2021. Une nouvelle estimation est parvenue à la SAS le 4 mars 2022. Les mémoires valant offres ont ainsi pu être adressés aux propriétaires en date du 11 mars 2022, avec des offres de prix basées sur les hypothèses du bilan de la concession, inférieures à l'estimation de la DIE.

- Mars 2022 : notification des mémoires valant offre aux propriétaires ;
- Mai 2022 : Saisine du juge ;
- Mi-septembre 2022 : réception des conclusions du commissaire du gouvernement ;
- 26 septembre 2022 : transport du juge sur les lieux ;
- 18 novembre 2022 et 10 février 2023 : audience TGI du dossier Braems et du dossier Desbonnets ;
- 17 février 2023 et 14 avril 2023 : jugements d'expropriation Braems et Desbonnets ;
- 25 mai 2023 : PV de déclaration d'appel des consorts Braems ;
- 27 juin 2023 : déclaration d'appel des indivisions Desbonnets ;
- 29 janvier 2024 : audience en appel des consorts Braems ;
- 10 juin 2024 : audience en appel des indivisions Desbonnets.

B - Évolution du bilan de la concession d'aménagement

1 - Dépenses en 2023 :

Les dépenses pour l'année 2023 s'élèvent à 55 920,00 € HT, soit une diminution de 79 824,68€ HT par rapport au CRAC 2022 (135 745,00 € HT). Cet écart s'explique par :

- Le report des études faute d'avancement sur les acquisitions foncières ;

- Les frais d'avocats supplémentaires induits par la procédure de DUP en cours ;
- Les frais financiers plus importants que les prévisions initiales liés au contexte et à la conjoncture économique.

2 - Recettes en 2023 :

Les recettes pour l'année 2023 s'élèvent à 0 € HT, tel que prévu au CRAC 2022, faute de maitrise foncière du site.

3 - Dépenses prévisionnelles :

Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 15 564 386,16 € HT, soit une augmentation de 2 944 428,11 € HT par rapport au CRAC 2022.

Cet écart s'explique par :

- Une provision supplémentaire pour des surcouts de dépollution qui n'étaient pas connus au moment de l'attribution de la concession d'aménagement. Ces surcouts (450 000 € HT) sont issus des premières études de pollution ;
- L'augmentation des couts de travaux de voirie et réseaux divers de 400 000 € HT due à la hausse du cout des matières premières ;
- Les frais financiers et frais juridiques supplémentaires, respectivement de 245 000 € HT et 51 750 € HT, liés à la conjoncture économique ;
- Une dépense supplémentaire pour les acquisitions du foncier suite aux jugements en appel des indivisions Braems de 1 718 000 € HT.

4 - Recettes prévisionnelles :

Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 12 620 400 € HT, montant inchangé par rapport au CRAC 2022.

5 - Risques éventuels :

Les délais liés à la procédure d'expropriation font peser un risque avéré sur la possibilité de réaliser l'opération dans la durée de la concession (8 ans). De même, les dépenses liées aux acquisitions nécessaires aux aménagements prévus au contrat de concession d'aménagement font peser un risque financier trop important au bilan de l'opération avec un déficit prévisionnel de 3 760 051 € HT.

Le bilan du CRAC 2023 a été mis à jour notamment sur les surcouts de dépollution, un surcout des acquisitions foncières, l'augmentation des frais d'avocat pour le pilotage de la DUP, l'augmentation des couts travaux du fait de la hausse du cout des matières premières, l'augmentation des frais financiers liés à la conjoncture économique, une diminution des recettes de charges foncières des bailleurs.

En l'état, le bilan présente donc un déficit prévisionnel de 2 944 428,11 € HT.

Cependant le travail d'actualisation de l'ensemble de ces postes (dépenses et recettes) laisse envisager un déficit global d'opération d'environ 3 332 000 €HT.

Le risque financier est trop important pour poursuivre l'opération telle qu'inscrite au contrat.

6 - Évolution des participations de la Métropole européenne de Lille :

Aucune participation financière de la MEL n'est inscrite pour cette opération.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De prendre acte du CRAC 2023 mis à disposition sur le Flash Conseil, dont les principales évolutions sont expliquées ci-dessus.

Résultat du vote : LE CONSEIL PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115058-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0356

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

LILLE -

ZAC EURALILLE 2 - SUPPRESSION

Vu la délibération n°13 du 21 mars 2000 créant la ZAC Euralille 2 à Lille ;

Vu la délibération n°273 du 23 juin 2000 modifiant l'acte de création ;

Vu la délibération n° 70C du 15 décembre 2000 approuvant le PAZ le PEP et le bilan financier ;

Vu les délibérations n° 11 C 0634 du Conseil en date du 21 octobre 2011 et n° 20 C 0097 du Conseil en date du 21 juillet 2020 relatives à la taxe d'aménagement ;

Vu la délibération n° 15 C 1139 du 18 décembre 2015, dans laquelle le Conseil métropolitain a décidé d'approuver l'attribution de la concession d'aménagement ""ZAC Euralille 2 - Secteurs Champ et Triangle Sud" sur la commune de Lille à la SPL Euralille, pour une durée de 7 ans ;

Vu la délibération n° 21 C 0275 du 28 juin 2021 approuvant la prolongation de la durée de la concession d'aménagement d'un an et demi ;

Vu la délibération n° 23-C-0253 du 20 octobre 2023 approuvant la prolongation de la durée de la concession d'aménagement de 28 mois pour achever l'opération ;

Vu la délibération de la commune de Lille du 13 décembre 2024 approuvant la suppression de la ZAC ;

I. Exposé des motifs

1. Contexte

La ZAC Euralille 2 compte une vingtaine d'hectares entre Lille Grand Palais et le faisceau ferré Saint Sauveur. Créée en 2000, elle devait permettre notamment la construction de l'Hôtel de Région, environ 600 logements, 30 000 m² de bureaux, d'équipements sportifs et de proximité, de services, commerces et activités diverses. Elle inclut l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres, et d'installations diverses pour répondre aux besoins des usagers de la zone.

Les équipements publics de la ZAC ont été réalisés, dont une grande partie a été réceptionnée et intégrée au patrimoine des collectivités et l'essentiel des lots ont été viabilisés et commercialisés.

La Métropole européenne de Lille prévoit donc de supprimer la ZAC, dont l'objet a été rempli. En effet, compte tenu du fait que l'ensemble de la zone est aménagé, que les équipements publics ont été réalisés conformément au Programme des Équipements Publics (PEP), le maintien de la ZAC ne paraît plus justifié.

2. Conséquences quant à la clôture de la ZAC

La clôture de la ZAC a pour conséquence d'abroger l'acte de création et rend caduc la nature règlementaire des cahiers des charges de cessions des terrains (CCCT), même ceux signés avant le 1er avril 2001. Il convient de noter que ces CCCT peuvent conserver un caractère contractuel entre les différents propriétaires quand il est repris intégralement dans les actes de ventes successifs.

Ainsi, les terrains situés dans le périmètre de la ZAC seront soumis au droit commun, à savoir à la taxe d'aménagement pour la fiscalité de l'urbanisme, et aux règles du PLU en vigueur concernant les autorisations d'urbanisme.

Il est, dès lors, proposé de supprimer la ZAC et de rétablir la taxe d'aménagement à compter du 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.

Le taux, les exonérations et tarifs applicables sont fixés par la délibération du Conseil en date n° 11 C 0634 du 21 octobre 2011 et par la délibération n° 20 C 0097 du Conseil en date du 21 juillet 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021.

Le rapport de présentation joint à la présente délibération démontre de la réalisation du projet concernant les équipements publics et l'état d'avancement de la commercialisation.

La commune de Lille a rendu un avis favorable sur le projet de délibération.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

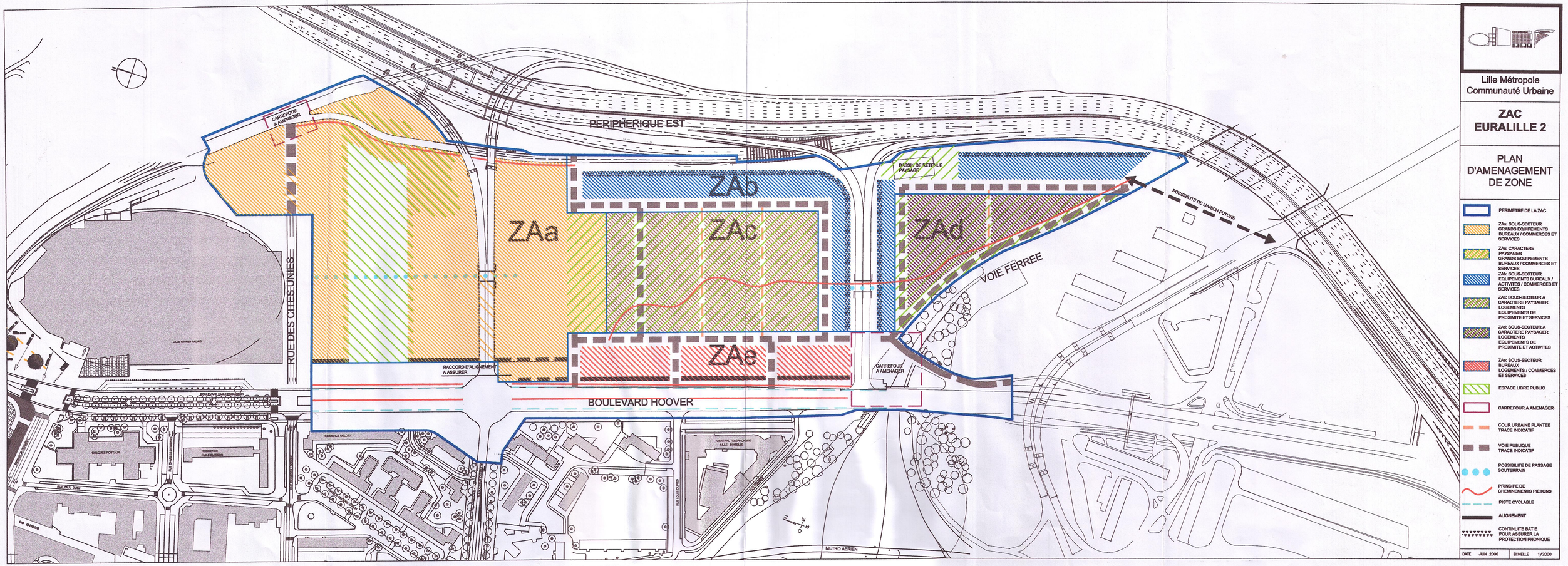
1) De supprimer la ZAC dénommée Euralille 2 conformément à l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme ;

2) De faire mention de la suppression dans les obligations diverses du PLU ;

3) De rétablir la taxe d'aménagement selon les dispositions adoptées par les délibérations n° 11 C 0634 du 21 octobre 2011 et n° 20 C 0097 du 21 juillet 2020, à compter du 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;

4) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout document faisant suite à cette délibération et procéder à toutes les formalités de publicité conformément à l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


PERIPHERIQUE EST
ZAa
ZAb
ZAc
ZAd
ZAe
CARREFOUR A AMENAGER
BASSIN DE RETENUE PAYSAGER
POSSIBILITE DE LIAISON FUTURE
VOIE FERREE
RUE DES CHTES UNIES
LILLE GRAND PALAIS
RACCORD D'ALIGNEMENT A ASSURER
CARREFOUR A AMENAGER
BOULEVARD HOOVER
CHEQUES POSTAUX
RESIDENCE EMILE RUBSON
RESIDENCE DELORY
CENTRAL TELEPHONIQUE LILLE - BOITELLE
METRO AERIEN
Lille Métropole Communauté Urbaine
ZAC EURALILLE 2
PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE
PERIMETRE DE LA ZAC
ZAa: SOUS-SECTEUR GRANDS EQUIPEMENTS BUREAUX / COMMERCES ET SERVICES
ZAc: CARACTERE PAYSAGER GRANDS EQUIPEMENTS BUREAUX / COMMERCES ET SERVICES
ZAb: SOUS-SECTEUR EQUIPEMENTS BUREAUX / ACTIVITES / COMMERCES ET SERVICES
ZAc: SOUS-SECTEUR A CARACTERE PAYSAGER: LOGEMENTS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE ET SERVICES
ZAd: SOUS-SECTEUR A CARACTERE PAYSAGER: LOGEMENTS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE ET ACTIVITES
ZAe: SOUS-SECTEUR BUREAUX LOGEMENTS / COMMERCES ET SERVICES
ESPACE LIBRE PUBLIC
CARREFOUR A AMENAGER
COUR URBAINE PLANTEE TRACE INDICATIF
VOIE PUBLIQUE TRACE INDICATIF
POSSIBILITE DE PASSAGE SOUTERRAIN
PRINCIPE DE CHEMINEMENTS PIETONS
PISTE CYCLABLE
ALIGNEMENT
CONTINUITE BATIE POUR ASSURER LA PROTECTION PHONIQUE
DATE JUIN 2000
ECHELLE 1/2000

ZAC EURALILLE 2 – SUPPRESSION DE LA ZAC

Rapport de présentation

I-CONTEXTE

1- Rappel historique

D'une superficie de 20 hectares environ, la ZAC Euralille 2 a été créée par une délibération de Lille Métropole Communauté Urbaine du 31 mars 2000. Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération en date du 15 décembre 2000, et modifié par la suite.

La réalisation de la ZAC Euralille 2 a été confiée par voie de concession d'aménagement à la SAEM Euralille (devenue depuis SPL Euralille), par délibération du Conseil de communauté du 23 juin 2000, pour une durée de 15 ans.

La déviation du Boulevard Périphérique Est et la transformation du boulevard Hoover - Dubuisson en boulevard urbain offraient la possibilité d'une reconquête urbaine et d'une réintégration au cœur de la ville de vastes emprises situées au Sud-Est de la ville de Lille, isolées jusqu'alors en raison de la coupure créée par l'ancien tracé du Boulevard Périphérique.

Ces emprises recevaient autrefois la Foire de Lille. Ils s'étendaient entre un équipement majeur, Lille Grand Palais et les emprises de la Gare Saint Sauveur.

Ils étaient immédiatement contigus, au Nord, de la ZAC du Centre International d'Affaires des Gares, dite Euralille. Le site profitait ainsi de la proximité d'un puissant dispositif de transports collectifs : lignes TGV nord-européen, réseau TER, lignes du métro, ligne de tramway et d'un important pôle de services et équipements majeurs.

Les enjeux d'aménagement de la ZAC Euralille 2 étaient multiples à la fois en termes d'urbanisme, de fonctionnalité et d'économie :

- Sa liaison forte avec le Centre International des Affaires et ses connexions avec le Boulevard Périphérique et la voie rapide urbaine donnaient à sa transformation une dimension métropolitaine. La décision prise par le Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais, le 22 janvier 1999, de réaliser le Siège de Région à Lille, sur la ZAC Euralille 2, a renforcé sa vocation régionale et métropolitaine ;
- À l'échelle de la Ville, sa transformation constituait l'amorce de la requalification de la frange Sud-Est de Lille (secteurs de la Gare Saint Sauveur et de la Porte Sud-Belfort) ;
- À l'échelle du quartier, l'aménagement du site favorisait la valorisation de l'environnement limitrophe et en particulier de l'habitat social situé en vis à vis de l'autre côté du boulevard urbain.

Compte-tenu de cette opportunité, Lille Métropole Communauté Urbaine, par délibération en date du 26 mars 1999, a décidé de faire entreprendre une étude sur les conditions de faisabilité de l'aménagement du site.

Des marchés de définition, sur appel d'offres ouvert, ont été lancés au premier semestre 1999 pour choisir une équipe de concepteurs et pour permettre un dialogue soutenu entre le maître d'ouvrage et les concepteurs afin de définir les grandes orientations d'aménagement.

L'équipe Dusapin-Leclercq - Ter, ainsi que le parti d'aménagement proposé par ce groupement, ont été choisis à l'unanimité par la Commission d'appel d'offres composée comme un jury, le 8 juillet 1999.

Suite à ces premières études, Lille Métropole Communauté Urbaine (devenue MEL), a fixé les objectifs d'aménagement suivants :

- Proposer l'organisation d'un nouveau quartier pouvant accueillir un programme à dominante de logements et d'équipements, le Siège de la Région Nord - Pas de calais et des bureaux ;
- Permettre l'extension de Lille Grand palais le nombre de places de stationnement nécessaires ;
- Définir les éléments nécessaires à la création d'une façade urbaine de Lille Sur le boulevard périphérique ;
- Tirer le meilleur parti de la réalisation prochaine du Boulevard.

En 2010, le programme des constructions de la ZAC a été augmenté de 25 000 m² sur le secteur du Champ Libre pour y implanter un programme mixte apportant des services d'accueil, d'animation et de bureaux.

En 2015, la concession d'aménagement attribuée en 2000 à la SAEM Euralille (devenue SPL Euralille) a été clôturée au profit d'une nouvelle concession d'aménagement dite « secteur du Champ Libre et Triangle Sud » afin de terminer la réalisation du programme de la ZAC.

2- Programme initial des constructions de la ZAC et modifications

Le programme de la ZAC prévoyait la production de 190 000 m² de SHON répartis :

- Bureaux, activités tertiaires : 90 000 m² dont 60 000 m² pour le siège de la région NPDC
- Extension LGP : 15 000 m²
- Logements (entre 600 et 800 logements) : 47 000 m²
- Locaux d'activités : 7 000 m²
- Hôtel, services, commerces, restaurants : 18 000 m²
- Équipements sportifs : 10 000 m²
- Autres équipements publics : 3 000 m².

En 2010, le programme des constructions de la ZAC a été augmenté de 25 000 m² sur le secteur du Champ Libre pour y implanter un programme mixte apportant des services d'accueil, d'animation et de bureaux.

3- Programme des équipements publics

Le programme des équipements publics comprenait trois catégories d'équipement :

- ✓ Les constructions publiques
  - Les équipements publics sportifs d'une SHON de 10 000 m²
  - Les équipements de proximité d'une SHON de 3 000 m²

- ✓ Les travaux de voirie à la charge de l'aménageur. Ceux-ci comprennent les travaux de voiries, d'espaces publics et de réseaux ainsi que les frais de gestion de site :
  - Travaux de voirie et espaces publics dont esplanade et champ libre
  - Éclairage public
  - Eau potable
  - Électricité
  - Gaz
  - Câble télévision
  - Espaces plantés
  - Assainissement eaux pluviales
  - Assainissement eaux usées

✓ Les infrastructures primaires :
- La rue des Cités Unies
- Le trottoir est du Boulevard Hoover
- La reprise de l'ouvrage DDE
- Les travaux de déviation du collecteur de diamètre 8oo mm du réseau d'assainissement traversant l'opération

DÉSIGNATION	MAÎTRE D'OUVRAGE	SURFACE INDICATIVE	FINANCEMENT	GESTION
Voies nouvelles	Aménageur	22 500 m2 environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Esplanade	Aménageur	4 700 m2 environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Champ libre	Aménageur	12 000 m2 environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Rue des Cités Unies	LMCU	4 400 m2 environ	LMCU	LMCU / Ville de Lille (1)
Équipements sportifs	Ville de Lille	10 000 m2 SHON	Ville de Lille	Ville de Lille
Autres équipements de proximité	Ville de Lille	3 000 m2 SHON	Ville de Lille	Ville de Lille

(1) LMCU est le gestionnaire principal
La Ville de Lille a en charge les plantations et l'éclairage public

ZAC EURALILLE 2
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS MODIFIE

DESIGNATION	MAITRISE D'OUVRAGE	SURFACE INDICATIVE	FINANCEMENT	GESTION
Voies nouvelles	Aménageur	22 500 m² environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Esplanade	Aménageur	4 700 m² environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Champ libre	Aménageur	12 000 m² environ	Aménageur	LMCU / Ville de Lille (1)
Rue des Cités Unies	LMCU	4 400 m² environ	LMCU	LMCU / Ville de Lille (1)
Equipements de proximité	Ville de Lille	360 m² SHON	Ville de Lille	Ville de Lille

(1) LMCU est le gestionnaire principal
La Ville de Lille a en charge les plantations et l'éclairage public

II- ETAT D'AVANCEMENT DE LA ZAC

1- Commercialisation

Dans le cadre de la concession d'aménagement, 200 130 m² SHON ou SDP ont été commercialisés :

- 48 255 m² de logements ;
- 141 294 m² de bureaux ;
- 10 211 m² d'hôtels, services, commerces ;
- 370 m² d'équipements de proximité.

Détail des commercialisations :

LOT	ACQUEREUR	SHON ou SDP	DATE
SIEGE REGION	REGION NORD PAS DE CALAIS	60 000	13/12/2001
E1	PALM S.A PROMOTION	15 674,82	14/11/2003
1A	SCI LILLE ECORCE ET FEUILLAGE	4 502	17/12/2004
1B	SCI LILLE ECORCE ET FEUILLAGE	1667,01	20/12/2004
1C	SCI LILLE LE BOIS VERT	4 000	17/12/2004
2A	SCCV LE BOIS EURALILLE LA	3 880	17/12/2004
2B	SCCV LE BOIS EURALILLE LB	1 920	17/12/2004
2C	SCCV LE BOIS EURALILLE BC	2 840,04	15/04/2005
3	SCI LILLE ECLAT DE VERRE	4 400	30/12/2005
4AB	SCCV LILLE EURALILLE BH II	3 602,20	10/02/2006
E2	SCI LILLE LOT E2	13 447	11/05/2007
E3	MARIGNAN RESIDENCES	10 668	25/05/2007
4C	S.A. GALAXIE DEVELOPPEMENT	2 796,67	08/11/2006
5, 7 et 8	BOUYGUES IMMOBILIER	14 300	17/04/2008
6AB	OPAC DU NORD	3 601,74	28/03/2008
9	CNFPT	7 186	28/09/2009
10A	ETAT	15 272	17/09/2013
10B	SIA HABITAT	373	PSV en cours d'élaboration
BIOTOPE	LINKCITY NE	30 000	29/05/2018
TOTAL		200 130 m²	

2- Les équipements d'infrastructure restant à réaliser

La grande majorité des équipements d'infrastructure prévus dans le dossier de réalisation ont été réalisés.

Les aménagements suivants restent à réaliser :

- Travaux au niveau du carrefour des cités unies et accès au siège de Région. Travaux réalisés en 2025.

III – MOTIFS ET CONSEQUENCES DE LA SUPPRESSION DE LA ZAC

Conformément à l'article R.311-12 du Code de l'urbanisme, la suppression de la ZAC est justifiée par le fait que sa programmation a été réalisée.

En effet, compte tenu de l'ancienneté de l'opération, l'ensemble des travaux prévus au dossier de réalisation de la ZAC a été réalisé.

Conséquences sur les cahiers des charges de cession de terrain (CCCT)

La clôture de la ZAC a pour conséquence d'abroger l'acte de création et rend caduc la nature règlementaire des cahiers des charges de cessions des terrains (CCCT), y compris ceux signés avant le 1er avril 2001. Il convient de noter que ces CCCT peuvent conserver un caractère contractuel entre les différents propriétaires quand ils sont repris intégralement dans les actes de ventes successifs.

Conséquences sur la fiscalité de l'urbanisme

Ainsi, les terrains situés dans le périmètre de la ZAC seront soumis au droit commun, à savoir la taxe d'aménagement pour la fiscalité de l'urbanisme, la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et aux règles du PLU en vigueur concernant les autorisations d'urbanisme.

Concernant le rétablissement de la taxe d'aménagement, le taux, les exonérations et tarifs applicables sont fixés par la délibération n° 11 C 0634 du 21 octobre 2011 et par la délibération n° 20 C 0097 du 21 juillet 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021.

Conséquences sur le plan local d'urbanisme (PLU)

Les terrains situés dans le périmètre de la ZAC seront soumis aux règles du PLU en vigueur concernant les autorisations d'urbanisme.

Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 151-52 du code de l'urbanisme, les zones d'aménagement concerté figurent aux annexes du plan local d'urbanisme sur un document graphique qui en indique les périmètres.

Pour tenir compte de la suppression de la ZAC, le contenu des annexes du Plan Local d'Urbanisme métropolitain relatives aux zones d'aménagement concerté sera mis à jour lors de la prochaine évolution du PLU.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115059-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0357

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

LILLE -

ZAC EURALILLE 2 - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CRAC 2023

Vu l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

Vu la délibération n° 15 C 1139 du Conseil métropolitain du 18 décembre 2015 confiant la concession d'aménagement "ZAC Euralille 2 - Secteurs Champs Libre et Triangle Sud" sur la commune de Lille à la SPL Euralille ;

Vu la délibération n° 21 C 0275 du Conseil métropolitain du 28 juin 2021 autorisant la prolongation de la durée de la concession d'aménagement d'un an et demi ;

Vu la délibération n° 23-C-0253 du 20 octobre 2023, le Conseil Métropolitain a autorisé la prolongation de la durée de la concession d'aménagement de 28 mois pour achever l'opération ;

I. Exposé des motifs

En 2015, le Conseil métropolitain a confié la concession d'aménagement "ZAC Euralille 2 - Secteur Champs Libre et Triangle Sud" à Lille à la SPL Euralille pour une durée de 7 ans, année de clôture comprise. Cette deuxième concession doit permettre d'achever le programme de la ZAC qui n'a pu être réalisé en totalité à l'expiration de la concession initiale s'étant achevée en 2015.

Conformément au code de l'urbanisme, la SPL doit présenter chaque année un rapport annuel comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession pour cette opération.

A - Faits marquants en 2023

Concernant les études, l'année 2023 a été marquée par la finalisation de l'AVP de dévoiement de la bretelle autoroutière.

Concernant les travaux et honoraires, les principales dépenses ont porté sur des reprises du jardin biotope pour la levée de réserves.

B - Évolution du bilan de la concession d'aménagement

1 - Dépenses en 2023

Les dépenses pour l'année 2023 représentent 226 000 € HT, soit une hausse de 51 000 € HT par rapport aux prévisions du CRAC 2022 pour l'année 2023.

Cet écart est principalement justifié par un décalage dans la facturation des entreprises.

2 - Recettes en 2023

Les recettes pour l'année 2023 représentent 211 000 € HT soit une hausse de 39 000 € HT par rapport au bilan initial.

Cet écart s'explique surtout par les remboursements de travaux imputés aux promoteurs.

Enfin, en conséquences de l'attribution de la concession d'aménagement "Grand Euralille", il est proposé au même conseil de réaliser des avenants pour préfigurer la clôture en 2025 des concessions "Euralille 3000" et "Euralille 2" permettant ainsi d'assurer la finalisation opérationnelle engagée sur ces opérations et d'intégrer dans le programme de la concession "Euralille à la Deûle" les éléments de projet qui ne seront pas réalisés.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

De prendre acte du CRAC 2023 mis à disposition sur le Flash Conseil, dont les principales évolutions sont expliquées ci-dessus.

Résultat du vote : LE CONSEIL PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT

EURALILLE SPL

CONCESSION D'AMENAGEMENT
ZAC EURALILLE 2

CRAC 2023

SYNTHESE

Tour de Lille - 18e étage
Boulevard de Turin
59777 Euralille

+33 3 20 12 54 70
contact@spl-euralille.fr
www.spl-euralille.fr

SPL au capital de 1 160 097 €
RC Lille B 378 224 786 00020

Le CRAC est établi avec des hypothèses de recettes similaires au CRAC 2022. En effet la clôture de la ZAC souhaitée par la MEL permet de déplafonner la constructibilité des terrains et l'amener à environ 30 000m². Cependant, et en attendant les discussions à engager concernant le montage du projet MEL2 et de la valorisation des biens de reprises, les recettes de cession prévisionnelles pour le champ libre sont similaires au CRAC 2022. Il intègre néanmoins les recettes de la commercialisation du lot 10.B.

Les principales évolutions du bilan du présent CRAC au 31/12/2023 par rapport à celui de l'année précédente résultent de :

- La prolongation de la concession jusqu'à la fin 2026 permettant de finaliser le programme des équipements publics avec les développements du triangle sud d'une part et d'autre part les travaux de dévoiement de la bretelle d'accès au boulevard périphérique.
- En recettes l'intégration des recettes diverses prévisionnelles, principalement des produits financiers générés par la trésorerie de l'opération, et l'ajustement de la recette du lot 10.B
- En dépenses, l'ajustement des dépenses de travaux (+123k€), de la provision pour acquisition (-136 k€) ainsi que l'ajustement automatique de la rémunération liée à la hausse de la valeur des terrains cédés

Le bilan dégage un résultat final positif de 29 816k€, soit un boni augmenté de 712k€ par rapport au CRAC précédent.

HYPOTHESES D'ETABLISSEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES

Le CRAC fait apparaitre une hausse des recettes avec des perspectives à hauteur 44 748k€, soit une augmentation de 744€ par rapport au CRAC précédent.
À ce jour, le total des surfaces commercialisées pour tous les secteurs confondus (Champ Libre, Bois Habité et Triangle Sud) s'élève à près de 200.000 m² (199.757 m²).

La constructibilité autorisée dans le cadre de la ZAC Euralille 2 étant de 215 000m², il reste quelques 15 247 m² développables dans le cadre de la ZAC Euralille 2 sur le secteur du champ libre, dont 325 m² sont réservés pour le programme d'habitat adapté aux gens du voyage sur la zone du Triangle Sud.

La MEL a émis son intention de supprimer la ZAC Euralille 2, via un courrier adressé à la ville de Lille en date du 11 avril 2024, afin de déplafonner les droits à construire sur ce secteur actuellement limités par la ZAC

La MEL envisage deux opérations immobilières dont une partie est destinée à ses propres bureaux. Ces programmes ne peuvent être envisagés dans le cadre de la constructibilité de la ZAC.

Cependant,

- La Métropole a déclaré son intention de construire un nouveau bâtiment administratif pour accueillir ses agents présents sur d'autres sites lillois, cette construction prendrait place sur le site du champ libre sur des terrains lui revenant s'ils n'étaient pas commercialisés.
- La commercialisation des constructibilités restantes pourrait ne pas avoir lieu dans l'échéance de la concession dont la fin est désormais proche. Le traité de concession prévoit que tout ou partie des biens de reprise pourront être cédés au concédant par acte authentique, moyennant un prix librement négocié entre les parties lors de la clôture de la concession

Compte-tenu de ces éléments, le montant prévisionnel des commercialisations est maintenu à niveau constant dans l'attente des discussions à venir dans le cadre de la mise en œuvre de MEL2 d'une part et sur le traitement des biens de reprise dans le bilan de l'opération d'autre part.

Les dépenses prévisionnelles restent stables (+32k€), les seuls ajustements concernent le programme de travaux sur le dévoiement de la bretelle (+123k€), de reprise du pont du pont de Bavay et des travaux de viabilisation du lot 10.B, et l'ajustement du coût du foncier (-136k€) et de l'application des règles de calcul de la rémunération de +3k€.

RISQUE IDENTIFIE

Le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération s'établit à 44 748k€ en recettes et à 14 932€ en dépenses. Ainsi, le bilan laisse apparaitre un résultat positif opérationnel à terminaison d'un montant de 29 816k€ avec un boni augmenté 712k€ par rapport au CRAC précédent.
Au vu des éléments précédemment cités, ce boni ne tient pas compte de la valorisation de la SDP commercialisable restante sur le Champ Libre suite à la suppression de la ZAC (hors besoins propres de la MEL)
Toutefois, ce résultat est à mettre en regard d'un risque éventuel, lié à l'application éventuelle de la clause d'intéressement. Une partie du foncier restant sur le champ libre est aujourd'hui propriété de l'Etat.

L'année 2023 aura été marquée par l'instruction de l'AVP sur le dévoiement de la bretelle périphérique lié au développement du site de champ libre. Les travaux de dévoiement de la bretelle (2025) et d'interface avec le lot 1.1 jusqu'en 2026 constitueront la dernière étape structurante de l'opération Euralille2 et viendront finaliser le programme des espaces publics de la concession.

Les dernières commercialisations, celle du lot 10.B en 2024, et celle du lot B du Champ Libre en 2026, permettront de finaliser le programme de construction.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000114981-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0359

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

QUESNOY-SUR-DEULE -

ZAC ANGE GARDIEN - CONCESSION D'AMENAGEMENT - PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT

Vu la délibération n° 11 C 0318 du Conseil en date du 1er juillet 2011 autorisant la création de la ZAC "Ange Gardien" sur la commune de Quesnoy-sur-Deûle ;

Vu la délibération n° 12 C 0273 du Conseil en date du 29 juin 2012 confiant l'opération d'aménagement de la ZAC de l'Ange-Gardien au groupement Nexity/Nacarat, qui a créé une société dédiée, dénommée "SAS de l'Ange Gardien" ;

Vu la délibération n° 15 C 0040 du Conseil en date du 13 février 2015 autorisant la signature d'un avenant n° 1 au contrat de concession modifiant et augmentant de certains postes de dépenses prévisionnelles (démolition, dépollution) ;

Vu la délibération n° 21-C-0588 du Conseil du 17 décembre 2021 définissant les modalités de concertation préalable ;

Vu la délibération n° 22-C-0265 du Conseil en date du 7 octobre 2022 supprimant la ZAC de l'Ange Gardien ;

I. Exposé des motifs

La ZAC de l'Ange Gardien a pour objet la réalisation d'un projet mixte d'écoquartier s'étendant sur 11 hectares, et comptant 52 856 m² de surface plancher, soit un total de 342 logements, organisé en 4 phases opérationnelles.

Le contrat de concession a été notifié en date du 3 décembre 2012 pour une durée de 11 ans, soit jusqu'au 3 décembre 2023. Il a été conclu au risque de l'aménageur sur le périmètre de la ZAC de l'Ange-Gardien entre la Métropole européenne de Lille (MEL) et le groupement d'aménageur FONCIER CONSEIL/SNC NACARAT.

Le bilan d'opération concédé au groupement d'aménageur s'élève à 17 265 638 € HT pour les dépenses et 17 307 563 € HT pour les recettes à la fin 2022.

Les deux premières phases opérationnelles ont été réalisées permettant la commercialisation de 14 083 m² de surface de plancher (SDP) et les espaces publics afférents à ces phases.

L'urbanisation du site de l'Ange Gardien a été réinterrogée par la commune de Quesnoy-sur-Deûle afin d'y implanter un groupe scolaire qui n'était pas prévu initialement dans la ZAC. Ceci suppose de revoir l'aménagement du reste de la zone autant dans ses espaces publics que dans sa programmation globale au regard des besoins et du contexte qui ont évolué depuis 10 ans, soit en réinterrogeant le plan guide du "projet de l'Ange Gardien".

Afin de revoir les potentialités de développement de ce site et de contribuer à la définition du contenu de la poursuite de l'opération d'aménagement, une concertation préalable s'est tenue du 26 avril au 14 juin 2022 associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Le projet arrêté accueillera entre 170 et 240 logements et développera une mixité fonctionnelle avec notamment des activités et des services ainsi que des équipements recevant du public. L'offre de logement respectera le PLH et se répartira en 40 % environ de logements en accession libre, 35 % minimum de de logements locatifs sociaux (dont 70 % PLUS et 30 % PLAI) et 25 % de logements intermédiaires.

La MEL a ainsi informé le groupement d'aménageur, FONCIER CONSEIL/SNC NACARAT, de son souhait de ne pas proroger le traité de concession et qu'il en résulte que toutes les dépenses déjà engagées et payées pour les phases n° 3 et n° 4 ne seront pas compensées par les recettes qui étaient attendues.

La clôture de la ZAC a pour conséquence d'abroger l'acte de création, de rendre caducs les cahiers des charges de cession de terrain et de conclure un protocole de fin de contrat.

Les parties ont souhaité se rapprocher afin d'acter l'achèvement des deux premières phases et de les formaliser sous forme de protocole de fin de concession d'aménagement. Ce protocole vise à entériner les éléments de clôture d'opération et à lister les dernières réalisations à conduire par le concessionnaire entre la MEL, concédant et la SAS de l'Ange Gardien, concessionnaire. Les parties ont échangé sur les principales évolutions rencontrées par l'aménageur lors de la réalisation de ses missions.

Compte tenu du retard important accumulé par le projet en raison des difficultés d'acquisition et ne permettant pas de réaliser les phases opérationnelles n° 3 et n° 4 dans le cadre du temps restant de la concession, et pour fixer les conditions administratives, financières et opérationnelles, il a été convenu entre les deux parties de rédiger un protocole de fin de contrat.

Le bilan prévisionnel total de la concession était de 15 692 500 € HT pour les dépenses et de 15 698 801 € HT pour les recettes, avec une participation de la MEL de 7 355 000 € HT, répartis comme suit :

- Apport en nature du foncier au prix de revient : 6 075 000 € HT ;

- Participation au financement des équipements publics réalisés par l'aménageur et qui feront retour dans le patrimoine communautaire : 1 280 000 € HT.

A - État des dépenses réglées et des recettes perçues sur l'opération

Sur la concession d'aménagement, à la date de caducité du contrat (3 décembre 2023), les dépenses effectivement réglées par le concessionnaire sont estimées à 9 324 926 € HT. Ces dépenses concernent les frais d'études et travaux, la maitrise foncière, la rémunération de l'aménageur, les frais financiers, les honoraires et les frais divers.

Les recettes de l'opération, à la date du 3 décembre 2023, sont estimées à 8 259 213 € HT et comprennent la participation aux équipements publics de la MEL et de la Ville de Quesnoy-sur-Deûle, l'apport en nature de la MEL, et les recettes de cession.

Le bilan de clôture viendra acter le montant définitif des dépenses et des recettes.

Une délibération de quitus sera présentée lors d'une prochaine séance du Conseil

B - Conséquences techniques, juridiques et financières de la clôture de la concession pour la MEL et la SAS de l'Ange Gardien

Le traité de concession et ses avenants stipulent respectivement les conséquences juridiques et financières de l'expiration du contrat de concession.

La SAS de l'Ange Gardien a perçu de la MEL une avance sur participation aux équipements publics d'un montant de 1 280 000 € HT et de la part de la Ville d'un montant de 256 000 € HT.

La participation définitive aux équipements publics sera calculée sur la base du cout exact des ouvrages remis tel que défini dans les fiches d'ouvrages établies par le concessionnaire.

Les montants définitifs sont actés dans le bilan de clôture.

Contenu du protocole de fin de contrat :

- La régularisation parcellaire de l'opération ;
- L'état des ouvrages à finaliser en lien avec la programmation ;
- L'état de l'ensemble des marchés en cours ;
- La régularisation des apports en nature;
- L'état des dépenses qui n'ont pas pu être réalisées dans le cadre de la concession d'aménagement ;
- L'état des participations versées au 3 décembre 2023 ;

- Le montant et la prise en charge du déficit de l'opération ;
- Le paiement par la MEL d'une indemnité sur la perte de recette (liée à la non-commercialisation des phases 3 et 4) ;
- La date de la fin de la concession d'aménagement, soit le 3 décembre 2023.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'adopter les dispositions qui précédent ;

2) De prononcer la fin de la concession d'aménagement relative à la ZAC "Ange Gardien" à la date du 3 décembre 2023 ;

3) D'admettre la diminution du montant des apports en nature à 4 237 768 € ;

4) D'admettre le paiement d'une indemnité de 554 422 € représentative de la perte de recettes ;

5) D'admettre l'abandon de la créance de 561 241 € HT ;

6) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le protocole de fin de contrat de la concession d'aménagement et l'ensemble des actes à intervenir à cet effet.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

QUESNOY-SUR-DEULE

Projet d'écoquartier de la ZAC de l'Ange Gardien

PROTOCOLE DE FIN DE CONCESSION D'AMENAGEMENT

Transmis au représentant de l'État par la Métropole Européenne de Lille le :

Notifié par la Métropole Européenne de Lille à la SAS DE L'ANGE GARDIEN :

ENTRE D'UNE PART :

La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Établissement public de coopération intercommunale dont le siège administratif est situé 2, boulevard des Cités Unies – CS 70043 à Lille (59040 Cedex)

Représentée par son Président en exercice, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Métropolitain n° [A COMPLETER PAR LA MEL] en date du 20 décembre 2024 (Annexe 1)

Ci-après dénommée la « **Métropole Européenne de Lille** » ou le « **Concédant** »

ET D'AUTRE PART :

La SAS DE L'ANGE GARDIEN

Société par actions simplifiées au capital de 37.000 Euros, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 789 140 233, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière à EURALILLE (59800) Représentée par son Président, la société NACARAT, SAS au capital de 10.076.465 euros ayant son siège social sis 612 rue de la Chaude Rivière à LILLE (59800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 311 087 175 (Annexe 2), elle-même représentée par son Président, la société TISSERIN IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 31.899.000 Euros dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière à LILLE (59800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 433 868 361, elle-même représentée par son Président, Monsieur Ludovic MONTAUDON (Annexe 3)

Ci-après dénommée la « **SAS DE L'ANGE GARDIEN** », l'« **Aménageur** » ou le « **Concessionnaire** »

Le Concédant et le Concessionnaire étant désignés séparément « **Partie** » et ensemble « **Parties** ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

(A) Quesnoy-sur-Deûle bénéficie d'une situation particulière dans la métropole Lilloise. Alors que la plupart des communes sont inscrites dans une agglomération continue, Quesnoy-sur-Deûle reste entourée d'un territoire étendu de terres agricoles. L'un des enjeux pour la ville de Quesnoy-sur-Deûle est donc de se prémunir du mitage en évitant l'extension urbaine progressive sur ses terres agricoles, de définir les limites de son urbanisation et de valoriser cette couronne verte qui lui est particulière.

(B) La ville de Quesnoy-sur-Deûle s'est engagée dans un ambitieux projet de développement visant à conforter et à affirmer le rôle de la commune comme l'un des pôles de la couronne périurbaine de la Métropole.

(C) Un schéma directeur à l'échelle de la commune a permis de dégager les principaux objectifs de développement suivants :

- Préserver " la couronne verte " en contenant l'urbanisation dans les limites naturelles de la ville agglomérée.
- Conforter " la coulée verte " de la Deûle et le dialogue Ville/Deûle à travers le retournement de l'organisation urbaine vers la voie d'Eau.
- Confirmer la centralité du bourg en préservant les commerces et en réinvestissant les parcelles potentiellement mutables.
- Affirmer le statut de la Deûle comme support de développement et de lien entre l'ensemble des projets de la commune.

(D) Le site de l'Ange Gardien, d'une superficie de 11 hectares, s'est avéré être une opportunité foncière exceptionnelle pour la ville de Quesnoy-sur-Deûle. Le développement urbain sur ce site d'exception est l'opportunité de développer un Écoquartier répondant aux objectifs de développement de la commune.

(E) Par délibération n° 11 C 0318 en date du 1er juillet 2011, le Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) depuis devenue la Métropole Européenne de Lille (MEL) a décidé de la création de la Z.A.C « Ange-Gardien » sur la commune de Quesnoy-sur-Deûle.

(F) La Métropole a décidé par délibération n° 12 C 0273 du Conseil de LMCU en date du 29 juin 2012 de confier dans le cadre d'une concession d'aménagement pour une durée de 11 ans (la « **Concession** ») la réalisation de l'opération d'aménagement de la Z.A.C de l'Ange-Gardien (l'« **Opération** » ou le « **Projet** ») à un groupement d'aménageurs composé de la société FONCIER CONSEIL et de la société NACARAT, auquel s'est substituée la société dédiée dénommée SAS DE L'ANGE GARDIEN.

(G) La Concession, menée au risque de l'Aménageur, dans les limites et conditions définies au contrat, a été notifié le 3 décembre 2012 pour une durée de 11 ans (10 ans + 1 an de rétrocession) pour se terminer le 2 décembre 2023.

(H) À la date de conclusion de la Concession, le bilan prévisionnel de l'Opération prévoyait environ 15 698 801 euros HT (euros courants) de recettes comprenant notamment une participation publique de 7 355 000 euros se décomposant comme suit :

- 1 024 000 euros HT versé par Lille Métropole Communauté Urbaine au titre de la participation aux équipements publics.

- 256 000 euros HT versée par la ville de Quesnoy-sur-Deûle au titre de la participation aux équipements publics.
- 6 075 000 euros au titre des apports en nature du foncier par Lille Métropole Communauté Urbaine.

(I) Le Projet se caractérisait par une mixité programmatique comprenant une surface de plancher globale de 52 856 m² répartis comme suit :
- Logements : environ 33 630 m².
- Commerces/services : environ 2 190 m².
- Activités économiques : environ 15 903 m².
- Équipements publics : environ 1 700m².

(J) Il était également prévu que l'offre de logements soit variée et conforme au programme local de l'habitat (PLH) :
- 30% de logement locatifs sociaux financés PLUS et PLAI (au moins 20% en PLAI) par tranche de travaux.
- Entre 10 et 20% de logement en accession à la propriété sociale et maîtrisée.
- Entre 50 et 60% de logement en accession libre, intermédiaire et/ou investisseurs.

(K) Par délibération n° 15 C 0040 en date du 13 février 2015, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a approuvé l'avenant n°1 à la Concession dont le principal objet était d'acter la modification et l'augmentation de certains postes de dépenses du bilan prévisionnel. En effet, au vu de la convention entre l'établissement public foncier (EPF) et la MEL qui prévoyait que l'EPF assure la maîtrise d'ouvrage de travaux de remise en état des sites nécessaires à la réalisation du projet, la Concession avait été négociée en ne provisionnant aucune ligne budgétaire sur la dépollution / démolition, l'EPF devant assurer cette mission. Étant précisé que le foncier nécessaire au projet était cédé de manière progressive selon les phases opérationnelles du projet. L'EPF ne souhaitant engager les travaux qu'à la maîtrise totale du foncier, la phase 1 n'avait pas bénéficié de ces prestations. Afin de mener à bien le projet et pour respecter le planning prévisionnel de l'Aménageur, il a été convenu que ce dernier procède donc à la démolition et la dépollution des fonciers concernés par la première phase opérationnelle, se substituant ainsi à l'EPF. La participation de la MEL aux équipements publics a ainsi été augmentée de 223 011 € HT, dont 190 011 € au titre de la dépollution et 33 000 € au titre de la démolition pour la première phase de l'Opération, soit un montant total de 1 247 011 € HT. L'avenant n°1 a été notifié au Concessionnaire le 28 juillet 2015.

(L) Par délibération n° 21 C 0032 en date du 19 février 2021, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a approuvé le projet d'avenant n°2 à la Concession dont l'objet était d'acter la nouvelle composition de l'actionnariat de la SAS DE L'ANGE GARDIEN, sans toutefois que l'avenant ne soit jamais signé.

(M) Dans le cadre de l'Opération, les deux premières phases opérationnelles ont pu être réalisées permettant la commercialisation de 13 005 m² de SDP et les espaces publics afférents à ces phases.

(N) En revanche, les phases opérationnelles 3 et 4 de l'Opération n'ont pas pu être réalisées par l'Aménageur. En effet, le foncier nécessaire ne lui a pas été apporté par le Concédant, ce dernier considérant que la durée résiduelle de la Concession ne permettrait pas de finir l'Opération.

(O) En outre, l'urbanisation du site de l'Ange Gardien a été réinterrogée par la ville de Quesnoy-sur-Deûle notamment au regard de l'opportunité d'implanter un groupe scolaire qui n'était pas prévu initialement dans la ZAC. Cette nouvelle implantation supposait, selon la règlementation, de revoir l'aménagement du reste de la zone autant dans ses espaces publics que dans sa programmation globale au regard des besoins et du contexte qui ont évolué depuis 10 ans.

(P) Le Concédant a donc décidé, afin de se conformer au futur Plan Local d'Urbanisme (PLU3), de réinterroger le plan guide du « projet de l'Ange Gardien », en l'appréhendant notamment à une plus grande échelle et ont alors été étudiés les potentiels de développement de ce site autour de quatre grandes orientations :

- La programmation habitat, activités économiques et espaces publics à retravailler ;
- L'impact de la circulation et le stationnement ;.
- La volonté de conserver un « poumon vert » (préservation du cadre de vie rural actuel de la ville, préservation et confortement du bois existant…) ;
- La volonté d'accroître les projets de Développement Durable, Climat et Résilience (Écoquartier, exemplarité en matière d'énergie…).

(Q) C'est dans ce contexte que les Parties ont convenu d'engager un processus de formalisation d'un protocole transactionnel de fin de contrat organisant les conséquences de la fin de la Concession survenue le 2 décembre 2023 et ont conclu ce qui suit.

ARTICLE 1 – ACCORD COMMUN DU CONCEDANT ET DU CONCESSIONNAIRE POUR FORMALISER UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE FIN DE CONTRAT DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

Conformément au titre V et plus particulièrement de l'article 22 de la Concession, le Concédant et le Concessionnaire décident de formaliser un protocole transactionnel de fin de contrat relatif à la fin de la concession d'aménagement du projet d'écoquartier de la ZAC de l'Ange Gardien à Quesnoy-sur-Deûle.

ARTICLE 2 – OBJET DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE FIN DE CONTRAT

Le présent protocole transactionnel a pour objet de formaliser les engagements et concessions réciproques des Parties.

Il s'agit notamment de préciser :

- La régularisation parcellaire de l'Opération ;
- L'état des ouvrages à finaliser en lien avec la programmation ;
- L'état de l'ensemble des marchés en cours ;
- La régularisation des apports en nature ;
- Le montant et la prise en charge du déficit de l'Opération ;
- **Le paiement par la MEL d'une indemnité sur la perte de recette (liée à la non-commercialisation des phases 3 et 4)**
- La date d'effet de la fin de la Concession au 2 décembre 2023.

ARTICLE 3- ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DU CONCESSIONNAIRE

Après concessions mutuelles et réciproques, à titre transactionnel, le Concessionnaire consent et, en tant que de besoin s'engage, à ce qui suit :

ARTICLE 3.1 – REGULARISATION PARCELLAIRE DE L'OPERATION PAR LE CONCESSIONNAIRE

Dans le cadre des concessions réciproques, le Concessionnaire reconnait la division parcellaire suivante :

		Section	N°	Nature	Surface
EV2		AI	493	Espace vert	6149
		AI	395		393
		AI	394		5
V1		AI	392	Voirie	1325
		AI	499		12
		AI	421		117
		AI	497		16
		AI	516		350
		AI	514		389
		AI	512		247
		AI	522		92
		AI	518		88
		AI	510		252
		AI	520		115
		AI	524		850
		AI	508		832
V4		AI	332	Voirie	497
		AI	495		118
V5		AI	496	Voirie	1219
P		AI	330	Voirie	525
		AI	336	Parking	96
S67p		AI	333	Placette	1101
Sa64p		AI	327	Placette	14
I28a		AI	419	Surplus	43
J1b		AI	494	Jardin	2767

Ces parcelles ont vocation à être rétrocédées au Concédant.

Le Concédant refuse la rétrocession d'une partie de la voie desservant le lot 27, car celle-ci ne répond plus aux caractéristiques métropolitaines en matière de reprise des voiries (Annexe 4). Par conséquent, les parcelles section AI n°393, 498 devront faire l'objet d'un découpage parcellaire, permettant de soustraire cette portion de voie, tandis que le solde de la voie sera rétrocédé au Concédant.

Le plan des emprises à rétrocéder figure en annexe 4.

ARTICLE 3.2 – ACHEVEMENT DES TRAVAUX PAR LE CONCESSIONNAIRE

À ce jour, l'ensemble des travaux de la phase 1 a été réalisé et réceptionné par le Concessionnaire.

Concernant la phase 2, (à compléter ultérieurement, avec la bonne date), les ouvrages sont réalisés et non encore réceptionnés.

Nonobstant la fin de la Concession, et en accord avec le Concédant, le Concessionnaire s'engage à finaliser les travaux, à lever l'ensemble des réserves, à réceptionner l'ensemble des travaux, conformément aux attentes métropolitaines sur les parties suivantes (Annexe 5) :

- Voirie
- Assainissement
- Eau potable
- Défense incendie
- Aménagement numérique
- Éclairage public
- Espaces verts
- Mobilier urbain.

Le Concessionnaire s'engage à établir et à transmettre au Concédant les fiches d'ouvrages provisoires, et définitives dès l'établissement du bilan de clôture.

La procédure de classement des voies (et espaces) dans le domaine public nécessite la cession à la Métropole Européenne de Lille des voies elles-mêmes et également de tous les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. L'ensemble des propriétaires des voies doivent être favorables à cette cession. L'ensemble des frais liés à la procédure (géomètre-expert, acte notarié, …) est à la charge de la SAS de l'Ange Gardien.

La liste des documents techniques nécessaires à l'instruction de la procédure de classement des voies privées établie par le pôle Réseau, Services et Mobilités Transports (datée de 2023), ainsi que le guide l'aménageur (2018) sont annexés à ce présent protocole.

Article 3.3 – RENONCIATION DU CONCESSIONNAIRE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES AVANCES DE FRAIS ENGAGEES SUR LES PHASES 3 ET 4

Le Concessionnaire a engagé et payé, soit, des dépenses directement affectables selon lui aux phases 3 et 4, soit des études et travaux réalisés à l'échelle de l'Opération et attribués aux phases 3 et 4. Ces dépenses estimées à 1 741 231 € ne seront pas compensées par les recettes attendues.

Dans le cadre du présent accord, le Concessionnaire renonce à demander le remboursement de ces avances de frais engagées sur les phases 3 et 4.

Article 3.4 – RAPPEL DE L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL STIPULE A L'ARTICLE 22 (REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION) DU TRAITE DE CONCESSION CONCERNANT LE MONTANT ET PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DE L'OPERATION

Compte tenu des éléments susmentionnés, de la non-réalisation des phases opérationnelles 3 et 4, de la commercialisation des phases opérationnelles 1 et 2, le résultat déficitaire de l'Opération estimé à la date d'effet de la fin de la Concession le 2 décembre 2023 de 1 123 232 € reste à la charge du Concessionnaire, l'Opération étant menée au risque de l'Aménageur. Le montant définitif sera indiqué dans le bilan de clôture.

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE :

À titre de concessions mutuelles et réciproques, et à titre transactionnel, la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE consent et s'engage à ce qui suit :

ARTICLE 4.1 – REGULARISATION PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE DES APPORTS EN NATURE

L'article 17.6 "Participations du concédant" de la Concession d'aménagement comprend deux types de participations de la MEL. La première est liée au financement des équipements publics qui seront rétrocédés à la MEL en fin de la Concession. La deuxième représente les biens immobiliers que la MEL apporte gratuitement à la Concession (apports en nature).

Cette participation en apports en nature de la MEL doit être diminuée et adaptée au regard des dépenses et investissement effectivement engagées, par le Concessionnaire, dès réalisation de l'ensemble des apports.

Ainsi, les apports représentent *in fine* un montant total de 4 237 768 €, soit 1 837 232 € de moins que prévu dans le traité initial, du fait de la diminution des apports en nature apportés par la MEL liés à la non-réalisation des phases opérationnelles 3 et 4.

Article 4.2 - PAIEMENT PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE D'UNE INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LA PERTE DE RECETTES DE COMMERCIALISATION LIEE A LA NON ACQUISITION DES FONCIERS DES PHASES 3 ET 4

Le projet initial retranscrit dans la Concession prévoyait une commercialisation de 52 856 m² de surface de plancher (SDP) pour un montant de charges foncières de 8 343 801 € HT inscrit au bilan de l'Opération. La non réalisation de la totalité du programme imposée par la non acquisition des fonciers des phases 3 et 4 ne relève pas de la responsabilité de l'Aménageur. Par là même, la non réalisation telle que prévue initialement de ces phases opérationnelles du Projet ne permet plus la commercialisation de 52 856 m². Par conséquent, la non réalisation d'une partie du programme de la Concession entraine une diminution des coûts de viabilisation prévus de 3 762 247 € HT, ces économies sont contrebalancées par une perte de recettes de cession de 5 836 026 €.

En raison de la nature même de la Concession, il convient cependant que l'Aménageur conserve à sa charge une part de risque significative, ce qui ne permet pas à la Métropole Européenne de Lille de venir compenser l'entièreté du déficit résultant de la diminution des recettes de cession.

Dans le cadre du présent accord, la MEL consent ainsi à indemniser le Concessionnaire de 554 422 €HT correspondant à une prise en charge partielle de la perte de recettes de commercialisation à hauteur de 9,5% du montant prévisionnel.

Les modalités de versement sont prévues comme suit :

- 30% versés à la signature du protocole,
- 30% à la remise par Nacarat d'un dossier complet de remise d'ouvrages,
- 30% à l'établissement de la liste des réserves,
- Solde de 10% à la levée des réserves.

Article 4.3 – ABANDON PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE DE LA CREANCE VERSEE EN PREVISION DES EQUIPEMENTS PUBLICS À REMETTRE

En application de l'article 17.6 de la Concession modifié par avenant 1, la MEL devait verser au Concessionnaire une participation aux équipements publics destinés à être intégrés dans le patrimoine du Concédant, pour un montant de 1 247 011 €HT pour un coût estimatif d'ouvrages de 9 959 412 € HT (traité et avenant 1).

Par suite, au regard de l'arrêt des phases 3 et 4, les Parties se sont accordées sur le versement à hauteur de 1 173 011 € HT. En absence de réalisation des ouvrages situés sur les phases 3 et 4, une partie de cette somme prend la forme d'une créance immobilisée dans les livres de la MEL.

Au titre du présent protocole, la MEL renonce à exiger du Concessionnaire le remboursement de cette partie de participation estimée à 561 241 € HT. En conséquence, toujours au titre des concessions réciproques que la conclusion du protocole impose, la MEL procède à un abandon total de la créance immobilisée.

Article 4.4 – RENONCIATION PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17.7 DU TRAITE DE CONCESSION

L'article 17.7 du traité de concession stipule que « la participation du concédant pourra être revue à la baisse si les frais de notaire sont inférieurs à ceux estimés dans le bilan de concession ».

À la fin de l'Opération, les frais de notaire sont de 82 960 € HT pour une estimation de 450 000 €HT. La MEL s'estime en droit de déduire 367 040 € HT du montant de sa participation aux équipements publics et donc d'en demander le remboursement.

Dans le cadre des concessions réciproques au titre du protocole, la MEL renonce à exiger auprès de la SAS de l'Ange Gardien le remboursement de 367 040 € HT de participations aux équipements publics.

SYNTHESE DES CONCESSIONS RECIPROQUES :

Pour le Concessionnaire :

- **Régularisation parcellaire de l'Opération ;**
- **Réception des travaux et levée des réserves à ses frais ;**
- **Renonciation à demander le remboursement des avances de frais engagées sur les phases 3 et 4 pour un montant estimé à 1 741 231,24 €.**

Le Concessionnaire conserve à sa charge les pertes qui résulteront de la procédure de liquidation amiable de la SAS de l'Ange Gardien, à engager.

Pour la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE :

- **Régularisation des apports en nature de l'Opération ;**
- **Indemnisation d'une partie de la perte de recettes de commercialisation liée à la non acquisition des fonciers des phases 3 et 4 pour 554 422 € ;**
- **Abandon de la créance versée en prévision des équipements publics à remettre estimée à 561 064 € HT ;**
- **Renonciation à l'application de l'article 17.7 de la Concession pour 367 040 € HT.**

ARTICLE 5 – INDIVISIBILITE

L'ensemble des engagements exprimés par la présente transaction forme un tout indivisible.

ARTICLE 6 – CONSENTEMENT

Les Parties déclarent que le présent protocole reflète le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord, et comprend l'intégralité de leur consentement. Elles déclarent avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature du présent protocole.

Le présent protocole exprime l'intégralité des obligations et concessions des Parties. Les Parties reconnaissent, par la signature des présentes, avoir approuvé la nature et la portée de ce protocole d'accord.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole entre en vigueur ce jour, date de sa signature, après transmission au contrôle de légalité pour lui donner force exécutoire.

Il restera en vigueur jusqu'à la réalisation complète des droits et obligations de chacune des Parties prévus au protocole.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties reconnaissent expressément que le présent protocole transactionnel a pour effet d'éteindre tout litige qui pourrait s'élever entre elles relativement à l'objet, au montant et à la méthodologie de calcul des montants de cette transaction. En conséquence, elles renoncent réciproquement à tout recours qui pourrait porter sur un tel objet, montant ou méthodologie de calcul des montants.

ARTICLE 9 - ANNEXES

Figurent en annexes au présent protocole et font corps avec lui :

Annexe 1	Délibération du conseil métropolitain du 20 décembre 2024
Annexe 2	Extrait k-bis de la SAS DE L'ANGE GARDIEN
Annexe 3	Extrait k-bis de la société NACARAT
Annexe 4	Plan parcellaire projeté
Annexe 5	Détail des réalisations/non réalisations des ouvrages
Annexe 6	Instruction de la procédure de classement des voies privées établie par le pôle Réseau, Services et Mobilités Transports et le Guide de l'aménageur

Fait à Lille, le

En 2 exemplaires

Pour la Métropole Européenne de Lille

Le Vice-Président délégué,

Gérard CAUDRON

Pour la société concessionnaire,

La SAS DE L'ANGE GARDIEN,

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115060-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0360

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

ROUBAIX -

AMENAGEMENT CAMPUS GARE - AVENANT N° 5 DE PROLONGATION ET PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE FIN DE CONTRAT

Vu la délibération n° 11 C 0565 du 21 octobre 2011 du Conseil de communauté autorisant l'aménagement de l'opération d'aménagement du Campus Gare à la SEM Ville Renouvelée par concession d'aménagement ;

Vu la délibération n° 14 C 0501 du 10 octobre 2014 du Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) autorisant la conclusion d'un avenant n° 1 au traité de concession ;

Vu la délibération n° 15 C 0236 du 17 avril 2015 du Conseil de la Métropole européenne de Lille autorisant la conclusion d'un avenant n° 2 au traité de concession ;

Vu la délibération n° 19 C 0571 en date du 11 octobre 2019 du Conseil de la Métropole européenne de Lille autorisant la signature d'un avenant n° 3 ;

Vu la délibération n° 21 C 0278 en date du 28 juin 2021 du conseil de la Métropole européenne de Lille autorisant la signature d'un avenant n° 4 ;

I. Exposé des motifs

L'opération Campus Gare à Roubaix couvre 14 hectares. Elle se développe de part et d'autre des voies ferrées de la gare de Roubaix et s'inscrit dans un réseau de projets proches et structurants à l'échelle du versant Nord-Est : le pôle économique Blanchemaille, le projet du quartier de l'Union (1 500 logements à terme) comprenant le pôle des industries culturelles et créatives de la Plaine Images ou encore le Centre européen des textiles innovants.

En termes de programmation, le projet prévoit 54 000 m² de surface de plancher (SDP) dont :

- 193 logements (50 % libre, 30 % social, 20 % accession) ;
- 217 chambres étudiantes ;
- Université : 8 000 m² qui rassemblent le cycle d'enseignement Langues Étrangères Appliquées (LEA-Lille III), l'Institut du Marketing et Management de la Distribution (IMMD-Lille II) et depuis son ouverture en octobre 2018 l'IUT ;
- hôtel, brasserie, commerces ;

- 22 000 m² de bureaux ;
- un parking mutualisé.

La fin de la concession, initialement prévu au 3 janvier 2025 emporte retour et reprise des différents biens. Par suite, les parties se sont accordées pour une prolongation exceptionnelle de la concession, d'une durée de 12 mois au travers d'un avenant n° 5. Cette prolongation de la durée a pour objectif de permettre à la Métropole européenne de Lille (MEL) de s'organiser au retour des équipements et à la mise en œuvre du mode de gestion adapté.

Parallèlement, afin d'assurer l'effectivité du terme de la concession et mettre fin à des différends à naitre quant à la fin de la concession, les parties ont acceptés d'établir un protocole transactionnel de fin de contrat notamment pour fixer et encadrer les modalités de fin de la concession d'aménagement.

- Sur l'avenant n° 5 :

La durée de la concession est modifiée en prévoyant une fin de concession au 3 janvier 2026, soit une prolongation de 12 mois.

Dans ce cadre, et afin de border la finalisation de certaines missions prévues à la concession et d'organiser le retour et la gestion des équipements publics par les services de la MEL, il est nécessaire d'autoriser la signature d'un avenant exceptionnel de prolongation au traité de concession d'une durée de 12 mois. Ce dernier vient également définir notamment les modalités de réalisation des éléments de programme non réalisés et de gestion des actifs faisant retour à la MEL.

Aucune autre disposition du traité n'est modifiée. Par suite, l'avenant est fondé sur l'article R. 3135-7 du code de la commande publique.

- Sur le protocole transactionnel de fin de contrat :

Afin de rendre effective le terme de la concession, en annexe de cet avenant, les parties se sont accordées sur des concessions réciproques afin d'organiser les modalités de fin de contrat, au travers d'un protocole transactionnel.

La MEL et la SEM Ville Renouvelée se sont accordées sur :

- L'exécution des travaux de reprise pour permettre la remise des ouvrages à la MEL ;
- L'indemnisation de la SEM Ville Renouvelée pour l'accompagnement de la commercialisation du lot 4 ;
- L'intégration dans le patrimoine de la MEL des biens de retour ;
  Les modalités de rachat des biens de reprise ;
- L'exécution des travaux repris par la MEL et l'ajustement en conséquence de la participation de la MEL.

En application des articles 2044 à 2052 du code civil, le protocole transactionnel met un terme au litige né et à venir entre la SEM Ville Renouvelée et la MEL.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant n° 5 et l'ensemble des actes à intervenir à cet effet ;

2. D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le protocole transactionnel de fin de contrat, annexé à l'avenant n° 5, et l'ensemble des actes à intervenir à cet effet.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
Mmes Isabelle MARIAGE-DESREUX, Elisabeth MASSE, Catherine OSSON et Marie TONNERRE-DESMET ainsi MM Mehdi CHALAH, Michel COLIN, Matthieu CORBILLON, Guillaume DELBAR, Stanislas DENDIEVEL, Rodrigue DESMET, Jean-Marie LEDE, Dominique LEGRAND, Ghislain PLANCKE et Jean-Marie VUYLSTEKER n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Annexe à l'AVENANT 5
au traité de concession Campus Gare

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
DE FIN DE CONCESSION D'AMENAGEMENT

Transmis au représentant de l'État par la Métropole Européenne de Lille le :

Notifié par la Métropole Européenne de Lille à la SEM Ville Renouvelée :

ENTRE D'UNE PART :

La Métropole Européenne de Lille représentée par son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Métropolitain n° …… en date du 20 Décembre 2024.

Ci-après dénommée « La Métropole Européenne de Lille » ou « la collectivité publique cocontractante » ou « le Concédant »

ET D'AUTRE PART :

La société dénommée « SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE », société anonyme à conseil d'administration au capital de 8 335 772.50 euros, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 75 rue de Tournai, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de LILLE METROPOLE, et identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 318 697 208,

Représentée par Monsieur Giuseppe Lo Monaco, Directeur Général de la SEM Ville Renouvelée élisant domicile à TOURCOING (Nord), 75, rue de Tournai, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration de ladite Société en date du 22 février 2024.

Ci-après dénommée le « concessionnaire.

PREAMBULE :

L'opération Campus Gare à Roubaix couvre 14 ha. Elle se développe de part et d'autre des voies ferrées de la gare de Roubaix. Elle s'inscrit dans un réseau de projets proches et structurants à l'échelle du versant Nord-Est : le pôle économique Blanchemaille (7 min à pied), le projet du quartier de l'Union (1 500 logements à terme) comprenant le pôle des industries culturelles et créatives de la Plaine Images (12 min à pied) et le Centre européen des textiles innovants (9 min en vélo).

L'opération Campus Gare se situe également à un positionnement stratégique en matière d'intermodalité métro-train entre Lille et la Belgique. Enfin, l'opération contribue à la structuration d'un "corridor écologique", axe structurant pour la biodiversité de cette partie de la métropole. Le projet prévoit la réalisation d'un quartier durable et mixte et a vocation à atténuer la barrière physique que constituent les voies ferrées. L'aménagement des espaces publics du secteur vise également à "raccrocher" le secteur au centre-ville.

En matière de programmation, le projet prévoit 54 000 m² de surface de plancher, dont :
- 193 logements (50 % libre, 30 % social, 20 % accession) ;
- 217 chambres étudiantes ;
- université : 8 000 m² qui rassemblent le cycle d'enseignement "langues étrangères appliquées" (LEA-Lille III), l'Institut du marketing et management de la distribution (IMMD-Lille II) et l'IUT depuis son ouverture en octobre 2018 ;
- hôtel, brasserie, commerces ;
- 22 000 m² de bureaux ;
- un parking mutualisé.

Par sa délibération n° 11 C 0565 du 21 octobre 2011, le Conseil a décidé de confier pour 10 ans, dont un an de clôture, l'aménagement de l'opération Campus Gare à la SEM Ville Renouvelée par concession d'aménagement et a validé la participation de la Métropole européenne de Lille (MEL) à l'opération dont le montant global s'établit à 8 388 277 € HT.

Par sa délibération n° 14 C 0501 du 10 octobre 2014, le Conseil a autorisé la signature de l'avenant n° 1 au traité de concession, notifié le 26 janvier 2015, pour augmenter la participation de la MEL à 8 902 090 € HT.

Par sa délibération n° 15 C 0236 du 17 avril 2015, le Conseil métropolitain a autorisé la signature de l'avenant n° 2 au traité de concession pour augmenter la participation de la MEL ajustée à 9 082 090 € HT du fait de l'intégration de travaux supplémentaires par souci de cohérence urbaine et de continuité des espaces publics.

Par sa délibération n° 19 C 0571 du 11 octobre 2019, le Conseil métropolitain a autorisé la signature de l'avenant n° 3 au traité de concession pour prolonger la concession de trois ans et actualiser les participations de la MEL à 10 350 125 € HT.

Par sa délibération n° 21 C 0278 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain a autorisé la signature de l'avenant n° 4 au traité de concession pour modifier la répartition des participations de la MEL (sans en modifier le montant total de 10 350 125 € HT) comme suit : 5 069 999 € de participation globale (+ 1 000 000 €), 4 551 531 € HT de participation aux équipements publics (– 1 000 000 €) et 728 595 € d'apport en nature du foncier métropolitain.

Ainsi, afin de rendre effective la finalisation de la concession d'aménagement, eu égard à l'avenant de prolongation de 12 mois, au regard du terme de la concession d'aménagement prévu le 01/01/2026 et de la nécessité d'organiser les modalités de fin de contrat et le rachat des biens de reprises, les Parties ont décidé de s'accorder mutuellement.

Par suite, dans ce contexte, des concessions réciproques ont été consenties et par voie de compromis, les Parties ont accepté d'un commun accord d'établir un protocole transactionnel, qui a pour objectif de fixer les concessions réciproques exposées ci-dessous.

ARTICLE 1 – ACCORD COMMUN DU CONCEDANT ET DU CONCESSIONNAIRE POUR FORMALISER UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE FIN DE CONTRAT DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

Le présent protocole transactionnel a pour objet de fixer les conditions administratives, financières et opérationnelles aux fins de règlement amiablement les différends nés issus de la fin de contrat et notamment au regard du titre V, et plus particulièrement de l'article 22 du traité de concession d'aménagement.

Le présent protocole a pour objet de fixer, outre les engagements et concessions réciproques des parties les conditions administratives, financières et opérationnelles de la fin de contrat en raison de son terme anticipé aux fins de régler amiablement les différends issus de la résiliation.

ARTICLE 2 – OBJET DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE FIN DE CONTRAT

Le présent protocole transactionnel a pour objet de formaliser les engagements et concessions réciproques des parties.

Il s'agit notamment de s'accorder sur :

- L'exécution des travaux de reprise pour permettre la remise des ouvrages à la MEL ;
- L'indemnisation de la SEM Ville Renouvelée pour l'accompagnement de la commercialisation du lot 4 ;
- L'intégration dans le patrimoine de la MEL des biens de retour ;
- Les modalités de rachat des biens de reprise ;
- L'exécution des travaux repris par la MEL et l'ajustement en conséquence de la participation de la MEL

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SEM VILLE RENOUVELEE

Après concessions mutuelles et réciproques, à titre transactionnel, La SEM Ville Renouvelée consent et, en tant que de besoin s'engage, à ce qui suit et comme prévu au contrat :

ARTICLE 3.1 – EXECUTION DES TRAVAUX DE REPRISE POUR PERMETTRE LA REMISE DES OUVRAGES A LA MEL

Les ouvrages réalisés par la SEM Ville Renouvelée dans le cadre de la concession, et qui n'étaient pas destinés à être cédés, tels que les équipements publics, constituent des biens de retour. Les opérations de remise de ces ouvrages au concédant sont précisées à l'article 15 du traité de concession.

Par conséquent, avant le terme de la concession, la SEM Ville Renouvelée s'engage à réaliser et lever les réserves permettant la réception et la remise définitive des ouvrages et leur reprise en gestion par la MEL – à travers la signature d'un procès-verbal de Remise d'Ouvrage et d'un acte notarié de transfert de propriété. Ces travaux ont été conjointement approuvés. Ils sont portés par le bilan de pré-clôture, et leur montant définitif sera intégré au bilan de clôture une fois la rétrocession des espaces publics achevée.

Au regard de la prolongation exceptionnelle de la concession, toutes les prestations pourront et devront être finalisés avant le terme de la concession.

Est prévu en annexe au présent protocole la nature, le calendrier et les démarches restant à engager par sous-secteur : Cour de la petite vitesse, parvis de la Gare et secteur Rue de l'Ouest / place Isabaert.

Il est prévu que la SEM procède à l'ensemble des réunions, procédures et démarches qui permettront une remise d'ouvrage complète et conforme à la MEL, notamment les acquisitions et régularisations foncières nécessaires.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE :

À titre de concessions mutuelles et réciproques, et à titre transactionnel, la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE consent et, en tant que de besoin, s'engage à ce qui suit :

ARTICLE 4.1 – INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE DE LA SEM VILLE RENOUVELEE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU LOT 4

Le lot 4 a été commercialisé en Mars 2019. Un groupement porté par IDEEL (projet « La Capsule ») a été retenu lauréat. Une promesse de vente a été signée le 19 juin 2020. Plusieurs avenants de prorogation ont été signés. La dernière prorogation s'est achevée le 31 octobre 2023, en raison de difficultés du promoteur à maintenir puis retrouver des investisseurs et opérateurs prévus dans le programme. À ce jour, la promesse synallagmatique de vente (PSV) a été résiliée. Néanmoins, un droit de « priorité » en faveur d'IDEEL est maintenu jusqu'à la fin de la concession.

En cas d'impossibilité de commercialisation du lot susmentionné avant l'expiration de la concession, comme indiqué ci-après, la MEL décide d'exercer la faculté de rachat du lot n°4, la commercialisation du lot sera reprise et effectuée par la MEL.

Au regard des circonstances exceptionnelles ci-dessus rappelées, au terme de la concession, la SEM Ville Renouvelée ne peut donc pas, dans ces conditions, prétendre à la rémunération variable prévue à l'article 21.2 du traité pour la cession de ce lot. Pour rappel, cette rémunération constitue une incitation et correspond à 7 % du montant de toutes les recettes de cession TTC.

Néanmoins, l'accompagnement de la commercialisation du lot 4 nécessite la mise en œuvre de nombreuses prestations et de charges significatives pour la SEM Ville Renouvelée. Ainsi, à titre purement exceptionnel, la MEL consent à verser une indemnisation si et uniquement la SEM a été dans l'incapacité de commercialiser le lot 4

En contrepartie de l'accompagnement de la SEM Ville Renouvelée à la commercialisation du lot 4, la MEL accorde à la SEM Ville Renouvelée une indemnisation correspondant à 50% de cette rémunération, à savoir 56 490 €, portée au bilan opérationnel.

La SEM Ville Renouvelée s'engage à renoncer à toute réclamation et demande d'indemnisation née, présente ou à venir concernant l'impossibilité de commercialisation des autres lots.

ARTICLE 4.2 – ACTUALISATION DE LA PARTICIPATION DU CONCEDANT

Aux termes de l'article 17.6 du traité de concession et des avenants successifs, la participation du concédant au coût de l'opération est fixée à 10 350 125 € HT.

Cette participation s'affecte de façon prioritaire :
- aux équipements publics dont le coût complet prévisionnel est estimé à 12 112 245 € HT sur lequel le concédant versera une participation estimée à 5 152 892 € HT ;
- aux apports en nature de terrain pour un montant de 728 595 € HT ;
- en participation globale ajustée à 4 468 638 € HT;

Les sommes d'ores et déjà perçues par la SEM VR au titre du poste « participation globale » à hauteur de

5 069 999 € sont décomptées de celle-ci à hauteur de 601 631 €, laquelle est ainsi ramenée à 4 468 638 €.

Le montant déjà versé est porté pour un montant équivalent de la diminution, au crédit du poste « avance de participation sur ouvrage », à hauteur de 601 631 € HT.

L'annexe 10 du traité de concession (Tableau de synthèse des participations du concédant) est adaptée par voie de conséquence.

ARTICLE 4.3 – INTEGRATION DANS LE PATRIMOINE DE LA MEL DES EQUIPEMENTS PUBLICS EN TANT QUE BIENS DE RETOUR

Le programme des équipements publics a fait l'objet d'une fiche d'ouvrage conformément à l'article 15.3 du traité de concession. Le coût de revient prévisionnel total est de 12 112 245 € HT, financé par al MEL à hauteur de 5 152 892 € HT au titre de la participation aux équipements publics.

Le coût complet prévisionnel des ouvrages se décompose comme suit :

Charges directes	Travaux	8 401 993 € HT
	Honoraires	712 903 € HT
	Foncier	927 745 € HT
Charges indirectes	Frais généraux ventilés sur ouvrages	2 069 604 € HT
	TOTAL coût complet	12 112 244 € HT

Ces ouvrages constituent des biens de retour et sont destinés à intégrer le patrimoine du concédant, conformément à l'article 24 du traité de concession.

ARTICLE 4.4 - MODALITES DE RACHAT DES BIENS DE REPRISE

Les lots 4, 10 et 11 sont à ce jour non commercialisés. Dans le cas purement exceptionnel où les lots ne seraient pas commercialisés, la MEL consent, ainsi, à racheter les biens de reprises, conformément au traité de concession entre les parties.

Néanmoins, au regard de la prolongation prévue par l'avenant n°5, la SEM s'engage et à justifier, sur demande de la MEL, avoir mis tous les moyens à la commercialisation des lots.

Dans le cas où une reprise de ces lots seraient nécessaires au terme du contrat, les parties s'accordent sur la détermination de la valeur des biens, sous réserve de la conformité avec l'évaluation de la Direction de l'Immobilier de l'État restant à solliciter.

ARTICLE 4.6 – EXECUTION DES TRAVAUX PAR LA MEL

Compte-tenu des difficultés de commercialisation de certains lots et au regard du terme de la concession, la MEL consent à ce que certains travaux ne soient pas exécutés par la SEM si les lots n'étaient pas commercialisés, bien que prévues initialement par le traité de concession. À ce titre, la MEL s'engage à les réaliser dès le retour et la reprise des biens. Il s'agit de la fin des travaux de rénovation de la place Isebaert et de la reprise des travaux de confortement du mur mitoyen du lot 10 déjà réalisés par la SEM VR.

ARTICLE 5 – INDIVISIBILITE

L'ensemble des engagements exprimés par la présente transaction forme un tout indivisible.

ARTICLE 6 – CONSENTEMENT

Les Parties déclarent que le présent Protocole reflète le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord, et comprend l'intégralité de leur consentement. Elles déclarent avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature du présent protocole. Le présent Protocole exprime l'intégralité des obligations et concessions des Parties. Les Parties reconnaissent, par la signature des présentes, avoir approuvé la nature et la portée de ce Protocole d'accord.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le Protocole entre en vigueur ce jour, date de sa signature (la « Date d'Entrée en Vigueur ») :

Le Protocole restera en vigueur jusqu'à la réalisation complète des droits et obligations de chacune des Parties prévus au Protocole, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du présent protocole.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties reconnaissent expressément que le présent Protocole transactionnel a pour effet d'éteindre tout litige qui pourrait s'élever entre elles relativement à l'objet et à la méthodologie de calcul des montants de cette transaction, hors montant défini dans le bilan définitif. En conséquence, elles renoncent réciproquement à tout recours qui pourrait porter sur un tel objet, montant ou méthodologie de calcul des montants.

ANNEXES

- Bilan de pré-clôture de l'opération d'aménagement
- Fiche ouvrage ajustée conformément qui ne pourront être exécutés dans le cadre de la concession

Fait à Lille, le

En 2 exemplaires

Pour le Président

De la Métropole Européenne de Lille,

Le Vice-Président,

Bernard HAESEBROECK

Pour le concessionnaire,

La SEM Ville Renouvelée

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115061-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0362

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

LILLE -

ZAC FIVES CAIL - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CRAC 2023

Vu le Code de l'Urbanisme et son article L. 300-5 prévoyant l'établissement d'un bilan annuel financier prévisionnel global et actualisé des activités ;

Vu la délibération n°10-C-0333 du Conseil Métropolitain du 25 juin 2010 décidant la création de la ZAC « Fives Cail Babcock » sur la commune de Lille ;

Vu la délibération n°12-C-0014 du Conseil Métropolitain du 3 février 2012 approuvant approuvé le dossier de réalisation de la ZAC conformément à l'article R311-7 du code de l'urbanisme ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC conformément à l'article R311-8 du code de l'urbanisme ;

Vu la délibération n°11-C-0701 du Conseil de communauté du 8 décembre 2011 a confiant la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC « Fives Cail Babcock », d'une superficie de 22 ha, par le biais d'une concession d'aménagement attribuée à la SAEM SORELI ;

Vu la délibération n° 23-C-0068 du Conseil Métropolitain du 14 avril 2023 approuvant par avenant n°4 la prolongation de la durée de la concession d'aménagement de 4,5 ans pour achever l'opération ;

I. Exposé des motifs

Par délibération n°11-C-0701 en date du 8 décembre 2011 la Métropole européenne de Lille a désigné la SAEM SORELI comme concessionnaire de l'opération d'aménagement de la ZAC « Fives Cail Babcock » pour mener à bien ce projet.

La phase 1 de l'opération, sur 10ha, est marquée par la réalisation d'espaces publics (passage de l'Internationale, cours Jean-François-Cail et cours Est), l'implantation du Lycée international hôtelier lillois (LHIL) et le réinvestissement d'une partie du patrimoine bâti par de nouveaux usages (offre de service et de restauration), le développement de programmes neufs de logements et d'activité.

La phase 2 de l'opération, sur 15ha, propose de créer un parc de 5ha, de conserver et végétaliser la halle Saint-Louis, de créer une piscine métropolitaine, des espaces publics, des équipements et des programmes de services/tertiaires/activités, des programmes résidentiels bénéficiant d'une implantation en bord à parc (plus de 1 000 logements à terme, dont 500 sont déjà habités), et un parking silo.

A - Faits marquants en 2023

Commercialisation

- Vente du lot 4A : projet de 44 logements en habitat social, intermédiaire et BRS ;
- Acte complémentaire sur la Halle G1, destinée à un programme d'activités (brasserie, sport et bienêtre) de 3 000 m².

Travaux

Concernant les travaux, l'année 2023 a été marquée par :

- Poursuite des travaux d'aménagement du secteur Nord ;
- Finalisation de déconstruction de la Halle F1 ;
- Finalisation des travaux d'espaces publics en lien avec les livraisons de logements intervenues en 2023 ;
- Maintien d'un accès sécurisé temporaire sur le Cours Jean François Cail pour permettre l'accès aux chantiers de construction ;
- Engagement du chantier du lot 3A1, destiné à un programme de 20 logements en habitat participatif ;
- Poursuite du chantier de la Halle F8 « La LOCO », destinée à recevoir un programme dédié à l'Economie Sociale et Solidaire (café citoyen, co-working, surface alimentaire).

Communication concertation

- Conduite d'une démarche de concertation sur les usages du futur parc.

B - Évolutions du bilan de la concession d'aménagement

Le CRAC présente un résultat à l'équilibre.

1.Dépenses en 2023

L'analyse des écarts entre le prévisionnel 2023 (CRAC 2022) et le réglé 2023 (5 465 177 € HT) affiche une différence de -6 591 135 € HT en dépenses.

Cet écart est principalement dû :
- Au décalage en 2024 de certains travaux, de dépollution et déconstruction pour 300 000 € HT ;
- A des décalages de règlements de prestations réalisées, en « études générales » notamment, pour 630 000 € HT .
- A des décalages de règlements de travaux réalisés, notamment sur le secteur nord et les interventions sur les « halles espaces capables » pour 4 000 000 € HT ;
- A la prise en compte des montants réels appelés en cotisation d'assurance et impôts, moins élevés que la prévision, pour 430 000 €.
- Au décalage de l'acquisition des places de parking dans le parking silo 3C en 2024 pour 950 000 € HT.

2. Dépenses prévisionnelles

Les dépenses prévisionnelles représentent 162 445 380 € HT au CRAC 2023, soit une augmentation de + 2 062 865 € HT par rapport CRAC 2022.

Cette augmentation est principalement liée :

- À l'intégration de l'actualisation pour 2 157 000 € HT ;
- À l'intégration d'une hausse des dépenses, hors actualisation, à hauteur de 390 000 € HT (dont principalement : travaux d'installation d'un poste transformateur de LA LOCO, hausse de la taxe foncière et de la TVA non récupérable) ;
- À l'intégration d'une baisse de - 485 000 € HT liée à la diminution du nombre de places à acquérir dans les parkings 3C et 4C.

3. Recettes en 2023

L'analyse des écarts entre le prévisionnel 2023 (CRAC 2022) et le réglé 2023 (-313 721 € HT) affiche une différence de - 5 538 837 € HT en recettes.

Cet écart est principalement dû au décalage de remises et de facturation d'ouvrages qui a pour conséquence le décalage en 2024 de la conversion des avances sur ouvrages de la MEL en participation pour - 5 826 000 € HT.

4. Recettes prévisionnelles

Les recettes prévisionnelles représentent 162 445 380 € HT au CRAC 2023, soit une augmentation de 2 062 864 € HT par rapport CRAC 2022.

Cette augmentation est majoritairement liée :

- À l'actualisation pour + 2 136 000 € sur les participations de la MEL et de la Ville de Lille ;
- À l'intégration de recettes nouvelles pour + 600 000 € HT (hausse des recettes de cession, de gestion du parking provisoire, revalorisation des aciers de la Halle F1, produits financiers) ;
- À la baisse de recettes sur la subvention ITI FEDER pour - 199 000 € HT ;
- À la baisse des recettes liée à la diminution du nombre de places de parking à céder dans les parkings 3C et 4C pour - 475 000 € HT.

5. Risques éventuels

Des risques financiers pèsent sur le bilan de la concession au regard des difficultés de commercialisations et de leur retard potentiel, des surcoûts liés à l'acquisition des derniers fonciers nécessaires au projet ainsi que sur le poste libération foncières et réhabilitation du fait d'un patrimoine qui se dégrade.

C - Évolution des participations de la Métropole européenne de Lille

Pour rappel, l'avenant n°4 a intégré le passage des inscriptions en euros constants, pour suivre l'évolution des dépenses liée à l'indexation.

Le CRAC 2023 affiche les participations suivantes. Ces participations sont prévisionnelles en date de valeur décembre 2023 :
- MEL :

- 69 532 605 € HT de participations aux ouvrages soit 83 439 126 € TTC (soit une augmentation de 1 445 852 € HT par rapport au CRAC 2022) ;
- 6 678 651 € de participation globale (soit une augmentation de 62 365 € par rapport au CRAC 2022) ;
- 3 423 510 € HT de participation complément de prix (identique au montant du CRAC 2022) ;
- 8 907 549 € HT d'apport en nature de terrain (identique au montant du CRAC 2022).

- Ville de Lille :

- 36 090 199 € HT participations aux ouvrages soit 43 319 038 € TTC (soit une augmentation de 628 094 € HT par rapport au montant du CRAC 2022).

Il est rappelé qu'à ce stade, il ne s'agit que d'un bilan prévisionnel et que la SAEM Soreli s'attachera à rechercher les optimisations et financements complémentaires afin de diminuer cette évolution, comme cela a été fait jusqu'à présent pour respecter les montants de participations validées à l'avenant 4 à savoir :
83 028 133 € HT, se décomposant comme suit :

- 65 165 711 € HT versés au titre des participations aux ouvrages ;
- 5 531 363 € versés au titre de la participation globale ;
- 3 423 510 € HT versés au titre de la participation complément de prix ;
- 8 907 549 € HT versés au titre de l'apport en nature de terrain.

De ce fait, conformément à l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, SORELI soumet à l'approbation de la Métropole européenne de Lille, le CRAC 2023 pour cette opération.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De prendre acte du CRAC 2023 mis à disposition sur le flash conseil, dont les principales évolutions sont expliquées ci-dessus.

Résultat du vote : LE CONSEIL PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115062-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0363

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) -

RIVES DE LA HAUTES DEULE - ZAC DU PREMIER SECTEUR OPERATIONNEL - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CRAC 2023

Vu l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme ;

Vu la délibération n°17 C 1015 du Conseil en date du 15 décembre 2017, attribuant concession d'aménagement à la SEM Soreli, pour la poursuite de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du premier secteur opérationnel des Rives de la Haute Deûle étendue ;

I. Exposé des motifs

À la suite des études menées sur le territoire des Rives de la Haute Deûle (100 ha environ), un premier secteur opérationnel a été lancé sous la forme d'une ZAC de 25 ha portés à 38 ha par la délibération n°17-C-0710 du 19 octobre 2017. Le projet vise à :

- Déployer la mixité urbaine ainsi que poursuivre et renforcer la dynamique économique d'EuraTechnologies ;
- Poursuivre le développement d'un territoire de vie et son appropriation par une multiplicité de pratiques touristiques, sportives, créatrices, culturelles et festives ;
- Préparer la transition de l'habitat et du tertiaire vers une programmation favorisant le développement de la ville productive.

A. Faits marquants en 2023

Concernant les études, l'année 2023 a été marquée par :

- L'obtention d'un prix aux Trophées de la Participation et de la Concertation, délivré par le Ministère en décembre 2023, suite au dépôt du dossier en juin 2023 ;
- La restitution du travail mené pendant la concertation initiée en 2022 avec les habitants sur les usages du futur parc du Marais qui a eu lieu en juillet 2023 : les résultats ont été pris en compte dans les études projet des espaces publics et ont été présentés aux habitants lors d'une balade sur le site du Marais ;

- La poursuite des études rendues nécessaires suite à l'obtention en décembre 2022 de l'arrêté au titre de la Déclaration Loi sur l'Eau pour l'ensemble des secteurs de la ZAC (Marais – Galiéni – Boschetti), afin d'écarter le besoin de réaliser un dossier de dérogation espèces protégées. Les échanges avec la DDTM se sont tenus au printemps 2023 et l'avis des services de la Préfecture a été rendu le 12 juin 2023 précisant que le projet ne fait pas l'objet d'une procédure de dérogation ;

- La reprise des études de Maitrise d'oeuvre des espaces publics du secteur Marais, Marais SO, Galliéni que l'année 2023 a permis successivement ;

- Le lancement de l'Appel d'Offres Travaux en septembre 2023 a permis l'attribution d'une partie des 10 lots concernés en décembre 2023 (les lots restants à attribuer qui ont été infructueux ou déclarés sans suite ont été relancés début 2024) ;

- La réalisation des travaux de dépollution du secteur Marais par la société ORTEC SOLEO ;

- La poursuite des missions relatives aux études globales à l'échelle du secteur Marais de la ZAC à savoir :

  - La mission de l'Urbaniste en chef de la ZAC a consisté pour l'année 2023 en la réalisation d'un cahier des charges des clôtures pour le secteur Marais, afin d'encadrer la gestion des limites public/privé et d'assurer l'ambition global du plan directeur « Nature Passante ». Le travail sur les 3 premières fiches de lot du secteur Marais a également été initié et se poursuit sur l'année 2024 ;

  - Le lancement du renouvellement de l'accord-cadre d'Urbaniste à l'échelle de la ZAC : un appel d'offre restreint a été lancé en novembre 2023. La phase candidature s'est terminée fin décembre 2023 avec la réception d'une unique candidature de l'agence PDAA (Pranlas Descours Architecte Associé) :

  - La commercialisation des îlots : l'année 2023 a révélé un contexte difficile pour la commercialisation des logements et pour la réalisation des opérations de bureaux, la conjoncture du marché immobilier à l'échelle nationale ayant un impact sur la dynamique de la zone.

B. Évolution du bilan de la concession d'aménagement

1. Dépenses en 2023

Les dépenses pour l'année 2023 s'élèvent à 1 243 k € HT, soit une baisse de 5 300 k € HT par rapport au CRAC 2022.

Cet écart s'explique notamment par une diminution de 4 558 k € HT sur le poste Maitrise Foncière principalement lié à la non acquisition des terrains de la propriété TOTAL (MORY tranche ferme) et du foncier support des espaces publics propriété de la SCI LILLE MARINE (- 3 742 k € HT), des frais associés à ces acquisitions (- 194 k € HT) et du poste Dépollution (- 514 k € HT) lié à la comptabilisation sur l'année 2024 des travaux d'élimination des sources concentrées de pollution du secteur Marais réalisés en 2023.

2. Recettes en 2023

Les recettes pour l'année 2023 représentent 667 k € HT ; soit une baisse de 1 578 k € HT par rapport au CRAC 2022.
Cet écart s'explique notamment par :

- Une diminution de 2 147 k€ HT sur le poste de cessions foncières liée à la non-réitération du compromis de vente de l'ilot 9A, prévue initialement sur l'année 2023 ;

- Une augmentation de 329 k€ HT sur le poste produits divers liée à la perception de produits financiers du dernier trimestre 2022 et des 3 premiers trimestres 2023 ;

- Une augmentation de 240 k€ HT sur le poste subvention liée à la perception d'une avance correspondant à 30% de la subvention "Fonds friche-volet Recyclage foncier".

3. Dépenses prévisionnelles

Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 62 383 k € HT au CRAC 2023, soit une augmentation de 1 725 k € HT par rapport au CRAC 2022. 12 859 k € HT sont réglés, le reste à réaliser est de 49 524 k € HT.

Cette augmentation est principalement liée à une actualisation en date de valeur décembre 2023 des postes auxquels sont attachées des indexations conformément à l'article 16-2-1-a) du traité de concession et son annexe 10.

Cette augmentation est liée aussi à un surcoût constaté sur les travaux de dépollution du secteur Marais en phase chantier et un surcoût des dépenses d'expertises spécifiques constaté dans le cadre du référé préventif initié en 2023.

4. Recettes prévisionnelles

Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 62 383 k € HT au CRAC 2023, soit une augmentation de 1 725 k € HT par rapport au CRAC 2022. 14 339 k € HT sont réglés. Le reste à réaliser est de 48 044 k € HT.

Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20241220-lmc100000115062-DE - Envoi préfecture le 23/12/2024

Cette augmentation est principalement liée à :

- Une augmentation de 1 168 k € HT des participations aux équipements publics de la MEL liée à l'actualisation des postes de dépenses des équipements publics auxquels sont appliqués les index d'actualisation correspondants, déduction faite des subventions de tiers ;

- Une augmentation de 45 k € HT des participations aux ouvrages de la commune de Lille liée à l'actualisation en date de valeur décembre 2023 selon l'indice TP01 ;

- Une augmentation de 492 k € HT sur le poste "Autres produits" correspond à l'intégration de produits financiers résultants des intérêts perçus sur la trésorerie d'opération.

5. Risques éventuels

Des risques financiers pèsent sur le bilan de la concession au regard :

- Des difficultés de commercialisations et de leur retard potentiel, notamment sur les lots 9A et 9B et le développement du secteur Boschetti ;

- Des évolutions programmatiques impactant le montant des recettes ;

- Des surcoûts liés à des appels d'offres de travaux aujourd'hui infructueux car dépassant largement le budget alloué.

C. Évolution des participations de la Métropole européenne de Lille

Conformément aux dispositions de l'article 16-2-1-a) du traité de concession, le montant révisé de la participation de la MEL pour chacun des ouvrages est déterminé sur le coût total prévisionnel des ouvrages indexés, déduction faite des subventions de tiers et de la quotepart des produits de vente d'immeubles.

Les projections d'indices sur le coût des ouvrages publics restant à réaliser amèneraient à un coût total des ouvrages publics de 41 789 k € HT à terminaison (date de valeur décembre 2023).

Le bilan prévisionnel à terminaison apparaitrait à 62 383 k € HT de dépenses (date de valeur décembre 2023). Au sein de ce bilan prévisionnel, les participations publiques de la MEL seraient de 28 985 k€ (soit une augmentation de 1 117 k € par rapport au CRAC 2022) et les participations de la commune de Lille seraient de 4 803 k€ (soit une augmentation de 50 k € HT par rapport au CRAC 2022).

Il est rappelé qu'il s'agit bien d'un bilan prévisionnel pour lequel la Soreli s'attachera à rechercher les optimisations et financements complémentaires afin de diminuer cette évolution, comme cela a été fait jusqu'à présent.

De plus, les échanges avec la Soreli doivent encore se poursuivre pour stabiliser le coût total prévisionnel des ouvrages avant révision des participations des collectivités.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) De prendre acte du CRAC 2023 mis à disposition sur le flash conseil, dont les principales évolutions sont expliquées ci-dessus.

Résultat du vote : LE CONSEIL PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT
Mmes Anissa BADERI et Elisabeth MASSE ainsi que MM Michel COLIN, Stanislas DENDIEVEL et Roger VICOT n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115035-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0364

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

APPROBATION DE LA CREATION ET DU PROJET DE STATUTS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) VILLE RENOUVELEE

Vu la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, permettant aux collectivités locales et leurs groupements de créer des SPL permettant de procéder, notamment, à la gestion de services publics ou de missions d'intérêt général.

Vu que la société publique locale est régie par les articles L 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et les dispositions du code du commerce.

I. Exposé des motifs

La Métropole européenne de Lille (MEL) porte l'objectif stratégique de répondre aux forts enjeux de construction et de rénovation d'équipements publics, induits par le développement urbain et l'évolution de la démographie. La production d'une offre d'infrastructures publiques adaptées, intégrant les défis environnementaux et sociaux, implique la mobilisation d'importants moyens financiers et opérationnels.

Le programme d'investissements permettant de construire la Métropole du bien vivre pour tous, soucieuse des dimensions écologiques et sociales dans toutes les échelles des opérations, dépend de la capacité à engager les projets dans les meilleurs délais, s'appuyant sur l'ensemble des leviers, au nombre desquels la possibilité de partenariats avec des acteurs publics et privés, qui représentent un relais complémentaire de l'action en régie. Les villes de Tourcoing et de Roubaix, partageant les mêmes préoccupations pour la réalisation de leurs équipements, se sont rapprochées de la MEL pour mener une réflexion sur la mutualisation possible de moyens permettant de réaliser leurs projets d'investissements et de se doter d'un acteur opérationnel commun dédié aux opérations de construction, de rénovation et d'aménagement d'ensembles immobiliers et d'espaces publics.

Il ressort de cette réflexion qu'il serait opportun de compléter l'opérateur existant, la SEM Ville Renouvelée, d'une société publique locale à même d'être un outil d'ingénierie territorial et de portage des projets métropolitains et des communes. Il est rappelé que cette réflexion prolonge celle déjà menée par les actionnaires de la SEM Ville Renouvelée dans le cadre de son plan stratégique.

Dans ce contexte, la MEL, la ville de Tourcoing et la ville de Roubaix envisagent de constituer une société publique locale (SPL) pour mettre en œuvre leurs projets d'aménagement, d'efficacité énergétique des bâtiments, de stationnement et de requalification des centres-villes.

Cet outil se veut complémentaire de la SEM Ville Renouvelée et engage une mutualisation de moyens avec elle.

Depuis la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, les collectivités locales et leurs groupements ont la possibilité de créer des SPL permettant de procéder, notamment, à la gestion de services publics ou de missions d'intérêt général.

Régie par les articles L 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et les dispositions du code du commerce, la SPL présente les caractéristiques suivantes :

- Constituée d'un capital 100 % public et local, portant pleinement les orientations stratégiques et politiques de ses actionnaires ;
- Évolutive dans ses missions et son capital, en laissant la possibilité d'intégrer de nouveaux partenaires publics ;
- Permettant de contractualiser avec ses actionnaires dans une situation de in house, de manière à disposer d'une agilité et d'une réactivité plus grandes au regard de l'évolution des besoins et de la variabilité dans le temps des missions confiées ;
- Permettant de réaliser des économies d'échelle grâce à une mutualisation des moyens, des matériels et des personnels pour les services et missions assurés pour le compte de ses actionnaires ;
- Garantissant un pilotage renforcé par les collectivités, grâce à la mise en place d'un contrôle étroit qualifié de contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services par ses actionnaires.

Les statuts de la SPL présentent les principales dispositions suivantes :

1. Dénomination sociale :

La SPL est une société anonyme dont le siège social est situé au 75, rue de Tournai - 59332 Tourcoing cedex.

Sa dénomination sociale est la suivante : SPL Ville Renouvelée.

2. Objet social :

La Société a pour objet :

1/ la conduite et le développement d'actions et d'opérations de construction, d'amélioration du bâti, de rénovation (y compris rénovation thermique), de gestion temporaire ou transitoire, de réhabilitation, de restructuration, de réalisation d'ensembles immobiliers et d'espaces publics.
2/ la gestion des aires et parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie (investissement, entretien et exploitation).

Dans ce cadre elle est susceptible de :

- gérer les aires et parcs de stationnement et le stationnement réglementé sur voirie ainsi que les espaces, équipements, et personnels associés ;
- percevoir les recettes liées à l'exploitation de ces services ;
- assurer toutes les relations avec les usagers des parcs, aires de stationnement et du stationnement sur voirie (relations marketing, communication, réclamations, etc.) ;
- contrôler l'accès et mettre en place un système de vidéosurveillance des parcs de stationnement ;
- mettre en place et d'assurer la maintenance d'un système de jalonnement dynamique en lien avec les parkings ;
- assurer les opérations de contrôle du stationnement payant telles que prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
- louer des espaces à vocation commerciale ;
- favoriser l'intermodalité et développer l'offre de stationnement vélo au sein des parcs de stationnement;
- procéder aux études, à la construction et/ou l'aménagement de nouveaux aires et parkings de stationnement ;
- procéder aux opérations d'aménagement et/ou de réhabilitation de parkings existants.

3/ la conduite d'actions et la réalisation d'opérations d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.

À cet effet, elle a compétence :

- Pour réaliser toutes les opérations d'aménagement et actions qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de permettre le renouvellement urbain, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement de la culture, des loisirs et du tourisme, de réaliser ou gérer des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels ;
- Pour réaliser les études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immobilière, réaliser des opérations de construction ou de réhabilitation immobilière, procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux légalement autorisées, ou exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêts général présentant un caractère complémentaire aux missions précédentes.

4/ toute mission qui concourt à l'exercice des compétences de ses actionnaires et se réalise pour leur compte exclusif et sur leur territoire géographique, conformément au Code général des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, la société pourra ainsi se voir confier par ses actionnaires toute mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi

que les études préalables nécessaires à la réalisation des actions et opérations précitées portant notamment sur :

- Les établissements locaux d'enseignement ;
- Les écoles maternelles et élémentaires ;
- Les établissements accueillant les services régis par le Code de l'action sociale et le Code de la santé publique ;
- Les établissements et infrastructures culturels et sportifs ;
- Les pôles entrepreneuriaux ;
- Les équipements relatifs à la promotion du tourisme ;
- Les projets d'aménagement et de mise en valeur des patrimoines bâtis et non bâtis, des espaces naturels et des espaces verts ;
- Les bâtiments et équipements des services de mobilité.

À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l'objet défini ci-dessus.

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.

La SPL permettra ainsi de renforcer la capacité de faire de la MEL et des communes de façon complémentaire à la régie directe et aux autres outils tels que la société d'économie mixte (SEM), compte tenu des attentes fortes en termes de délais de réalisation d'investissements, de prix et de qualité constructive. Outre la maîtrise des coûts et des délais de projets via les contrats négociés par la MEL avec son prestataire SPL, les collectivités conservent de manière pleine et entière la maîtrise du développement de la société et de ses projets.

3. Montant et répartition du capital social :

En vertu des dispositions du CGCT, le capital social est détenu à hauteur de 100 % du total par ses actionnaires publics, que sont la MEL, la ville de Tourcoing et la ville de Roubaix, réparti comme suit :

Actionnaires	Part	Nombre d'actions	Montant initial de la souscription (en €)
Métropole européenne de Lille	80 %	50	400 000
Ville de Roubaix	10 %	50	50 000
Ville de Tourcoing	10 %	50	50 000
Total	100 %	500	500 000

La valeur des actions de la société a été fixée à un prix nominal unitaire de 1 000 €. Le nombre total d'actions est arrêté à 500 actions.

Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20241220-lmc100000115035-DE - Envoi préfecture le 23/12/2024

Le montant initial du capital fixé à 500 000 € permettra de répondre aux besoins de financement de la société pendant les premières années opérationnelles. Le capital est entièrement libéré par chacun des actionnaires au moment de la constitution de la société.

4. Possibilité d'intégrer de nouveaux partenaires publics :

Conformément à l'art. L1531-1 du CGCT, la SPL est créée par les collectivités ou groupements de collectivités, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi.

Ainsi, la SPL Ville Renouvelée se veut un outil au service des acteurs publics du territoire qui pourront rejoindre la société suivant leurs projets de territoire. Les communes et tout autre collectivité publique peuvent y prendre part.

5. Modalités de représentation :

L'Assemblée générale de la SPL VR se compose de tous les actionnaires publics quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Les personnes publiques actionnaires de la société, dont la MEL, sont représentées aux assemblées générales par un délégué permanent ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Ce délégué dispose d'un droit de vote représentatif des parts sociales qu'il détient dans le capital de la société.

En application des dispositions légales régissant les SPL (article L 225-17 du code du commerce), le Conseil d'administration sera composé de 10 membres à sa création, dont 8 membres représentant la MEL, 1 membre représentant la ville de Tourcoing, 1 membre représentant la ville de Roubaix.

Par la présente délibération, il est donc proposé au conseil de désigner les 8 représentants de la MEL au sein du Conseil d'administration de la SPL VR. Les dispositions statutaires prévoient que le Conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un Président, un ou plusieurs Vice-Présidents. Par la présente délibération, le Conseil autorise expressément ses représentants à assumer ces fonctions.

Conformément à l'article 31 des statuts, le conseil d'administration de la société adoptera un règlement intérieur destiné à préciser l'organisation de la société et de ses instances. Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les actionnaires exercent sur la société un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services dans le respect des dispositions législatives en vigueur, en vue de sécuriser les relations de quasi-régie entre la SPL et ses actionnaires. Sous réserve de ce qui précède, le projet de règlement intérieur de la SPL est joint en annexe à la présente délibération, à titre informatif.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) D'approuver la création d'une SPL, dont la dénomination est Société Publique Locale Ville Renouvelée intervenant notamment dans la gestion du stationnement, la conduite et le développement d'actions et d'opérations de construction, d'amélioration du bâti, de rénovation (y compris rénovation énergétique), de réalisation, de gestion d'ensembles immobiliers et d'espaces publics, notamment d'opérations de requalification des centres-villes et d'opérations d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ;
2) D'approuver les statuts de la SPL VR ;
3) D'approuver capital social à hauteur de 500 000 € répartis à hauteur de 80 % pour la Métropole européenne de Lille, 10 % pour la Ville de Tourcoing et 10 % pour la Ville de Roubaix ;
4) D'approuver la participation à la libération du capital social initial de la SPL à hauteur de 200 000 € en vue de sa constitution effective courant 2025 ;
5) D'autoriser M. le Président à signer les bons de souscription et la libération des actions pour le compte de la Métropole européenne de Lille à hauteur de 80 % du capital social, soit 400 actions de 1 000 € chacune pour un montant total de 400 000 € ainsi qu'à signer tous les actes et documents relatifs à la création de la société ;
6) D'autoriser les représentants au sein du Conseil d'administration à occuper toutes fonctions ou tous mandats spéciaux, qui leur seraient confiés par le Conseil d'administration ou son Président ;
7) D'imputer les dépenses d'un montant de 400 000 € TTC aux crédits à inscrire au budget général en section investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

SPL VILLE RENOUVELEE

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE

AU CAPITAL DE 500 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 75 RUE DE TOURNAI 59 332 TOURCOING

STATUTS CONSTITUTIFS

Table des matières

TITRE PREMIER : Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée 4
ARTICLE 1 - FORME 4
ARTICLE 2 – OBJET 4
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 5
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 5
ARTICLE 5 – DUREE 5
TITRE DEUXIÈME : Apports - Capital social – Actions 6
ARTICLE 6 - APPORTS 6
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 6
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 6
ARTICLE 9 – COMPTES COURANTS 6
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 6
ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION 7
ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS 7
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 7
ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS 7
TITRE TROISIÈME : Administration et contrôle de la société 9
ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 9
ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D'AGE 9
ARTICLE 17 - QUALITE D'ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS 9
ARTICLE 18 - CENSEURS 10
ARTICLE 19 - ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 10
ARTICLE 20 – REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 10
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 12
ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 12
ARTICLE 23 – SIGNATURE SOCIALE 14
ARTICLE 24 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 14
ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE 14
ARTICLE 26 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS 16
ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 16
ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L'ÉTAT - INFORMATION 16
ARTICLE 29 - DELEGUE SPECIAL 17
ARTICLE 30 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS 17
ARTICLE 31 – CONTROLE EXERCE PAR LES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES 17

TITRE QUATRIEME : Assemblées Générales – Modifications statutaires 18
ARTICLE 32 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 18
ARTICLE 33 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 18
ARTICLE 34 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 18
ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 18
ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 19
ARTICLE 37 – MODIFICATIONS STATUTAIRES 19
TITRE CINQUIEME : Exercice social – comptes sociaux – affectation des résultats 20
ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL 20
ARTICLE 39 - COMPTES SOCIAUX 20
ARTICLE 40 - BENEFICES 20
TITRE SIXIEME : Pertes graves - Dissolution – Liquidation - Contestations 21
ARTICLE 41 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 21
ARTICLE 42 – DISSOLUTION - LIQUIDATION 21
ARTICLE 43 – CONTESTATIONS 22
TITRE SEPTIEME : Personnalité morale – formalités 23
ARTICLE 44 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE 23
ARTICLE 45 - FORMALITES – PUBLICITE DE LA CONSTITUTION 23

TITRE PREMIER : Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société publique locale, régie par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 1531-1 du même code, ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet :

1/ la conduite et le développement d'actions et d'opérations de construction, d'amélioration du bâti, de rénovation (y compris rénovation thermique), de gestion temporaire ou transitoire, de réhabilitation, de restructuration, de réalisation d'ensembles immobiliers et d'espaces publics.

2/ la gestion des aires et parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie (investissement, entretien et exploitation).

Dans ce cadre elle est susceptible de :

- gérer les aires et parcs de stationnement et le stationnement réglementé sur voirie ainsi que les espaces, équipements, et personnels associés ;
- percevoir les recettes liées à l'exploitation de ces services ;
- assurer toutes les relations avec les usagers des parcs, aires de stationnement et du stationnement sur voirie (relations marketing, communication, réclamations, etc.) ;
- contrôler l'accès et mettre en place un système de vidéosurveillance des parcs de stationnement ;
- mettre en place et d'assurer la maintenance d'un système de jalonnement dynamique en lien avec les parkings ;
- assurer les opérations de contrôle du stationnement payant telles que prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
- louer des espaces à vocation commerciale ;
- favoriser l'intermodalité et développer l'offre de stationnement vélo au sein des parcs de stationnement;
- procéder aux études, à la construction et/ou l'aménagement de nouveaux aires et parkings de stationnement ;
- procéder aux opérations d'aménagement et/ou de réhabilitation de parkings existants.

3/ la conduite d'actions et la réalisation d'opérations d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.

A cet effet, elle a compétence :

- Pour réaliser toutes les opérations d'aménagement et actions qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de permettre le renouvellement urbain, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement de la culture, des loisirs et du tourisme, de réaliser ou gérer des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels ;
- Pour réaliser les études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immobilière, réaliser des opérations de construction ou de réhabilitation immobilière, procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux légalement autorisées, ou exploiter

des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêts général présentant un caractère complémentaire aux missions précédentes.

4/ toute mission qui concourt à l'exercice des compétences de ses actionnaires et se réalise pour leur compte exclusif et sur leur territoire géographique, conformément au Code général des collectivités territoriales.

Dans ce cadre, la Société pourra ainsi se voir confier par ses actionnaires toute mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi que les études préalables nécessaires à la réalisation des actions et opérations précitées portant notamment sur :

- Les établissements locaux d'enseignement ;
- Les écoles maternelles et élémentaires ;
- Les établissements accueillant les services régis par le Code de l'action sociale et le Code de la santé publique ;
- Les établissements et infrastructures culturels et sportifs ;
- Les pôles entrepreneuriaux ;
- Les équipements relatifs à la promotion du tourisme ;
- Les projets d'aménagement et de mise en valeur des patrimoines bâtis et non bâtis, des espaces naturels et des espaces verts ;
- Les bâtiments et équipements des services de mobilité.

À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l'objet défini ci-dessus.

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : SPL VILLE RENOUVELEE

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à TOURCOING (59 332), 75 RUE DE TOURNAI.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE DEUXIÈME : Apports - Capital social – Actions

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 500 000 euros, correspondant à la souscription de la totalité des actions, et représentant les apports en espèces composant le capital social réparti comme suit :

• Métropole européenne de Lille	400 000 euros	400 actions
• Ville de Tourcoing	50 000 euros	50 actions
• Ville de Roubaix	50 000 euros	50 actions

Cette somme de 500 000 euros correspondant à la totalité des actions de numéraire souscrites a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

La valeur nominale des actions est de 1 000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille (500 000) euros, divisé en 500 actions de 1 000 euros chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions soient toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

ARTICLE 9 – COMPTES COURANTS

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin.

Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d'actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité ne sera applicable que si les actionnaires n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face. L'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette séance.

ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des actions résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les écritures de la société.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de mouvements ».

Toute transmission d'actions à un nouvel actionnaire, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l'agrément de la société dans les conditions de l'article L. 228-24 du code de commerce.

Le conseil d'administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil d'administration.

En plus d'être soumise à l'agrément du conseil d'administration, toute cession d'action doit être autorisée par décision de l'organe délibérant de la collectivité concernée.

Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription au profit d'un nouvel actionnaire.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

Par dérogation à l'alinéa 4 du présent article, les actionnaires fondateurs conviennent dès la constitution que 100 actions, sur les 400 que détient la Métropole européenne de Lille, pourront être cédées à la valeur nominale, et pour un minimum de 1 action, à des communes de la Métropole européenne de Lille qui en feraient la demande, sans que ces cessions soient soumises à l'agrément de la Société dans les conditions de l'article L.228-24 du Code de commerce.

TITRE TROISIÈME : Administration et contrôle de la société

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du code de commerce, notamment son article L. 225-17.

La Société est administrée par un Conseil d'administration, dont les sièges sont répartis entre les actionnaires en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement.

A la création de la Société, le Conseil d'administration est composé de dix (10) membres, dont 8 membres représentant la Métropole européenne de Lille, 1 membre représentant la Ville de Tourcoing et 1 membre représentant la Ville de Roubaix. Le nombre d'administrateurs sera porté à douze (12) dès la constitution de l'Assemblée spéciale prévue à l'article 26 des présents statuts, réunissant les actionnaires dont la participation au capital est insuffisante pour obtenir une représentation directe au Conseil d'administration.

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur.

Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements.

Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette assemblée.

ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D'AGE

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés dans les conditions énoncées à l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l'assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de leurs représentants au conseil d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateur ayant dépassé cet âge. Cette limite doit être respectée au moment de la désignation des représentants.

En conséquence, ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire.

ARTICLE 17 - QUALITE D'ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas être personnellement propriétaires d'actions de la société.

ARTICLE 18 - CENSEURS

L'assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de 3 ans renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du conseil d'administration.

Les censeurs assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative.

Ils ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 19 - ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.

Par dérogation à l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du conseil d'administration doit être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure notamment que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le conseil d'administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Le président ne peut être âgé de plus de 70 ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la limite d'âge en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office.

Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

ARTICLE 20 – REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder à l'arrêté des comptes de la société, son règlement intérieur peut prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de voter à ses réunions par des moyens de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'État. Ils doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Certaines décisions ne peuvent être prises par visio telles que celles concernant les comptes consolidés

L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur 10 jours au moins avant la réunion par courrier ou par voie électronique.

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par courriel, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. Toutefois, les décisions relatives, à la mise en conformité des statuts avec des dispositions législatives ou réglementaires, à la convocation des assemblées générales, aux cautions, avals et garanties et au transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs.

Les administrateurs sont appelés, par le Président du Conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre au moins 10 jours à l'avance par tous moyens. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. Les membres du Comité social et économique doivent être consultés selon les mêmes modalités que les administrateurs. La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la consultation écrite, à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent en qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En application des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, a notamment les pouvoirs suivants :

- Détermine les orientations stratégiques, dans le cadre des orientations définies par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, et leur déclinaison selon un plan d'affaires à moyen terme et arrête le dimensionnement des moyens.
- Contrôle la mise en œuvre des orientations stratégiques
- Valide les budgets
- Arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête l'ordre du jour.
- Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
- Autorise les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce
- Motive la demande d'apport en compte courant d'associés d'une collectivité actionnaire, justifie son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement ou de sa transformation en augmentation de capital en vue de la transmission de cette délibération à l'assemblée délibérante de la collectivité conformément à l'article L.1522-5 du Code général des collectivités territoriales
- Nomme et révoque le Président du conseil d'administration
- Nomme et révoque le Directeur Général, fixe sa rémunération et décide, le cas échéant, de la limitation de ses pouvoirs
- Sur proposition du Directeur Général, il nomme et révoque les Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération
- Adopte l'ensemble des règlements : règlement intérieur de la société relatif aux dispositifs de contrôle, d'engagement, de reporting et de fonctionnement du Conseil d'administration et le règlement interne de passation des marchés

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du conseil serait inopposable aux tiers.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

Un représentant d'une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne peut accepter les fonctions de président assumant les fonctions de directeur général qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui l'a désigné.

La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le changement de modalités d'exercice de la direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.

2 – Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne doit pas être âgé de plus de 70 ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne soit le représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales assurant la fonction de président directeur général. Dans ce cas, la limite d'âge doit être appréciée en début de mandat, et le fait de l'atteindre en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.

3 – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.

4 – Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.

Pour l'exercice de leurs fonctions, aucun des Directeurs généraux délégués ne doit être âgé de plus de 70 ans. Si l'un d'entre eux vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.

En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

Les collectivités territoriales ou les groupements ne peuvent, en tant que personne morale, remplir les fonctions de directeur général, ni celles de directeur général délégué. La même interdiction s'applique aux personnes titulaires d'un mandat électif.

ARTICLE 23 – SIGNATURE SOCIALE

Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.

ARTICLE 24 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le mandat d'administrateur, de Président et de Vice-président est exercé à titre gratuit. Aucun jeton de présence ne sera attribué. Toute modification nécessitera l'accord préalable des collectivités actionnaires.

La rémunération et l'ensemble des éléments de rémunérations, y compris les éventuels avantages en nature et remboursement de frais ainsi que la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs généraux délégués sont déterminés par le conseil d'administration.

ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un de ses administrateurs, son Directeur général, l'un de ses Directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 %, sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales de même qu'aux conventions intervenant avec une société dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales.

L'autorisation préalable du Conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention revêtant les caractéristiques ci-dessus décrites. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions, le président du conseil d'administration en donne avis aux commissaires aux comptes. Il leur communique également, pour chaque convention autorisée et conclue, les motifs justifiant de son intérêt pour la société retenus par le conseil d'administration, et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation directe doivent se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun.

L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d'administration.

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, pour la désignation du (ou des) mandataire(s).

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la Société.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) représentant(s) sur convocation de son président :

- soit à son initiative,
- soit à la demande de l'un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d'administration,
- soit à la demande d'un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale conformément à l'article R. 1524-2 du Code général des collectivités territoriales.

L'assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupement actionnaire non directement représenté au conseil d'administration.

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

Les commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.

ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L'ÉTAT - INFORMATION

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'État dans le Département du siège social de la Société.

Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'État dans les conditions prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code des Juridictions Financières,

entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exercice de prérogatives de puissance publique sont soumises au contrôle de légalité.

ARTICLE 29 - DELEGUE SPECIAL

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou groupement.

Le délégué est entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration.

ARTICLE 30 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

ARTICLE 31 – CONTROLE EXERCE PAR LES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES

Les collectivités actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à conclure avec la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats "quasi régie").

A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place.

Elles consistent en des contrôles spécifiques sur trois niveaux de fonctionnement de la société :

- orientations stratégiques,
- vie sociale,
- activité opérationnelle.

Le contrôle exercé sur la société est fondé, d'une part sur la détermination des orientations de l'activité de la société et d'autre part sur l'accord préalable qui sera donné aux actions que la société proposera.

Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la société devront mettre en place un système de contrôle et de reporting permettant aux collectivités actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs : règlement intérieur de la société, règlement de passation des marchés publics, comité(s).

Ces dispositions devront être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.

TITRE QUATRIEME : Assemblées Générales – Modifications statutaires

ARTICLE 32 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'État.

Les collectivités actionnaires de la société sont représentées aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

ARTICLE 33 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d'urgence ou d'un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social.

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l'assemblée, et comportant indication de l'ordre du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles.

La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après avoir recueilli l'accord écrit de l'actionnaire acceptant ce mode de convocation ainsi que son adresse électronique.

ARTICLE 34 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par le vice-président (ou l'un d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote sur première convocation.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Lors de cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle statue à la majorité des voix exprimés dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi au conseil d'administration, à son président et au directeur général, et conformément à l'article L. 225-98 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale extraordinaire, et qui figurent aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du même code.

ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le tiers des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Conformément aux dispositions des articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Elle ne peut augmenter les engagements des actionnaires.

ARTICLE 37 – MODIFICATIONS STATUTAIRES

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur une modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.

TITRE CINQUIEME : Exercice social – comptes sociaux – affectation des résultats

ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2026.

ARTICLE 39 - COMPTES SOCIAUX

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

ARTICLE 40 - BENEFICES

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le montant libéré et non remboursé des actions.

TITRE SIXIEME : Pertes graves - Dissolution – Liquidation - Contestations

ARTICLE 41 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu de réunir une Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 42 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l'associé unique dans le cas où toutes les actions auraient été réunies dans une seule main, cette situation n'entrainant pas la dissolution automatique, la société disposant d'un délai d'un an pour régulariser sa situation, conformément à l'article L. 225-247 du code de commerce.

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés;

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.

La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

ARTICLE 43 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

TITRE SEPTIEME : Personnalité morale – formalités

ARTICLE 44 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis pour le compte de la société en formation tels qu'ils sont énoncés dans l'état annexé ci-après avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la Société.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 45 - FORMALITES – PUBLICITE DE LA CONSTITUTION

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l'effet d'accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la Société.

Fait à ...

Le ...

En ... originaux

SPL VILLE RENOUVELEE

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE

AU CAPITAL DE 500 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 75 RUE DE TOURNAI 59 332 TOURCOING

REGLEMENT INTERIEUR

Table des matières

Préambule 3
Chapitre 1er : Droits et obligations des actionnaires de la SPL 4
Article 1. Droits et obligations des représentants des actionnaires de la SPL 4
Chapitre 2ème : modalités de mise en œuvre du contrôle de la Société 5
Article 2. Principe général de mise en œuvre du contrôle analogue 5
Article 3. Contrôle organique de la SPL 5
Article 4. Modalités de contrôle en matière d'orientations stratégiques et de gouvernance de la Société 5
Article 5. Modalités de mise en œuvre du contrôle sur les opérations 6
Article 6. Le Comité d'engagement : un dispositif adapté au contrôle analogue de la Société 6
6.1 Composition du Comité d'engagement 6
6.2 Rôle et obligations du Comité d'engagement 7
6.3 Modalités de fonctionnement du Comité d'engagement 8
Article 7. Reporting et information 10
7.1 Reporting du Conseil d'administration aux collectivités et groupements de collectivités actionnaires 10
7.2 Obligation d'information des actionnaires 10
Chapitre 3ème : Règles de fonctionnement du Conseil d'administration 12
Article 8. Réunions du Conseil d'administration 12
Article 9. Utilisation de moyens de télécommunication et de visioconférence 12
Article 10.Assemblée spéciale 14
Chapitre 4ème : Guide des procédures marchés publics 15
Chapitre 5ème : Clauses diverses 16

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article 31 des Statuts de la Société, la Société doit établir son Règlement intérieur destiné à préciser l'organisation et le mode de fonctionnement de la Société et de ses instances.

Ce Règlement intérieur détermine les modalités selon lesquelles les collectivités et groupements de collectivités actionnaires exercent sur la Société un contrôle analogue et continu à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, dans le respect des dispositions législatives afférentes et des Statuts de la Société.

Le Règlement intérieur indique les principes permettant d'assurer le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.

À cet effet, le Conseil d'administration a décidé de mettre en place les dispositions suivantes.

Chapitre 1er : Droits et obligations des actionnaires de la SPL

Article 1. Droits et obligations des représentants des actionnaires de la SPL

Chacun des membres du Conseil d'administration et de l'assemblée des actionnaires déclare avoir connaissance des Statuts de la SPL Ville Renouvelée ainsi que des textes légaux et réglementaires qui régissent les SPL.

Les membres du Conseil d'administration sont soumis à une :

- **Obligation de loyauté :** L'obligation de loyauté requiert des membres du Conseil d'administration qu'ils ne doivent en aucun cas agir pour leur intérêt propre contre celui de la Société qu'ils administrent. Chaque membre du Conseil d'administration représente l'ensemble des actionnaires et doit agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la Société, et notamment dans l'intérêt commun des actionnaires.

- **Obligation de confidentialité :** S'agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Conseil d'administration sont tenus à la discrétion et à la confidentialité à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et notamment à l'égard de celles données comme telles par le président du Conseil d'administration.

- **Obligation de diligence :** Chaque membre du Conseil d'administration doit consacrer à ses fonctions le temps et l'attention nécessaire. Chaque membre doit assister en personne à toutes les réunions du Conseil d'administration et de tous les comités créés par le Conseil d'administration dont il serait membre et notamment en assistant au Comité d'engagement.

Si le Directeur Général constate l'absence d'un administrateur sur trois réunions successives il peut inscrire à l'ordre du jour du Conseil d'administration qui suit immédiatement cette constatation une sollicitation de remplacement par sa collectivité d'origine.

Un état annuel de la présence des administrateurs sera intégré au rapport annuel remis aux organes délibérants des collectivités actionnaires prévu à l'article 30 des Statuts de la Société.

Droit d'information : Pour participer efficacement aux travaux et aux délibérations du Conseil d'administration, chaque membre doit obtenir communication de tout document et toute information qu'il estime utiles. Les demandes à cet effet sont formulées auprès du Président du Conseil d'administration qui est tenu de s'assurer que les membres sont en mesure de remplir leur mission.

Chapitre 2ème : modalités de mise en œuvre du contrôle de la Société

Article 2. Principe général de mise en œuvre du contrôle analogue

Conformément à l'article 31 des Statuts de la Société, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités actionnaires exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services.

Ce contrôle analogue consiste notamment en la possibilité déterminante pour ses collectivités et groupements de collectivités actionnaires d'influer tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de la Société.

Les collectivités et groupements de collectivités territoriales actionnaires disposent ainsi de modalités particulières de contrôle garanties par le présent Règlement intérieur :

- en matière d'orientations stratégiques de la Société ;

- en matière de gouvernance et de vie sociale ;

- en matière d'activités opérationnelles.

Le contrôle exercé par les collectivités et groupements de collectivités s'effectuera par l'intermédiaire de leurs représentants, désignés par l'assemblée délibérante des collectivités ou groupements, au Conseil d'administration, à l'assemblée des actionnaires dans la Société ainsi qu'au sein des autres instances de décision de la SPL. Le contrôle exercé par les représentants des collectivités et groupements de collectivités, avec l'appui de leurs services, se matérialisera également par un suivi de ses décisions avec un reporting et une production d'indicateurs à échéances régulières.

S'agissant des actionnaires membres de l'Assemblée spéciale, leur représentant au sein du Conseil d'administration sera désigné par ladite assemblée.

Au-delà du contrôle normal qu'exécuteront les élus en qualité de représentants des collectivités et groupements de collectivités, les directeurs généraux des services des actionnaires disposant d'au moins 15% du capital seront invités à toutes les séances du Conseil d'administration, ainsi qu'aux assemblées générales.

Article 3. Contrôle organique de la SPL

Conformément aux articles 15, 32 et 26 des Statuts de la Société, toute collectivité ou groupement de collectivité actionnaire a droit au moins à un représentant au Conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Article 4. Modalités de contrôle en matière d'orientations stratégiques et de gouvernance de la Société

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société, dans le cadre des orientations stratégiques définies par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'administration de la SPL est obligatoirement consulté pour :

- toutes les décisions sur la stratégie et les perspectives financières de la Société traduites dans son « plan à moyen terme » en conformité avec les orientations définies par les collectivités et groupements de collectivités : définition des moyens généraux et enveloppe globale, notamment salariale, nécessaire à la mise en œuvre des politiques voulues par les actionnaires ;
- les décisions sur toutes les opérations de nature à présenter un risque sur la soutenabilité de la stratégie de la Société ou sur sa solvabilité de court, moyen ou long terme ;
- le suivi périodique des opérations en cours et les comptes rendus annuels aux collectivités locales (CRACL) pour chacune des opérations de concession d'aménagement confiées ;
- l'approbation des comptes prévisionnels, des comptes annuels et du rapport de gestion ;
- le contrôle des modalités de financement de la Société, en particulier les emprunts contractés pour financer la Société ;
- la validation du Règlement Intérieur de la Société ;
- les décisions mentionnées à l'art.21 des Statuts de la Société.

La Société transmet aux administrateurs et, s'il y a lieu, aux censeurs représentant les collectivités et groupements de collectivités actionnaires, un compte rendu semestriel ainsi que des ratios élaborés par la Société sur la situation de l'avancement budgétaire, de la trésorerie consolidée, du niveau global des emprunts, de l'état de la commercialisation. Tous sont régulièrement informés des éléments significatifs d'actualité sur les opérations en cours.

Article 5. Modalités de mise en œuvre du contrôle sur les opérations

Les collectivités et groupements de collectivités actionnaires exercent, par l'intermédiaire de leurs services et de leurs représentants au sein de la Société, un suivi permanent sur les opérations confiées à la Société.

Les services de la Société effectueront un compte-rendu régulier de l'avancement des projets, en cours de développement ou de réalisation, auprès des services des collectivités et groupements de collectivités concernées.

Dans tous les cas, chaque contrat entre les collectivités ou groupements de collectivités actionnaires et la Société est passé selon son cadre juridique propre (concession, mandat, prestations, DSP) et fait l'objet des dispositifs et contrôles prévus par chacun des contrats conclus avec les collectivités et groupements de collectivités actionnaires.

Article 6. Le Comité d'engagement : un dispositif adapté au contrôle analogue de la Société

Pour rendre le contrôle efficient, le Conseil d'administration décide de la création d'un Comité d'engagement chargé d'étudier les questions que lui-même ou son président soumettent, pour avis préalable, à son examen et dans les conditions mentionnées ci -dessous.

6.1 Composition du Comité d'engagement

Le Comité d'engagement se compose, à titre de membres permanents :

- d'un membre du Conseil d'administration de la SPL, élu par celui-ci, qui assumera la fonction de président du Comité d'engagement ;

- d'un élu représentant la Métropole de Lille désigné selon les règles de désignation propres à la collectivité;
- d'un élu représentant la Ville de Tourcoing désigné selon les règles de désignation propres à la collectivité;
- d'un élu représentant la Ville de Roubaix, désigné selon les règles de désignation propres à la collectivité;
- d'un représentant pour l'assemblée spéciale, le cas échéant, élu par celle-ci.

Par ailleurs, sont invités permanents aux réunions du Comité d'engagement :

- le Directeur général de la Société, ou son représentant ;
- le Directeur Administratif et Financier de la Société, ou son représentant ;
- les représentants des services « Contrôle des organismes externes » des collectivités et groupements de collectivités ;

Il comprend également, en fonction des dossiers qui seront examinés, en qualité d'invités :

- les directeurs de pôles opérationnels et fonctionnels de la (des) Collectivité(s) concernée(s) ou leurs représentants.
- les techniciens de la SPL et/ou de tiers utile en vue d'établir un avis préalable aux différentes décisions d'étapes liées à l'opération. »

Les fonctions du Membre du Comité d'engagement ne sont pas rémunérées.

6.2 Rôle et obligations du Comité d'engagement

Les actionnaires qui désignent leurs représentants s'engagent :

- à demander à ceux-ci la plus grande assiduité aux réunions du Comité ;
- à désigner des personnes garantissant un suivi efficace et pérenne des dossiers ;
- à les remplacer dans les meilleurs délais en cas de départ, pour quelque cause que ce soit.

Le Comité d'engagement a pour mission :

- d'éclairer les décisions du Conseil d'administration de la Société ;
- de formuler des avis auprès de celui-ci.

Il est consulté préalablement à la décision du Conseil d'administration sur :

- les orientations stratégiques de la Société ;
- la cohérence entre les orientations stratégiques de la SPL et les objectifs de politiques publiques mis en œuvre par les collectivités et groupements de collectivités actionnaires ;
- les nouvelles opérations susceptibles d'être confiées à la SPL par l'un de ses membres et qui portent sur:
    - les mandats de maîtrise d'ouvrage ;
    - les concessions d'aménagement ;
    - les études et missions d'AMO d'un montant supérieur à 100 000 Euros hors taxes ;
    - les avenants sur ces conventions de mandats et de concessions.

  Le Comité d'engagement étudie leurs risques et contraintes (financiers et techniques) et émet à cette occasion un avis technique, juridique et financier motivé sur la pertinence de l'opération au regard des moyens humains et matériels de la SPL ainsi que de son domaine d'intervention ;
- la perspective financière pluriannuelle de la SPL ;
- le planning prévisionnel des opérations de la Société soumises au Comité d'engagement ;

- le placement des fonds de trésorerie de la SPL.

Le Comité d'engagement se réunit préalablement à toute réunion du Conseil d'administration ayant pour objet de se prononcer sur un des points indiqués dans la liste ci-avant.

Dans le cadre de l'analyse annuelle financière et opérationnelle de la SPL, le Comité d'engagement à la mission de donner un avis, une fois par an, sur :

- le rapport de gestion, le budget annuel de la Société, ainsi que des éventuels contentieux de la Société préalablement à sa soumission au Conseil d'administration ;
- l'analyse de la réalisation de l'exercice par rapport au budget et à l'exercice précédent ;
- la revue des marchés et appels d'offres passés par la Société.

Dans le cadre du suivi des opérations, le Comité d'engagement assure le suivi de l'avancement des opérations par rapport au plan prévisionnel des opérations approuvées par le Conseil d'administration et de la situation financière de la structure au travers d'indicateurs financiers et opérationnels (suivi du résultat, réalisations par opérations…) définis par les actionnaires, alerte le Conseil d'administration sur la réalisation des risques financiers et opérationnels en lien avec les projets conduits par la SPL et lui propose toutes les évolutions ou les préconisations adéquates.

Le Comité d'engagement se réunit également en tant que de besoin, sur demande du Conseil d'administration.

Le Comité d'engagement concourt à l'exercice du contrôle analogue de la SPL par les collectivités et les groupements de collectivités actionnaires.

6.3 Modalités de fonctionnement du Comité d'engagement

6.3.1 Réunion et ordre du jour

Le Comité d'engagement se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société le justifie, sur l'ordre du jour arrêté par son Président. Les représentants des collectivités et groupements de collectivités au Comité d'engagement pourront proposer des points complémentaires à l'ordre du jour qu'ils feront remonter au Directeur général et au Président du Comité d'engagement.

Le Comité d'engagement se réunit :

- Sur convocation du Directeur général de la Société, dans un délai de cinq (5) jours minimum avant la date de la réunion prévue, sauf en cas d'urgence tel que ce terme est défini au dernier alinéa ci-dessous;
- Spontanément à la demande d'un quelconque de ses membres.

La date de la réunion et l'ordre du jour seront indiqués dans la convocation.

Tout Membre peut donner mandat à tout autre Membre pour le représenter aux réunions du Comité d'engagement. Un Membre ne peut représenter qu'un seul autre Membre.

La réunion du Comité d'engagement pourra se tenir par visioconférence. À titre exceptionnel et sur proposition motivée du Directeur général et si le Président du Comité d'engagement l'estime justifié, la consultation écrite des membres du Comité pourra être effectuée.

En cas de consultation écrite, la collégialité des délibérations devra être assurée. À cet effet la consultation devra être envoyée au minimum cinq (5) jours avant la date prévue pour le vote. Au cours de cette période de cinq (5) jours, les membres du Comité d'engagement pourront, conformément au principe délibératif, échanger leur point de vue sur les questions qui leur sont soumises. Les membres du Comité d'engagement devront pouvoir échanger,

avec un délai de réponse suffisant, en ayant la possibilité de formuler des observations et des questions écrites avant de se prononcer.

Les éléments préparatoires aux réunions du Comité d'engagement devront être transmis à ses membres au moins cinq (5) jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence. La voie électronique sera privilégiée dans la mesure du possible.

L'urgence est définie comme une situation exceptionnelle (i) caractérisée par l'existence d'un bref délai imposé par un tiers sous peine de forclusion et dont le non-respect serait susceptible d'entraîner un préjudice substantiel pour la Société ou (ii) nécessitant impérativement une réponse rapide de la Société incompatible avec les délais de convocation dans un délai minimum de 48 heures avant la date de la réunion prévue.

6.3.2 Quorum et majorité

Le Comité d'engagement n'est valablement réuni que si plus de la moitié de ses Membres sont présents ou représentés dans le cas où le Comité d'engagement est composé de quatre (4) membres.

A la constitution de l'Assemblée spéciale, lorsque le Comité d'engagement est constitué de cinq (5) membres, le quorum est atteint lorsque plus de la moitié de ses Membres sont présents.

Dès lors qu'une opération confiée à la Société par un actionnaire est inscrite à l'ordre du jour du Comité d'engagement, le membre permanent représentant l'actionnaire concerné au Comité d'engagement devra obligatoirement être présent ou représenté à la réunion de ce Comité.

En outre, lorsqu'une opération inscrite à l'ordre du jour du Comité d'engagement vise une collectivité membre de l'assemblée spéciale, le représentant de cette collectivité, qui n'aurait pas la qualité de membre permanent du Comité d'engagement, est invité à la réunion de ce Comité pour être consulté sur le projet discuté. Il ne prendra pas part au vote.

La présence aux réunions du Comité d'engagement résulte soit de la présence effective, soit de la participation par voie de conférence téléphonique ou visioconférence. L'avis du membre empêché sera transmis préalablement à la séance au Président du Comité d'engagement et au directeur général.

En cas de consultation écrite la réception de plus de la moitié des réponses permet de considérer que le Comité a délibéré valablement.

Si les avis nécessitent un vote, l'avis du Comité d'engagement est considéré comme :

- Favorable : lorsqu'il recueille une majorité simple de votes positifs des membres présents ou représentés
- Défavorable : lorsqu'il ne recueille pas une majorité simple des votes positifs des membres présents ou représentés

En cas d'égalité des votes, la voix du Président sera prépondérante.

6.3.3 Transmission des avis

Chaque séance du Comité d'engagement fait l'objet d'un compte-rendu diffusé au Conseil d'administration.

Le contenu des avis et le détail des votes sont communiqués au Conseil d'administration lorsque ce dernier est saisi du projet correspondant. Le vote de chacun des membres est communiqué au Conseil d'administration et assorti de toute explication de vote et tout commentaire jugé utile par chacun des votants.

Article 7. Reporting et information

7.1 Reporting du Conseil d'administration aux collectivités et groupements de collectivités actionnaires

Dans le cadre des réunions du Conseil d'administration, la SPL devra transmettre aux administrateurs représentants les collectivités et groupements de collectivités actionnaires toutes les informations nécessaires.

Le Président devra veiller au bon fonctionnement des organes dirigeants de la Société. Il constitue l'interlocuteur privilégié des administrateurs. Il s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

À chaque réunion, le Directeur Général de la SPL est chargé de faire un point sur les opérations en cours et en projet ainsi qu'une présentation du suivi du plan d'affaires pluriannuel.

7.2 Obligation d'information des actionnaires

7.2.1 Obligation générale d'information des actionnaires durant leur mandat

À tout moment, les actionnaires représentants des collectivités et groupements de collectivités membres peuvent solliciter la communication ou consulter au siège social de la SPL les documents suivants, se rapportant aux trois derniers exercices clos :

- les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes) et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- la liste des membres du Conseil d'administration ;
- les rapports du Conseil d'administration aux Assemblées Générales ;
- les rapports du ou des commissaires aux comptes ;
- le montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ;
- les procès-verbaux et les feuilles de présence aux Assemblées Générales ;
- le montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, ouvrant droit aux déductions fiscales (versements à des œuvres d'intérêt général ou à des organismes de recherche) ;
- la liste et l'objet des conventions réglementées et des conventions courantes.

7.2.2 Obligation d'information des actionnaires avant les Assemblées Générales Ordinaires annuelles

La SPL doit tenir une telle assemblée dans les six (6) mois de la clôture des comptes. À cette occasion elle doit fournir aux représentants des collectivités et groupements de collectivités actionnaires :

- le texte des résolutions présentées par le Conseil d'administration ;
- le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution éventuellement présentés par les actionnaires.

Par ailleurs, elle doit mettre à disposition des actionnaires ou leur adresser, les documents listés ci-après :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos ainsi que le tableau d'affectation des résultats ;
- le tableau des résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou, si la Société à moins de cinq ans d'âge, de chacun des exercices clos depuis la constitution de la Société ;
- les rapports du Conseil d'administration ;
- les rapports du ou des commissaires aux comptes ;

- l'identité des administrateurs et directeurs généraux, ainsi que, le cas échéant, la liste des autres mandats sociaux qu'ils exercent ;
- le montant global des rémunérations certifié exact par le ou les commissaires aux comptes ;
- le montant exact, certifié exact par le ou les commissaires aux comptes des déductions fiscales visées à l'article 238 bis du Code général des impôts (CGI) ;
- la liste des actionnaires arrêtée au jour de la convocation de l'assemblée.
- le texte des résolutions présentées par le Conseil d'administration ;
- le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution éventuellement présentés par les actionnaires.

Les administrateurs et les représentants à l'assemblée, en tant que mandataires des collectivités et groupements de collectivités actionnaires, relaieront toute information utile et pertinente à leur collectivité de rattachement, dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 1 du présent Règlement.

7.2.3 Obligation d'information des actionnaires avant les Assemblées Générales Extraordinaires

Lorsque la SPL tient une telle assemblée, elle doit fournir, dans un délai minimal de quinze (15) jours calendaires avant la séance, aux représentants des collectivités et groupements de collectivités actionnaires qui en font partie:

- le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- le rapport du Conseil d'administration ;
- le rapport du ou des commissaires aux comptes ;
- la liste des actionnaires arrêtée au jour de la convocation de l'assemblée ;
- le rapport du ou des commissaires aux comptes en cas d'augmentation du capital par apports en nature ou de stipulations d'avantages particuliers.

Les administrateurs et les représentants à l'assemblée, en tant que mandataires des collectivités et groupements de collectivités actionnaires, relaieront toute information utile et pertinente à leur collectivité de rattachement, dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 1 du présent Règlement.

7.2.4 Obligation d'information des actionnaires avant les Assemblées Générales Ordinaires réunies extraordinairement

Lorsque la SPL tient une telle assemblée, elle doit fournir, dans un délai minimal de quinze (15) jours calendaires avant la séance, aux représentants des collectivités et groupements de collectivités actionnaires qui en font partie:

- le rapport du Conseil d'administration ;
- le texte des résolutions proposées ;
- la liste des actionnaires.

Les administrateurs et les représentants à l'assemblée, en tant que mandataires des collectivités et groupements de collectivités, relaieront toute information utile et pertinente à leur collectivité de rattachement, dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 1 du présent Règlement.

Chapitre 3ème : Règles de fonctionnement du Conseil d'administration

Article 8. Réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et, à défaut, au moins trois fois par an.

Le Président du Conseil d'administration détermine l'ordre du jour des séances.

Si la réunion ne se tient pas dans le délai fixé par les demandeurs, ceux-ci peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance.

En cas d'empêchement, de décès, de démission ou de révocation du Président, le Conseil d'administration peut être convoqué par le Vice-président ou, à défaut, par l'un des administrateurs, en vue de procéder au remplacement temporaire ou définitif du Président.

Nonobstant les conditions de quorum, les administrateurs s'engagent à être présents à tous les Conseils d'administration.

L'ordre du jour et les convocations sont adressés à chaque administrateur dans le délai de sept (7) jours avant la réunion, par courrier ou par voie électronique. Le dossier de séance est envoyé à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivité actionnaire dans ce même délai.

Article 9. Utilisation de moyens de télécommunication et de visioconférence

Conformément à l'article 20 des Statuts de la Société, les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du Conseil d'administration par des moyens de télécommunication présentant les caractéristiques techniques appropriées. L'article L225-37 du Code de commerce dispose par ailleurs que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Le présent Règlement intérieur définit les conditions dans lesquelles les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, comme par exemple la visioconférence, la webcam, la conférence téléphonique ou tout autre système équivalent présentant les caractéristiques mentionnées au point 2 ci-après.

- Préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration, le Président peut décider d'autoriser un ou plusieurs administrateurs qui en feraient la demande, à participer à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
  Tout administrateur doit transmettre sa demande avec un préavis de trois jours ouvrables au moins permettant l'utilisation de la visioconférence ou de la télécommunication et notamment la mise à disposition des lieux équipés. La demande doit également mentionner le moyen de visioconférence ou de télécommunication envisagé ainsi que le lieu à partir duquel l'administrateur participera à la réunion.

- Les moyens techniques de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent garantir l'identification et la participation effective à la réunion du Conseil des administrateurs recourant à ces procédés. Sont ainsi réputés présents et comptés comme tels pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
  A défaut, les membres du Conseil d'administration concernés ne pourront pas être réputés présents et, en l'absence de quorum, la réunion devra être ajournée, le Conseil d'administration ne pouvant

valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article L225-37 du Code de commerce qui dispose que « le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents […] ».

- Chaque participant doit pouvoir intervenir et entendre ce qui est dit, à tout moment de la séance.

- Tout membre du Conseil d'administration participant à une réunion du Conseil par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication doit informer le Président du Conseil d'administration et à défaut, le président de séance de la présence éventuelle de toute autre personne qui pourrait assister à la séance à ses côtés.
  Il appartient au Président du Conseil d'administration, et à défaut au président de séance, d'autoriser ou non la présence de telles personnes.

- Un administrateur qui participe à la réunion du Conseil par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication peut représenter un autre administrateur sous réserve que le Président dispose, au jour de la réunion, d'une procuration écrite de l'administrateur ainsi représenté.

- **Conformément à la loi, la participation par des moyens de visioconférence ou de télécommunication est exclue lorsque le Conseil d'administration est réuni pour l'examen des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports qui les accompagnent.**

- En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence ou de télécommunication constaté par le Président, le Conseil d'administration peut valablement délibérer et / ou se poursuivre avec les seuls membres valablement présents, dès lors que les conditions de quorum sont satisfaites. La survenance de tout incident technique perturbant le fonctionnement de la séance est mentionnée dans le procès-verbal, y compris l'interruption et le rétablissement de la participation à distance.

- Un administrateur qui participe à une séance du Conseil par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication qui ne pourrait plus être réputé présent en raison d'un dysfonctionnement peut alors donner mandat de représentation à un administrateur valablement présent, sous réserve de porter ce mandat à la connaissance du Président. Il peut également communiquer un mandat de représentation par anticipation stipulant qu'il ne deviendra effectif qu'en cas de dysfonctionnement du système ne lui permettant plus d'être réputé présent.
  Toutefois, en cas de dysfonctionnement du système, l'administrateur qui participe à une séance du Conseil par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication ne pourra pas subdéléguer le mandat que lui aurait confié un autre administrateur pour le représenter à ladite séance comme il est dit au point 5 ci-dessus.

- Le registre de présence mentionne la participation par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication des administrateurs concernés. Ces administrateurs devront ultérieurement signer le registre de présence.

- Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs participant à la réunion par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication en précisant le moyen utilisé. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le bon déroulement de la séance.

Article 10.Assemblée spéciale

Les collectivités et groupements de collectivités non représentés directement au Conseil d'administration ainsi qu'au Comité d'engagement de la SPL seront réunis en Assemblée spéciale conformément aux dispositions de l'article 26 des Statuts.

L'Assemblée spéciale se réunira avant chaque Conseil d'administration, afin de se prononcer sur les points inscrits à l'ordre jour de la séance. Elle pourra donner à cette occasion ses consignes de vote au mandataire qui la représente au sein du Conseil. Chaque membre de l'Assemblée spéciale pourra en outre demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'administration de toute question de son choix ; l'administrateur représentant de l'Assemblée spéciale aura mandat impératif à cette fin.

Le représentant de l'Assemblée spéciale au Conseil d'administration de la SPL aura un mandat impératif concernant les décisions retenues par l'Assemblée spéciale dont il est membre pour la séance du Conseil d'administration.

Les membres de l'Assemblée spéciale disposent du même droit d'information que celui prévu à l'article 1er du présent Règlement intérieur.

Ils bénéficieront également d'un suivi de l'activité et de la réalisation du budget.

L'Assemblée spéciale est également consultée avant chaque Comité d'engagement afin de permettre aux collectivités ou groupements de collectivités membres de cette assemblée de se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance du comité d'engagement. Le représentant de l'Assemblée spéciale au Comité d'engagement est lié par les consignes de vote exprimées par cette Assemblée.

La consultation de l'assemblée spéciale préalable au comité d'engagement est organisée par le Président de l'Assemblée spéciale. Chaque membre de l'Assemblée spéciale pourra demander l'inscription à l'ordre du jour du comité d'engagement de toute question de son choix ; l'administrateur représentant de l'Assemblée spéciale à ce Comité aura mandat impératif à cette fin.

Le représentant de l'Assemblée spéciale rend compte de l'activité du Conseil d'administration et du Comité d'engagement après chaque séance à l'ensemble des membres de l'Assemblée.

Chapitre 4ème : Guide des procédures marchés publics

La SPL Ville Renouvelée est qualifiée de « pouvoir adjudicateur » conformément à la définition donnée par l'article L1211-1 au Code de la Commande Publique (CCP).

À ce titre, elle est tenue aux règles édictées par le Code de la Commande Publique.

Le Conseil définit un règlement interne de passation des marchés et est tenu de mettre à l'ordre du Conseil d'Administration, chaque année, un point permettant de faire le bilan sur les procédures marchés publics et, le cas échéant, de mettre à jour ledit règlement.

Chapitre 5ème : Clauses diverses

Article 11.Durée du présent Règlement-modification

Le présent Règlement Intérieur restera en vigueur pendant toute la durée de la Société.

Il pourra faire l'objet de modification par le Conseil d'administration.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115063-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0365

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - ILEVIA - AVENANT N° 9 - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu la délibération n° 17 C 0948 du 15 décembre 2017 autorisant la conclusion d'un contrat de concession du service public des transports urbains de personnes de la métropole européenne de Lille (MEL), avec la société KEOLIS SA qui le gère via la société dédiée KEOLIS LILLE METROPOLE (KLM) ;

Vu la prise d'effet du contrat au 1er avril 2018 pour une durée de 7 ans, ayant déjà fait l'objet de huit avenants, ayant un impact financier global de 2,31% par rapport à la valeur initiale de la concession ;

I. Exposé des motifs

Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des sujets suivants, compte tenu des différentes évolutions intervenues :

- le redéploiement de certaines stations V'Lille ;
- la réalisation d'études complémentaires sur le matériel roulant métro ;
- des modifications d'offres bus ;
- la préparation de l'exploitation du système ALSTOM ;
- l'ajout de nouveaux investissements à la charge du concessionnaire ;
- la prolongation de l'expérimentation de lutte contre la fraude jusqu'à la fin du contrat.

Incidences financières

1) Redéploiement des stations V'Lille

Il s'agit d'acter la création de 6 nouvelles stations, l'agrandissement de 3 stations existantes et la réduction de 16 stations existantes, avec la prise en compte des ajouts et/ou suppression de bornettes associées.

Les impacts financiers sur la durée du contrat sont les suivants :

	2024	2025	TOTAL CONTRAT
Part fixe en valeur janvier 2017	56 968 €	22 334 €	79 302 €

2) Réalisation d'études complémentaires sur le matériel roulant métro

La MEL a confié à KEOLIS LILLE METROPOLE certaines missions supplémentaires, à savoir :
- une mission de maîtrise d'œuvre (avant-projet et assistance au maitre d'ouvrage pour la passation du marché) pour l'acquisition de Nouveaux Matériels Roulants 52m ;
- des études relatives à la rénovation et à l'allongement de la durée de vie des rames de métro VAL 208.

Les impacts financiers sur la durée du contrat sont les suivants :

	2024 - TOTAL CONTRAT
Part fixe en valeur janvier 2017	2 070 023 €

3) Modifications d'offres bus : notamment modifications de dessertes scolaires

Les impacts financiers sur la durée du contrat sont les suivants :

	2024	2025	TOTAL CONTRAT
Part fixe en valeur janvier 2017	82 448 €	42 968 €	125 416 €
Impact sur les engagements de recettes tarifaires	311 €	232 €	543 €

4) Préparation de l'exploitation du système ALSTOM

Dans le cadre du projet de renforcement de l'offre métro, il convient d'acter des impacts des différentes étapes préalables à la mise en exploitation du nouveau Système Alstom :

- Sur les essais préalables à la mise en place du nouveau système, la MEL a donné son accord à :

- la réalisation des essais d'ensemble du maître d'œuvre STI sur le réseau ILEVIA durant des périodes d'exploitation, à raison de 4 lundis soir et 2 dimanches (à partir de 13h30 et jusqu'à la fin d'exploitation) ;
- la réalisation des formations du personnel du concessionnaire au nouveau Système Alstom au cours de nuits dites « longues » (30 nuits longues) ;
- la réalisation de la marche à blanc du nouveau Système Alstom au cours de 11 nuits « longues » ainsi que d'un week-end complet du 19 au 20 octobre 2024 et d'un dimanche et lundi complet du 10 au 11 novembre 2024.

Ces essais ont nécessité la mise en place de plans de remplacement métro et ont impacté les engagements de recettes tarifaires.

- La réalisation des prestations d'audit et d'homologation de la sécurité du système d'information Alstom réalisées par KEOLIS LILLE METROPOLE.

- La préparation de l'ouverture des quais non-exploités notamment en termes de signalétique, d'information voyageurs et de reprise de malfaçons sur l'éclairage pour lesquelles la MEL a demandé à l'exploitant d'intervenir.

Les impacts financiers sur la durée du contrat sont les suivants :

	2024	**TOTAL CONTRAT**
Part fixe en valeur janvier 2017	528 393 €	528 393 €
Impact sur les engagements de recettes tarifaires	- 96 669 €	- 96 669 €

5) L'ajout de nouveaux investissements à la charge du concessionnaire

Il y a lieu d'apporter des modifications au programme d'investissement du concessionnaire tel que précisé à l'annexe 11 « Investissements » du contrat de concession sur les thématiques suivantes :

- Déploiement V'lille (fourniture et pose de bornettes) : 165 000 € HT ;

- Équipements bus ligne 955 : 23 041 € HT ;

L'impact financier des amortissements de ces investissements sur la durée résiduelle du contrat est intégré dans la part fixe reprise en points 1 et 3.

- Investissements nécessaires suite à la découverte d'amiante sur les rames VAL 206 : 2 625 000 € HT ;

- Travaux d'amélioration de la sécurité du centre opérationnel de la Gare Lille Flandres : 315 000 € HT.

Les amortissements supplémentaires relatifs à ces nouveaux investissements à la charge du concessionnaire sont sans impact sur la part fixe. Par ailleurs, conformément au contrat de concession, la part non amortie de ces investissements à l'échéance du contrat sera traitée dans le cadre du rachat par la MEL de la valeur nette comptable des biens de retour affectés par le concessionnaire.

6) La prolongation de l'expérimentation de lutte contre la fraude jusqu'à la fin du contrat

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude, une expérimentation a été mise en place du 1er janvier au 31 décembre 2024. Au regard des résultats positifs de cette expérimentation, il est décidé de la prolonger dans les mêmes modalités jusqu'à la fin du contrat. Cette prolongation est sans impact financier. Par ailleurs, le dernier taux de fraude constaté sera celui de 2024, dans la mesure où le contrat se termine le 31 mars 2025.

Prise d'effet de l'avenant

Les mesures précitées entraînent les évolutions suivantes sur la durée du contrat :
- une augmentation des charges et en conséquence de la part fixe versée au concessionnaire pour un montant cumulé de 2 803 134 € HT en valeur janvier 2017 sur la durée du contrat ;
- une diminution des engagements de recettes cumulé de - 96 126 € HT.

L'impact de l'avenant 9 sur la valeur de la concession (chiffre d'affaires de la concession) est de +0,14 % soit un impact cumulé des avenants 1 à 9 sur la valeur de la concession de +2,45 %.

Une synthèse des évolutions financières sur la part fixe et les engagements de recettes figure en annexe de la présente délibération.

Enfin, pour tenir compte des contraintes d'exploitation, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article I.2 du contrat, à plusieurs mises à jour d'annexes qu'il convient d'acter entre les parties.

L'avenant n°9 a été présenté pour information à la Commission de Concession de Service Public n° 1 réunie le 18 décembre 2024.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité, Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l’avenant n° 9 au contrat de concession de service public pour l'exploitation du réseau de transports urbains de personnes de la MEL ;

2) d'imputer les dépenses et les recettes aux crédits à inscrire au budget annexe Transports en sections de fonctionnement et d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
M. Eric DENOEUD n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

ANNEXE : SYNTHESE DES IMPACTS AVENANT 9 - CSP TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES

		9 MOIS	*12 MOIS*	*12 MOIS*	*12 MOIS*	*12 MOIS*	*12 MOIS*	*12 MOIS*	*3 MOIS*	
Euros valeur 0 contrat		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL CONCESSION**
Redéploiement de stations V'Lille	Part fixe							56 968 €	22 334 €	79 302 €
	Engagement de recettes									0 €
	Part fixe nette	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**56 968 €**	**22 334 €**	**79 302 €**
Réalisation d'études complémentaires sur le matériel roulant métro	Part fixe							2 070 023 €		2 070 023 €
	Engagement de recettes									0 €
	Part fixe nette	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 070 023 €**	**0 €**	**2 070 023 €**
Modification de l'offre bus	Part fixe							82 448 €	42 968 €	125 416 €
	Engagement de recettes							311 €	232 €	543 €
	Part fixe nette	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**82 137 €**	**42 736 €**	**124 873 €**
Préparation de l'exploitation du système Alstom	Part fixe							528 393 €		528 393 €
	Engagement de recettes							-96 669 €		-96 669 €
	Part fixe nette	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**625 062 €**	**0 €**	**625 062 €**
TOTAL AVENANT 9	**Part fixe**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 737 832 €**	**65 302 €**	**2 803 134 €**
	Engagement de recettes	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-96 358 €**	**232 €**	**-96 126 €**
	Part fixe nette	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 834 191 €**	**65 069 €**	**2 899 260 €**

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000114983-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0366

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES - SOCIETE KEOLIS LILLE METROPOLE - EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE RELATIF A L'ANNEE 2023

Vu l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L. 3131-5 et R. 3131-2 à R. 3131-4 du Code de la commande publique ;

Vu la délibération n° 17 C 0948 du 15 décembre 2017 autorisant la conclusion d'un contrat de concession du service public des transports urbains de personnes de la métropole européenne de Lille (MEL), avec la société KEOLIS SA qui le gère via la société dédiée KEOLIS LILLE METROPOLE pour une durée de sept ans à compter du 1er avril 2018 ;

I. Exposé des motifs

En tant que concessionnaire de la MEL pour l'exploitation du service public des transports urbains de personnes, la société KEOLIS LILLE METROPOLE produit chaque année un rapport comprenant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la concession de service public qui lui a été confiée et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.

Ce rapport, dont la synthèse est jointe à la présente délibération, a été mis à disposition de l'ensemble des élus métropolitains sur le Flash Conseil.

Ce rapport, qui a fait l'objet de contrôles par les services métropolitains, a pour objectif de renforcer l'information des élus métropolitains afin de s'assurer que le concessionnaire agit en conformité avec les positions et les actions engagées par la MEL et ce dans le respect du contrat de concession de service public.

Le rapport a fait l'objet d'un examen de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 26 novembre 2024.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité, Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) de prendre acte du rapport annuel 2023 de la société KEOLIS LILLE METROPOLE relatif à l'exploitation du service public des transports urbains de personnes et de sa synthèse jointe en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
M. Eric DENOEUD n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

EXPLOITATION DU RESEAU ILEVIA, RESEAU DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE LA MEL

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL 2023

INTRODUCTION

L'année 2023 est marquée par la reprise normale de la fréquentation avec un trafic annuel qui atteint 198,5M de voyages soit + 11% vs 2022 et à peine -1% vs 2019. Ce résultat met en lumière les conséquences de la crise COVID 19 : 4 années de trafic perdues à cause de la pandémie. Désormais, le réseau retrouve une évolution de la fréquentation normale. La reprise du trafic est particulièrement prononcée sur le bus avec un trafic qui atteint 108% de 2019.

Cette reprise n'a pas été entachée par les évènements marquants de l'année 2023 :

- **Grève de 7 jours sur le réseau ilevia en mars 2023** avec un trafic fortement perturbé en particulier sur le métro, dans le contexte des mouvements nationaux sur les retraites et des NAO,
- **Emeutes urbaines en juin 2023** affectant particulièrement la circulation du réseau bus et ayant entraîné l'incendie de la station Porte de Douai,
- **Les travaux des quais tramway de l'été 2023** avec mise en place d'un Plan de Remplacement Tramway (PRT) sur les branches de Roubaix et Tourcoing,
- **Les essais Alstom sur le métro de la Ligne 1 avec plusieurs jours consécutifs d'interruption et de mise en place de Plan de Remplacement Métro (PRM) pendant le printemps et l'été 2023.**

Parmi les évènements positifs ayant eu un impact significatif sur la vie du réseau, il convient de rappeler :

- **La Coupe du Monde de rugby** : succès sportif et succès dans la mise en place d'un plan de transport adapté et robuste sans aucun incident majeur et accompagné d'une information voyageur dédiée,
- **La mise en place de l'expérimentation Open Payment** : déploiement de l'Open Payment sur 8 stations de métro pour la première fois sur la métropole lilloise en amont de la Braderie et de la Coupe du Monde de rugby,
- **La mise en place du nouveau site internet ilevia** sur sa partie information voyageur en juillet 2023,
- **La reprise d'une offre nominale sur le réseau bus de la vallée de la Lys dès février 2023.**

PARTIE I. EXPLOITATION DU RESEAU

Chapitre 1. Production du service et Maintenance

1. LA PRODUCTION KILOMETRIQUE REALISEE EN 2023

En Km commerciaux +HLP		En Km commerciaux + HLP	
Bus en propre	18 857 791	Tramway	1 367 813
Bus sous-traités	6 454 459	Métro Ligne 1	4 433 451
Ligne MWR	83 137	Métro Ligne 2	8 361 334
Handipole	2 877 525		
Total bus	**28 272 912**	**Total modes lourds**	**14 162 598**

Matériels	Nombre de véhicules / rames	Age moyen
Bus	468	7 ans & 10 mois
Métro	143	32 ans & 4 mois
tramway	24	29 ans & 8 mois

2. LA MAINTENANCE BUS, METRO ET TRAMWAY

Faits marquants de l'année 2023

Matériel Roulant	Livraison et mise en service de 19 bus neufs standards Iveco Urbanway GNV Livraison et mise en service de 5 mini bus neufs Karsan Electrique Poursuite de la rénovation des motorisations et carrosseries bus dans le cadre du marché pluriannuel comprenant 150 véhicules à rénover Reprise des intercirculations des rames de tramway Poursuite et fin des essais d'intégration du banc de test dynamique de Grand But

Infrastructures	Installation d'un nouvel accès viaduc dans l'interstation Les Près – Jean Jaurès (N4N5) Remplacement complet de 2 portes d'atelier + création de lanterneau de lumière atelier dans le cadre de la refonte de Rouges Barres (N4N5) Réfection complète des escaliers de la station Triolo + désamiantage (N4N5) Travaux de remise en état de la station Porte de Douai suite aux émeutes de juin et décontamination. (N1N3) Remise en état des gaines et moteur de désenfumage station Carlier suite à un dégât des eaux (vandalisme ENLS) Passage en LED des éclairages des zones ERP des stations de la ligne 1 (ENLS) Bilan énergétique des dépôts 4C-DRON-ROUGES BARRES-MURISSERIE-FAIDHERBE-SEQUEDIN-WATTRELOS ; Audit de fin de contrat sur toutes les installations du patrimoine des transports (N1N3) Début du marché d'installation d'un nouveau compresseur GNV à Wattrelos (ENLS GAZ) Réfection du plan de roulement aiguille BL2 4 cantons (VOIE) Remplacement de barres de guidage zone aiguille C8V2 ligne 1 (VOIE) Remplacement aiguille B2 Porte des Postes ligne 1 (VOIE) Remplacement aiguille C20 V1 et V2 Grand But ligne 2 (VOIE) Remplacement du tapis de transmission impacté par l'ensemble des travaux d'aiguilles ci-dessus (CFO)

Chapitre 2. Relation Client

1. LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

La campagne 4/25 ans incitative a permis de revaloriser le réabonnement en ligne via www.ilevia.fr. En 2023, la cible des parents a été visée pour faire la promotion du titre gratuit – de 18 ans.

Un plan de relance a rythmé l'année avec des offres incitatives pour tester les Transports en commun.

La campagne de septembre lors de la semaine de la mobilité a pour objectif d'inciter les actifs à prendre les transports en commun (offre découverte, welcome pack, écobonus, pass Noël)

Des campagnes d'informations traitant de la sécurité, de la lutte contre les incivilités, la fraude ou la lutte contre le harcèlement sexiste ont également appuyé l'engagement d'ilévia pour accompagner en sécurité les voyageurs lors de leurs trajets.

2. LE PLAN DE RELANCE

Depuis la crise sanitaire du Covid-19, les habitudes de déplacement des métropolitains se sont modifiées avec pour effet une baisse durable de la fréquentation, de la mobilité ainsi qu'une plus grande modularité dans le choix des modes de déplacement. L'objectif partagé de reconquête commerciale a mené à l'octroi d'une enveloppe de 3 millions d'euros maximum par la MEL pour financer des actions de reconquête.

La proposition de plan d'action pour l'année 2023 s'est appuyée sur l'analyse des ventes par titre à fin 2022 ainsi que sur le bilan du plan d'action de relance de l'année 2022 pour déterminer 2 axes de travail :

- conquérir les occasionnels en leur donnant des occasions de tester le réseau et en leur proposant des tarifs attractifs ;
- continuer de fidéliser et faire monter en gamme vers les abonnements.

Parmi les propositions du concessionnaire, le plan d'action retenu par la Métropole Européenne de Lille contient les actions présentant le plus fort taux de retour et la meilleure capacité à faire monter en gamme :

+ **Conquête de nouveaux clients**
  > Offre Découverte proposée sur les stands de conseil en mobilité et dans l'agence mobile aux nouveaux clients pour découvrir le réseau ➔ 1 carte personnelle et 4 trajets unitaires offerts
  > Offre de Bienvenue distribuée dans les boites aux lettres des nouveaux emménagés de la métropole ➔ 1 carte personnelle et 4 trajets unitaires offerts
  > Pass Promo de Noël ➔ 1 Pass 1 jour proposé à tarif réduit (-43%) pendant les week-end précédant Noël pour accompagner les festivités

+ **Fidélisation et montée en gamme de clients**
  > 2 opérations de fidélisation des nouveaux clients encartés occasionnels et des clients contactés via l'offre de Bienvenue et l'offre Découverte, en mai et en décembre 2023, sans opération promotionnelle ;
  > Offre de rentrée à destination des abonnés mensuels et 10 mois Tout public et 4-25 ans ➔ 1 abonnement Permanent acheté = 1 mois offert
+ **Conquête des autosolistes dans le cadre de l'Ecobonus**
  > 1 opération à destination des 5 000 « testeurs » de l'Ecobonus permettant de bénéficier d'une offre promotionnelle ➔ 1 carte personnelle chargée de 4 trajets unitaires offerte ou 1 mois offert pour tout achat d'un abonnement Permanent
  > 1 opération à destination des autosolistes des communes limitrophes de la MEL, situés dans les corridors des autoroutes A1 et A23 ➔ 1 carte personnelle et 4 trajets unitaires offerts
+ **Expérimentation de l'Open Payment sur le réseau ilévia ➔** expérimentation d'un système d'Open Payment (paiement par carte bancaire) dans 9 stations de métro du réseau ilévia, du 17 juillet 2023 à l'été 2024.

Un bilan des actions menées dans le cadre du Plan de Relance 2023 a été présenté à la Métropole Européenne de Lille le 19 décembre 2023.La reprise du trafic accélérée par la mise en place du plan de relance permet de tirer un bilan positif des actions déployées.

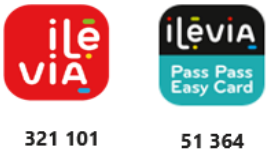
3.LA TRANSFORMATION DIGITALE

3.1 ILEVIA.FR ET APPLICATIONS

3.1.1 Les chiffres

+ 2023 : Plus de 5 millions de sessions et plus de **2 millions d'utilisateurs** ont été comptabilisés sur l'année. La durée moyenne de visites est de **2 minutes 38**. **74% des visites** sont issues du téléphone **mobile**.
+ **Achats web avec paiement en ligne :** l'outil de gestion des commandes web comptabilise 114 660 transactions pour un **chiffre d'affaires de 3.057 millions d'euros**. Le panier moyen est de 26.70€.
+ **Ouvertures d'abonnements** longue durée avec paiement par prélèvement : **32 294** ouvertures ont été réalisées à la suite de demandes d'abonnement faites sur ilevia.fr, dont **10 254** sont des **abonnements permanents 4-25 ans et 9974** sont des **abonnements 10 mois 4-25 ans.**

Quantité de téléchargements en 2023 :



3.1.2 Evolutions significatives en 2023

+ **La refonte de la partie information voyageur d'ilevia.fr** avec la mise en place du compte de connexion unique est le point majeur de cette année 2023.
+ **Un nouveau design et une ergonomie fortement améliorée**
+ **De nouveaux contenus** ont aussi été produits : page scolaire, page éco bonus, page coupe du monde de rugby…

3.2 CAMPAGNES DIGITALES / RESEAUX SOCIAUX

+ **Les grands temps du plan** de communication ont été relayés sur nos réseaux sociaux et en achat d'espace publicitaire online (près de 60 millions d'impressions visibles au cumul des campagnes payantes).
+ **Top 3 des campagnes** en investissements et visibilité : **Le V'lille, la campagne 4-25 ans et la campagne de Noel**. Près de 25 millions d'affichages ont été réalisés au cumul de toutes les prises de paroles V'lille.
+ Dans les particularités de l'année, il est à noter le **prix des « Cas d'or des hauts de France »** reçu pour ilévia X Altavia Wetail, pour notre jeux concours réalisé sur instagram à l'occasion d'Hallowen. Action qui a aussi contribuée à permettre à notre communauté de dépasser les 10 000 abonnés.

4.L'OFFRE DE TRANSPORT

4.1 L'OFFRE METRO / TRAM / BUS / TRANSPORT SUR RESERVATION / COVOITURAGE

Des adaptations d'offre ont été mises en œuvre pour renforcer l'attractivité de ces modes.

L'activité métro n'a pas connu de modification d'offre majeure en 2023. En revanche, plusieurs grands temps forts ont marqué l'année 2023, avec notamment la **Coupe du Monde de Rugby** (5 matchs au Stade Pierre Mauroy) et la **Braderie de Lille**, qui ont nécessité la mise en place de plans de transport adaptés.

En plus de ces grands temps forts, **plus de 50 adaptations d'offre évènementielle** ont été réalisées pour accompagner la vie du territoire, dont les matchs du LOSC et plusieurs grands concerts et festivals.

Différentes interruptions de trafic ont eu lieu sur le **métro** et le tramway dans le cadre de la modernisation des infrastructures de transport. Elles ont été accompagnées par la mise en place de bus de substitution pour assurer la continuité de service. La ligne 1 de métro a subi des interruptions les lundis soir et les dimanches après-midi de fin avril à octobre, ainsi que 4 journées complètes en août dans le cadre de **l'accompagnement du projet Alstom de nouveau pilote automatique et de doublement des rames**. Au total, 34 journées ont été concernées par des interruptions de trafic métro pendant l'année 2023.

Le **tramway** a quant à lui été marqué par des interruptions de trafic du 26 juin au 27 août 2023 inclus. Les travaux, liés à **l'adaptation des quais pour accueillir le futur matériel roulant**, ont entrainé la mise en place de services provisoires sur les deux branches de la ligne. La branche de Tourcoing a été interrompue à la station Faidherbe, entrainant la mise en place de bus relais entre Faidherbe et Tourcoing Centre Tourcoing. La branche de Roubaix s'est vue interrompue à la station Wasquehal Pavé de Lille, entrainant la mise en place de bus relais entre Wasquehal Pavé de Lille et Roubaix Eurotéléport. Également, trois week-ends de l'été ont vu des schémas d'exploitation spécifiques mis en place pour répondre aux besoins des travaux.

4.2 L'OFFRE V'LILLE / ABRIS-VELOS

Le service V'lille :

Sur 2023, le trafic V'lille a connu une **année record**, dépassant de peu le record établi en 2022. L'impact des projets de 2022 (gratuité – 18 ans, 37 nouvelles stations) est venu contrebalancer l'effet météo très défavorable au global sur l'année (+27% de précipitations entre 2022 et 2023).

Quelques chiffres à retenir :

- **3 095 266 locations au global de l'année** soit +0,1% par rapport à l'année 2022 et +3,8% par rapport à 2019. Le trafic est en moyenne de **10 029 locations par jour de semaine.**
- **Un taux de rotation toujours élevé : 3,91 en 2023,** avec de grandes disparités entre les communes de la MEL : Lille intramuros a un taux de rotation de 6,3, alors que le taux de rotation moyen du versant Nord-Est est de 0,3.
- **16 188 abonnés annuels, soit +2,8%** par rapport à 2022, **record d'abonnés annuels** depuis 2018.
- **277 244 clients occasionnels** (abonnements 24h ou 7 jours) sur 2023

Le service des abris-vélos :

Le périmètre des abris-vélos sur le territoire de la MEL reste identique aux années précédentes, avec une offre de **33 abris-vélos** au global, 27 automatisés et 6 humanisés.

En décembre 2023, le service comptait **4 524 abonnés**, soit une hausse de **+13,7%** par rapport à 2022.

En 2023, il y avait en moyenne **421 vélos** stationnés dans les abris au total, pour **un taux d'occupation moyen de 34%**, en hausse de 3 points sur un an.

4.3 L'OFFRE P+R

L'offre P+R a été marquée par **l'ouverture du P+R Cerisaie** en décembre 2023, venant ajouter 62 places de stationnement. Au total, ce sont donc 5 304 places qui sont proposées aux voyageurs du réseau sur 12 parkings.

Sur l'année 2023, l'activité P+R a connu une **hausse de fréquentation** de +4,2% par rapport à 2022.Cette hausse est essentiellement tirée par une progression de la fréquentation du P+R de 4 Cantons (+20% vs N-1).

En semaine, la fréquentation est en hausse jusqu'au mois de mai avant de connaitre la traditionnelle baisse estivale. A la rentrée 2023, la fréquentation des parcs relais et des P+R atteint le maximum annuel.

Les 5 P+R les plus fréquentés du réseau (Porte des Postes, CHU Eurasanté, Saint-Philibert, Les Près et La Bassée) enregistrent un taux de remplissage moyen de 88%, contre seulement 45% pour les 6 autres (Porte d'Arras, Seclin, Pont de Neuville, Armentières, 4 Cantons et Don Sainghin).

4.4 L'ACCESSIBILITE DU RESEAU ET LE SERVICE HANDIPOLE

L'accessibilité universelle du réseau ilévia :

En 2023, la politique de développement de l'accessibilité du réseau ilévia s'est concrétisée à travers les actions suivantes :

- **Formation du personnel au contact :** Comme chaque année, le personnel bénéficie d'un module sur l'accueil des PMR dans le cadre de la Formation Continue Obligatoire. De plus, le personnel au contact de la DC2S a bénéficié d'une sensibilisation d'une heure sur l'accueil des clients souffrant d'un trouble du

spectre autistique. Cette formation a été réalisée en partenariat avec l'association Autisme et Famille et a été suivie par 162 agents.

- **Mise en service de bus avec deux places UFR** situées au niveau de la porte centrale. La plate-forme centrale permet une circulation aisée en étant dégagée de tout obstacle. A fin décembre 2023, 250 bus urbains sont équipés de deux places UFR, soit 49% du parc.
- **Accompagnement des clients sur le réseau.** 13 collaborateurs issus de plusieurs directions, les « référents Publics Porteurs de Handicap », interviennent auprès d'établissements et structures d'accueil du territoire métropolitain. Ces interventions peuvent prendre deux formes :
    - Des sensibilisations ponctuelles qui permettent à un groupe de personnes à mobilité réduite de découvrir le réseau, avec un objectif d'ouverture et d'inclusion.
    - Des sensibilisations collectives à vocation de formation. Les personnes peuvent acquérir une certaine autonomie sur le réseau et dans les différents modes.

Le transport à la demande PMR, le service Handipole :

Commissions Handipole : 363 dossiers étudiés, 363 dossiers ont été acceptés.

Sur l'année 2023, le trafic sur le service Handipole est de 138 087 voyages réalisés soit +3.4% par rapport à 2022. 73% de ces trajets ont été réalisés en paiement par prélèvement automatique (déployé en 2020). Le service a enregistré 188 104 demandes de réservation, soit +1.7% par rapport à l'année 2022.

5. LES ETUDES ET ENQUETES

5.1. LES ENQUETES POUR IDENTIFIER L'USAGE DU RESEAU

- **Enquêtes Origine-Destination**

En 2023, 19 lignes de bus ont été enquêtées en Origine-Destination en semaine. Cela représente environ 22% du trafic bus de l'année. Les lignes enquêtées sont de tout type :

- Les Lianes L1, L7, L90, L91/91E, L92 et L99
- Les lignes 17, 30, 32, 36, 58, 67, 76, 81, 82, 84 et 87
- La ligne Corolle CO2
- La ligne Citadine C11

Les Lianes L1 et L7 ont également été enquêtées le samedi et le dimanche afin d'étudier la fréquentation sur ces types de jours.

- **Enquêtes Taux de Non-Validation**

Six vagues de comptages ont eu lieu dans l'année 2023 sur le bus et le tramway afin de déterminer les taux de non-validation par mode et par période. Au total, plus de 124 000 comptages ont été comparés avec les validations pour affiner les hypothèses de calcul du trafic de voyageurs sur le bus et le tramway.

Pour le mode métro, les cellules de comptages du Contrôle d'Accès en Station ont été utilisées directement, avec plus de 105 millions de passages en entrée ou en sortie comptabilisés. Elles ont été comparées aux validations pour le calcul du taux de non-validation.

5.2. LE BAROMETRE ANNUEL SUR LE SENTIMENT DE SECURITE

Le Baromètre sécurité a été réalisé entre avril et mai 2023, par téléphone, auprès d'un échantillon de 1 693 clients du réseau.

90% des clients interrogés se sentent en sécurité sur le réseau ilévia. Des résultats qui progressent par rapport à l'année précédente (+3 pts vs 2022). Un taux qui s'élève à 96% en journée, et à 93% le weekend.

Le sentiment de sécurité est stable sur le bus (92%), en hausse sur le tramway (94% soit + 3 pts vs 2022), et en légère baisse sur le métro (78% soit -2 pts vs 2022).

5.3. L'ENQUETE DE SATISFACTION TSR

Une enquête de satisfaction sur le service de Transport Sur Réservation a été réalisée en mars 2023, auprès de 560 clients inscrits au service. Un service très apprécié par les clients avec un Net Promoter Score de 24 (stable par rapport à 2022). 49% des répondants sont promoteurs du service.

Un service qui répond à un vrai besoin client : plus de 70% des répondants ne pourraient pas effectuer leur déplacement sans le TSR.

Le Transport Sur Réservation bénéficie d'une réputation valorisante, puisque près de 30% des répondants ont connu le service grâce au bouche-à-oreille.

5.4. L'ENQUETE DE SATISFACTION V'LILLE

Une enquête de satisfaction V'lille a été menée en avril-mai 2023 auprès de 3 037 clients abonnés annuels principalement. Le V'lille est un service très apprécié par ses clients, avec un Net Promoter Score de 38 (+1 pt vs 2022). 47% des répondants de l'enquête sont promoteurs du service V'lille.

Des clients qui restent fidèles au service : 85% des clients annuels souhaitent se réabonner à la fin de leur abonnement actuel. Parmi les éléments qui composent l'offre V'lille, les clients sont particulièrement satisfaits des 30 premières minutes gratuites.

5.5. L'ENQUETE DE SATISFACTION HANDIPOLE

Une enquête de satisfaction Handipole a été réalisée en mai 2023, auprès de 600 clients bénéficiaires du service.

L'enquête révèle que le service Handipole est très apprécié par ses clients, comme le montre le Net Promoter Score qui s'élève à 34 (+4 pts par rapport à l'enquête de 2022).

On observe une nette amélioration concernant la satisfaction de la disponibilité des créneaux de réservation.

83% des clients sont satisfaits de l'étape de paiement, particulièrement les clients en prélèvement automatique.

5.6. L'ENQUETE DE SATISFACTION ABRIS VELOS

Une enquête de satisfaction sur le service des abris vélos a été réalisée en octobre 2023, auprès de 392 utilisateurs inscrits au service. Le service des abris vélos est apprécié par ses clients avec un Net Promoter Score de 22 (stable par rapport à l'enquête de 2021 – pas d'enquête en 2022).

Les abris vélos sont jugés bien visibles dans l'espace public. Et près de 8 clients sur 10 sont satisfaits de la propreté des abris vélos, ainsi que de la sécurité de stationnement.

6. LES RECETTES COMMERCIALES

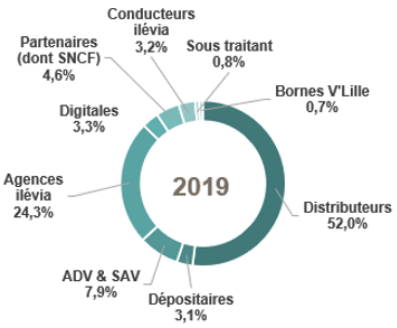
En 2023, les recettes tarifaires ressortent à 95,2M€, soit -3% (-3 M€) par rapport à l'engagement contractuel 2023 du fait d'un niveau de fréquentation tout juste en ligne de 2019 à la suite de la pandémie du Covid.

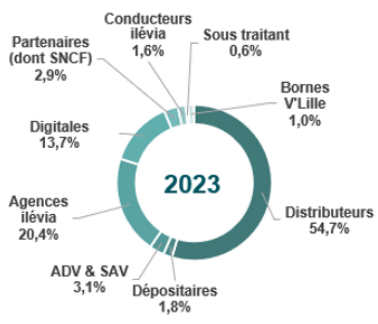
Par rapport à 2022, les recettes tarifaires sont en hausse de +12% (+10,5 M€) tenant compte :

- d'un effet prix de +2% (+2 M€)
- d'un effet volume de +10% (+8,5 M€) lié à la reprise de la fréquentation aussi bien sur les titres occasionnels que les abonnements (voir détails ci-dessous)

	ilévia dont	Occasionnel	Abt PT mensuels	Abt PT LD	Abt QF	Sociaux	Remboursements		SNCF	handipole
2023	95 215	42 794	17 005	23 616	6 814	480	0	1 098	3 023	350
		45%	18%	25%	7%	1%		1%	3%	0,4%
2022	84 741	38 371	15 067	20 501	6 521	444	-228	1 130	2 532	335
		45%	18%	24%	8%	1%	0%	1%	3%	0,4%
Var % vs 22	12%	12%	13%	15%	4%	8%		-3%	19%	4%
CONTRAT 2023	98 111									

Détail des ventes par canal de distribution :





La part des ventes dans les distributeurs a dépassé le niveau de 2019 : l'évènementiel cet année (Coupe du Monde de Rugby) y a contribué.

La part des agences commerciales dans les canaux de distribution baisse versus 2019 : malgré la mise en place du prélèvement en ligne, elles restent un incontournable puisque c'est le 2nd canal de vente.

Le canal de ventes « dématérialisé » comprend les ventes issues du Web, du M-Ticket, de l'application Easy Card, du Ticket SMS ainsi que de l'expérimentation open payment. La part des ventes de titres dématérialisées

a augmenté de +10 pts du fait de la campagne de fidélisation des clients incités à s'abonner par prélèvement en ligne mais également grâce à la mise en place du Ticket SMS et de l'expérimentation open payement.

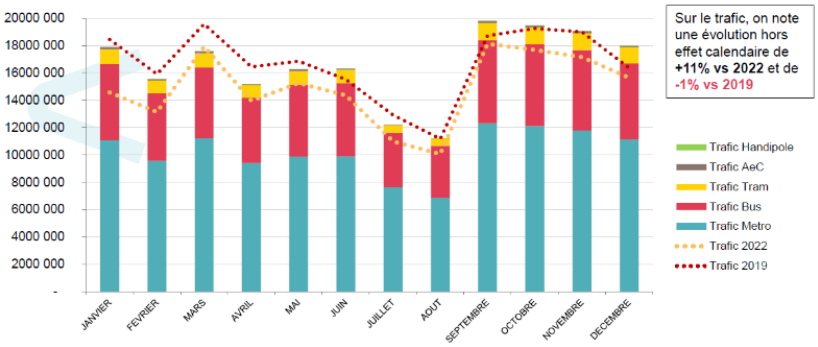
Ce gain de la digitalisation des ventes se fait sur les ventes des conducteurs, du service Administration des ventes et du service après-vente (SAV) mais également des dépositaires.

7. LES VALIDATIONS

En 2023, 138,8 millions de validations sont réalisées sur le réseau ilévia, soit -2% par rapport à 2019, l'année de référence. Sur cette période, le mode Métro représente 68% des validations, le mode Bus 27% et le mode Tramway 5%.
La répartition mensuelle est détaillée ci-contre :

8. LE TRAFIC

En 2023, **198,5 millions de voyages** ont été réalisés sur le réseau ilévia, soit -1% par rapport à 2019, l'année de référence, et +11% par rapport à 2022. Sur cette période, le mode Métro représente 62% du trafic, le Bus 31% et le Tramway 6%.
La répartition mensuelle est détaillée ci-contre :



Chapitre 3. Lutte contre la fraude et sécurisation du réseau

Le dispositif humain de la DC2S, piloté de façon hebdomadaire en fonction des remontées du terrain, des analyses de l'ambiance et des évènements à venir, et également associé aux divers partenariats, a démontré sa pertinence dans la lutte contre la fraude et la prévention de la délinquance. L'année 2023 a été marquée par des événements culturels et sportifs tels que la coupe du monde de rugby mais aussi par les violences urbaines du mois de juin.

1. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LE RECOUVREMENT DES AMENDES

Le trafic, toujours en hausse par rapport aux dernières années, s'accompagne d'une augmentation du nombre de voyageurs contrôlés (+3,5% vs 2022).

Hormis pour le premier trimestre dans le mode bus (impact du mouvement de grève de mars 2023), les taux contractuels ont été atteints sur cette année.

1.1 L'EVOLUTION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Taux de contrôle répressif 2023	T1*		T2*		T3*		T4*	
	HP	HC	HP	HC	HP	HC	HP	HC
Bus (obj : 3,7%)	3,18%	3,06%	3,95%	3,86%	4,00%	4,00%	3,91%	4,00%
Sous-traité (obj : 3,7%)	3,46%	3,78%	4,13%	4,15%	4,09%	4,21%	3,86%	3,86%
Métro (obj : 1,7%)	2,05%	1,97%	2,00%	1,95%	2,24%	2,82%	1,81%	1,82%
Tramway (obj : 3,7%)	4,24%	3,86%	4,07%	3,90%	4,36%	4,37%	4,01%	3,96%

(*) Sur la base du trafic de référence selon la nouvelle méthode validée

	Métro	Tramway	Bus Urbains	Sous-traité	Global
2023	2 519 802	521 926	1 764 690	310 201	5 116 619
2022	2 439 820	483 344	1 718 616	302 847	4 944 627
Evolution	**3,3%**	**8,0%**	**2,7%**	**2,4%**	**3,5%**

L'enquête fraude, avec sa marge d'erreur (+/- 0,5%) tend à monter une stagnation de la fraude sur les dernières années. Cela démontre que les actions engagées dans la lutte contre la fraude doivent s'intensifier sur les secteurs les plus sensibles, de même que celles concernant la fraude liée à la mise en place de la gratuité des moins de 18 ans.

La formation de l'ensemble des agents de l'UCFR à une verbalisation à 100% électronique a permis de faciliter et de fiabiliser la verbalisation, ce qui a eu un impact positif sur le processus de recouvrement.

1.2 L'EVOLUTION DE L'EFFICACITE DU RECOUVREMENT

Le taux de recouvrement, au 10 mai 2024, date de rédaction de la synthèse annuelle, atteint 53,16%, taux supérieur à l'objectif contractuel de 40%.

Ce résultat a été obtenu notamment grâce à la hausse du nombre de paiements de l'indemnité forfaitaire (16,37%) et au déploiement du PV électronique qui a permis de supprimer les défauts de rédaction et ainsi augmenter considérablement la qualité des PV.

2. LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ET LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Les équipes terrain ont notamment été orientées pour endiguer des problématiques récurrentes de stationnement indu ou de dégradations sur des secteurs et stations spécifiques.

L'EVOLUTION DE LA DELINQUANCE CONSTATEE POUR L'ANNEE

On constate une diminution des signalements de vols, ramenées aux 100.000 voyageurs, et des dégradations malgré l'épisode des émeutes urbaines fin juin qui a fait des dégâts sur le réseau.

Toutefois, on note une hausse des troubles à la tranquillité avec des signalements de consommation de stupéfiants et de stationnement indu.

Nombres de faits pour 100 000 voyageurs	2022			2023		
	Métro	Bus	Tramway	Métro	Bus	Tramway
Atteintes aux personnes voyageurs	0,47	0,33	0,36	0,50	0,42	0,35
Atteintes aux personnes agents	0,24	0,78	0,24	0,27	0,74	0,20
Atteintes aux biens	2,05	7,46	2,13	2,05	5,87	1,58
Vols simples et avec effraction*	0,49	2,54	0,24	0,39	2,20	0,24
Dégradation *	1,56	4,91	1,89	1,66	3,67	1,34
Atteintes visant à perturber le service	0,20	0,41	0,57	0,23	0,38	0,47
Atteintes à la tranquillité	20,63	4,29	32,32	26,62	4,03	27,48

** sous-catégorie des atteintes aux biens*

Temps d'intervention et visibilité :

Le délai mensuel moyen est inférieur à 5 minutes sur l'ensemble de l'année et le délai moyen annuel est relativement stable comparativement à celui de l'année 2022 avec 4'20 minutes (contre 4'18 l'an dernier).

Durant l'année 2023, le nombre de pénalités pour défaut de visibilité a diminué de presque la moitié avec -46,36% comparativement à l'année précédente, elle-même en baisse de plus d'un tiers vs 2021, affirmant ainsi une amélioration continue de la répartition des effectifs.

3. HARCELEMENT SEXISTE

Sur la période, nous constatons une hausse des signalements d'atteintes sexuelles ou sexistes à l'encontre des voyageurs de 70% avec 203 signalements contre 119 en 2022. Cette hausse peut s'expliquer par une libération de la parole des usagères et la mise en place de campagnes de communication sur le sujet.

Le dispositif « Demandez Angela » débuté en 2022 en lien avec le SISTC a été étendu à toutes les agences commerciales du réseau ilévia en mars 2023.

Chapitre 4. Sécurité quotidienne des voyageurs et des salariés

1. LA SECURITE : UNE PRIORITE ABSOLUE

Keolis Lille Métropole fait de la sécurité de ses voyageurs et de ses collaborateurs une priorité absolue.

Dans cette optique, Keolis Lille Métropole a déployé un système de management de la sécurité fondé sur une démarche d'amélioration continue de la sécurité exigeante et responsabilisante, que chacun au sein de l'entreprise se doit de mettre en œuvre. La sécurité est pour Keolis Lille Métropole le socle qui doit favoriser la co-construction de la mobilité de demain.

En 2023, le plan d'actions d'amélioration comprenait notamment les actions suivantes :

- Poursuite de l'expérimentation de caméra piéton pour les agents de l'Unité Interne de Sécurité

- Actions de sensibilisation grand public vis-à-vis des risques bus et tramway (campagne de communication, sensibilisation sur les angles morts dans le cadre de la Fête du Vélo).

Une semaine Santé Sécurité Environnement a été réalisée : elle a permis de sensibiliser environ 350 salariés sur les thématiques de la sécurité, de l'environnement : au programme des animations ludiques et/ou pédagogiques telles que voiture tonneau, simulateur de conduite, chasse aux risques, escape game sur le développement durable, parcours avec lunettes simulant les effets de la fatigue ou de l'alcool.

2. LES PERFORMANCES SECURITE

ACCIDENTOLOGIE BUS	En 2023, le nombre d'accidents aux 10 000 km est en baisse par rapport à 2022.
ACCIDENTOLOGIE TRAMWAY	En 2023, le nombre d'événements aux 10 000 km est en légère hausse par rapport à 2022. Le réseau de Lille est l'un des réseaux le moins accidentogène de France et il est 2,5 fois inférieur à la moyenne nationale.
ACCIDENTOLOGIE METRO	Au niveau du métro automatique, très peu d'événements en lien avec la sécurité sont recensés. En 2023, cela correspond à 4,6 événements au million de km (chutes voyageurs, coincements dans les portes, dégagements de fumée, intrusions) ce qui est bien inférieur à la moyenne nationale.
ACCIDENT DU TRAVAIL	En 2023, le nombre des accidents du travail avec arrêt au sein de Keolis Lille Métropole est stable par rapport à 2022. Les agressions physiques et verbales sont en baisse mais restent la première cause d'accident du travail (28%), la deuxième cause correspond aux chutes.

PARTIE II. COMPTE RENDU FINANCIER 2023

Chapitre 1. Produits

Les produits sont globalement en hausse de **+7,5 M€** (+2,2%) par rapport au contrat.
Cet écart s'explique principalement par :

- une augmentation de la part fixe de **+4,6 M€** principalement liée à une provision partielle de +7M€ de compensation de la perte d'indexation (afin de limiter la recapitalisation de la société), compensée par la réfaction kilométrique (en partie au titre des grèves) de **-3,4 M€**,
- la prise en charge d'un intéressement aux recettes net négatif à hauteur de **-1,9 M€**,
- une augmentation des recettes conservées par le concessionnaire de **+1 M€** liée aux refacturations Alstom sur les essais 52 M,
- des remboursements d'assurances de **+0,7 M€** lié à des sinistres.

en k€	Contrat 2023	Réel 2023	Réel vs Contrat
Part fixe	331 653	336 260	4 608
Intéressement aux recettes	0	-1 875	-1 875
Recettes conservées & autres produits	853	5 591	4 738
Produits exceptionnels		0	0
Total produits	**332 506**	**339 977**	**7 471**

Chapitre 2. Dépenses

Les charges sont globalement en hausse de **+29,3 M€** (+9,0%) par rapport au contrat. Cet écart s'explique par:

- la hausse sur les charges directes de **+21,4** M€ dont 21,0 M€ liés aux surcoûts énergie,
- des charges indirectes supérieures de **+3,2 M€** intégrant les pénalités, les surcoûts liés aux prestations informatiques & les honoraires compensés partiellement par des décalages d'embauches,
- un écart sur les autres charges affectables de **+4,7 M€** lié à la conversion du CICE en réduction de charges sociales.

en k€	Contrat 2023	Réel 2023	Réel vs Contrat
Charges directes	232 817	254 207	21 390
Charges indirectes	75 137	78 306	3 169
Assurances - Autres impôts et taxes - CICE-charges relatives aux biens propres	2 847	7 174	4 327
Charges d'investissements	14 292	14 719	427
Total charges	**325 093**	**354 407**	**29 314**

Chapitre 3. Résultat

Le résultat contractuel actualisé de la CSP au titre de 2023 (y compris les avenants 1 à 7) prévoit une marge de +7,4 M€ (2,2 %).

Le résultat 2023 réalisé, après prise en compte partielle (7M€) d'une anticipation d'indemnisation non encore acquise liée au déficit d'indexation sur l'énergie sur l'année, est de **-14,4 M€** (-4,3 % CA), soit un écart de -21,8 M€ par rapport au contrat.

	Contrat 2023	Réel 2023	Réel vs Contrat
Marge	7 413	-14 430	-21 843

PARTIE III. QUALITE DE SERVICE ET ENVIRONNEMENT

Chapitre 1 : Qualité - situation par type de défaut

1. PONCTUALITE / REGULARITE

Tous modes confondus, 90,5% des indices de ponctualité-régularité trimestriels dépassent le seuil minimal, et parmi eux 79,8% sont supérieurs à l'objectif à atteindre.

Seuls les indices suivants n'atteignent pas le seuil minimal :

- Au métro, le Respect du Nombre de Départs global du 1er trimestre,
- Au tramway, l'indice de Respect du Temps de Parcours du 4ème trimestre,
- Au bus, l'indice de retard global atteint 89,7% pour un seuil minimal de 94%.

2. INFRACTIONS

Le niveau de conformité global est d'un bon niveau sur le réseau en 2023 ; les difficultés se situent principalement :

- Au mode bus, sur le fonctionnement des moniteurs d'information dans les véhicules et aux points d'arrêt (209 défauts de fonctionnement et 18 erreurs d'indication) et les plans de ligne à l'intérieur des véhicules (91 défauts).

  Le nombre d'infractions de moniteurs sur le mode bus est en recul de 34% cette année par rapport aux résultats 2022.
- En stations de métro, sur le fonctionnement des escaliers mécaniques (107 défauts), principalement lié au temps de remise en marche lors de l'ouverture des stations, et sur l'absence de plans de réseau (79 défauts).

3. PROPRETE

Avec une moyenne de 98,37%, le niveau de propreté sur le réseau ilévia est très satisfaisant. Seule la propreté des stations de métro avant mise en exploitation n'atteint pas les objectifs contractuels fixés. Le nettoyage des stations est privilégié en journée.

Chapitre 2 : Environnement

En janvier 2024, Keolis Lille Métropole a renouvelé pour une durée de 3 ans sa certification ISO 14 001 couvrant l'ensemble des sites et du personnel de l'entreprise.

PARTIE IV. INVESTISSEMENTS – MAITRISE D'OEUVRE – ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

L'année 2023 se caractérise principalement :

- pour les investissements, par l'engagement et la poursuite de nombreuses opérations prévues au titre du contrat de concession, dans les domaines des infrastructures, des équipements électriques et électromécaniques, des systèmes et technologies d'information et de communication, des aménagements et mobiliers ;
- pour la maîtrise d'œuvre, par le démarrage de l'opération de renouvellement du matériel roulant tramway et des adaptations des stations et du garage-atelier ;
- pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, par la poursuite de l'accompagnement de plusieurs chantiers dans le cadre du projet « renforcement de l'offre métro ».

Ainsi, le montant des investissements dit « concessionnaire » au 31 décembre 2023 s'élève à 117,6 M€ , soit environ 96% du montant des investissements « concessionnaire » prévu par le contrat de concession et ses avenants pour sa durée complète, lequel est égal à 122,7 M€.

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000114996-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0367

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT - RENOUVELLEMENT DES RAMES DE METRO DE LA LIGNE 1 - PROCEDURE DE MARCHE DE FOURNITURES NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLES - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu l'article L 1611-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) prévoyant la présentation, pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à 100 000 000 €, d'une étude relative à l'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement ;

Vu l'article L. 1212-1 du Code de la commande publique par lequel la métropole européenne de Lille (MEL) agit en qualité d'opérateur de réseau dans le domaine des transports et donc en tant qu'entité adjudicatrice ;

Vu l'article R. 2122-4-1° du Code de la commande publique relatif aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables concernant des livraisons complémentaires ;

Vu la délibération n°17 C 0948 du 15 décembre 2017 approuvant la conclusion du contrat de concession de service public qui confie à la Société Keolis SA, via la société dédiée Keolis Lille Métropole SA, l'exploitation du réseau de transports urbains de personnes de la métropole de Lille pour une durée de 7 ans à compter du 1er avril 2018 ;

Vu le programme d'investissement et de renouvellement important prévu dans ce contrat et notamment le renouvellement des rames de métro Véhicule Automatique Léger (VAL) 206 du réseau des transports en commun de la MEL ;

I. Exposé des motifs

Actuellement, le parc de matériel roulant du métro du réseau de transport en commun de la Métropole Européenne de Lille est composé de 143 rames de trois générations différentes :

- 38 VAL 206 A mises en service à partir de l'ouverture de la ligne 1 en 1983 ;
- 45 VAL 206 B BIS mises en service à partir de 1986 ;
- 60 VAL 208 AG (Ancienne Génération) mises en service à partir de 1999.

Dans le cadre des précédentes délégations de service public, une rénovation de l'ensemble des rames VAL 206 a été réalisée entre 2006 et 2010 afin de redonner du potentiel aux équipements et de traiter leur obsolescence tout en permettant une exploitation des rames jusqu'à 40 ans et/ou 3,5 millions de kilomètres, dans l'attente de leur renouvellement.

La sortie d'exploitation des rames de métro VAL 206 A et B aura lieu de manière progressive entre le début de l'année 2026 et la fin de l'année 2030.

Dans le cadre du projet dit "52 mètres" qui concerne la ligne 1 du métro, le parc de matériel roulant doit être complété par vingt-sept (27) rames Nouveau Matériel Roulant (NMR) de 52 mètres en configuration boa (équipées d'intercirculations entre véhicules), avec pilotage automatique ALSTOM. La mise en service de ces véhicules permettra de transférer 27 rames VAL 208 sur la ligne 2.

Ce transfert de 27 rames permettra de remplacer une partie des 38 VAL 206A. La sortie d'exploitation du reste du parc VAL 2026 rend donc nécessaire l'acquisition de nouvelles rames de métro.

Ce renouvellement peut notamment permettre d'homogénéiser le parc de la ligne 1 et de redynamiser la ligne 2.

L'objet de la présente délibération porte donc sur l'acquisition de 15 rames 52 mètres pour la ligne 1 du métro, dont 2 rames pour le prolongement de la ligne. Cette acquisition permettra de basculer 26 VAL 208 vers la ligne 2 et d'exploiter la ligne 1 avec uniquement des rames 52 mètres.

Dans le cadre de l'exploitation d'un métro automatique, l'acquisition de nouvelles rames ne peut être décorrélée de l'industriel qui conçoit le système de pilotage automatique que ce soit vis-à-vis de la sécurité du système ou de l'exploitation des rames (compatibilité nécessaire avec les automatismes au sol).
En effet, les rames devront être interfacées avec le pilote automatique ALSTOM de la ligne 1.
Pour ces raisons, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens de l'article R2122-4-1°, a été lancée le 17 juillet 2024 pour l'acquisition complémentaire des rames.

À l'issue des négociations, le rapport final de l'analyse de l'offre a été présenté en Commission d'Appel d'Offres le 18 décembre 2024 pour information en vue d'attribuer le marché d'acquisition des 15 rames et prestations associées (formations, pièces parc, documentation) à la société ALSTOM Transport SA pour un montant global et forfaitaire de 209 970 000 € HT et pour une durée de 45 mois.

À ce titre, la fonction de couplage prévue au marché dit "52 mètres" ne sera plus nécessaire. De même, sur ce marché, pourra être revue l'association de l'image de la MEL aux actions de promotion du nouveau pilotage automatique « Fluence » prévue à l'avenant 2, compte tenu de l'entrée en période probatoire dudit pilote.

Cette opération devra être complétée par l'acquisition de rames pour la ligne 2 afin de pérenniser l'exploitation de cette ligne et de permettre de renforcer l'offre commerciale.

L'étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement est par ailleurs jointe à la présente délibération.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité, Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le marché avec la société ALSTOM Transport SA pour l'acquisition de 15 rames de métro 52 mètres et prestations associées pour la ligne 1 ;

2) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget annexe Transports en section d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MEL
MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

Étude d’impact budgétaire

Acquisition de nouveaux matériels roulants pour la ligne 1 du métro

Article L 1611-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) :

« Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une **étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement**. »

Au regard des caractéristiques de la MEL, le seuil s'établit à 100M€.

I. Méthodologie

Définition du projet

Le projet porte sur le remplacement de 26 rames VAL 208 AG de 26m par 13 rames NMR de 52m sur la ligne 1 du métro.

L'investissement porte sur 15 rames NMR de 52m, 2 rames étant anticipées pour des développements futurs.

En particulier, ce remplacement n'a pas d'impact sur la volumétrie d'offre de transports.

Comparaison

Afin de mesurer les impacts du projet sur les dépenses pluriannuelles de fonctionnement, il est nécessaire de mesurer les écarts théoriques sur la période de référence entre :

(i) Les coûts d'exploitation sur la ligne 1 du métro de 26 rames VAL 208 AG de 26m, dit « **scénario de référence** » ;

(ii) Les coûts d'exploitation sur la ligne 1 du métro de 15 rames NMR de 52m, dit « **scénario d'investissements nouveaux** ».

Impacts financiers

Afin de mesurer les impacts financiers des investissements nouveaux, il est nécessaire de prendre en compte :

(i) Les coûts de **portage des investissement** (dette) ;

(ii) Les coûts d'**exploitation**.

Hypothèses

Les éléments contenus dans la présente étude sont établis sur la base des données disponibles et hypothèses financières et opérationnelles à date de sa réalisation (décembre 2024).

II. Plan de financement de l'investissement

Plan de financement

Investissement (M€ HT)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Autofinancement 18%	17,1	6,5	10,7	4,5	0,9	-	-	39,7
Emprunt	77,7	29,4	48,8	20,7	4,3	-	-	181,0
Total investissement	94,8	35,9	59,5	25,3	5,2	-	-	220,7

<u>Hypothèses</u> :

- Indexation de 3% par an sur les indices majoritairement liés aux matières premières et de 2% pour les autres ;
- Autofinancement moyen estimé du budget annexe transports (18%).

III. Analyse des impacts financiers

(i) Portage des investissements

Financement bancaire

Emprunt (M€)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Emprunt	77,7	29,4	48,8	20,7	4,3	-	-	181,0
Amortissement du capital	-	3,1	4,3	6,2	7,1	7,2	7,2	
Frais financiers	1,2	2,8	3,9	4,8	5,0	4,9	4,6	
Total des remboursements	1,2	5,9	8,2	11,1	12,1	12,1	11,9	

Hypothèses :

- Emprunts sur 25 ans au taux fixe de 3,10% (décembre 2024) ;
- Tirages et remboursements le 30 juin de chaque exercice.

III. Analyse des impacts financiers

(ii) Exploitation

Hypothèses :

- L'offre de transports projetée est celle prévue en 2031 dans la concession 2025-2031 et qui reflète un rythme d'exploitation récurrent (1 164 745 km équivalents 52m par an) ;
- Indexation de la concession transports 2025-2031 selon les projections d'évolution des indices;
- Coûts d'exploitation de la concession transports 2025-2031 :

Exploitation d'une rame VAL 208 AG de 26m	2027	2028	2029	2030	2031
kwh/ km	3,78	3,74	3,70	3,71	3,71
€ HT / kwh	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
€ HT maintenance / km	0,62	0,63	0,64	0,65	0,67
€ HT assurance / rame	6 950,02	7 082,07	7 216,63	7 353,74	7 493,47

Exploitation d'une rame NMR de 52m	2027	2028	2029	2030	2031
kwh/ km	7,18	7,10	7,03	7,03	7,03
€ HT / kwh	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
€ HT maintenance / km	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44
€ HT assurance / rame	13 928,58	14 193,23	14 462,90	14 737,69	15 017,71

Production kilométrique

Production kilométrique totale	2027	2028	2029	2030	2031
Nb rames 26m (moyenne mensuelle)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Nb rames 52m (moyenne mensuelle)	-	-	-	-	-
Total nb rames	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
km rames 26m	2 329 490	2 329 490	2 329 490	2 329 490	2 329 490
km rames 52m	-	-	-	-	-
Total km	2 329 490	2 329 490	2 329 490	2 329 490	2 329 490
km emport équiv 52m	1 164 745	1 164 745	1 164 745	1 164 745	1 164 745

Frais d'exploitation

Exploitation (M€ HT)	2027	2028	2029	2030	2031
Energie	1,05	1,07	1,08	1,10	1,12
Maintenance	1,44	1,47	1,49	1,52	1,55
Assurance	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
Total	2,67	2,72	2,76	2,81	2,86

Production kilométrique

Production kilométrime par rame	2027	2028	2029	2030	2031
Nb rames 26m (moyenne mensuelle)	25,5	2,2	-	-	-
Nb rames 52m (moyenne mensuelle)	0,3	11,9	15,0	15,0	15,0
Total nb rames	25,8	14,1	15,0	15,0	15,0
km rames 26m	2 284 692	194 124	-	-	-
km rames 52m	22 399	1 067 683	1 164 745	1 164 745	1 164 745
Total km	2 307 091	1 261 807	1 164 745	1 164 745	1 164 745
km emport équiv 52m	1 164 745	1 164 745	1 164 745	1 164 745	1 164 745

Pour chacune des 13 premières rames NMR de 52m ajoutées, 2 rames VAL 206 AG de 26m sont retirées.

Frais d'exploitation

Exploitation (M€ HT)	2027	2028	2029	2030	2031
Energie	1,05	1,02	1,02	1,04	1,06
Maintenance	1,42	0,56	0,49	0,50	0,51
Assurance	0,18	0,18	0,22	0,22	0,23
Total	2,65	1,77	1,73	1,76	1,80

III. Analyse des impacts financiers

(iii) Synthèse

Scénario de référence

Scénario de référence (M€ HT)	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitation	2,67	2,72	2,76	2,81	2,86
Total fonctionnement	2,67	2,72	2,76	2,81	2,86

Scénario investissements nouveaux

Scénario invest. nouveaux (M€ HT)	2027	2028	2029	2030	2031
Amortissement du capital	4,29	6,24	7,07	7,24	7,24
Total investissement	4,29	6,24	7,07	7,24	7,24
Frais financiers	3,92	4,83	5,01	4,86	4,63
Exploitation	2,65	1,77	1,73	1,76	1,80
Total fonctionnement	6,57	6,60	6,74	6,62	6,43

Impacts

Impacts (M€ HT)	2027	2028	2029	2030	2031
Scénario de référence	-	-	-	-	-
Scénario invest. nouveaux	4,29	6,24	7,07	7,24	7,24
Impact en investissement	4,29	6,24	7,07	7,24	7,24
Scénario de référence	2,67	2,72	2,76	2,81	2,86
Scénario invest. nouveaux	6,57	6,60	6,74	6,62	6,43
Impact en fonctionnement	3,90	3,88	3,98	3,81	3,56
Impact total	8,18	10,12	11,05	11,05	10,80

Impacts estimés sur un an (2031)

Impact net exploitation	- 1 067,8 k€
+ Frais financiers	+ 4 631,3 k€
+ Amortissement du capital	+ 7 238,1 k€
= Impact total	+ 10 801,6 k€

MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

1, rue du Ballon
CS 50749 59034 LILLE CEDEX
Tél : +33 (0)3 20 21 22 23
Fax : +33 (0)3 20 21 22 99

www.lillemetropole.fr

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115044-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0368

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT - RENOUVELLEMENT DES RAMES DE TRAMWAY DU RESEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA MEL - ALSTOM - AVENANT N° 1 - AUGMENTATION DU MONTANT DU MARCHE - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu la délibération n° 23-C-0349 du 20 octobre 2023 autorisant la signature du marché relatif au renouvellement des rames de tramway avec la société ALSTOM Transports SA pour un montant global et forfaitaire de 124 813 125 € HT comprenant la tranche ferme, les tranches optionnelles, la fourniture d'un simulateur de conduite de tramway (Prestation supplémentaire éventuelle 1) et l'extension de période de garantie générale de 12 mois (Prestation supplémentaire éventuelle 2) ;

Vu la notification du marché en date du 15 décembre 2023 concernant la tranche ferme pour un montant 106 825 125 € HT ;

Vu l'affermissement des 3 premières tranches optionnelles en date du 8 août 2024 et la décision de non affermissement des autres tranches optionnelles portant le montant global et forfaitaire du marché à 115 819 125 € HT ;

I. Exposé des motifs

Dans le cadre de l'exécution de la tranche ferme, des prestations non prévues au marché s'avèrent nécessaires, requérant la conclusion d'un avenant.

Ces prestations concernent :

- la mise en place d'un signal visuel dans le champ de vision du conducteur, avant le déclenchement d'un signal sonore, le notifiant du relâchement du dispositif de veille.
L'ajout de cette fonction est un moyen supplémentaire d'augmenter la vigilance du conducteur, sans pour autant déclencher de nuisances acoustiques intempestives.
L'incidence financière concerne uniquement l'impact sur les études, cette évolution se traduisant notamment par la nécessité de faire évoluer le schéma de principe pour prendre en compte le voyant, d'intégrer ce voyant aux procédures de tests fonctionnels et de modifier le design de la facette accueillant ce voyant.
Le montant de cette prestation s'élève à 8 000 € HT.

- l'intégration d'ouvrants de part et d'autre de la cabine, permettant de créer un flux d'air naturel et d'améliorer le confort du conducteur.

Le surcoût s'élève à 600 € HT par ouvrant, soit 2 400 € HT par rame, soit un montant total de 64 800 € HT pour les 27 rames correspondant aux 24 rames de la tranche ferme et aux 3 rames retenus en tranches optionnelles.

Le montant de l'avenant n° 1 s'élève ainsi à 72 800 € HT et porte le montant du marché à 115 891 925 € HT, ce qui représente une augmentation de 0,06 % du montant initial du marché.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité, Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant n° 1 la société ALSTOM Transports SA ;

2) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget général en section d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour rendu exécutoire

Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur
Le 23/12/2024
Arnaud FICOT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
ID : 059-200093201-20241220-lmc100000115064-DE
Acte certifié exécutoire
Envoi préfecture le 23/12/2024
Retour préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024

24-C-0369

Séance du vendredi 20 décembre 2024

DELIBERATION DU CONSEIL

LILLE -

EXTRAMOBILE - MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LE PROJET DE TRAMWAY DU POLE METROPOLITAIN DE LILLE ET SA COURONNE - LOT N° 1 - PROCEDURE AVEC NEGOCIATION - AUTORISATION DE SIGNATURE

Vu l'article L1212-1 du Code de la commande publique par lequel la métropole européenne de Lille (MEL) exerce une activité d'opérateur de réseaux et agit donc en tant qu'entité adjudicatrice ;

Vu la délibération n° 19 C 0312 du 28 juin 2019 adoptant le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT) métropolitain ;

Vu la délibération n° 22-C-0166 du 24 juin 2022 approuvant le bilan de la concertation préalable menée sur le projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne ;

Vu la délibération n° 22-C-0398 du 16 décembre 2022 confirmant la poursuite du projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne du projet "Extramobile" ;

I. Exposé des motifs

La métropole européenne de Lille (MEL) a engagé les consultations des marchés de maîtrise d'œuvre des projets de tramway et de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) selon un allotissement en 7 marchés :

- un marché de maîtrise d'œuvre ITS (Intelligent Transportation System - Systèmes de Transport Intelligents) transverse,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le site de maintenance et de remisage du tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le site de maintenance et de remisage du tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de BHNS de Lille-Villeneuve d'Ascq,
- un marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de BHNS de Villeneuve d'Ascq Marcq-en-Barœul.

Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20241220-lmc100000115064-DE - Envoi préfecture le 23/12/2024

Les maîtres d'œuvre retenus mèneront les études de conception technique et d'insertion urbaine détaillées des projets de transport en vue notamment de l'établissement de l'ensemble des dossiers d'autorisations réglementaires nécessaires à l'engagement des travaux des différentes lignes, assureront la conception technique des projets, le suivi de la réalisation des travaux, l'assistance aux opérations de réception et de mises en service et l'accompagnement du maître d'ouvrage jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.

Une procédure avec négociation relative au marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne Lot n° 1 a été lancée le 13 mars 2024, avec une date de remise des candidatures fixée au 14 juin 2024.

4 candidatures ont été reçues :
- Groupement "Actis" composé de TRACTEBEL ENGINEERING SA (mandataire), ATTICA Urbanisme, Paysage et Environnement, ARCADIS ESG, STRATES Ouvrages d'Art et TPF Ingénierie SAS ;
- Groupement "Etamine" composé de SYSTRA France (mandataire), GAUTIER CONQUET Puma, Ingérop Conseil et Ingénierie, RICHEZ_ASSOCIES, TRANSITEC Ingénieurs Conseils et SARL ARCHITECTURE et OUVRAGES d'ART Lavigne Chéron architectes ;
- Groupement "Tramelil" composé de EGIS RAIL SA (mandataire), EGIS Villes et Transports SAS, LABA SAS, SERUE Ingénierie SAS, HEXA Ingénierie Aspects Techniques SAS, Ney & Partners et ILEX SAS ;
- Groupement composé de SWECO Belgium SRL (mandataire), SETEC its, EXPLORATIONS Architecture SARL et EMPREINTE SARL.

Après analyse des candidatures en date du 26 avril 2024 le représentant de l'entité adjudicatrice a retenu l'ensemble des candidatures.

Une lettre d'invitation à déposer leur offre initiale a été envoyée le 6 mai 2024 pour une remise des offres initiales fixée au 14 juin 2024.

Les 4 candidats retenus ont remis une offre initiale dans le délai requis.

À l'issue de la phase de négociation qui s'est déroulée les 9 et 10 septembre 2024, l'invitation à déposer les offres après négociations a été envoyée le 18 septembre 2024 aux 4 soumissionnaires, pour une remise des offres finales fixée au 9 octobre 2024.

Les 4 soumissionnaires ont remis leurs offres finales le 9 octobre 2024 après négociations dans le délai requis.

Suite à l'analyse des offres, le rapport d'analyse des offres final a été présenté à la Commission d'Appel d'Offres réunie le 4 décembre 2024.

Le marché a été attribué au groupement « ETAMINE » composé des sociétés SYSTRA France (mandataire) / GAUTIER CONQUET PUMA / INGEROP conseil et

ingénierie / RICHEZ ASSOCIES / TRANSITEC ingénieurs conseils / SARL ARCHITECTURE et OUVRAGES d'ART LAVIGNE CHERON Architectes pour un montant composé d'une partie traitée à prix global et forfaitaire (toutes tranches confondues) de 42 569 326,53 € HT sur une durée prévisionnelle de 13 ans et 6 mois à compter de la date de démarrage du 1er élément de mission de la tranche ferme et d'une partie traitée à prix unitaire, sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 000 000 € HT sur une durée de 8 ans à compter de la notification du premier bon de commande.

II. Dispositif décisionnel

Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité, Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le marché relatif à la maîtrise d'œuvre pour le projet de projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne, Lot n° 1 , avec le groupement « ETAMINE » composé des sociétés SYSTRA France (mandataire) / GAUTIER CONQUET PUMA / INGEROP conseil et ingénierie / RICHEZ ASSOCIES / TRANSITEC ingénieurs conseils / SARL ARCHITECTURE et OUVRAGES d'ART LAVIGNE CHERON Architectes ;

2) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget annexe Transports en section d'investissement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ